Câu 5 (1.5đ)	- Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như một Quyết định kỷ luật sa thải - Vì sau khi ra Thông báo kỷ luật sa thải, công ty Sao Việt đã thanh toán cho ông Thái tiền lương đến ngày ra thông báo (16/10/2008) và các chế độ còn lại (tiền phép năm những ngày chưa nghỉ)	0,5 1.0
Câu 6 (1đ)	- Yêu cầu của cty Sao Việt đòi ông Thái phải thanh toán 20 triệu đồng là yêu cầu phản tố - Tuy nhiên, HDXX không xem xét, giải quyết yêu cầu phản tố trong vụ án này vì phía bị đơn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. - Học viên phân tích theo Điều 176, 178 BLTTDS và dữ kiện bài ra.	0,25 0,75
Câu 7 (1 đ)	- Không đồng ý với quan điểm của luật sư bị đơn về việc hợp đồng lao động giữa ông Thái và công ty Sao Việt đã hết hạn. Vì: ▪ Sau khi hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 14/8/2008, ông Thái vẫn tiếp tục làm việc tại công ty Sao Việt và được công ty trả lương. Đến ngày 16/10/2008, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thái là đã quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn. Do đó, hợp đồng lao động giữa 2 bên đương nhiên chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. ▪ Học viên giải thích theo khoản 2 Điều 27 BLLĐ, Điều 4 Nghị định 44/2003 và dữ kiện bài ra	0,25 0,75
Câu 8 (2.5 đ)	Trong bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Thái, học viên phải phân tích, lập luận được những nội dung cơ bản sau: 1. Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải vì ông Thái đã không được đi làm khi công ty ra Thông báo kỷ luật. Công ty đã thanh toán tiền lương đến hết ngày 16/10/2008 cho ông Thái 2. Việc công ty áp dụng hình thức kỷ luật sa thải ông Thái là trái pháp luật vì: - ***Về căn cứ kỷ luật sa thải:*** việc công ty cho rằng ông Thái có hành vi tái phạm khi đang bị áp dụng hình thức kỷ luật chuyển làm việc khác theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLD là không có cơ sở vì: ▪ Ngày 3/3/2008, ông Thái bị kỷ luật chuyển làm việc khác với mức lương thấp hơn trong thời hạn 6 tháng. Ngày 3/9/2008, ông Thái đương nhiên được xóa kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 88 BLLĐ ▪ Ngày 15/10/2008, ông Thái nghỉ việc là do con ông Thái bị ốm trong trường hợp cấp cứu. Đây là trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng theo quy định tại phần III, Thông tư 19/2003/TT – BLDTBXH - ***Về thủ tục xử lý kỷ luật:*** Trước khi ra Thông báo kỷ luật sa thải, công ty Sao Việt không tổ chức họp xét kỷ luật đối với ông Thái là vi phạm quy định tại Điều 87 BLLĐ. 3. Vì quyết định kỷ luật sa thải của công ty Sao Việt là trái pháp luật, do đó yêu cầu khởi kiện của ông Thái (theo dữ kiện bài ra) là hoàn toàn có cơ sở pháp luật theo quy định tại Điều 41 và 42 BLLD	0,5 1.0 0,5 0,5

Điểm……Bằng chữ…….

Giảng viên chấm 1

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
MÔN THI KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ
Thời gian: 180 phút

Ngày 27/9/2005, Công ty M (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và anh Phương ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm. Công việc theo hợp đồng là bảo vệ công ty; mức lương chính: 1.500.000 đồng/tháng; Phụ cấp: 300.000 đồng/tháng. Hết hạn hợp đồng lao động ký ngày 27/9/2005, Công ty M và anh Phương lại ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 1 năm (từ 29/9/2006 đến 29/9/2007). Mức lương, phụ cấp và công việc vẫn như cũ. Sau khi HĐLĐ thứ hai hết hạn, anh Phương vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Ngày 30/10/2007, anh Phương được phân công làm tổ trưởng Tổ bảo vệ của Công ty, mức lương chính vẫn là 2.000.000đ/tháng nhưng phụ cấp là 500.000 đ/tháng.

Ngày 1/11/2007, Công ty M lập một biên bản yêu cầu Tổ bảo vệ của Công ty (gồm anh Phương, anh X, anh H và anh T) ký vào Biên bản cam kết là không khiếu nại quá trình làm việc trước đây của công ty. Tổ bảo vệ cho rằng nội dung biên bản có ảnh hưởng đến quyền lợi của anh em nên không đồng ý ký.

Ngày 26/11/2007, Tổng giám đốc Công ty M ra Quyết định số 177/QĐ - CMV.07 điều động anh Phương chuyển sang công nhân Tổ bảo quản kể từ ngày 01/12/2007. Theo quyết định này thì anh Phương sẽ hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm. Khi nhận quyết định điều động, anh Phương không đồng ý, anh đã làm đơn khiếu nại gửi lên Tổng giám đốc công ty xin được làm bảo vệ nhưng Tổng giám đốc không chấp nhận.

Câu hỏi 1: (1.5 điểm) Theo anh (chị) Quyết định số 177/ QĐ - CMV.07 của Tổng giám đốc công ty M là 1 sự thay đổi nội dung hợp đồng lao động hay là việc tạm điều chuyển người lao động làm việc khác trái nghề? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian từ 1/12/2007 trở đi, anh Phương đến tham gia trực cùng Tổ bảo vệ nhưng Phòng Hành chính – Tổng hợp của Công ty M không đồng ý, họ không cho phép anh Phương ký vào sổ trực bảo vệ.

Ngày 14/12/2007, Công ty M thông báo lần 1 (đại diện Công ty M - ông H trực tiếp đến Tổ bảo vệ thông báo) về việc Công ty quyết định điều động anh Phương sang Tổ bảo quản.

Ngày 24/12/2007, Công ty M thông báo lần 2 cho anh Phương về việc chuyển anh sang Tổ bảo quản, anh Phương không đồng ý và quyết định ở lại Tổ bảo vệ.

Ngày 30/12/2007, căn cứ vào 2 bản báo cáo của Tổ bảo quản về việc anh Phương không có mặt tại Tổ theo Quyết định điều động số 177/QĐ - CMV.07 ngày 26/11/2007, Công ty M đã triệu tập cuộc họp kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật đối với anh Phương.

Ngày 02/01/2008, Phó tổng giám đốc Công ty M được sự uỷ quyền của Tổng giám đốc đã ra Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 buộc thôi việc đối với anh Phương. Theo Quyết định này thì anh Phương bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc với lý do đã tự ý nghỉ việc quá 5 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm không có lý do chính đáng theo điểm c khoản 1 Điều 85 Bộ luật lao động.

Ngày 13/1/2008, anh Phương nhận được Quyết định buộc thôi việc. Cho rằng việc Công ty M buộc thôi việc mình là trái pháp luật, ngày 1/12/2008, anh Phương đã nộp đơn khởi kiện vụ tranh chấp tại toà án với các yêu cầu:

(1) Toà án buộc Công ty M huỷ Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 và nhận anh trở lại làm việc theo HĐLĐ đã ký;

(2) Công ty M phải bồi thường cho anh Phương những khoản tiền sau: Tiền lương những ngày không được làm việc từ ngày 02/1/2008 cho đến khi toà án giải quyết xong vụ án; 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương;

Câu hỏi 2: (1 điểm) Tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải tại cơ sở không? Vì sao?
Câu hỏi 3: (1 điểm) Thời hiệu khởi kiện trong vụ tranh chấp trên còn không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở đơn kiện của anh Phương, toà án nhân dân thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã thụ lý giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong công văn trả lời tòa án, giám đốc công ty M cho rằng:: hợp đồng lao động cuối cùng mà công ty ký với anh Phương đã hết hạn vào ngày 29/9/2007. Do đó, ngoài lý do anh Phương tự ý nghỉ việc quá 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng, 20 ngày cộng dồn trong 1 năm, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh Phương còn vì lý do hợp đồng lao động công ty ký với anh Phương đã hết hạn.

Câu hỏi 4 (1 điểm) Theo anh (chị) đến thời điểm công ty M ra Quyết định số 10/QĐ - CMV. 08 buộc thôi việc anh Phương, giữa 2 bên:

(a) Không tồn tại hợp đồng lao động
(b) Tồn tại hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm
(c) Tồn tại hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, luật sư bảo vệ quyền lợi cho công ty M đề nghị Hội đồng xét xử cho thay đổi thẩm phán chủ toạ phiên toà vì thẩm phán và luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Phương có quan hệ họ hàng với nhau (thẩm phán là anh con bác của luật sư)

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Phương, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với HĐXX trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện công ty M trình bày: lý do công ty ra Quyết định số 177/QĐ điều động anh Phương chuyển sang công nhân Tổ bảo quản là do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty. Vào thời điểm cuối năm công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, trong khi đó công nhân ở Tổ bảo quản lại thiếu. Anh Phương đã nhận quyết định điều động nhưng anh Phương lại không chấp hành mà tự ý nghỉ việc (từ 1/12/2007 đến 31/12/2007) là vi phạm điểm c khoản 1 Điều 85 BLLĐ. Do đó, quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc của công ty M đối với anh Phương là hoàn toàn hợp pháp. Công ty không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào mà anh Phương đưa ra.

Kết quả hỏi tại phiên tòa cho thấy:

- Cuộc họp kỷ luật có mặt đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, đại diện người sử dụng lao động nhưng không có mặt anh Phương vì anh Phương không được công ty thông báo tham dự cuộc họp.
- Vào thời điểm công ty ra Quyết định buộc thôi việc với anh Phương, giám đốc công ty vẫn có mặt tại doanh nghiệp.

Câu hỏi 6: (2,5 điểm) Là luật sư của anh Phương, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định kỷ luật buộc thôi việc số 10/QĐ - CMV. 08 của công ty M đối với anh Phương là trái pháp luật

Câu hỏi 7 (1 điểm) Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung?

Tình tiết bổ sung

Giả sử, bản án sơ thẩm của toà án tuyên xử: Quyết định kỷ luật buộc thôi việc số 10/QĐ - CMV. 08 của công ty M là trái pháp luật, công ty M phải nhận anh Phương trở lại làm công việc cũ theo hợp đồng lao động đã ký và bồi thường cho anh Phương những khoản tiền sau: Tiền lương những ngày không được làm việc từ ngày 02/1/2008 đến ngày toà án mở phiên toà sơ thẩm; 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương;

Sau khi toà tuyên án, công ty M không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm nên muốn làm đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Câu hỏi 8 (1 điểm) Là luật sư của công ty M, anh (chị) hãy giúp công ty soạn thảo đơn kháng cáo gửi toà án có thẩm quyền.

(Đề thi được sử dụng mọi tài liệu, trừ đáp án)

ĐÁP ÁN MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi	Nội dung cần trả lời	Điểm	Điểm HV
Câu 1 (1đ)	- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải - Học viên phân tích theo dữ kiện bài ra, yêu cầu khởi kiện của ông Việt; Điều 41 và Điều 85 BLLĐ	0.5 0.5	
Câu 2 (1đ)	- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án là tòa án nhân dân quận B, thành phố Hồ Chí Minh ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 31 BLTTDS để xác định thẩm quyền theo loại việc – "tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải" ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 33 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án cấp huyện ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ - Tòa án nơi bị đơn là công ty TNHH V- Flame Việt Nam có trụ sở chính	0,25 0,75	

Câu 3 (1 đ)	- Hồ sơ khởi kiện gồm: Đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo Đơn khởi kiện ▪ Đơn khởi kiện: viết theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005. Đơn khởi kiện phải nêu rõ Tòa án có thẩm quyền thụ lý, yêu cầu khởi kiện của ông Việt, tài liệu chứng cứ gửi kèm theo đơn ▪ Tài liệu, chứng cứ kèm theo: + Tài liệu chứng minh tư cách người khởi kiện: chứng minh nhân dân + Tài liệu chứng minh giữa các bên có quan hệ lao động: hợp đồng lao động + Tài liệu chứng minh có sự kiện tranh chấp: Quyết định kỷ luật sa thải số 11/QĐ	0,5 0.5	
Câu 4 (1 đ)	- Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện của ông Việt (nếu các điều kiện khởi kiện khác đảm bảo) vì: ▪ Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh không phải là chủ thể có thẩm quyền hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở. Do đó, Biên bản hòa giải thành do Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh lập không có giá trị pháp lý. Tranh chấp của ông Thái được xem như chưa hòa giải tại cơ sở ▪ Tranh chấp giữa ông Việt và Công ty TNHH V- Flame là tranh chấp về kỷ luật sa thải nên không bắt buộc phải hòa giải tại cơ sở - Học viên phân tích theo Điều 165; Điều 166 BLLĐ; Điều 31 BLTTDS	0,25 0,75	
Câu 5 (1đ)	- Thời hiệu khởi kiện tính từ ngày tiếp theo ngày ông Việt nhận được Quyết định kỷ luật sa thải (ngày 3/11/2008) - Học viên phân tích theo Điều 167 BLLĐ; Điều 156 Bộ luật dân sự	0,5 0,5	
Câu 6 (1đ)	- Không đồng ý với cách xác định tư cách đương sự của Tòa án - Ông Hải không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ông Hải sẽ tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng - Học viên phân tích theo khoản 4 Điều 56, Điều 65 BLTTDS và tình tiết bài ra	0,25 0,25 0.5	
Câu 7 (1.5 đ)	- Yêu cầu của Công ty TNHH V- Flame đòi ông Việt phải thanh toán 23 triệu đồng là yêu cầu phản tố - Tuy nhiên, HDXX không xem xét, giải quyết yêu cầu phản tố trong vụ án này vì phía bị đơn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. - Học viên phân tích theo Điều 176, 178 BLTTDS và dữ kiện bài ra.	0,5 1.0	

Câu 8 (2.5 đ)	- Trong bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Việt, học viên phải phân tích, lập luận được những nội dung cơ bản sau: 1. Việc công ty áp dụng hình thức kỷ luật sa thải ông Việt là trái pháp luật vì: ▪ *Về căn cứ kỷ luật sa thải*: ông Việt không có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của công ty và không có hành vi đe dọa người tố cáo ▪ *Về thủ tục xử lý kỷ luật:* Công ty không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật lao động khi tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông Việt: ông Việt không được tham gia đầy đủ các cuộc họp kỷ luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình; Công ty không gửi quyết định kỷ luật sa thải cho Sở LĐ – TB - XH 2. Vì quyết định kỷ luật sa thải của công ty TNHH V – Flame là trái pháp luật, do đó đề nghị HĐXX chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Việt (theo dữ kiện bài ra) - Học viên lập luận theo dữ kiện bài ra, Điều 41, Điều 42, Điều 85, Điều 87 BLLĐ; Điều 11 NĐ 41/CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 NĐ 33/2003/NĐ – CP)	2.5	

Điểm……Bằng chữ…….

Giảng viên chấm 1

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ KHOÁ 6.2
Môn thi: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự
Thời gian: 240 phút

Nguyễn Thái Toàn và Phạm Văn Thắng thường xuyên đến tụ tập ở ngã tư TA, PX quận BĐ để đánh bạc theo hai ca ngày và đêm. Trong quá trình chơi bạc, nhóm của Toàn có mâu thuẫn với Trần Việt Dũng.

Khoảng 13h20' ngày 10/8/2006, nhóm của Toàn được biết Dũng và mấy người bạn đang ngồi hát Karaokê ở quán Minh Việt ngõ 87- TA, phường X, quận H, thành phố HN Toàn đã điện thoại báo cho Thắng biết và tập trung đến ngõ TA để đánh Dũng. Trước khi đi, Thắng cầm theo 2 con dao (loại dao bầu). Cả hai đi bằng xe máy đến đầu ngõ TA thì dừng lại. Thắng đi bộ vào ngõ gọi Trần Việt Dũng ra ngoài để nói chuyện. Dũng đứng dậy đi ra cửa hỏi: "Có chuyện gì thì vào đây". Thắng không trả lời mà đi ra đầu ngõ. Trần Thu Hằng (vợ Dũng) thấy vậy nói: "Thôi cứ đi ra không chúng nó tưởng mình sợ". Dũng liền rủ em trai mình là Trần Việt Phương (sinh 1/7/1990) đi cùng.

Vừa đến đầu ngõ, Dũng bất ngờ bị Toàn và Thắng nhất loạt vung dao chém. Dũng đưa tay đỡ thì bị chém 3 nhát trúng tay phải, tay trái. Lúc ấy, em trai Dũng đi phía sau sợ quá chạy về nhà kêu cứu và lao xuống bếp lấy một con dao phay chạy ra cứu anh. Khi chạy ra đến nơi thì Dũng đã nằm lăn dưới đất, người đầy máu, còn bọn Thắng và Toàn thì đang chuẩn bị nổ máy cho xe chạy. Thấy vậy, Phương đã lao tới chém 2 nhát vào vai phải của Thắng (người ngồi đằng sau) khiến Thắng ngã ra đường. Lúc ấy, Hằng (vợ Dũng) đã gọi hàng xóm đến để giúp đỡ nên Toàn cho xe chạy về phía đầu dốc TA hướng đi Đông Anh. Trên đường về, Toàn vứt hai con dao xuống sông Hồng (hiện tang vật không thu hồi được). Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn.

Công an phường X. đã lập biên bản giữ người phạm tội quả tang đối với Trần Việt Phương. Cơ quan điều tra công an quận H. đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Việt Phương kể từ 16h ngày 10/8/2006 đến 16h ngày 11/8/2006.

Ngày 11/8/2006, Cơ quan điều tra công an quận H đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thái Toàn, Trần Việt Phương.

Thương tích của các bên được xác định như sau:

- Trần Việt Dũng: Vết thương cánh tay trái đứt gân gấp phía trụ. Vết thương cẳng tay phải đứt gân duỗi. Bản giám định pháp y số 368 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 58%.

- Phạm Văn Thắng: Thương tích rách da chủ phải, có mảnh xương vỡ. Vết vai phải, bả vai phải 15-20cm. Vết thương lưng dài 20cm, sâu tới cơ lưng. Bản giám định pháp y số 376 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 60%.

Cơ quan điều tra công an quận H ra quyết định tạm giam đối với Trần Việt Phương kể từ ngày 13/8/2006 đến 13/12/2006. Đối với Phạm Văn Thắng, do phải điều trị vết thương tại bệnh viên Xanh Pôn nên cơ quan điều tra cho gia đình bị can nhận bảo lĩnh. Bị can Nguyễn Thái Toàn bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Ngày 5/10/2006, Toàn đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Toàn, Phạm Văn Thắng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, Trần Việt Phương thừa nhận có hành vi dùng dao chém Thắng nhưng cho rằng mình không phạm tội. Mặt khác, trong các biên bản hỏi cung bị can Trần Việt Phương đề ngày 14/8/2006, 20/8/2006 đều không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Phương, mặc dù ngày 13/8/2006 đại diện gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho phép đại diện gia đình có mặt trong các hoạt động điều tra.

Theo nhận xét của thầy cô và các bạn cùng học, Phương là một học sinh chăm ngoan và thường giúp đỡ bạn bè.

Gia đình Phương đã mời anh (chị) bào chữa cho Phương.

Câu hỏi 1: Anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì khi nghiên cứu nội dung vụ án trên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Phương?

Câu hỏi 2: Để bảo vệ quyền lợi cho Trần Việt Phương, anh (chị) sẽ đề nghị với cơ quan điều tra công an quận H điều gì?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKS, luật sư phát hiện trong bản tường trình của Trần Việt Phương có đoạn: Cháu được học ở trường về phòng vệ chính đáng và hiểu rằng hành động chém anh Thắng của cháu là phòng vệ chính đáng vì lúc đó cháu thấy anh cháu bị thương nặng và cháu rất bực tức, không còn hiểu điều gì đang xảy ra nữa mà chỉ nghĩ rằng phải chém anh Thắng để tự bảo vệ bản thân mình. Nếu không hành động như vậy, rất có thể cháu sẽ bị anh Thắng dùng dao chém cháu và làm anh Dũng cháu bị thương nặng hơn. Vì vậy, kính mong các chú cho cháu sớm được về nhà."

Ngày 10/12/2006, Viện kiểm sát nhân dân quận H ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Toàn, Phạm Văn Thắng, Trần Việt Phương về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 3: Khi gặp Phương, anh (chị) cần trao đổi với Phương những nội dung gì?

Câu hỏi 4: Theo anh (chị), có cần trao đổi điều gì với TAND huyện H không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/2/2007, Toà án nhân dân quận H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thành phần HĐXX không có hội thẩm nhân dân nào là giáo viên hay cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà có các bị cáo, đại diện gia đình bị cáo Phương, đại diện Trường PTCS nơi bị cáo Phương đang học tập. Quyết định này được gửi đến cho luật sư bào chữa của bị cáo Phương và những người khác có liên quan.

Câu hỏi 5: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Phương, anh (chị) có kiến nghị gì về những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà, thành phần Hội đồng xét xử trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử trên hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 1/3/2007, Toà án nhân dân quận H mở phiên toà xét xử công khai. Tại phiên toà, đại diện của gia đình bị cáo Trần Việt Phương vắng mặt do bị một tai nạn đột xuất.

Câu hỏi 6: Theo anh (chị), có nên đề xuất hoãn phiên toà hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong phần xét hỏi tại phiên toà, Phương khai rằng: Khi Phương vào nhà cầm dao chạy ra để bảo vệ anh Dũng thì bọn Thắng và Toàn vừa chém anh Dũng, Phương liền đuổi theo bọn chúng ngay và dùng dao chém vào vai Thắng với mục đích ngăn chặn hành vi phạm tội của bọn Toàn và Thắng, nếu Phương không cầm dao chạy đuổi theo và chém Thắng thì rất có thể Thắng đã chém chết anh Dũng rồi.

Thắng và Toàn khai rằng: chúng chỉ có mục đích gây thương tích cho anh Dũng để trả thù mà không có ý định gây thương tích cho Phương. Khi thấy Phương cầm dao chạy đến cứu anh Dũng, chúng liền lên xe bỏ chạy ngay và bị Phương đuổi theo chém vào vai Thắng.

Câu hỏi 7: Anh (chị) chọn phương án xử lý nào trong các phương án dưới đây? Tại sao?

a. Hỏi Phương, Thắng, Toàn để làm rõ hơn tình tiết có ý nghĩa bào chữa theo hướng có lợi cho Phương
b. Đề nghị hoãn phiên toà để xác minh thêm lời khai của Trần Việt Phương
c. Cứ bào chữa theo hướng đã chuẩn bị trước mà không quan tâm đến lời khai của các bị cáo.
d. Phương án khác.

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Phương.

Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy trình bày luận cứ bào chữa cho thân chủ Trần Việt Phương.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm tuyên phạt: Thắng và Toàn 7 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS. Phương: 4 năm tù theo khoản 2 Điều 104, Điều 68, Điều 69 BLHS 1999. Về phần bồi thường thiệt hại:do các bên không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không giải quyết. Không đồng tình với phần hình sự của bản án sơ thẩm, gia đình Trần Việt Phương nhờ anh (chị) tiếp tục giúp đỡ.

Câu hỏi 9: Anh (chị) hãy giúp Trần Việt Phương viết đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trên.

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LS-MN
MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Câu hỏi	Nội dung	Điểm chuẩn
1	Các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ: - Tuổi của Phương; - Nhân thân của Phương; - Quan hệ của Phương và Toàn, Thắng; - Quan hệ của Phương và Dũng (anh em ruột); - Sự kiện Toàn, Thắng chém Dũng; - Việc Toàn, Thắng tấn công Dũng là bất ngờ và dã man; - Phương đã chứng kiến Dũng đang trong tình trạng người đầy máu, không còn khả năng chống cự; - Toàn, Thắng sau khi chém Dũng đã sử dụng xe máy để làm gì? - Chỉ khi Phương quay lại cứu Dũng thì Thắng, Toàn mới quyết định bỏ đi; - Hành vi của Phương đối với Thắng; - Sự cần thiết thực hiện hành vi bảo vệ Dũng của Phương; - Nhận thức của Phương khi nhìn thấy anh trai bị hành hung: không thể bình tĩnh nhận thức hành vi xâm hại đã kết thúc nên vẫn tiếp tục chống trả - Các hoạt động mà cơ quan điều tra đã tiến hành;	**1**
2	- Đề nghị cơ quan điều tra cho phép người đại diện hợp pháp của Phương có mặt trong các hoạt động điều tra; thông báo cho luật sư kế hoạch hỏi cung …; - Đề nghị cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh.	**1**
3	Trao đổi với Phương: - Việc Phương có chứng kiến Toàn, Thắng vung dao chém Dũng; - Việc Phương đã đi kêu cứu; - Khi Phương quay lại thì tình trạng của Dũng thế nào; Toàn, Thắng đang làm gì; - Nhận thức của Phương khi lựa chọn việc chém Thắng; - Thời điểm Thắng, Toàn nổ máy bỏ đi: trước hay sau khi nhìn thấy Phương. - Giải thích cho Phương về phòng vệ chính đáng và tại sao trường hợp của Phương không được coi là phòng vệ chính đáng;	**1**
4	Trường hợp này cần thiết trao đổi với Tòa án nhân dân huyện H vì việc Viện kiểm sát nhân dân truy tố Phương về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 104 BLHS là chưa chính xác, hành vi của Phương chỉ cấu thành tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo khoản 1 Điều 105 BLHS.	**1**
5	Luật sư cần kiến nghị những nội dung sau: - Thành phần HĐXX không đảm bảo, đến thời điểm xét xử Phương vẫn là người chưa thành niên nên trong thành phần HĐXX phải có một HTND là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều 307 BLTTHS) - Cần triệu tập thêm Dũng, Hằng và những người hàng xóm chứng kiện vụ việc để làm rõ nội dung vụ án.	**1,5**
6	Luật sư không cần đề xuất hoãn phiên tòa. Vì: - sự vắng mặt của đại diện gia đình bị cáo không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo; - đề xuất hoãn phiên tòa trong trường hợp này có thể làm việc giải quyết vụ án bị kéo dài, bất lợi cho bị cáo.	**1**
7	Luật sư lựa chọn phương án (d), cụ thể là: Hỏi Phương, Thắng, Toàn, Dũng để làm rõ	**1**

LUẬT SƯ FDVN

	hơn tình tiết có ý nghĩa bào chữa theo hướng có lợi cho Phương, chỉ rõ điểm bất hợp lý trong lời khai của Thắng, Toàn từ đó có thêm căn cứ để bào chữa cho Phương. (phân tích rõ lý do)	
8	Bào chữa cho Phương theo hướng Phương phạm tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo khoản 1 Điều 105 BLHS. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 BLHS. Áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên.	**1,5**
9	- Viết đơn kháng cáo theo mẫu. - Lý do kháng cáo: có sai lầm trong việc áp dụng điều luật của BLHS, hành vi của Phương không cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 Điều 104 BLHS. - Đề nghị: Sửa bản án sơ thẩm, tuyên Phương phạm tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo khoản 1 Điều 105 BLHS.	**1**

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ KHOÁ 6.2
Môn thi: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự
Thời gian: 240 phút

Ngày 10/10/2004, Công ty VINATEX (doanh nghiệp nhà nước) ký hợp đồng kinh tế số 210/HĐKT với công ty SAVICO mua 1.500 bộ linh kiện tivi Sanyo loại 14 inch với giá 112 USD/bộ, thành tiền là 168.000USD/1.500 bộ linh kiện tivi.

Để thực hiện hợp đồng trên, ngày 17/10/2004, Công ty VINATEX do Ngô Hồng Minh (phó giám đốc công ty) đại diện (bên A) ký hợp đồng liên doanh với Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông (bên B). Hợp đồng này có nội dung Viễn Đông bỏ toàn bộ vốn 168.000 USD để mua 1.500 bộ linh kiện tivi; VINATEX chịu trách nhiệm lắp ráp và bảo hành. Việc tiêu thụ do hai bên cùng thực hiện. Bên A được hưởng 40%, bên B được 60% tiền lãi. Toàn bộ lô hàng trên bên A mua bằng vốn của bên B là tài sản của bên B cho đến khi hai bên thanh lý xong hợp đồng.

Ngày30/10/2004. VINATEX nhận đủ 1.500 bộ linh kiện tivi và 75 bộ linh kiện để bảo hành đã trả đủ 168.000 USD cho SAVICO.

Ngày 5/11/2004, Ngô Hồng Minh (đại diện VINATEX) yêu cầu SAVICO giảm giá lô hàng trên và được SAVICO đồng ý hạ giá xuống còn 85 USD/bộ linh kiện tivi, thành tiền là 127.500 USD/1.500 bộ linh kiện tivi. Do đó, số tiền chênh lệch so với số tiền ghi trong hợp đồng kinh tế số 210/HĐKT ngày 10/10/2004 là 40.500USD.

SAVICO trả lại VINATEX bằng ngoại tệ là 8.070 USD vào tài khoản của VINATEX và số tiền 32.430 USD còn lại trả bằng hàng. Minh nhận số hàng này, tự liên hệ bán và thu được 101.643.000 đồng và 1 ôtô Toyota trị giá 180.000.000đ. Chiếc ôtô này Minh giao cho VINATEX sử dụng.

Sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Minh, ngày 25/12/2004 một số cán bộ công nhân viên Công ty VINATEX đã làm đơn tố giác Minh trước cơ quan công an huyện X.

Ngày 26/12/2004, Cơ quan điều tra huyện X ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Hồng Minh.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hồng Minh, ngày 29/12/2004, Cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam Minh, thời hạn tạm giam 03 tháng kể từ ngày 29/12/2004.

Ngày 31/3/2005, Cơ quan điều tra ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1 đối với Minh, thời hạn tạm giam 02 tháng kể từ ngày 31/3/2005.

Gia đình Ngô Hồng Minh đã mời anh (chị) bào chữa cho Minh.

Câu hỏi 1: Luật sư cần thực hiện những hoạt động gì để được tham gia bào chữa cho Minh?

Câu hỏi 2:Anh (chị) cần lưu ý những vấn đề gì khi nghiên cứu nội dung vụ án nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho Minh?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Minh khai: Ngày 20/11/2004, Minh dùng số tiền 101.643.000đ này để sửa chữa 340 tivi bị hỏng trong lô hàng liên doanh. Tính đến ngày Minh bị bắt, hợp đồng liên doanh giữa VINATEX và Viễn Đông chưa thanh lý.

Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, nhận định: Minh để ngoài sổ sách và không chứng minh được đã chi tiêu vào việc gì số tiền 101.643.000đ. Do vậy, có thể khẳng định Minh đã chiếm đoạt và tự ý chi tiêu khoản tiền được giảm giá trong lô hàng 1.500 bộ linh kiện tivi. Đề nghị Viện kiểm sát huyện X. truy tố Ngô Hồng Minh về tội tham ô tài sản.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan điều tra công an huyện X đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND huyện X.

Câu hỏi 3: Anh (chị) cần trao đổi và đề xuất vấn đề gì với VKSND huyện X. để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Minh?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/4/2005, Minh có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện X. với nội dung: Minh lấy tiền quỹ cơ quan mua khu đất 25.000m^2 với ý định dành 10.000m^2 xây nhà kho, 15.000m^2 xây nhà cho cán bộ thuộc Công ty VINATEX, trong đó có gia đình Minh. Điều này Minh chưa bao giờ nói với anh (chị).

Câu hỏi 4: Với tình tiết mới này, anh (chị) hãy dự kiến nội dung cần trao đổi với Minh khi gặp Minh tại trại tạm giam?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/5/2005, vợ Minh đã đến gặp anh (chị) và trình bày như sau : tôi đã chuẩn bị được 50.000.000đ để khắc phục hậu quả nhưng người của công ty VINATEX và Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông đều yêu cầu tôi đưa cho họ. Họ nói họ đều là người bị hại trong vụ án này. Tôi không biết phải chuyển khoản tiền đó cho ai.

Câu hỏi 5: Anh (chị) hãy giải thích và tư vấn cho vợ Minh về vấn đề này?

Tình tiết bổ sung

Ngày 22/5/2005, Viện kiểm sát nhân dân huyện X ra bản cáo trạng truy tố Ngô Hồng Minh về tội "Tham ô tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 278 BLHS.

Ngày 20/6/2005, Toà án nhân dân huyện X. đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Câu hỏi 6: Anh (chị) hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Minh nhất định khai rằng không chiếm đoạt hay tự ý chi tiêu riêng số tiền 101.643.000đ (là khoản tiền được giảm giá trong lô hàng 1.500 bộ linh kiện tivi) mà chi vào việc mua khu đất 25.000m^2, sẽ dành 10.000m^2 xây nhà kho, 15.000m^2 xây nhà cho cán bộ thuộc Công ty VINATEX, trong đó có gia đình Minh. Việc mua đất này ban giám đốc công ty cũng đồng ý tại cuộc họp ngày 25/11/2004, điều này thể hiện rõ tại biên bản họp. Do vậy, Minh khẳng định mình không có hành vi tham ô tài sản như cáo trạng đã truy tố.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Minh không có tiền án, tiền sự. Minh là thương binh hạng ¾.

Câu hỏi 7: Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính trong bản bào chữa cho thân chủ Ngô Hồng Minh.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm kết án Minh về tội "Tham ô tài sản" và xử phạt Minh 12 năm tù giam theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 278 BLHS, buộc Minh bồi thường số tiền 101.643.000đ cho Công ty VINATEX và Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông.

Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy giúp Ngô Hồng Minh viết đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Trung tâm kinh doanh điện tử và tin học Viễn Đông vắng mặt có lý do chính đáng. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định vẫn tiếp tục xét xử và ra bản án sửa một phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt: giảm hình phạt của Minh từ 12 năm tù xuống còn 8 năm tù.

Câu hỏi 9: Theo anh (chị) có cần kiến nghị để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm không? Nếu có hãy viết văn bản kiến nghị cần thiết. Nếu không, giải thích tại sao?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ 6.2 MIỀN BẮC
MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

STT	Nội dung	Điểm
Câu 1	- Luật sư hướng dẫn gia đình Minh làm đơn yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Minh từ giai đoạn điều tra; ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; - Luật sư xin giấy giới thiệu của văn phòng luật sư gửi cơ quan điều tra đề nghị được tham gia bào chữa cho Minh từ giai đoạn điều tra; luật sư chuẩn bị thẻ luật sư và các giấy tờ khác (nếu có)… - Luật sư chuyển các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra, đề nghị thủ trưởng cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa.	1đ
Câu 2	Những điểm cần lưu ý khi nghiên cứu nội dung vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Minh: - Loại hình doanh nghiệp của Vinatex - Chức vụ của Minh tại doanh nghiệp - Vấn đề ký kết HĐKT số 210 - Thỏa thuận giảm giá sản phẩm giữa Minh và Savico - Số tiền được giảm giá - Cách thức Savico trả lại khoản tiền chênh lệch khi giảm giá cho Vinatex - Việc Minh xử lý số tiền được giảm giá (số tiền trả bằng hàng) … - Chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc xin giảm giá và việc xử lý số tiền được giảm giá … - Vấn đề áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra và việc ra lệnh gia hạn tạm giam lần 1	1đ
Câu 3	***Cần trao đổi với VKSND huyện X:*** - Có việc dùng số tiền 101.643.000đ để sửa 340 TV hỏng trong lô hàng liên doanh - Số tiền 101.643.000đ đã được nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp chưa - Việc chi tiêu số tiền 101.643.000đ có được sự đồng thuận của ban giám đốc Vinatex - Không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô ***Đề xuất:*** - Trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ những nội dung nêu trên - Thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh	1đ
Câu 4	Nội dung cần trao đổi với Minh: - Làm rõ tiền quỹ sử dụng mua đất có bao gồm khoản tiền 101.643.000đ không? - Việc sử dụng tiền quỹ mua đất có được sự đồng ý của ban giám đốc Vinatex không? - Có tài liệu nào chứng minh việc đồng ý mua đất bằng tiền quỹ của ban giám đốc Vinatex không?	1đ
Câu 5	- Cần giải thích cho vợ Minh rõ: việc khắc phục hậu quả có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Minh trong trường hợp hành vi của Minh cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cơ quan tiến hành tố tụng chưa làm rõ được một số vấn đề lên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của Minh. Do đó, vợ Minh không nên đưa tiền cho Vinatex, Viễn Đông. - Tư vấn cho vợ Minh: để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp, vợ Minh nên	1đ

LUẬT SƯ FDVN

	đem tiền đến nộp tại cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.	
Câu 6	Dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa: hỏi Minh, đại diện Vinatex, đại diện Savico, Viễn Đông, một số người biết việc mua đất ***Cần làm rõ những nội dung cơ bản sau:*** - Việc ký kết HĐKT số 210 là hợp pháp - Thỏa thuận giảm giá sản phẩm giữa Minh và Savico được sự đồng ý của ban giám đốc Vinatex - Cách thức Savico trả lại khoản tiền chênh lệch khi giảm giá cho Vinatex - Số tiền được giảm giá (gồm tiền mặt và hàng) - Việc Minh xử lý số tiền được giảm giá (số tiền trả bằng hàng) - Chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc xin giảm giá và việc xử lý số tiền được giảm giá - Việc mua đất từ tiền quỹ của Vinatex - Số tiền Minh bán hàng đã được nhập vào khối tài sản của Vinatex, chiếc ôtô Toyota đã được chuyển giao cho Vianatex …	1đ
Câu 7	* Hướng bào chữa: yêu cầu điều tra bổ sung (nếu bào chữa theo hướng dừng lại ở khẳng định không phạm tội tham ô tài sản cũng được ¾ điểm) * Những nội dung chính: - Khẳng định không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản như quan điểm của VKS (giải thích rõ lý do) - Đề nghị HĐXX quyết định yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ: + Số tiền 101.643.000đ đã được nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp chưa? Có thuộc quỹ doanh nghiệp sử dụng mua đất không? + Chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc mua đất.	2đ
Câu 8	Đơn kháng cáo - Về hình thức: viết theo mẫu - Về nội dung: khẳng định việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa làm rõ được số tiền 101.643.000đ đã được nhập vào quỹ doanh nghiệp chưa, chủ trương của ban giám đốc Vinatex đối với việc mua đất … nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm sáng tỏ. Do đó, việc xác định tội danh đối với Minh chưa chính xác. - Đề xuất: Huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại	1đ
Câu 9	* Cần đề xuất bằng văn bản kiến nghị để yêu cầu xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm * Văn bản kiến nghị: - Về hình thức: viết theo mẫu - Về nội dung: khẳng định việc tòa án cấp phúc thẩm vẫn xét xử Minh về tội tham ô tài sản là không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án (giải thích tham khảo câu 8) Đề nghị: huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại	1đ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

GIẢI ĐỀ THI DÂN SỰ

MÃ SỐ LS.DS /TN 01/240

Tóm tắt hồ sơ----------:

-Chị Thúy đăng ký kết hôn A Vĩnh 5/1998.Có 1 con chung năm 1999.Năm 1999 bố mẹ chồng cho đất,anh chị làm nhà,năm 2000 được cấp GCNQSDD

-A Vĩnh ghen,đánh vợ,sống ly thân,hòa giải không được.2/5/X xin thuận tình ly hôn

Câu 1-**Cần thiết phải trao đổi vấn đề gì** với A nh Chị----------

-Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng,cần gì?Muốn gì? Để giúp họ thực hiện quyền tự định đoạt của mình.

-Căn cứ yêu cầu khách hàng,LS xác định trường hợp Anh Chị là :Thuận tình ly hôn(đ 90 LHNGD),nên tiếp tục thỏa thuận hoặc tranh chấp tại Tòa án về chia tài sản (đ 95-97-98 LHNGD) và nuôi con. (điều 92 LHNGD)

- Xác định thu nhập,điều kiện riêng về yêu cầu cấp dưỡng

-Hướng dẫn về thủ tục :Nếu tranh chấp nuôi con,tài sản thì LS hướng dẫn các bên thu thập chứng cứ xác định tình trạng hôn nhân qua phản ánh của cha ,mẹ,cơ quan…

Câu 2- Viết **đơn yêu cầu ly hôn** gởi Tòa án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Quận ……. -Tp H

Chúng tôi đồng ký tên yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn:

1- Chồng : Sinh ngày / / tại
CMND do Công An cấp ngày / /
Hộ khẩu thường trú tại

2 -Vợ : Sinh ngày / / tại
CMND do Công An cấp ngày / /
Hộ khẩu thường trú tại
Địa chỉ liên lạc hiên nay: ĐT

3 - Trường hợp hôn nhân:

* Chúng tôi là đã đăng ký kết hôn từ năm …… tại UBND phường … quận …… Tp H.
* Trong thời gian hôn nhân,vợ chồng chúng tôi sinh sống tại ……..Phường .. …….. Tp H
.

4- Yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn

- Xét thấy tình trạng hôn nhân của gia đình chúng tôi ngày càng trầm trọng ,đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được,nên đồng ý cùng làm đơn: yêu cầu Tòa án giải quyết việc chúng tôi thuận tình xin ly hôn

- Thực tế cả hai chúng tôi đã sống ly thân từ năm …….. đến nay

- Khi ly hôn: việc nuôi con ,việc chia tài sản và thanh toán các nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng do chúng tôi tự thỏa thuận với nhau,nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Làm tại ……. ngày tháng năm
Người làm đơn

Chồng Vợ

Câu 3:Tình tiết bổ sụng:*Trước khi kết hôn với Chị Thúy năm 1998 tại xã BB(nơi cư trú chi Thúy),Anh Vĩnh đã từng làm đăng ký kết hôn (nhưng không sống chung)với chị Hồng vào năm 1995 tại xã T (nơi cư trú A Vĩnh).*Hỏi **quan hệ hôn nhân Chị Thúy-Anh Vĩnh sẽ giải quyết theo thủ tục nào**?

-Anh Vĩnh kết hôn chị Thúy năm 1998-thuộc thời điểm áp dụng hiệu lực của Luật HNGD 1986.
-Điều 8 LHNGD 1986 qui định :Việc kết hôn do UBND xã phường công nhận..mọi nghi thức kết hôn khác đều không có giá trị pháp lý.Nên giữa Anh Vĩnh và chị Hồng ,tuy không tổ chức đám cưới và không sống chung,nhưng có đăng ký kết hôn nên là hôn nhân được pháp luật công nhận.
-Điều 7-khoản a LHNGD 1986 qui định:Cấm kết hôn trong trường hợp đang có vợ có chồng.Nên việc Anh Vĩnh – kết hôn sau với chị Thúy là trái pháp luật.
-Diều 9 LHNGD 1986 qui định:Một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án Nhân dân hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nên quan hệ hôn nhân chị Thúy với Anh Vĩnh giải quyết theo thủ tục việc dân sự:Tòa án ra QD hủy việc kết hôn trái pháp luật theo yêu cầu của Anh Vĩnh hoặc Chị Thúy.

Câu 4:**Việc thuận tình ly hôn sẽ được Tòa án giải quyết như thế nào**?
-Do Tòa án xác minh kết hôn trái pháp luật,nên theo BLTTDS (hiệu lực từ 01/01/2005)Thẩm phán ra quyết định không chấp nhận yêu cầu việc dân sự về thuận tình ly hôn (đ 314 và 315 BLTTDS).Đồng thời Thầm phán sẽ ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật vào năm 1998.

Câu 5:*Tình tiết bổ sung: Khi ly hôn,Anh Vĩnh đồng ý cấp dưỡng để chị Thúy nuôi con.Nhà là tài sản chung.Đất trả lại bố mẹ chồng.Nợ chung chia hai.*Hỏi **quan điểm đối với tài sản chung của vợ chồng** Vĩnh-Thúy?
-Về đất:năm 2000 Anh Chi được cấp GCN QSDD nên thuộc hiệu lực LDD 1993 –sdbs 1998. Thời điểm đó,đất đai thuộc sở hữu toàn dân ,Hộ gia đình sử dụng đất ở vì lý do chuyển đi hay không còn nhu cầu ở mới được chuyển nhượng QSDD (đ 75 LDD 1993) ,nên việc trả lại đất cho cha mẹ chồng là điều không có căn cứ pháp luật.
Theo đ118 BLDS 1995 :Quyền sữ dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cũng là tài sản chung của hộ.
-Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng,nên chia hai.

Câu 6:**Thỏa thuận nuôi con và tranh chấp tài sản có được giải quyết luôn với quan hệ hôn nhân không**?
- Khi hủy việc kết hôn trái pháp luật(đ 9 LHNGD 1986)
+Tài sản giải quyết theo nguyên tắc: Tài sản riêng của ai thuộc quyền sở hữu người ấy.Tài sản chung được chia theo công sức mỗi bên.Quyền lợi chính đáng bên bị lừa dối (chị Thúy) được bảo vệ.
+Quyền lợi của con giải quyết như ly hôn.
Nên Tòa án khi ra quyết định hủy việc kết hôn sẽ giải quyết luôn tài sản và thỏa thuận nuôi con

---

Câu 7:*Tình tiết bổ sung:Tòa án nhận đơn đòi nợ của Ngân hàng do trước đây Anh Vĩnh vay 85 triệu có thế chấp GCNQSDD.*

Hỏi **yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng có được Tòa án giải quyết cùng lúc với quan hệ hôn nhân không**?

-Quan hệ hôn nhân Tòa giải quyết theo thủ tục của việc dân sự bằng QD hủy việc kết hôn trái pháp luật

-Yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng vì có tính tranh chấp nên được Tòa án giải quyết theo trình tự xét xử vụ án dân sự.

Do thủ tục tố tụng khác nhau,nên Tòa án không giải quyết 2 thủ tục cùng một lúc được

---

Câu 8:Nếu Anh Vĩnh chị Thúy **đồng ý giải quyết luôn khoản nợ Ngân hàng trong vụ án thì Tòa án có giải quyết được không**?

- Hợp đồng vay tiền năm X-2 thuộc hiệu lực áp dụng BLDS 1995,khoản 2 điều 117 BLDS 1995 qui định:Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập ,thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền ,nghĩa vụ của cả hộ gia dình.Do đó,khoản nợ của Ngân hàng có thể được Tòa án giải quyết cùng với quyết định hủy hôn,trong phần quyết định chia tài sản,nếu Anh Vĩnh Chị Thúy có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết cấn trừ khoàn nợ Ngân hàng theo thủ tục việc dân sự.

Câu 9:*Tình tiết bổ sung: Chị Thúy cho biết:Việc vay tiền là mua máy cày cho cha anh Vĩnh,chị không có trách nhiệm khoản nợ Ngân hàng.*

Quan điểm ai là người trả nợ Ngân hàng?

-Nếu chi Thúy chứng minh được việc anh Vĩnh vay tiền không vì lợi ích chung của gia đình thì không phát sinh nghĩa vụ trả nợ của chị (k2 đ117 BLDS 1995)

Câu 10:*Tình tiết bổ sung:Anh Vĩnh thừa nhận trách nhiệm trả nợ ngân hàng*.**Lập luận về việc giải quyết yêu cầu đòi nợ của Ngân hàng?**

-Anh Vĩnh thừa nhận trách nhiệm trả nợ Ngân hàng,nên là nợ cá nhân.

-Diều 15 LHNGD 1986 qui định:Việc thực hiện giao dịch có quan hệ đến tài sản mà có giá trị lớn thì phải được sự thỏa thuận của vợ chồng.Nên việc một mình Anh Vĩnh ký HD vay thế chấp cả căn nhà là cơ sở để Tóa án tuyên vô hiệu phần thế chấp của Hợp đồng vay .Do đó, Ngân hàng nên chờ Tòa án ra quyết định hủy hôn,chia ½ căn nhà cho anh Vĩnh,Tòa mới có yêu cầu Anh Vĩnh bán nhà trả nợ,hoặc kiện đòi phát mãi tài sản thế chấp.

Mã số LS.DS/TN 02-240

Tóm tắt hồ sơ:

-*Chị Tâm làm đám cưới với Anh Thạch năm 1990.Từ 1999 Anh Thạch đi biệt tích không về nhà,gia đình tìm không được.Tháng 5/X chị Tâm có đơn ly hôn.*

Câu 1:**Điều kiện quan trọng nhất để TA thụ lý yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm?**

-Thời điểm anh Thạch đi biệt tích thuộc hiệu lực BLDS 1995

-Khoản 1-Điều 88 BLDS 1995 qui định: Khi một người biệt tích hai năm mà không có tin tức,Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

-Khoản 2 Điều 88 BLDS 1995:Vọ người tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án cho ly hôn.

Vậy,điều kiện quan trọng nhất để TA thụ lý yêu cầu ly hôn của chị Tâm là Anh Thạch biệt tích hơn 2 năm, đã áp dụng các biện pháp thông báo tìm kiếm .Chị Tâm là người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu TA tuyên bố chồng mất tích và xin ly hôn

---

Câu 2:*Không ai biết Anh Thạch đang ở đâu.Anh Chị Tư vấn gì cho chị Tâm trước khi khởi kiện?*

-Chị Tâm viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm chồng vắng mặt tại nơi cư trú (đ324 BLTTDS)

-Tòa án có quyết định chấp nhận yêu cầu và ra thông báo tìm kiếm

-Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt (đ328 BLTTDS)
-Chị Tâm phải viết đơn yêu cầu TA tuyên bố chồng bi mất tích (đ330 BLTTDS)
-Chờ TA thực hiện thông báo tìm kiếm trong 4 tháng (đ331 BLTT)
-Chờ TA mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố mất tích (đ332BLTTDS)
-Khi có quyết định TA tuyên bố anh Thạch mất tích,chị Tâm mới có đủ cơ sở pháp lý nộp đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn được.

Câu 3:Giúp chị Tâm làm yêu cầu gửi Tòa án? (Đơn yêu cầu đ 312 BLTTDS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Đ Ơ N Y Ê U C Ầ U GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi: Tòa án Nhân dân . . . . . .

Tôi tên
CMND do Công An cấp ngày
Hiện đang thường trú tại

Nay làm đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân xem xét giải quyết việc
Lý do

Tên và địa chỉ người có liện quan (Nếu có)

Các thông tin khác

Ngày tháng năm
Người làm đơn yêu cầu

Tài liệu chứng cứ gủi kèm theo đơn

Câu 4:*Tình tiết bổ sung:Tòa án xác minh sự thật Anh Thạch bỏ đi khỏi địa phương năm 1997.Vợ con không biết tin tức gì,có tin đồn Anh đi vượt biên.*
Cho biết qui định pháp luật về việc giải quyết những yêu cầu của chị Tâm?
-Viện dẫn điều 88 BLDS 1995 về tuyên bố Anh Thạch mất tích

Câu 5:Xác định thủ tục cần thiết yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu chị Tâm?
-Thủ tục yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
+Đơn yêu cầu tìm kiếm
+Tài liệu chứng cứ chứng minh Anh Thạch biệt tích 6 tháng trở lên như Xác nhận tình trạng người vắng mặt tại nơi cư trú..
-Thủ tục yêu cầu tuyên bố Anh Thạch mất tích :
+Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích (đ 330 BLTTDS)
+Chứng cứ chứng minh Anh Thạch biệt tích 2 năm trở lên
-Thủ tục yêu cầu khởi kiện
+Đơn khởi kiện xin ly hôn theo yêu cầu một bên
+Tài liệu chứng cứ chứng minh Anh Thạch biệt tích 2 năm như:QD Tòa án tuyên bố Anh Thạch mất tích..

Câu 6:*Tình tiết bổ sung:35 ngày sau khi Đài truyền hình thông báo tìm người mất tích,Ba Anh Thạch đến Tòa án trình bày: Anh Thạch từ Canada nhắn người quen báo lại cho ông biết: sắp tới Anh Thạch sẽ về nhà và trình diện Tòa án.*
*Tòa án đã thông báo cho chị Tâm,yêu cầu chị rút lại yêu cầu tuyên bố một người mất tích.*Anh Chi có đồng ý với quan điểm giải quyết của Tòa án không?

-Là Luật sư,tôi không đồng ý quan điểm giải quyết của Tòa án,vì thông tin về người mất tích thông qua lời nhắn gửi,không có cơ sở xác định,chưa thể sử dụng làm bằng chứng để Tòa án ra quyết định không chấp nhận yêu cầu tìm người mất tích của chị Tâm được (điểm g -đ 315 BLTTDS).,nên việc Tòa đề nghị chị Tâm rút lại yêu cầu tìm người mất tích là thiếu căn cứ ??????

Câu 7: Trường hợp không đồng ý cách giải quyết Tòa án,Anh Chị phải làm gì?
-Điều 316 BLTTDS cho phép người có yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
-Chị Tâm phải chờ Tòa án ra quyết định không chấp nhận yêu cầu tìm kiếm người mất tích ,nếu không đồng ý,thì làm đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 7 ngày.

Câu 8:*Tình tiết bổ sung:Tòa án nhận được thư của Anh THạch viết từ Canada gửi về cho biết đang làm thủ tục xin về thăm gia đình,đoàn tụ vơ con.Còn chi Tâm vẫn giữ nguyên yêu câu xin ly hôn của mình.*
Theo Anh Chi yêu cầu tuyên bố mất tích và yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm cần giải quyết thế nào về mặt thủ tục là tốt nhất cho chị Tâm?

-Mục đích của chị Tâm là ly hôn

-Việc ly hôn có thể thực hiện theo các hướng thủ tục sau :

*-Điều 88 BLDS 1995 qui định: Khi một người biệt tích hai năm mà không có tin tức,Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.Vợ người tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án cho ly hôn

Hiên nay,chưa thể thực hiện theo thủ tục nầy vì Anh Thạch đã gửi thư về cho Tòa án,nên chưa đủ điều kiện về thông tin người mất tích để Tòa tuyên bố mất tích theo đ88 BLDS 1995

* Chị Tâm làm đơn xin ly hôn theo yêu cầu của một bên theo điều 91 LHNGD

Năm 2000,trong đó căn cứ xin Tòa xét cho ly hôn theo khoản 1 đ 89 LHNGD :mục đích hôn nhân không đạt được.????

Câu 9:*Tình tiết bổ sung:Chị Tâm quyết định gắn bó đời mình với người đàn ông mới.Có ý kiến cho rằng vì điều này mà Chị Tâm khó có thể xin ly hôn ,nhất là thời điểm đã có tin tức anh Thạch.*
Anh Chị có đồng ý với ý kiến trên không?
-Là Luật sư,tôi không đồng ý với ý kiến trên.Vì: Việc chị Tâm muốn đến người đàn ông khác không ảnh hưởng đến quyết định Tòa án khi giải quyết ly hôn.Việc có tin tức anh Thạch chỉ làm thay đổi thủ tục giải quyết việc ly hôn mà thôi.Còn yêu cầu ly hôn của chi Tâm là có căn cứ do thời gian đi biệt tích của chồng đã quá lâu,dù nay,anh Thạch có ý định trở về.

Câu 10:*Tình tiết bổ sung:Anh Thạch trở về và có mặt tại phiên Tòa giải quyết yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm.Anh Thạch đề nghị Tòa giúp Anh được đoàn tụ gia đình.Chị Tâm vẫn kiên quyết xin ly hôn.*
Trình bày những lập luận để bảo vệ quyền lợi cho chị Tâm?

-Nêu căn cứ đề nghị Tòa án cho ly hôn:

+Chứng minh việc anh Thạch "bỏ mặc vợ con trong nhiều năm ở trong nước,muốn sống sao thì sống" là đủ căn cứ coi là tình trạng vợ chồng trầm trọng theo NQ 02/2000/NQ-HDTP 23/12/2000

+Chứng minh trong thời gian anh Thạch rời bỏ gia đình ra đi,không có bất cứ liên lạc thư từ với vợ con,chứng tỏ :Mục đích hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng,không bình đẳng nghĩa vụ của chồng trong chăm sóc con cái.
Nên đủ căn cứ yêu cầu Tòa án cho ly hôn theo điều 89 LHNGD 2000.
-Đề cập nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn theo điều 95 LHNGD ,trong đó:
+Chú trọng công sức đóng góp của chị Tâm duy trì –tu bổ tài sản suốt thời gian anh Thạch ra đi.
+Bảo vệ quyền-lợi ích hợp pháp vợ,con chưa thành niện
+Bảo vệ lợi ích chính đáng của chị Tâm là người đang làm ăn sinh sống trên diện tích đất-căn nhà chung của hai người.
+Việc thanh toán các nghĩa vụ chung về tài sản do chi Tâm vay mượn để nuôi con (nếu có) trong thời gian anh Thạch vắng nhà.
-Đề nghị Tòa cho ly hôn theo yêu cầu của chi Tâm

GIẢI ĐỀ THI DÂN SỰ

Mã số: LS.DS/TN-24/240

----------*----------

Vợ chồng cụ Đinh Thị Gừng và cụ Nguyễn Văn Chín đều trú tại thôn X, xã M, huyện T, Hà nội. Cụ Chín mất năm 1954, cụ Gừng mất năm 1972. Khi chết 2 cụ không phân chia tài sản và không để lại di chúc. Trước khi lấy cụ Chín, cụ Gừng đã có một người con riêng là ông Nguyễn Văn Đống. Vợ chồng cụ Gừng sinh được 2 người con gái là bà Nguyễn Thị Lợi và bà Nguyễn Thị Phê. Trong thời gian chung sống vợ chồng cụ Gừng, cụ Chín có tạo dựng được 1 khối tài sản: 3 gian nhà ở, 2 gian bếp, 1 gian chuồng bò, 1 gian chuồng lợn… trên tổng diện tích đất 1 sào Bắc Bộ (khoảng 360m^2) tọa lạc tại thôn X, xã M, huyện T, Hà nội.

Năm 1965 bà Phê đi thoát ly cách mạng và công tác tại Trường sỹ quan công binh thuộc Bộ Tư Lệnh công binh đóng tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 1973 bà Phê chuyển công tác về nhà máy thuốc lá Bắc Sơn, nghỉ hưu năm 1990 hiện cư trú tại khu tập thể nhà máy thuốc lá Bắc Sơn, thị xã B, tỉnh N.

Trước và sau khi cụ Gừng qua đời (năm 1972), bà Lợi vẫn sống tại nhà đất của gia đình mình. Đến năm 1977, bà Lợi đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng và cư trú tại Lâm Đồng từ đó đến nay. Từ năm 1977 nhà đất do vợ chồng bà Hiền quản lý, sử dụng quá trình sử dụng vợ chồng bà Hiền đã phá toàn bộ nhà, các công trình, cây cối để xây dựng nhà mới. Hiện chỉ còn 1 móng nhà cũ trên đất.

Bà Nguyễn Thị Hiền cho rằng: Bà Lợi đã bán nhà, đất của cụ Gừng cho mình chứ không phải nhờ trông giữ hộ với bằng chứng là "giấy bán tài sản" đề ngày 22/7/1977.

Theo lời khai của bà Lợi: Khi đi vùng kinh tế mới bà Lợi có giao lại nhà đất cho bà Nguyễn Thị Hiền ở cùng thôn X và là em họ con ông chú với gia đình mình để trông giữ hộ với cam kết: "Bà Hiền được hưởng mọi hoa lợi trồng trọt được cho đến khi nào bà Lợi và bà Phê về thì phải trả lại nhà đất mà bà nhờ trông giữ hộ đó".

Theo bà Phê tài sản đang tranh chấp thuộc quyền sở hữu chung của bà và bà Lợi, bà không hề được biết có sự chuyển nhượng nhà đất của gia đình mình giữa bà Lợi với bà Hiền. Đến cuối năm X-1 do gia đình bà Hiền tự ý phá dỡ ngôi nhà lá cũ và không trả lại nhà đất theo yêu cầu của 2 chị em bà.

Vì vậy, ngày 3/10/X bà Phê đến gặp anh (chị) nhờ anh (chị) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình giúp bà Phê làm đơn khởi kiện bà Hiền ra Tòa yêu cầu đòi lại đất mà bố mẹ bà để lại.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Anh (chị) cần trao đổi với khách hàng những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Anh (chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Có ý kiến cho rằng trong vụ kiện này quan hệ tranh chấp là "***Đòi nhà đất cho ở nhờ***"- áp dụng Nghị quyết 58/1998 giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991;

Ý kiến khác lại cho rằng đây là quan hệ tranh chấp "***Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà đất.***"

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Hãy giúp khách hàng lựa chọn quan hệ pháp luật để khởi kiện?

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Anh (chị) hãy giúp khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho nguyên đơn?

Tình tiết bổ sung

Bà Lợi xuất trình giấy bán tài sản lập ngày 22/7/1977 có xác nhận của Ban quản trị Hợp tác xã và chủ tịch UBND xã M. Nội dung giấy thể hiện: "*Bà Nguyễn Thị Lợi nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Hiền 3 gian nhà, 2 gian bếp, chuồng bò, chuồng lợn làm bằng tre và cây cối trên 1 sào đất. Số tiền các bên thỏa thuận là 1.500 đồng. Bà Lợi đã nhận 1.100 đồng còn lại 400 đồng bà Hiền chịu lại đến tháng 12/1977 trả nốt cho ông Đống nhận thay*"

Theo lời khai của ông Đống: Ông khẳng định có việc bà Lợi bán nhà đất cho vợ chồng bà Hiền, ông Hiệp. Ông là người nhận nốt số tiền còn lại 400 đồng do ông Hiệp trả năm 1977. Sau đó ông đã đem số tiền này vào Thanh Hóa trả cho ông Hợi chồng bà Lợi. Nay bà Phê khởi kiện hủy hợp đồng mua bán trên, tôi không có yêu cầu đòi hỏi quyền lợi gì.

Về phía bà Lợi: Bà vẫn khẳng định không bán nhà đất cho vợ chồng bà Hiền. Số tiền bà Lợi có nhận được của vợ chồng bà Hiền là số tiền vợ chồng bà Hiền biếu bà khi đi Lâm Đồng. Bà khai rằng trước khi đi Lâm Đồng, ông Hiệp có đưa bà một tờ giấy ông Hiệp nói: "Chị ký vào giấy này để em ở nhà thuận tiện trong việc đóng thuế" bà Lợi ký nhưng không đọc nội dung vì tin tưởng và vợ chồng bà Hiền.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Xác định vấn đề trọng tâm vấn đề cần chứng minh trong vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Bà Lợi yêu cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký của bà trong hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1997. Tại kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ công an khẳng định không đủ căn cứ để kết luận chữ ký trong hợp đồng này là của bà Lợi.

Qua kết quả xác minh về nguồn gốc tài sản tại sổ mục kê năm 1960 tại xã, phòng địa chính huyện không lưu giữ nên không rõ chủ sử dụng đất đứng tên ai, loại đất gì, diện tích bao nhiêu m^2. Theo sổ địa bạ năm 1986, tờ số 5, thửa số 84, diện tích $360m^2$, tên chủ sử dụng là ông Trần Hòa Hiệp, loại đất thổ cư. Trích lục bản đồ năm 1994, tờ số 3, thửa số 68, diện tích 332 m^2 đứng tên chủ sử dụng là ông Trần Hòa Hiệp, loại đất thổ cư. Diện tích đo hiện trạng sử dụng là $338m^2$. Hiện tại đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào các tài liệu này, tại phiên tòa Luật sư của bà Hiền đề nghị tranh chấp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Anh (chị) hãy nêu những lập luận để tranh luận lại với quan điểm của Luật sư bị đơn.

Câu hỏi 7: (1,5 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày những nội dung cơ bản của bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

"Qua xác minh tại chính quyền địa phương, hàng xóm xung quanh đều phản ánh vợ chồng ông Hiệp đã phá nhà tre đi từ năm 1990 sau đó làm lại 01 nhà cấp 4 xây gạch lợp ngói.

Đến năm 2003 ông Hiệp lại phá nhà cấp 4 đi để làm nhà mái bằng 2 tầng như hiện nay. Hiện tại đất còn một móng nhà diện tích 37,4m^2 không đủ cơ sở khẳng định đây là móng nhà của cụ Chín, cụ Gừng vì nhà cũ ông Hiệp, bà Hiền đã phá bỏ từ năm 1990. Theo lời khai của ông Phượng (người trực tiếp làm móng nhà cho cụ Chín, cụ Gừng): Ông đã xây nhà cho bà Lợi chứ không phải làm nhà cho cụ Chín, cụ Gừng nhưng chỉ làm phần móng, móng còn lại đang tranh chấp ông không rõ là của bà Hiền xây dựng hay của bà Lợi. Vì vậy di sản thừa kế của cụ Chín, cụ Gừng chỉ còn đất không.

Xét về hình thức hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1997 giữa bà Lợi với bà Hiền là phù hợp với pháp luật. Việc mua bán đã hoàn tất có xác nhận của chính quyền địa phương. Mặc khác, tại thời điểm năm 1977 số tiền 1.500 đồng là rất lớn, vợ chồng bà Hiền điều kiện kinh tế rất khó khăn nên không thể có tiền để biếu bà Lợi như bà đã trình bày. Vì vậy yêu cầu xin hủy hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1977 của bà Phê, bà Lợi không có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận

Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự".

Bà Phê không đồng ý với toàn bộ nhận định và quyết định của hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm.

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Anh (chị) hãy giúp bà Phê soạn thảo đơn kháng cáo.

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Tóm tắt: vợ chồng cụ Gừng và cụ Chín có hai người con gái là bà Lợi và bà Phê. Cụ Chín có con riêng là ông Đống. Cụ Chín mất năm 1954 cụ Gừng mất năm 1972. hai cụ có tài sản là nhà đất tại thôn X, xã M, huyện T, tp Hà Nội. năm 1977 bà Lợi bán nhà trên cho bà Hiền. năm X-1 bà Phê phát hiện việc mua bán. Ngày 03/10/X bà phê gặp LS nhờ gúp đỡ.

Câu 1: những vấn đề cần trao đổi với bà Phê trước khi khởi kiện.

- Tìm hiểu các vấn đề về quan hệ gia đình, các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình;
- Trao đổi về nguồn gốc nhà đất của cụ Gừng và cụ Chín, những người có thể làm chứng về việc tạo lập và quá trình sử dụng căn nhà;
- Sau khi cụ Gừng chết chị em bà có thỏa thuận nào về việc quản lý sử dụng căn nhà hay không;
- Xác định lại việc mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền bà Phê có biết hay không;
- Phân tích quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị bà Phê cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn nhà trên (nếu có).

Câu 2: Xác định TA có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Căn cứ khoản 3 Điều 25 BLTTDS, điểm a khoản 1 điều 33 BLTTDS, điểm c khoản 1 Điều 35 => thẩm quyền giải quyết thuộc TAND huyện T.

Câu 3: lựa chọn quan hệ pháp luật để khởi kiện.

Quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp về hợp đồng dân sự (k3Đ25BLTTDS) "yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà" vì giao dịch vô hiệu (Điều 127 BLDS, Nghị quyết **58/1998/NQ-UBTVQH10)**

Lý do chọn:

- Căn nhà, đất tranh chấp là tài sản chung;
- Đã có việc mua bán xảy ra trên thực tế;
- Việc mua bán là trái pháp luật vì không có sự đồng ý của đồng sở hữu;
- Có căn cứ pháp lý và khả năng thắng kiện nhiều hơn khi chọn các quan hệ pháp luật khác.

Câu 3: đơn khởi kiện => theo mẫu.

Câu 5: Xác định vấn đề trọng tâm, vấn đề cần chứng minh trong vụ án này?

Vấn đề trọng tâm:

- Xác định nguồn gốc nhà đất;
- Xác định chủ sở hữu, sử dụng chung;
- Xác định Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là trái pháp luật.

Chứng minh:

- Nhà đất do cụ Chín và cụ Gừng chết để lại;
- Bà Lợi và bà Phê là chủ sở hữu, sử dụng chung hợp pháp;
- Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là vô hiệu theo Điều 127 BLDS do không có sự đồng ý của chủ sở hữu chung.

Câu 6: Tranh luận với luật sư bị đơn

LS bị đơn cho rằng tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND là không có cơ sở vì: đây là tranh chấp Hợp đồng dân sự theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS do đó thẩm quyền giải quyết thuộc TAND huyện T.

Câu 7: luận cứ bảo vệ.

- Nhà đất do cụ Chín và cụ Gừng chết để lại;
- Bà Lợi và bà Phê là chủ sở hữu, sử dụng chung hợp pháp;
- Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là vô hiệu theo Điều 127 BLDS do không có sự đồng ý của chủ sở hữu chung.
- Yêu cầu tuyên Hợp đồng vô hiệu, công nhận nhà đất trên thuộc sở hữu, sử dụng của bà Phê và bà Lợi. bà lợi phải trả lại tiền và bồi thường (nếu có) cho bà Hiền.

Câu 8: Đơn kháng cáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc .
-------oOo--------
……., ngày ……tháng ….năm ….

ĐƠN KHÁNG CÁO

(Về bản án sơ thẩm……)

Kính gửi : -TÒA ÁN NHÂN DÂN ……

Tôi tên là …….,sinh năm ……
CMND số …….do CA …… cấp ngày ……..
Trú tại …… .
Là nguyên đơn/người đại diện/người bảo vệ …….
Trong vụ kiện ……..

Tôi kháng cáo toàn bộ/một phần bản án ngày ……
Nội dung……
NGƯỜI KHÁNG CÁO

Mã số: LS.DS/TN-25/240

----------*----------

Ngày 6/10/X bà Diệp đến văn phòng luật sư gặp anh (chị) trình bày:

Căn hộ số 13 tầng 1 nhà chung cư Đ, phường X, quận T, TP.H có nguồn gốc là của vợ chồng ông Mạnh, bà Huế (ông bà cùng chết ngày 20/12/1996) để lại cho 2 con trai là ông Hoàng Lương và ông Hoàng Long.

Ngày 12/1/1998, ông Lương ký hợp đồng cho bà Diệp thuê nhà 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H với giá thuê là 2.400.000đồng/1 tháng, thời hạn thuê là 3 tháng. Theo bà Diệp, sau khi hết thời hạn 3 tháng thuê, bà Diệp và ông Lương đã thỏa thuận mua bán căn nhà trên với giá 400 triệu đồng. Bà Diệp giao tiền xong làm 2 đợt, đợt 1: Ngày 29/6/1998 và đợt 2: Ngày 12/8/1998. Hai bên có lập giấy nhượng nhà vào ngày 12/8/1998 do bà Diệp viết, ông Lương ký. Hợp đồng không có người làm chứng và không qua công chứng, chứng thực. Bà Diệp cùng chồng ở căn nhà này từ năm 1998 đến tháng 12 năm 2003, do điều kiện công việc và việc sinh con nhỏ nên bà Diệp đã dọn sang nhà bố mẹ bà ở quận 1, TP.H ở. Tháng 1/X-2, ông Lương qua gặp bà mượn chìa khóa để con ông Long là anh Hải về ở nhờ mấy tháng ôn thi Đại học. Ông Lương hứa sẽ cùng bà Diệp làm các thủ tục sang tên căn nhà theo thoả thuận hợp đồng. Từ tháng 4 năm X-1 cho đến nay, sau rất nhiều lần đề nghị ông Lương thực hiện các thỏa thuận cam kết trong hợp đồng nhưng ông Lương không thực hiện, đồng thời cũng không trả lại nhà cho vợ chồng bà. Vì vậy, bà Diệp muốn nhờ anh (chị) giúp bà khởi kiện ông Lương yêu cầu trả lại nhà số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H cho bà, đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng mua bán nhà xác lập giữa bà và ông Lương ngày 12/8/1998. Nếu ông Lương không trả nhà thì trả lại cho bà số tiền tương đương trị giá nhà tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Về việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp:

Có ý kiến cho rằng đây là quan hệ pháp luật về "*Tranh chấp hợp đồng thuê nhà"*;

Ý kiến khác lại cho rằng đây là quan hệ pháp luật về "*Tranh chấp quyền sở hữu nhà*";

Có ý kiến cho rằng đây là quan hệ "*Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà*."

Câu hỏi 1*: *(1 điểm)

Quan điểm của anh (chị) về việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Anh (chị) cần trao đổi với bà Diệp những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Bà Diệp xuất trình các tài liệu chứng cứ gồm: Hợp đồng thuê nhà lập ngày 12/1/1998; 02 biên nhận tiền mua nhà lần 1 ngày 29/6/1998 và lần 2 ngày 12/8/1998 có chữ ký của ông Lương.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Anh (chị) hãy giúp bà Diệp soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án. Phía ông Lương xác định cho bà Diệp thuê căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H với giá 2.400.000 đồng/1 tháng, thời hạn thuê không xác định, bà Diệp được quyền ở cho đến khi nào ông có nhu cầu lấy lại nhà thì bà Diệp phải trả lại nhà, lúc thuê có làm giấy tay nhưng đã thất lạc. Năm 2003, bà Diệp dọn đi chỗ khác. Ông đã lấy lại nhà và ở từ đó cho đến nay. Hợp đồng thuê nhà giữa 2 bên đã chấm dứt, bà Diệp đã trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận, ông Lương cũng đã nhận lại nhà. Vì vậy, gia đình ông Lương không đồng ý yêu cầu của bà Diệp. Ông Lương khẳng định không có việc mua bán chuyển nhượng nhà giữa bà Diệp và ông. Chữ ký trong giấy nhượng nhà do bà Diệp xuất trình không phải là chữ ký của ông. Tuy nhiên, ông Lương không đề nghị Tòa án tiến hành trưng cầu giám định chữ ký trong giấy nhượng nhà.

Tháng 4/2004, sau khi anh Hải trả nhà để vào ký túc xá Đại học X ở, ông Lương đã đầu tư sửa lại tầng 1 nhà này để làm quán cafe, bà Diệp biết nhưng không phản đối. Ông Lương cho rằng nếu có việc chuyển nhượng thì chắc chắn bà Diệp đã có ý kiến phản đối. Giấy tờ nhà hiện

vẫn đứng tên bố mẹ ông là ông Mạnh, bà Huế. Ông Lương khẳng định đây là tài sản thuộc sở hữu chung của ông và ông Long do được thừa kế. Ông đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà Diệp.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Yêu cầu của ông Lương có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Tòa án có tiến hành trưng cầu giám định giấy nhượng nhà trong vụ án này không ?

Tình tiết bổ sung

Có ý kiến cho rằng, vì các giao dịch liên quan đến căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H được xác lập giữa ông Lương và bà Diệp. Ông Hoàng Long - em ông Lương không hề tham gia trong quan hệ hợp đồng này. Vì vậy, không cần thiết phải triệu tập ông Long tham gia với tư cách đương sự trong vụ án.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Quan điểm của anh (chị) đối với vấn đề trên? Hãy xác định tư cách đương sự?

Tình tiết bổ sung

Theo lời trình bày của ông Long: Căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H là của bố mẹ ông để lại cho 2 anh em. Năm 1998, ông Lương có đề cập đến việc cho bà Diệp thuê nhà này để ở, ông cũng chưa có nhu cầu ở nên không có ý kiến gì. Tháng 7/2006 ông và ông Lương đã làm xong thủ tục kê khai thừa kế và đang chờ để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ông Long và ông Lương. Ông Long không biết có việc chuyển nhượng nhà giữa ông Lương và bà Diệp. Nếu có việc mua bán ông không đồng ý. Ông Long đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án vì hết thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng theo quy định tại Điều 427 BLDS 2005 vì từ tháng 4/2004 bà Điệp đã khẳng định có tranh chấp với ông Lương. Tuy nhiên đến tận ngày 6/10/2006 bà Diệp mới khởi kiện, như vậy yêu cầu của bà Diệp không còn trong thời hiệu khởi kiện.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với ý kiến của ông Long về thời hiệu khởi kiện của vụ án này không?

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Anh (chị) hãy xác định vấn đề trọng tâm cần chứng minh trong vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Hồ sơ vụ án không thể hiện có quyết định của Tòa án ấn định thời hạn 1 tháng để buộc các bên thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng. Tại phiên tòa, Luật sư của bà Diệp đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 139 BLDS 1995, hướng dẫn tại tiểu mục 2.2b mục 2 Nghị quyết số 01/2003/NQ- HĐTP ngày 16/4/2003 và khoản 4 Điều 189 BLTTDS để ra quyết định tạm đỉnh chỉ giải quyết vụ án và quyết định buộc các bên phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng.

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Ý kiến của anh (chị) về đề xuất của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Diệp?

Tình tiết bổ sung

Theo kết quả giám định giấy nhượng nhà và biên nhận tiền ngày 29/6/1998 và ngày 12/8/1998 đúng là chữ ký của ông Lương.

Tại phiên tòa, các bên vẫn giữ nguyên yêu cầu và quan điểm của mình. Ông Lương thừa nhận ông nhận của bà Diệp 400 triệu đồng tiền chuyển nhượng nhà nhưng do em trai của ông là ông Long không đồng ý bán nhà của bố mẹ để lại nên ông sẽ có trách nhiệm trả lại cho bà Diệp 400 triệu đồng.

Bà Diệp xuất trình bản kê khai nhà cửa 1/1/1998 mà ông Lương đưa cho bà tại thời điểm 2 bên chuyển nhượng có nội dung xác nhận "*Căn hộ số13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H là nhà của bố mẹ mất để lại cho con là ông Hoàng Lương*" dưới có chữ ký của ông Lương. Bà Diệp cho rằng mình đã bị lầm lẫn tài sản là của một mình ông Lương do ông Lương đã che dấu đồng

thừa kế vào thời điểm xác lập giao dịch. Vì vậy, ông Lương phải có trách nhiệm bồi hoàn cho bà toàn bộ giá trị căn nhà theo định giá của Hội đồng định giá là 800 triệu đồng.

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Diệp tại phiên tòa sơ thẩm..

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 25: (MS: LS.DS/TN-25/240)

Câu 1: xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án

Quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án là tranh chấp về hợp đồng dân sự theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS cụ thể là tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở.

Câu 2: Vấn đề cần trao đổi với bà Diệp trước khi khởi kiện

- Trao đổi về nguồn gốc nhà đất, xác định cụ thể thời điểm thuê, thời điểm mua bán nhà, những người có thể làm chứng về mua bán căn nhà;
- Quá trình bà Diệp sử dụng căn nhà trên có ai biết và có ai ngăn cản hay không, chính quyền địa phương có biết việc bà mua và sử dụng căn nhà trên hay không;
- Phân tích cho bà Diệp biết quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc mua bán căn nhà trên (nếu có).

Câu 3: làm đơn khởi kiện

Theo mẫu.

Câu 4: yêu cầu của ông Lương có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Theo quy định tại Điều 60 và Điều 176 Bộ luật Tố tụng dân sự, trong vụ án dân sự, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ mà nguyên đơn yêu cầu.

Cùng với việc phải nộp cho tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện thì bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi có một trong các trường hợp sau đây:

1- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn;

2- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;

3- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

Trường hợp yêu cầu phản tố của bị đơn được tòa án chấp nhận, thì tòa án sẽ thông báo cho bị đơn nộp tạm ứng án phí trong trường hợp phải nộp tạm ứng án phí và được giải quyết trong cùng một vụ án.

Câu 5: Tòa án có trưng cầu giám định không?

Căn cứ điều 90 BLTTDS Tòa án sẽ ra quyết định trưng cầu giám định khi có yêu cầu của đương sự.

Câu 6: xác định tư cách đương sự

- Nguyên đơn: bà Diệp

- Bị đơn: ông Lương
- Người có quyên lợi nghĩa vụ liên quan: ông Long

Câu 7: ý kiến của ông Long thời hiệu khởi kiện vụ án đã hết?

Không đồng ý với ý kiến trên vì: Căn cứ nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 thì thời hiệu khởi kiện của vụ án này được tính là 02 năm kể ngày 1/1/2005.

Câu 8: Vấn đề trọng tâm cần chứng minh trong vụ án này.

- Chứng minh hợp hợp đồng mua bán là có thực.
- Bà Diệp hòan toàn ngay tình khi giao kết hợp đồng
- Chứng minh hợp đồng trên là vô hiệu do bị nhầm lẫm và lỗi thuộc về ông Lương. (Điều 131BLDS).

Câu 9: ý kiến về đề xuất của luật sư bảo vệ cho bà Diệp?

Không đồng ý vì không thể chứng minh hợp đồng mua bán nhà là hợp pháp.

Câu 10: Bản luận cứ?

Dựa vào các vấn đề trọng tâm cần chứng minh ở câu 8 để viết bản luận cứ.

Mã số: LS.DS/TN-26/240

----------*----------

Chị Nguyễn Thị Minh (sinh ngày 21 tháng 03 năm 1965) lấy anh Hoàng Ngọc Thanh (sinh năm 1961). Lễ cưới của anh chị được tổ chức vào ngày 06 tháng 01 năm 1982 nhưng không có đăng ký kết hôn. Hai người có một con chung là cháu Hoàng Ngọc Phúc (sinh năm 1983). Năm 1984 chị Minh được UBND xã Y.H. huyện Từ Liêm, Hà Nội cấp đất giãn dân (chị Minh là con Liệt sĩ) với diện tích đất ở là 165m^2. Diện tích đất này đã được UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào năm 1993 và người đứng tên là Nguyễn Thị Minh. Sau khi được cấp đất, vợ chồng anh Thanh, chị Minh làm một ngôi nhà 3 gian cấp 4. Năm 1985, anh Thanh đi lao động tại Cộng hoà dân chủ Đức.

Năm 1987 anh Thanh đã lấy vợ khác bên Đức. Năm 1991, chị Minh cũng lầy chồng khác. Việc lấy chồng của chị Minh là có đăng ký kết hôn. Sau khi lấy chồng mới, vợ chồng chị Minh ở tại ngôi nhà của mẹ chị. Ngôi nhà 3 gian cấp 4 trên diện tích 165m^2 đất tại xã Y.H, huyện T, thành phố N, chị Minh cho người anh ruột của anh Thanh là anh Bình ở nhờ để chăm sóc cháu Phúc (con của chị Minh với anh Thanh). Năm 1997, chị Minh đã bán 65 m^2 đất (một phần trong diện tích đất nói trên) cho bà Trần Thị Hồng để lấy tiền xây dựng lại ngôi nhà chị đang ở. Tháng 06 năm 1998, anh Thanh từ Cộng hoà Đức về thăm nhà đã làm giấy uỷ quyền cho anh Bình quản lý ngôi nhà và diện tích đất còn lại là 100 m^2. Năm X, chị Minh yêu cầu anh Bình giao lại diện tích đất còn lại cho mình nhưng anh Bình không trả với lý do là diện tích đất nói trên là tài sản chung của vợ chồng anh Thanh, chị Minh. Mặt khác, chị Minh đã bán 65m^2 rồi, nên diện tích còn lại là của anh Thanh và cháu Phúc, khi nào anh Thanh hoặc cháu Phúc yêu cầu thì anh Bình sẽ giao lại. Hơn nữa, anh quản lý ngôi nhà và diện tích đất này là trên cơ sở do anh Thanh uỷ quyền. Vì vậy, chị Minh không có quyền yêu cầu anh trả lại.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Chị Minh có quyền khởi kiện yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất hay không?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/5/X chị Minh đến Văn phòng luật sư nhờ tư vấn giải quyết vụ việc của chị.

Có ý kiến cho rằng chị Minh không cần khởi kiện anh Bình thành một quan hệ độc lập. Khi chị Minh có yêu cầu xin giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh nếu có tranh chấp về tài sản Toà án sẽ giải quyết ngay trong vụ kiện này.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Chị Minh có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh được không?

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Trình bày phương án kiện theo yêu cầu của chị Minh?

Tình tiết bổ sung

Chị Minh cho biết: Vào năm 1985 chị phải vay của một người quen 8 cây vàng để cho anh Thanh đi Đức và trong thời gian anh Thanh ở Đức (trước khi kết hôn với người khác) có tích luỹ được nhiều tiền gồm có một ngôi nhà cùng khối tài sản ở bên Đức trị giá khoảng 200.000 USD. Khi về nước năm 1998, anh Thanh có mua một ngôi nhà trị giá khoảng 2 tỷ ở quận T, TP. N.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án?

Tình tiết bổ sung

Chị Minh muốn khi Tòa án giải quyết tài sản tại xã Y.H, huyện T, của chị và anh Thanh thì Tòa án phải xem xét cả khoản tiền mà chị đã chi phí cho việc anh Thanh đi Đức cũng như những tài sản mà anh Thanh đã tạo lập được trong thời gian sống ở nước ngoài.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chị Minh, bạn thấy cần thiết phải trao đổi những vấn đề gì với chị Minh?

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Chuẩn bị phương án bảo vệ quyền quyền lợi cho chị Minh tại phiên toà sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, Thẩm phán chủ toạ cho rằng quan hệ tài sản giữa chị Minh và anh Thanh chấm dứt vào năm 1987 khi anh Thanh kết hôn với người khác. Mặt khác, Toà không có điều kiện để xem xét đến khối tài sản của anh Thanh ở bên Đức cũng như ngôi nhà anh Thanh mua ở trên.

Câu hỏi 7: (2 điểm)

Hãy trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị Minh

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 26 (MS: LS.DS/TN-26/240) án hôn nhân gia đình

Câu 1: chị Minh có quyền khởi kiện yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất hay không?

Chị Minh có quyền khởi kiện để yêu cầu anh Bình giao lại nhà đất (tranh chấp về QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (k7Đ25BLTTDS). Tuy nhiên trong trường hợp này thì không cần thiết khởi kiện ông Bình mà khởi kiện đối với ông Thanh.

Câu 2: chị Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh được không?

chị Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết quan hệ hôn nhân với anh Thanh căn cứ điểm c mục 3 Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 09-06-2000 của QH Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

Câu 3: phương án kiện theo yêu cầu của chị Minh

Yêu cầu ly hôn, yêu cầu nuôi con chung và yêu cầu phân chia tài sản.

Câu 4: xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 3 Điều 33, điểm c khoản 1 Điều 34 BLTTDS thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án ND Tp Hà Nội.

Câu 5: Những vấn đề cần trao đổi với chị Minh.

- Phân tích cho bà Minh biết quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến các tài sản cũng như các giấy tờ vay nợ có liên quan đến chị và anh Bình.

Câu 6: Chuẩn bị phương án bảo vệ quyền lợi cho chị Minh tại phiên tòa sơ thẩm.

- Trình bày các căn cứ chứng minh tài sản riêng của chị Minh và khoản nợ chung.
- Từ các căn cứ trên yêu cầu TA phân chia tài sản.

Câu 7: Trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị Minh.

Dựa vào câu 6 để làm câu này

Mã số: LS.DS/TN-27/240

----------*----------

Anh Phạm Gia Thanh và chị Đinh Thị Hồng kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào tháng 2 năm 1990. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng anh Thanh về sống tại khu tập thể đội máy bơm của tỉnh. Được 18 tháng, hai vợ chồng ra làm nhà ở riêng trên đất của bố mẹ chị Hồng cho mượn. Từ đó đến nay, vợ chồng anh Thanh sống tại nhà này.

Sau khi cưới, hai vợ chồng có cuộc sống rất hoà thuận, hạnh phúc cho đến cuối năm 1995 thì mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu phát sinh.

Theo anh Thanh thì nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng không tôn trọng nhau, không thống nhất được với nhau trong cuộc sống gia đình, nhất là về kinh tế. Hai vợ chồng không tin tưởng nhau dẫn đến việc chị Hồng luôn nghi ngờ anh Thanh lấy tiền của vợ chồng làm vốn riêng. Từ đó hai vợ chồng thường xuyên cãi chửi nhau. Cuộc sống chung rất nặng nề, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Hiện tại mâu thuẫn vợ chồng không thể nào khắc phục được, vì vậy anh Thanh đề nghị Toà án giải quyết được ly hôn với chị Hồng.

Anh Thanh nhờ anh (chị) viết đơn khởi kiện.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Bạn sẽ trao đổi với anh Thanh những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Theo chị Hồng thì nguyên nhân mâu thuẫn là do anh Thanh đã không có trách nhiệm, không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Toàn bộ việc kinh doanh, lỗ, lãi ra sao, anh Thanh không biết mà bỏ mặc tất cả cho chị Hồng phải gánh vác toàn bộ. Do việc làm ăn không thuận lợi bị thua lỗ, nợ nần nhiều dẫn đến kinh tế khó khăn. Vợ chồng thường xuyên cãi chửi nhau, không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau về kinh tế. Ngoài ra hai vợ chồng còn bất đồng về quan điểm nuôi dạy con. Tuy mâu thuẫn của vợ chồng là rất trầm trọng, khó cải thiện, nhưng chị Hồng chưa muốn ly hôn vì lý do con cái. Chị Hồng đề nghị Toà án hoà giải để giúp vợ chồng chị đoàn tụ để vợ chồng cùng nhau xây dựng lại cuộc sống gia đình vì tương lai, hạnh phúc của con.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về hướng giải quyết quan hệ hôn nhân trong vụ án?

Tình tiết bổ sung

Về con chung, anh Thanh và chị Hồng đều xác nhận có hai con chung là cháu Phạm Thanh Tùng sinh 1990 và cháu Phạm Văn Linh sinh năm 1995. Anh Thanh cho rằng đây là con của anh nên anh có quyền được nuôi các cháu. Hơn nữa ông bà nội cũng như các chú, các bác bên nội cũng cương quyết đòi nuôi hai cháu nếu vợ chồng anh Thanh ly hôn. Lý do anh Thanh

và gia đình bên nội của anh đưa ra là vì cháu Tùng và cháu Linh đều là con trai, là dòng giống của dòng họ Phạm nên anh Thanh phải có quyền nuôi dưỡng.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Bạn có đồng ý với quan điểm của anh Thanh không?

Tình tiết bổ sung:

Anh Thanh chị Hồng cùng xác nhận có các tài sản chung sau đây:

- Một nhà xây mái bằng diện tích 4m x 8m trên phần đất của bố mẹ chị Hồng cho mượn từ năm 1993;
- Một ti vi Sonny 21inchs mua năm 1996;
- Một tủ lạnh Liên xô mua năm 1993;
- Một bếp ga Nhật mua năm 1997;
- Một tủ đứng bằng gỗ;
- Một giường đôi;
- Một cửa hàng bán sơn và các hàng hóa tổng hợp khác.

Tất cả các tài sản trên, vợ chồng không tự định giá được. Anh Thanh đề nghị Toà án giải quyết.

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Quan điểm của bạn về tài sản chung của vợ chồng anh Thanh?

Tình tiết bổ sung

Vợ chồng anh Thanh, chị Hồng cũng xác nhận khoản tiền nợ như sau:

- Vay của Ngân hàng nông nghiệp tỉnh số tiền là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), vay từ tháng 10 năm 2003, lãi suất 1%/tháng, mới trả lãi được hai tháng;
- Vay của ông Đinh Xuân Thái số tiền là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng), vay từ năm 2000.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Tòa án có giải quyết các khoản tiền nợ trong vụ án ly hôn của anh Thanh, chị Hồng hay không?

Tình tiết bổ sung

Đại diện Ngân hàng nông nghiệp tỉnh cho biết, vợ chồng anh Thanh có vay ngân hàng số tiền là 60.000.000 đồng, thời hạn vay là hai năm. Khi vay, hai bên có làm thủ tục thế chấp căn nhà của vợ chồng anh Thanh. Đến nay thời hạn vay chưa hết, Ngân hàng vẫn giữ các giấy tờ của tài sản thế chấp. Do vậy, đại diện Ngân hàng cho biết việc đòi nợ khoản tiền vay này sẽ thực hiện theo đúng thời hạn hợp đồng, nếu anh Thanh, chị Hồng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng nông nghiệp sẽ xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Ông Thái cũng cho biết: Ông là bố đẻ của chị Hồng. Vợ chồng chị Hồng có nợ ông khoản tiền 70 triệu đồng từ mấy năm nay. Nay vợ chồng chị Hồng vì lý do kinh tế mà đòi ly hôn. Bản thân ông rất đau buồn về chuyện này, nên chưa có yêu cầu đòi lại khoản tiền vợ chồng anh Thanh nợ.

Câu hỏi 6: (1,5 điểm)

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản nợ của vợ chồng anh Thanh?

Tình tiết bổ sung

Toà án đã tiến hành hoà giải giúp vợ chồng đoàn tụ nhưng không thành. Anh Thanh vẫn cương quyết xin ly hôn. Chị Hồng vì vậy cũng đồng ý ly hôn. Về con, hai vợ chồng thỏa thuận là sẽ do chị Hồng nuôi cả hai, anh Thanh hàng tháng sẽ cấp dưỡng cho các con là 500.000 đồng/tháng. Về tài sản, vợ chồng cũng thoả thuận chị Hồng sẽ sở hữu toàn bộ tài sản chung vợ chồng và có trách nhiệm thanh toán cho anh Thanh số tiền 50.000.000 đồng là tiền chênh lệch về tài sản. Đối với khoản nợ chung, chị Hồng có trách nhiệm thanh toán cho các chủ nợ khi họ yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Toà án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Có ý kiến cho rằng, Toà án phải đưa vụ án ra xét xử, không được ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Ý kiến của bạn về vấn đề trên.

Tình tiết bổ sung

Nếu chị Hồng nhờ bạn bảo vệ quyền lợi cho chị trong vụ án. Chị Hồng muốn thay đổi thoả thuận về tài sản chung của vợ chồng trong quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Câu hỏi 8: (1,5 điểm)

Bạn hãy giúp chị Hồng thực hiện đề nghị của chị?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 27 (án hôn nhân giữa anh Thanh và chị Hồng)

Câu hỏi 1:

Những vấn đề cần trao đổi với anh Thanh trước khi khởi kiện:

- Đề nghị trình bày rõ về những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn của hai vợ chồng
- Cung cấp các giấy tờ cần thiết như: Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình, giấy khai sinh của các con, giấy tờ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng…
- Trình bày rõ về các loại tài sản chung cũng như TS riêng của hai vợ chồng, các khoản nợ hay các khoản cho vay nếu có, nguồn gốc của các loại tài sản và yêu cầu của anh Thanh đối với các loại tài sản đó.
- Tìm hiểu về tình cảm của các con đối với bố mẹ cũng như của bố mẹ đối với các con. Yêu cầu về việc nuôi con.

Câu 2:

Quan điểm về hướng giải quyết quan hệ hôn nhân trong vụ án này?

- Giải quyết cho ly hôn vì: mục đích của hôn nhân không đạt, mâu thuẫn trầm trọng, không thể cải thiện được, bất đồng về quan điểm nuôi dạy con.

Câu 3:

Bạn có đồng ý với quan điểm của anh Thanh không?

Không đồng ý. Vì căn cứ để giải quyết là LHNGĐ chứ không phải căn cứ vào tình cảm chủ quan.

Câu 4:

Quan điểm của bạn về tài sản chung của vợ chồng anh Thanh?

Chia theo luật hôn nhân gia đình

Câu 5:

Tòa án có giải quyết các khoản tiền nợ trong vụ án ly hôn của anh Thanh và chị Hồng hay không?

Có nếu các bên có yêu cầu

Câu: 6

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản nợ của vợ chồng anh Thanh?

Tòa án sẽ không xem xét giải quyết các khoản nợ trên vì các bên không có yêu cầu.

Câu 7:

Ý kiến của bạn về vấn đề trên?

Tòa án không cần phải đưa vụ án ra xét xử vì các bên đã thỏa thuận được với nhau.

Câu 8:

Bạn hãy giúp chị Hồng thực hiện đề nghị của chị?

Mã số: LS.DS/TN-28/240

----------*----------

Bà Lê Thị Ngọc Vân và ông Nguyễn Minh Hải đăng ký kết hôn trên cơ sở tự nguyện theo giấy đăng ký 79 quyển 1/89 ngày 07/12/1989 tại UBND phường 17, quận P thành phố HCM. Bà Vân và ông Hải có một con chung là Nguyễn Khánh Nguyên (sinh năm 1991).

Theo bà Vân: Ông Hải sống ích kỷ, không quan tâm, không tin tưởng vào vợ vì vậy vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, tình cảm ngày càng

trở nên trầm trọng. Nay bà Vân muốn yêu cầu xin ly hôn với ông Hải, bà xin được nuôi con chung và không yêu cầu ông Hải trợ cấp nuôi con.

Về tài sản chung của vợ chồng gồm có:

- Số tài sản trong căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P thành phố HCM;

- Căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P, thành phố HCM là của cha mẹ bà Vân là ông Lê Quang Minh và bà Nguyễn Kim Vàng cho riêng bà Vân.

- Căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố HCM là tiền của ông Minh, bà Vàng gửi về cho riêng bà Vân để mua đất năm 1995 và cất nhà năm 1996.

Khi ly hôn bà Vân yêu cầu xác định căn nhà 185/4A-4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P là tài sản riêng của bà. Còn căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm là tài sản của bố mẹ bà Vân.

Anh (chị) là Luật sư được bà Vân nhờ tham gia tố tụng.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Anh (chị) cần trao đổi với bà Vân những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Hãy giúp bà Vân viết một đơn khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Ông Nguyễn Minh Hải xác định mâu thuẫn vợ chồng xảy ra từ năm 1998 do bà Vân thường đi chơi về khuya và bỏ đi du lịch nước ngoài. Ông Hải không đồng ý ly hôn vì tương lai của con. Nếu ly hôn ông xin được nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

Về tài sản ông Hải khai tài sản của vợ chồng gồm căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P, thành phố HCM và căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố HCM. Ngoài ra còn có 59.000 USD tiền cho thuê nhà hiện bà Vân đang giữ. Ông Hải yêu cầu định giá tài sản chia đôi. Còn 2 căn nhà này ông tùy bà Vân chọn 1 trong 2 căn nhà nào cũng được.

Câu hỏi 3: (1,5 điểm)

Xác định những vấn đề trọng tâm cần phải chứng minh trong vụ án.

Tình tiết bổ sung

Căn cứ hồ sơ thể hiện, năm 1999 bà Vân có đơn gửi tới TAND quận P xin được ly hôn với ông Hải, ngày 21/10/1999 Tòa án đã ra quyết định số 49/HTG công nhận hòa giải đoàn tụ giữa bà Vân, ông Hải. Sau khi trở về chung sống tình cảm vợ chồng không được cải thiện mà ngày càng trầm trọng. Vì vậy, ngày 11/3/2004 bà Vân lại gửi đơn đến Tòa xin ly hôn. Thẩm phán được giao giải quyết "vụ án ly hôn" giữa bà Vân với ông Hải là Thẩm phán Nguyễn Văn H. Thẩm phán H cũng là Thẩm phán được giao tiến hành giải quyết vụ án ly hôn của bà Vân với ông Hải năm 1999.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Anh (chị) có cho rằng bà Vân cần có đơn yêu cầu thay đổi Thẩm phán H. trước khi mở phiên tòa hay?

Tình tiết bổ sung

Các tài liệu trong hồ sơ cho thấy: Căn nhà số 185/4A-4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P có nguồn gốc là của ông Minh, bà Vàng (bố mẹ của bà Vân). Năm 1989 ông Minh, bà Vàng có lập tờ "*Uỷ quyền sở hữu cho con ruột*" có chữ ký của ông Minh, bà Vàng và có xác nhận của UBND phường 17, quận P. Tuy nhiên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 5749 ngày 13/12/1990 lại thể hiện chủ sở hữu thuộc hai vợ chồng ông Hải, bà Vân.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về quyền sở hữu đối với căn nhà 185/4A-4F?

Tình tiết bổ sung

Về căn nhà số 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận được mua năm 1995 với giá đất là 59 lượng vàng SJC và đã xây hết 500.000.000 đồng vào năm 1996. Mọi giấy tờ mua bán đều đứng tên bà Vân. Bà Vân cũng xuất trình các giấy tờ thể hiện ông Minh, bà Vàng đã chuyển tiền để bà Vân mua đất, xây nhà này.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Xác định quyền sở hữu đối với ngôi nhà số 778/24.

Tình tiết bổ sung

Quá trình giải quyết vụ án, bà Vân còn đưa ra một giấy vay nợ. Người vay là vợ chồng bà Vân, ông Hải. Người cho vay là ông Minh, bà Vàng là bố mẹ đẻ của bà Vân hiện đang sinh sống tại Mỹ. Số tiền vay là 40.000 USD tương đương với 100 lượng vàng SJC. Ông Hải thừa nhận chữ ký của mình và thời điểm ký đúng như trong giấy vay tiền này tức là vào ngày 1/4/1993. Tuy nhiên ông Hải cho rằng giấy này là giả tạo vì lúc đó ông đang làm cán bộ cơ quan nhà nước sợ không thể giải trình được về tài sản của mình nên viết giấy này để đối phó với cơ quan và người quen.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản tiền nợ 40.000 USD?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân quận P thụ lý giải quyết vụ án đã không đưa bà Vàng vào tham gia tố tụng. Tại phiên tòa, Luật sư của bị đơn cho rằng đây là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì khi giải quyết ly hôn giữa ông Hải, bà Vân thì cũng phải giải quyết luôn cả 3 mối quan hệ hôn nhân, con cái và tài sản mới bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các đương sự. Luật sư của bị đơn đề nghị TAND quận P phải chuyển hồ sơ lên TAND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền vì tài sản có liên quan đến người ở nước ngoài.

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Quan điểm của Luật sư bị đơn có cơ sở pháp lý hay không?

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Nếu bạn bảo vệ quyền lợi cho ông Hải, hãy đưa ra phương án bảo vệ cho ông Hải?

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Đề số 28 (án hôn nhân giữa bà Vân và ông Hải)

Câu 1: anh chị cần trao đổi với bà Vân những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Những vấn đề cần trao đổi trước khi khởi kiện:

- Đề nghị trình bày rõ về những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn của hai vợ chồng
- Cung cấp các giấy tờ cần thiết như: Giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu gia đình, giấy khai sinh của các con, giấy tờ liên quan đến tài sản của hai vợ chồng…
- Trình bày rõ về các loại tài sản chung cũng như TS riêng của hai vợ chồng, các khoản nợ hay các khoản cho vay nếu có, nguồn gốc của các loại tài sản đặc biệt là đối với hai căn nhà.
- Tìm hiểu về tình cảm của các con đối với bố mẹ cũng như của bố mẹ đối với các con. Yêu cầu về việc nuôi con.

Câu 2: Hãy gúp bà vân viết một đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện phải có

1. Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
2. Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
3. Tên, địa chỉ của người khởi kiện;
4. Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;
5. Tên, địa chỉ của người bị kiện;
6. Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

7. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
8. Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
9. Các thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Mẫu đơn:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……...

Họ và tên người khởi kiện:…….

Địa chỉ: …….…….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) ……

Địa chỉ: ……..

Họ và tên người bị kiện: ……..…….…….

Địa chỉ: ……...…….…….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …….. …….……....

Địa chỉ: …….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan …….

Họ và tên người làm chứng (nếu có) ……..……...……

Địa chỉ: …….…….……..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1……

2……

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người khởi kiện

Câu 3: Xác định vấn đề trọng tâm cần phải chứng minh trong vụ án:
- Về hôn nhân: chứng minh mục đích của hôn nhân không còn
- Điều kiện để được nuôi con;
- Nguồn gốc tài sản *(trọng tâm)* đây là vấn đề trọng tâm vì nó là vấn đề đang tranh chấp và khó có thể đi đến thỏa thuận ở giai đoạn hòa giải.

Câu 4: Anh chị có cho rằng bà Vân cần có đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán H trước khi mở phiên tòa không?

- Có căn cứ để thay đổi theo khoản 3 điều 47 BLTTDS.

Câu 5: Quan điểm của bạn về quyền sở hữu đối với căn nhà 185/4A-4F.
Là tài sản chung vì: Mặc dù trước đây bố mẹ bà vân có làm giấy ủy quyền sở hữu cho bà Vân. Tuy nhiên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà lại thể hiện chủ sở hữu thuộc hai vợ chồng. Điều này cho thấy trong quá trình chung sống hai người đã có thỏa thuận tài sản trên là tài sản chung của hai người do đó mới làm thủ tục hợp thức hóa quyền sở hữu ra tên của hai người.
Câu 6: Xác định quyền sở hữu đối với ngôi nhà 778/24
Theo các tình tiết trong hồ sơ thì căn nhà trên thuộc sở hữu hợp pháp của bà Vân vì bà là người đứng tên trên mọi giấy tờ mua bán. Tuy nhiên cần xem xét việc bố mẹ bà Vân chuyển tiền cho bà mua nhà có thỏa thuận nào không.

Câu 7: Quan điểm của bạn về việc giải quyết khoản tiền nợ 40.000 USD?
Trừ trường hợp ông Hải có các bằng chứng chứng minh giấy vay nợ trên là giả tạo. nếu không thì khoản nợ này được xem là nợ chung và hai người đều có trách nhiệm phải trả. Mỗi người phải trả ½ khoản nợ trên.

Câu 8: Quan điểm của Luật sư bị đơn có cơ sở pháp lý hay không?
Có, căn cứ khoản 3 Điều 33 BLTTDS.

-
Mã số: LS.DS/TN-29/240
----------*----------

Ngày 25/6/X, ông T và Công ty vận tải N ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng (từ 25/6/X đến 25/6/X+1). Công việc của ông T theo hợp đồng lao động là lái xe taxi, mức lương là 750.000đ/tháng (nhưng thực tế 2 bên thoả thuận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu).

Ngày 17/10/X, nhận được lệnh từ trung tâm điều hành, ông T đón khách tại đường Bành Văn Trân đi đến chợ Sài Gòn, từ chợ Sài Gòn chở khách lại đường Bành Văn Trân rồi lại đưa khách đến đường Điện Biên Phủ. Khi đang tìm điểm đỗ trên đường Điện Biên Phủ thì xe taxi của ông T bị Đội kiểm soát của Công ty vận tải N chặn lại vì cho rằng đồng hồ tính tiền của xe không nhảy số (vào thời điểm này đồng hồ tính tiền trên xe hiện số tiền là 79.500 đồng và khách hàng công nhận đã trả 80.000 đồng).

Đội kiểm soát Công ty vận tải N đã lập biên bản vi phạm nội quy công ty của ông T. Trong biên bản ghi rõ: tài xế xe có hành vi "*tháo hở rắc cầu chì làm tê liệt táp lô đồng hồ tính tiền nhằm biển thủ doanh thu của công ty*". Tuy nhiên, ông T và cả khách hàng đều không ký vào biên bản vi phạm vì họ cho rằng đồng hồ đã nhảy số tiền là 79.500 đồng.

Ngày 30/11/X, Tổng giám đốc Công ty vận tải N ra Quyết định kỷ luật số 202/NS - KL sa thải ông T do ông T có hành vi vi phạm nội quy công ty.

Khi nhận Quyết định kỷ luật sa thải, ông T cho rằng ông không vi phạm nội quy Công ty nên việc Công ty vận tải N ra quyết định kỷ luật sa thải ông là trái pháp luật. Ngày 5/1/X+1, ông T đã đến văn phòng luật sư QH nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Yêu cầu của ông T khi khởi kiện đến tòa án là: (1) Công ty vận tải N phải huỷ Quyết định kỷ luật số 202/NS – KL ngày 30/11/X và nhận ông trở lại làm việc; (2) Công ty vận tải N phải bồi thường cho ông tiền lương trong những ngày không được làm việc và 02 tháng tiền lương.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

Công ty vận tải N (là công ty 100% vốn nước ngoài của Nhật Bản) có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Ngọc T thường trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông T và Công ty vận tải N trong trường hợp ông T quyết định khởi kiện? Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Luật sư hãy giúp ông T viết đơn khởi kiện gửi tòa án có thẩm quyền

Tình tiết bổ sung

Khi trao đổi với luật sư về nội dung vụ tranh chấp, ông T cho biết: sau khi nhận được Quyết định kỷ luật sa thải số 202/NS – KL của Tổng giám đốc công ty vận tải N, ngày 6/12/X ông T đã làm đơn yêu cầu Hội đồng hòa giải của công ty hòa giải. Hội đồng hòa giải đã tiến hành hòa giải thành tranh chấp giữa ông và công ty. Tại biên bản hòa giải thành, công ty đồng ý nhận ông T trở lại làm việc. Tuy nhiên khi ông T yêu cầu được trở lại làm việc thì Tổng giám đốc công ty không đồng ý. Chính vì vậy, ông T mới khởi kiện vụ tranh chấp ra tòa án.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Luật sư cần đưa ra lời khuyên với ông T trong tình huống trên như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong công văn trả lời tòa án, Công ty vận tải N trình bày: Sau khi phát hiện ra vi phạm của ông T, Đội kiểm soát của công ty đã yêu cầu ông T đưa xe về đội để Đội kiểm soát kiểm tra xe nhưng ông T không đồng ý. Ngày 18/10/X, Đội kiểm soát đã có văn bản đề nghị Phòng Nhân sự Công ty ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T trong thời hạn 20 ngày để đội tiến hành điều tra, xem xét hành vi vi phạm của ông T. Ngày 19/10/X, Trưởng phòng Nhân sự Công ty vận tải N đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Theo anh (chị) việc Trưởng phòng Nhân sự của Công ty vận tải N ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T có đúng không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc hòa giải thì nhận được đơn của ông T. Trong đơn ông T đề nghị toà án tạm hoãn việc giải quyết vụ kiện với lý do: ông đang tập trung ôn thi vào Đại học giao thông vận tải nên không thể có thời gian để giải quyết các công việc theo yêu cầu của toà án. Sau khi thi xong, ông sẽ báo cáo để toà án tiếp tục giải quyết vụ án.

Căn cứ vào đơn của ông T, Thẩm phán đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với hướng giải quyết của Tòa án trong tình huống trên không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty vận tải N tham gia tố tụng trình bày: Lý do công ty quyết định kỷ luật ông T là do ông T có hành vi vi phạm nội quy của công ty. Cụ thể là ông T đã có hành vi tháo hở rắc cầu chì làm tê liệt táp lô đồng hồ tính tiền của xe. Hành vi vi phạm của ông T đã gây thiệt hại về kinh tế cho công ty. Do vậy, ngày 15/11/X, Công ty vận tải N đã họp xét kỷ luật ông T. Thành phần tham gia cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Sơn – phó tổng giám đốc thứ nhất – chủ toạ cuộc họp; Ông Hoàng - Đội trưởng đội xe; Ông Sỹ - chủ tịch công đoàn công ty; Ông Thọ - trưởng phòng Nhân sự; Ông Hùng – đội trưởng Đội kiểm soát. Sau cuộc họp, hội đồng kỷ luật công ty vẫn chưa đưa ra được hình thức kỷ luật đối với ông T. Ông Nguyễn Sơn - chủ toạ cuộc họp tuyên bố sẽ tổ chức họp lại.

Đội kiểm soát của Công ty vận tải N đã nhiều lần đề nghị tổ chức họp xét kỷ luật ông T lại nhưng Ban giám đốc công ty vẫn chưa họp. Ngày 25/11/X, khi đội trưởng Đội kiểm soát và Trưởng phòng Nhân sự lên gặp và đề nghị họp xét kỷ luật ông T thì ông Nguyễn Sơn (phó tổng giám đốc thứ nhất) nói: "*cứ ra quyết định kỷ luật sa thải đưa ông Tổng giám đốc công ty ký*".

Ngày 30/11/X, sau khi nghe lời trình bày của ông Hùng - Đội trưởng đội kiểm soát và ông Thọ - trưởng phòng Nhân sự, Tổng giám đốc Công ty vận tải N đã ra Quyết định số 202/NS –

KL kỷ luật ông T theo hình thức sa thải do vi phạm nội quy công ty. Quyết định kỷ luật sa thải có hiệu lực từ 31/11/X.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông T, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ anh (chị) cần làm rõ những vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông T, anh (chị) cần lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định kỷ luật sa thải số 202/NS – KL ngày 30/11/X của Công ty vận tải N đối với ông T là trái pháp luật

(*Học viên được sử dụng dữ kiện trong đề bài và dữ kiện trong tất cả các tình tiết bổ sung để làm câu hỏi 8)*

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề số 29(Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải)

Câu 1: xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên.

Quan hệ pháp luật trong vụ kiện là: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải (điểm a khoản 1 Điều 31, BLLĐ).

Câu 2: xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? lý giải sự lựa chọn.

- Tòa án quận Tân Bình là Tòa có thẩm quyền giải quyết.
- Căn cứ: công ty N là công ty có 100% vốn nước ngòai của Nhật Bản, công ty được thành lập theo pháp luật của Việt Nam do đó công ty N là pháp nhân Việt Nam. Nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 1 Điều 33 và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS thì Tòa án quận Tân Bình là Tòa có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên.

Câu 3: Luật sư hãy giúp ông T viết đơn khởi kiện gửi TA có thẩm quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân quận Tân Bình

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Ngọc T

Địa chỉ: ……..……

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) ……

Địa chỉ: ……..

Họ và tên người bị kiện: Công ty vận tải N

Địa chỉ: Q.Tân Bình

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn:

- Nội dung vụ việc: ……
- Yêu cầu: Buộc Cty N phải hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL và nhận tôi (T) trở lại làm việc; bồi thường cho tôi khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc (cụ thể?) và 02 tháng tiền lương.

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

Hợp đồng lao động, QĐ kỷ luật, các biên bản giải quyết…

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người khởi kiện

Câu 4: Luật sư cần đưa ra lời khuyên đối với ông T trong tình huống trên như thế nào.

Khởi kiện ra tòa Hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL; Buộc cty phải nhận ông T trở lại làm việc; Bồi thường cho T khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc

Câu 5:

Việc Trưởng phòng nhân sự ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T là trái pháp luật, vì:

Trưởng phòng NS không có thẩm quyền ra QĐ tạm đình chỉ trừ khi có ủy quyền bằng VB của người đại diện theo PL của cty, hơn nữa trước khi ra QĐ tạm đình chỉ công việc của NLĐ phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. K1 Điều 92 BLLĐ).

Câu 6: anh chị có đồng ý với hướng giải quyết của TA không? Vì sao:
- Không đồng ý
- Vì: căn cứ không hợp pháp (Điều 189 BLTTDS)

Câu 7: những vấn đề cần làm rõ trong quá trình nghiên cứu hồ sơ.
- Có hành vi vi phạm hay không? Nếu có thì mức độ lỗi và thiệt hại như thế nào?
- Nội quy của cty có được đăng ký hợp lệ không? Có quy định về hành vi phạm trên không?
- Trình tự thủ tục ra quyết định kỷ luật có đúng theo quy định của pháp luật?

Câu 8: Luận cứ bảo vệ cho ông T
- Không có hành vi vi phạm xảy ra, vì: không có căn cứ. Lúc kiểm tra đồng hồ vẫn nhảy số, có khách hàng xác nhận điều này;
- Biên bản vi phạm không có chữ ký của người vi phạm và người làm chứng;
- Trưởng phòng nhân sự ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T là trái pháp luật;
- Họp xét kỷ luật nhưng chưa đưa ra được hình thức kỷ luật.
- => Quyết định kỷ luật số 202/NS-KL là trái pháp luật.

Câu 8: Hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung.
- Hủy quyết định kỷ luật số 202/NS-KL;
- Buộc cty phải nhận ông T trở lại làm việc;
- Bồi thường cho T khoản tiền lương trong những ngày không được làm việc.

Đề thi môn: Kỹ năng tranh tụng cña LuËt s- trong c¸c vụ việc dân sự

Mã số: LS.DS/TN-30/240

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

----------*----------

Ngày 1/4/X-2 Công ty liên doanh D và anh Nguyễn Việt L thoả thuận ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động có một số nội dung cơ bản sau: công việc phải làm là bảo vệ; mức lương 90 USD/tháng; thời hạn của hợp đồng từ 1/4/X-2 đến 30/9/X-2. Hết hạn hợp đồng lao động trên công ty liên doanh D không ký tiếp hợp đồng lao động với anh L nhưng anh L vẫn làm việc tại công ty với mức lương và công việc như cũ.

Ngày 17/5/X, Công ty liên doanh D ra Quyết định số 20/QĐ - TC chấm dứt hợp đồng lao động với anh L kể từ ngày 1/6/X, trong quyết định không ghi lý do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Anh L nhận được Quyết định số 20/QĐ – TC vào ngày 20/5/X. Sau khi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, ngày 26/5/X, anh L đã làm đơn gửi Ban giám đốc công ty khiếu nại về việc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được giải quyết.

Cho rằng việc Công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với mình là trái pháp luật, ngày 1/9/X, anh L đã đến Văn phòng luật sư Quang Duy và cộng sự nhờ luật sư giúp anh khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần làm rõ khi trao đổi với anh L?

Tình tiết bổ sung

Công ty liên doanh D (là công ty liên doanh giữa một công ty của Nhật Bản và một công ty xây dựng của Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 854/GP ngày 4/5/1994 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ kế hoạch và đầu tư) với chức năng cải tạo, nâng cấp một toà nhà làm văn phòng, căn hộ cho thuê và kinh doanh các dịch vụ văn phòng, nhà ở. Công ty có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Anh L có hộ khẩu thường trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Hãy xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa anh L và công ty liên doanh D trong trường hợp anh L quyết định khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Khi trao đổi với luật sư, anh L cho biết yêu cầu của anh khi khởi kiện đến tòa án: anh L không yêu cầu Công ty liên doanh D phải nhận anh trở lại làm việc, anh L chỉ yêu cầu Công ty liên doanh D huỷ Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 20/QĐ - TC và bồi thường cho anh các khoản tiền sau: (1) Tiền lương trong những ngày không được làm việc; (2) Hai tháng tiền lương theo K1 Điều 41 Bộ luật lao động; (3) Trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật lao động.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Tranh chấp giữa anh L và Công ty liên doanh D có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở không? Vì sao?

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Luật sư hãy giúp anh L viết đơn khởi kiện gửi tòa án có thẩm quyền

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận đơn khởi kiện và xem xét điều kiện thụ lý, toà án đã quyết định thụ lý vụ án. ***Trong Công văn trả lời toà án, Công ty liên doanh D trình bày***: lý do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là trong quá trình làm việc tại Công ty, anh L nhiều lần mắc lỗi, không hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể: Ngày 30/10/X-2, Tổ bảo vệ (trong đó có anh L) không phát hiện ra có đám cháy trong nhà vệ sinh tầng 3; Ngày 19/11/X-2, anh L để trẻ con chơi trong khu vực tiền sảnh của toà nhà; Ngày 4/9/X-1, anh L đi làm muộn 5 phút; Ngày 28/9/X-1, anh L đạp hỏng cửa xe ô tô của khách hàng. Công ty đã phải hoà giải và xin lỗi khách hàng, bồi thường cho khách

1.500.000đ. Lỗi lớn nhất để Công ty chấm dứt hợp đồng với anh L là anh L đã ngủ trong ca trực đêm ngày 17/3/X.

Công ty liên doanh D cho rằng Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là đúng pháp luật theo điểm a khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động nên không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của anh L đưa ra.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho anh L, anh (chị) cần làm rõ vấn đề gì trong quá trình nghiên cứu hồ sơ?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, Công ty liên doanh D trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 1/4/X-2 hết hạn, giữa anh L và Công ty không ký hợp đồng lao động mới. Do vậy, việc công ty ra Quyết định số 20/QĐ - TC chấm dứt hợp đồng lao động với anh L ngoài lý do anh L thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ còn do hợp đồng lao động giữa anh L và công ty đã hết hạn.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm Công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với anh L, giữa anh L và công ty tồn tại hợp đồng lao động loại gì? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà (phiên tòa được triệu tập hợp lệ lần 2 do lần 1 phải hoãn vì lý do luật sư của công ty liên doanh D bị ốm), đại diện Công ty liên doanh D tham gia phiên toà yêu cầu Hội đồng xét xử cho hoãn phiên toà với lý do Luật sư của công ty phải tham gia phần tranh luận trong một phiên tòa dân sự quan trọng khác, không thể tham gia phiên toà lao động hôm nay được. Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho anh L, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với Hội đồng xét xử trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Sau phần hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã làm rõ những hành vi vi phạm của anh L như sau:

- Sự việc Tổ bảo vệ không phát hiện ra có đám cháy trong nhà vệ sinh tầng 3 ngày 30/10/X-2: Công ty cũng không xác định được thời gian cháy vào ca trực của Tổ bảo vệ nào. Sau sự việc xảy ra, Công ty có họp để nhắc nhở cả tổ bảo vệ.
- Việc ngày 19/11/X-2, anh L để cho trẻ con chơi trong khu vực tiền sảnh của toà nhà trong ca trực của mình cũng chưa gây hậu quả thiệt hại gì cho công ty.
- Ngày 4/9/X-1, anh L có đi làm muộn 5 phút nhưng công ty không lập biên bản gì, chỉ nhắc nhở bằng miệng
- Ngày 28/9/X-1, anh L có đạp hỏng cửa xe ô tô của khách hàng. Sở dĩ anh L làm như vậy là do xe ô tô của khách hàng đỗ không đúng nơi quy định, anh L đã nhắc nhở nhưng khách hàng không chấp hành nên anh L đã có hành vi đạp vào cửa xe. Công ty đã đứng ra xin lỗi và bồi thường cho khách, sau đó trừ dần số tiền bồi thường vào lương hàng tháng của anh L.
- Trong ca trực đêm ngày 17/3/X, anh L đã chợp mắt khoảng 10 phút, Công ty đã lập biên bản và anh L đã ký tên vào biên bản. Nguyên nhân anh L ngủ trong ca trực là do anh bị cảm cúm. Anh đã uống thuốc cảm cúm theo đơn thuốc của bác sỹ. Tuy nhiên, theo anh L, việc anh ngủ không gây thiệt hại gì cho công ty.

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh L, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định số 20/QĐ - TC của công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là trái pháp luật.

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề thi môn: kỹ năng tranh tụng của luật sư trong vụ án dân sự.

Mã số: LS.DS/TN-30/240

Ngày 1/4/X-2, cty liên doanh D và anh L ký HĐLĐ với nội dung: công việc anh L phải làm là bảo vệ, mức lương 90 USD/tháng, thời hạn HĐ là từ 1/4/X-2 đến 30/9/X-2. Hết hạn HĐ nhưng cty D ko tiếp tục ký tiếp HĐ và anh L vẫn tiếp tục làm việc và hưởng mức lương cũ.

Ngày 17/5/X, cty ra QĐ 20 chấm dứt HĐLĐ với anh L kể từ ngày 01/06/X, trong QĐ ko ghi lý do chấm dứt. Ngày 20/05/X anh L nhận được QĐ 20, ngày 26/05/X anh L làm đơn khiếu nại lên cty nhưng ko được giải quyết.

Ngày 01/9/X anh L đến VPLS nhờ giúp khởi kiện ra tòa.

Câu 1: những nội dung cơ bản LS cần làm rõ khi trao đổi anh L?

- Làm rõ xem <u>các bên có quan hệ lao động không</u>. Cụ thể là xem giữa anh L và cty D có ký kết HĐLĐ ko, loại HĐ gì, trong HĐ các bên đã có những thỏa thuận gì, chẳng hạn như về công việc phải làm, địa điểm làm việc, tiền lương….để từ đó LS xác định xem quan hệ giữa các bên có phải là quan hệ lao động ko hay đó chỉ là quan hệ dân sự, hành chính và cũng từ đó để xác định TA có thẩm quyền giải quyết.
- Làm rõ <u>nội dung tranh chấp giữa các bên</u>. LS phải xác định xem giữa cty và anh L đang tranh chấp về cái gì, về đơn phương chấm dứt HĐLĐ hay kỷ luật LĐ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên, thời điểm xảy ra sự kiện pháp lý dẫn đến tranh chấp và các thủ tục các bên tiến hành, như là khi cty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với anh L thì đã thực hiện việc thông báo, họp HĐKL… như thế nào để xem đã đúng thủ tục luật định hay chưa.
- Làm rõ yêu cầu của khách hàng là anh L muốn gì. Cụ thể là tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng đối với việc giải quyết vụ việc này là gì.

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *Cty LD D được thành lập theo GPĐT của UBNN về hợp tác đầu tư có trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội. Anh L có HKTT tại Kim Mã, quận Ba Đình, HN.*

Câu 2: xác định TA có thẩm quyền khi anh L khởi kiện

Theo điểm a khoản 1 Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS thì TAND thành phố Hà Nội sẽ có thẩm quyền giải quyết khi anh L khởi kiện. **(mình chưa tìm được văn bản cụ thể)**

<u>(((((((Góp ý:</u> Tôi xin điều chỉnh lại cách xác dịnh Tòa án thẩm quyền như sau:
<u>Xác định Thẩm quyền tòa án</u>:(Ba loại:chung-cấp-lãnh thổ)

Chọn cách có lợi cho KH,2 bước:Xác định thẩm quyền chung,sau đó xác định theo cấp,lãnh thổ.Nguyên tắc chung:Tòa nơi thường trú bị đơn

a-***Có thuộc thẩm quyền chung* của TA?**:Xem vụ việc có thuộc thẩm quyền chung của TA không?Là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền Tòa án(điểm a-khoản 1 đ 31BLTT)

b-***Có phụ thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ***?:

+Theo lãnh thổ: (điểm a-khoản 1-điều35BLTT) : Tòa án nơi bị đơn có trụ sở là Tp Hà Nội

+Theo tòa chuyên trách (như *Mục I-NQ 01* ///*Tòa Lao động*:Tranh chấp về lao động quy định tại điểm a –khoản 1-điều 31 BLTTDS

Như vậy ,tranh chấp thuộc thẩm quyền Tòa Dân sự Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội)))))

Tình tiết bổ sung: *Anh L cho biết yêu cầu của mình khi kiện là: ko y/c cty phải nhận anh lại làm việc mà chỉ y/c cty hủy QĐ 20, bồi thường tiền lương trong những ngày anh ko đc làm việc, 2 tháng tiền lương theo K1 Đ 41 và trợ cấp thôi việc theo Đ 42 BLLĐ.*

Câu 3:Tranh chấp giữa cty D và anh L có bắt buộc phải hòa giải cơ sở ko? Vì sao?

- QHPL tranh chấp là: theo Đ 38 BLLĐ thì đây là tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ và thuộc thẩm quyền giải quyết của TA theo K1 Đ 31 BLLĐ.
- Tranh chấp này ko bắt buộc hòa giải cơ sở. Vì theo điểm a K1 Đ 31 BLTTDS quy định trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ ko bắt buộc HG cơ sở.

Câu 4: viết đơn khởi kiện gửi TA có thẩm quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày….tháng….năm…

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TAND thành phố Hà Nội

Tên tôi là: NGUYỄN VIỆT L

Địa chỉ: Kim Mã, Ba Đình, HN.

Điện Thoại: (nếu có)

Tôi viết đơn này khởi kiện cty liên doanh D

Địa chỉ: Đống Đa, HN.

Điện thoại (nếu có).

- **Nội dung tranh chấp:**

Ngày 01/04/X-2, tôi và cty D có thỏa thuận ký kết HĐLĐ có thời hạn từ 01/04/X-2 đến 30/9/X-2 để cty thuê tôi làm bảo vệ với mức lương là 90 USD/ tháng. Sau khi hết hạn HĐ trên nhưng cty ko tiếp tục ký HĐLĐ với tôi và tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty với công việc và mức lương như cũ.

Nhưng đến ngày 17/05/X cty D ra QĐ số 20 để chấm dứt HĐLĐ với tôi kể từ ngày 01/06/X mà ko nêu rõ lý do chấm dứt. Ngày 20/05/X tôi nhận được QĐ này và vào ngày 26/05/X tôi đã làm đơn khiếu nại lên Cty về việc chấm dứt HĐLĐ đối với tôi là ko có căn cứ nhưng ko được giải quyết.

Việc cty D ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với tôi mà ko có lý do là trái với quy định tại Đ 38 BLLĐ về các trường hợp luật định cho phép người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Nay tôi làm đơn khởi kiện này yêu cầu TA giải quyết các yêu cầu sau:

- Tuyên quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ của cty D là trái pháp luật.
- Căn cứ vào Đ 41, Đ 42 BLLĐ yêu cầu cty phải trả khoản tiền lương trong những ngày tôi ko được làm việc, 02 tháng tiền lương và trợ cấp thôi việc. (**các anh, chị vui lòng tính ra số tiền cụ thể dùm mình nha, cảm ơn)**

Những tài liệu kèm theo đơn KK:

1. HĐLĐ
2. Quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ số 20.
3. ……

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký tên)

Nguyễn Việt L

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *cty D cho rằng lý do chấm dứt HĐLĐ là anh L mắc nhiều lỗi, ko hoàn thành nhiệm vụ, cty chấm dứt theo điểm a K1 Đ 38 BLLĐ.*

Câu 5: Là LS bảo vệ anh L, cần làm rõ vấn đề gì trong quá trình nghiên cứu hồ sơ?

- Anh L có thường xuyên ko hoàn thành công việc theo HĐLĐ ko? Đó là việc ko hoàn thành định mức lao động hay nhiệm vụ được giao?
- Anh L đã bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản chưa? Mấy lần trong 01 tháng? Sau đó có tái phạm ko?
- Lý do, nguyên nhân ko hoàn thành (do lỗi của anh L, của cty hay vì lý do khách quan)?

Câu 6: Đến thời điểm cty D chấm dứt HĐLĐ với anh L thì giữa anh L và cty tồn tại HĐLĐ loại gì? Vì sao?

HĐLĐ tồn tại đó là HĐLĐ ko xác định thời hạn.

Vì căn cứ điểm c K1 và K2 Đ 27 BLLĐ.

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *phiên tòa lần 1 hoãn vì LS của cty bị ốm, phiên tòa lần 2 thì người đại diện cty yêu cầu hoãn vì LS của họ phải tham gia tranh luận trong 1 PTDS quan trọng khác ko thể tham gia PT hôm nay đc. HĐXX đã qđịnh hoãn PT.*

Câu 7: là LS của anh L, có ý kiến đề xuất gì với HĐXX trong tình huống trên.

Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vì căn cứ vào Đ 203 BLTTDS thì trường hợp người bảo vệ của đsự đc triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì TA vẫn tiến hành xét xử, trong trường hợp này đs tự bảo vệ cho mình.

<u>Tình tiết bổ sung</u>: *sau phần hỏi tại PT thì HĐXX đã làm rõ được những hành vi vi phạm của anh L như sau: việc ko fat hiện ra đám cháy ko xác định đó là ca trực của tổ bảo vệ nào, những việc khác như để trẻ em vào tiền sảnh cty, chợp mắt 10' do bị cảm cúm có đơn thuốc của bác sỹ chưa gây hậu quả nghiêm trọng, đạp xe của khách hàng thì do khách hàng có lỗi trước và cty đã trừ vào lương của anh L để bồi thường cho khách hàng.*

Câu 8: là LS của anh L, lập luận gì trong phần tranh luận để khẳng định QĐ 20 là trái PL?

- Cty ko có căn cứ để ra QĐ 20.(Cần giải thích cụ thể thiếu căn cứ nào?)
- Cty ko thực hiện đúng thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ. (thủ tục thông báo)
- Những quyền lợi của anh L khi cty đơn phương chấm dứt vẫn chưa được giải quyết theo đúng pháp luật

Câu 9: đề xuất với HĐXX hướng giải quyết về mặt nội dung.

Chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn là anh L, cụ thể là tuyên QĐ 20 là trái pháp luật, yêu cầu cty phải trả lương và trợ cấp thôi việc cho anh L.

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Đề thi môn: Kỹ năng tranh tụng cña LuËt s- trong c¸c vụ việc dân sự

Mã số: LS.DS/TN-31/240

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

----------*----------

Ông Nguyễn Quốc T. được Công ty liên doanh TNHH nhựa công nghiệp H (công ty H). nhận vào làm việc từ ngày 5/8/X-1. Sau một thời gian làm việc, hai bên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm (từ 14/8/X-1 đến 14/8/X). HĐLĐ có những nội dung cơ bản sau: Địa điểm làm việc: Hải Thành, Kiến Thuy, Hải Phòng; Công việc phải làm: cán bộ kỹ thuật phân xưởng 1; Mức lương chính: 1.500.000 đồng/tháng.

Thời gian đầu làm việc tại Công ty H, ông T. đã đề xuất nghiên cứu chế tạo các quả lô in và làm các chất phụ gia được Tổng giám đốc chấp nhận và có thư khen.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc tại Phân xưởng 1, ông T. đã có hành vi vi phạm nội quy lao động của công ty. Cụ thể, ngày 1/10/X-1, ông T đã đi làm muộn 15 phút. Vi phạm này của ông T đã được Trưởng phòng bảo vệ nhắc nhở bằng miệng. Ngày 2/11/X-1, ông T có biểu hiện say rượu trong giờ làm việc. Phòng Tổ chức của công ty đã gọi ông T lên và khiển trách bằng miệng. Ngày 1/3/X, ông T bị phát hiện ngủ trong giờ làm việc.

Ngày 3/3/X Hội đồng kỷ luật của công ty đã họp và quyết định xử lý kỷ luật ông T bằng hình thức chuyển làm việc khác. Ngày 4/3/X, Tổng giám đốc Công ty H. đã quyết định điều chuyển ông T. lên Văn phòng công ty tại đường Văn Cao, Hải Phòng. Công việc của ông T. tại văn phòng công ty là trực điện thoại và vào sổ công văn đến, công văn đi. Mức lương ông T được hưởng vẫn giữ nguyên như trước.

Ngày 15/10/X, ông T. nghỉ 01 ngày không xin phép. Ngày 16/10/X, ông T được Phòng Tổ chức gọi lên, hỏi lý do nghỉ. Chiều ngày 16/10/X, một nhân viên của Phòng Tổ chức đã giao cho ông T bản Thông báo kỷ luật sa thải.

Cho rằng việc công ty kỷ luật sa thải mình là trái pháp luật, Ngày 26/11/X, ông T. đã đến Văn phòng Luật sư Quang Anh nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại Toà án.

Câu hỏi 1: (1điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với ông T trước khi khuyên ông T khởi kiện hay không nên khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Tại văn phòng luật sư, ông T trình bày: mong muốn của ông khi khởi kiện vụ tranh chấp đến tòa án là: (1) Tòa án tuyên quyết định kỷ luật sa thải của công ty H là trái pháp luật; (2) Công ty H phải bồi thường tiền lương cho ông T. trong những ngày không được làm việc; 02 tháng tiền lương và thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên? Tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở không?

Tình tiết bổ sung

Công ty H là công ty liên doanh giữa một công ty nhựa của Việt Nam và một công ty của Đức. Công ty có trụ sở chính tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Ông T có hộ khẩu thường trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông T và công ty H trong trường hợp ông T quyết định khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của ông T, Tòa án đã quyết định thụ lý giải quyết vụ án. ***Trong công văn trả lời tòa án Công ty H trình bày***: ông T đang bị áp dụng hình thức kỷ luật

chuyển làm việc khác, ngày 15/10/X, ông T lại tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép. Như vậy, ông T đã có hành vi tái phạm. Do đó, công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với ông T theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ.

Câu hỏi 4: (1 điểm):

Anh (chị) cần làm rõ những nội dung gì để xác định hành vi tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép của ông T có phải là *hành vi tái phạm* không?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty H trình bày: công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải ông T. Từ ngày 18/11/X đến 30/11/X công ty đã 3 lần có thư mời ông T đến công ty để họp Hội đồng kỷ luật nhưng ông T đều không đến với lý do: quan hệ lao động giữa ông và công ty đã chấm dứt từ ngày 17/10/X; bất kể cuộc họp nào cũng không có giá trị vì hiện nay ông không phải là người lao động của công ty. Do công ty đã mời 3 lần bằng văn bản mà ông T không đến nên ngày 31/11/X công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Tại cuộc họp các thành viên đã thống nhất xử lý kỷ luật ông T theo hình thức sa thải

Tại Bản tự khai, ông T trình bày: khi công ty giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải, Công ty đã thanh toán cho ông những khoản tiền sau: tiền lương đến ngày 16/10/X; tiền phép năm X còn 6 ngày chưa nghỉ. Ông đã nhận khoản tiền này tại Phòng tài vụ của công ty.

Câu hỏi 5 (1 điểm):

Theo anh (chị) Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/X của công ty H có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, Tòa án đã mở phiên tòa lao động sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Công ty H tham gia phiên tòa yêu cầu Tòa án buộc ông T. phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của Công ty là 7.350.750 đồng. Đây là số tiền ông T tạm ứng tại Phòng Tài vụ của công ty để nghiên cứu chế tạo các quả lô kỹ thuật.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Yêu cầu của công ty H có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện Công ty H trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/X-1 hết hạn, do ông T làm việc không có hiệu quả nên Công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với ông T. Vì vậy, nếu công ty không ra quyết định kỷ luật sa thải ông T thì công ty vẫn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với ông T do HĐLĐ ký với ông T đã hết hạn.

Tại phiên tòa, ông T trình bày: khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/X-1 hết hạn, mặc dù công ty không ký HĐLĐ mới với ông nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại công ty và được công ty trả lương đầy đủ

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm Công ty H ra Thông báo kỷ luật sa thải ông T, giữa ông T và công ty H tồn tại *hợp đồng lao động loại gì*? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông T trình bày: Rạng sáng ngày 15/10/X, con ông bị sốt cao trên 40°c nên ông phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, khi ông đi làm Phòng Tổ chức của công ty có gọi ông lên, hỏi lý do ông nghỉ việc. Ông T đã trình bày lý do và xuất trình cho Phòng Tổ chức sổ khám bệnh của con ông. Tuy nhiên, cuối buổi làm việc, một nhân viên của Phòng Tổ chức đã giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải. Ông đã nhận được tiền lương đến hết ngày 16/10/X và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.

Tại phiên tòa, đại diện công ty H trình bày: Ngày 16/10/X, công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải. Trước khi ra quyết định kỷ luật sa thải ông T, công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Thành phần tham gia gồm có: Ban giám đốc, đại diện Phòng Tổ chức, đại diện của Ban chấp hành công đoàn của công ty. Cuộc họp chỉ vắng mặt ông T vì ông T đã được mời 3 lần mà không đến. Tại cuộc họp này, mọi người đều nhất trí kỷ luật sa thải ông T.

Câu hỏi 8 (2 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần lập luận như thế nào trước HĐXX để khẳng định công ty H chấm dứt hợp đồng lao động với ông T là trái pháp luật

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên sử dụng tất cả các tình tiết của bài ra để làm câu hỏi 8 và câu hỏi 9)

(Đề thi được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề thi môn tranh tụng DS

Mã số: 31.

Ngày 05/08/X-1, ông Tuấn được cty H nhận vào làm việc. Sau đó 2 bên ký HĐLĐ có thời hạn 01 năm (từ 14/8/X-1 đến 14/8/X), trong HĐ xác định ông T làm cán bộ kỹ thuật phân xưởng, làm việc tại Hải Thành, Kiến Thụy, HP, lương là 1.500.000 đ/ tháng. Sau một thời gian làm việc có nhiều thành tích thì ông T đã có những hành vi VP NQLĐ như đi trể, say rượu, ngủ trong giờ làm việc. Ngày 03/03/X HĐKL của cty đã họp và quyết định kỷ luật ông T bằng hình thức chuyển làm việc khác. Ngày 04/03/X TGĐ qđịnh điều chuyển ông T lên trực điện thoại tại Văn Cao, HP với mức lương như cũ. Ngày 15/10/X ông T nghỉ 01 ngày ko xin phép, 16/10 ông nhận được thông báo kỷ luật sa thải.

Câu 1: những nội dung cơ bản LS cần trao đổi với ông T trước khi khuyên ông T khởi kiện hay ko nên KK?

- Xác định hai bên có quan hệ LĐ hay ko.
- Nội dung tranh chấp
- Yêu cầu của khách hàng.

Sau khi trao đổi và biết được yêu cầu của khách hàng, nếu ông T muốn trở lại làm việc thì nên khuyên khách hàng ko nên khởi kiện mà chỉ nên lựa chọn phương thức thương lượng, hòa giải vì như vậy mới giữ được mối quan hệ tốt đẹp và có điều kiện, môi trường thoải mái nếu như người lao động được cty nhận lại làm việc.

Tình tiết bổ sung: *ông T muốn KK để yêu cầu TA tuyên quyết định sa thải là trái PL, cty phải bồi thường tiền lương cho những ngày ông ko đc làm việc, 02 tháng tiền lương và trợ cấp thôi việc.*

Câu 2: xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở ko?

QHPL tranh chấp là tranh chấp về việc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải, căn cứ vào Đ 85 BLLĐ.

Tranh chấp này ko bắt buộc phải hòa giải tại cơ sở, vì căn cứ vào điểm a K1 Đ 31 BLTTDS.

Tình tiết bổ sung: *cty H là cty LD giữa cty of VN và Đức, cty có trụ sở tại Kiến Thụy, HP, ông T có HKTT tại Hồng bàng, HP.*

Câu 3:xác định TA có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi ông T KK.

TA có thẩm quyền giải quyết là TAND thành phố HP. Vì căn cứ vào điểm a K1 Đ 31, điểm a K1 Đ 34, điểm a K1 Đ 35 BLTTDS.

Tình tiết bổ sung: *khi TA đang thụ lý VA, cty H có công văn trình bày: ông T đang bị áp dụng hình thức KL chuyển làm việc khác, ngày 15/10/X lại tự ý nghỉ 01 ngày ko xin phép là tái phạm. Do đó cty áp dụng điểm b K1 Đ 85BLLĐ.*

Câu 4: cần xác định những nội dung gì để xác định hành vi tự ý nghỉ 01 ngày ko xin phép của ông T có phải là hành vi tái phạm ko?

- Xác định lần vi phạm thứ nhất: ông T bị quyết định chuyển công tác từ 04/03/X.
- Lần vi phạm thứ hai: ông T vi phạm ngày 15/10/X.

Theo K1 Đ 88 BLLĐ thì đối với trường hợp bị chuyển sang làm công việc khác thì sau 06 tháng kể từ ngày bị xử lý nếu ko tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Như vậy ông T đã đương nhiên được xóa kỷ luật rồi vì từ ngày 04/03/X đến trước ngày 15/10/X ông T ko hề vi phạm gì. Cho nên ko thể nói ông T tái phạm trong trường hợp này.

Tình tiết bổ sung: *Đại diện cty h cho rằng cty chỉ mới ra thông báo KL sa thải chứ chưa hề tiến hành KL sa thải ông T. Từ ngày 18/11/X đến 30/11/X cty đã 03 lần có thư mời ông T đến cty để họp HĐKL nhưng ông ko đến với lý do quan hệ LĐ giữa ông và cty đã chấm dứt từ ngày 17/10/X, bất kể cuộc họp nào cũng ko có giá trị vì hiện nay ong ko còn là người của cty. Do đã mời 03 lần mà ông T ko đến nên ngày 31/11/X cty đã triệu tập HĐKL và các thành viên HĐ nhất trí xử lý ông T theo hình thức sa thải.*

Ông T khai khi cty giao cho ông thông báo KL sa thải cty đã thanh toán cho ông những khoản tiền: tiền lương đến 16/10/X, tiền phép năm còn 06 ngày chưa nghỉ và ông đã nhận các khoản tiền này.

Câu 5:thông báo KL sa thải ngày 16/10/X of cty H có giá trị như 01 QĐ KL sa thải ko? Vì sao?

Thông báo KLST ngày 16/10 có giá trị như 01 QĐ ST vì khi giao thông báo KLST cho ông T, cty đã tiến hành giải quyết các hậu quả của việc sa thải đó, cụ thể là đã tiến hành thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho ông, như vậy cty đã chấm dứt quan hệ lao động với ông T ngay từ thời điểm có thông báo KLST, còn việc cty chưa ra QĐ ST chính thức chỉ là chuyện thời gian

sau này mà thôi, đó như 1 cách hợp thức hóa về thủ tục của cty. **(các anh chị bổ sung dùm mình nha)**

Tình tiết bổ sung:*sau khi tiến hành hòa giải ko thành, tại PTST, đại diện cty H yêu cầu TA buộc ông T phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của cty là 7.350.750 đồng, đây là số tiền tạm ứng tại phòng tài vụ of cty để nghiên cứu chế tạo các lô quả kỷ thuật.*

Câu 6:yêu cầu của cty H có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này ko? Vì sao?

Yêu cầu của cty H se ko được HĐXX chấp nhận để giải quyết trong VA này.

Vì theo Đ 163, Đ 218 BLTTDS về phạm vi KK và bổ sung yêu cầu thì cho thấy yêu cầu của cty đã vượt quá phạm vi KK, yêu cầu này là yêu cầu về dân sự chứ ko phải yêu cầu về lao động cho nên sẽ ko được chấp nhận vì vượt quá phạm vi Kk.

Tình tiết bổ sung:*tại PT, đại diện cty H trình bày sau khi HĐLĐ ký ngày 14/8/X-1 hết hạn do ông T làm việc ko hiệu quả nên cty ko ký tiếp HĐLĐ với ông T, vì vậy nếu cty ko ra QĐ sa thải ông thì vẫn có quyền chấm dứt HĐLĐ với ông do HĐLĐ đã ký đã hết hạn.*

Tại PT ông T trình bày khi HĐLĐ ký ngày 14/8/X-1 hết hạn mặc dù cty ko ký HĐLĐ mới nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại cty và được trả lương đầy đủ.

Câu 7: đến thời điểm cty H ra thông báo KL sa thải ông T thì giữa họ có tồn tại HĐLĐ loại gì? Tại sao?

Tồn tại HĐLĐ ko xác định thời hạn.

Vì theo điểm b K1 và K2 Đ 27 BLLĐ.

Tình tiết bổ sung: *tại PT ông T trình bày rạng sáng 15/10/X ông phải đưa con đi cấp cứu, ngày hôm sau đi làm ông đã xuất trình sổ khám bệnh của con ông, nhưng chiều 16/10 ông nhận được thông báo KL sa thải và ông đã nhận tiền lương đến hết ngày 16/10 và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.*

Đại diện cty trình bày ngày 16/10 cty chỉ mới ra thông báo KL sa thải chứ chưa tiến hành KL sa thải. Trước khi ra QĐKL sa thải cty đã triệu tập HĐKL, thành phần gồm ban GĐ, đại diện phòng tổ chức, đại diện BCH công đoàn, ông T đã được mời 03 lần mà ko đến, tại cuộc họp mọi người đuề nhất trí sa thải ông T.

Câu 8: là LS của ông T, cần lập luận ntn trước HĐXX để khẳng định cty chấm dứt HĐLĐ với ông T là trái PL?

- Ông T ko tái phạm vì hình thức kỷ luật chuyển sang làm việc khác đã đương nhiên được xóa theo Đ 88 BLLĐ.
- Ông T nghỉ 01 ngày 15/10 là có lý do chính đáng theo TT03.
- Thủ tục ra QĐ đã trái PL vì chưa tiến hành họp HĐKL mà đã ra thông báo QĐST có giá trị như 1 QĐST chính thức để chấm dứt QHLĐ với ông T.

Câu 9: đề xuất với HĐXX hướng giải quyết.

Tuyên QĐ sa thải ông T là trái PL.

Cty phải nhận ông t vào làm việc trở lại và trả lương cho những ngày ông ko được làm việc.

LS.DS/TN-33/240

Mã số: LS.DS/TN-33/240

----------*----------

Tháng 3/1994, chị T được Công ty cổ phần Đông Đô (công ty kinh doanh nhà hàng và khách sạn) nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 06 tháng (từ 1/3/1994 đến 1/9/1994). Sau khi hợp đồng lao động thứ nhất hết hạn, ngày 11/7/1997 chị T và Công ty Đông Đô ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 3 năm (từ 11/7/1997 đến 11/7/2000). Hợp đồng lao động thứ ba chị T ký với Công ty Đông Đô vào ngày 1/7/2001 có thời hạn 1 năm 6 tháng (từ 1/7/2001 đến 31/12/2002). Sau khi hợp đồng lao động thứ ba hết hạn, Công ty Đông Đô và chị T không ký tiếp hợp đồng lao động khác nhưng chị T vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty và được Công ty trả lương. Công việc của chị T theo các hợp đồng lao động đã ký là nhân viên phục vụ buồng. Mức lương chị T được hưởng là mức lương khoán, phụ thuộc vào doanh thu của Công ty.

Ngày 3/9/2005, giữa chị T và chị H – tổ trưởng Tổ buồng có sự xích mích do chị T cho rằng chị H ép chị nghỉ nhiều ngày so với người khác. Trong khi xích mích, chị T có nói: "*Nếu cô H không muốn tôi làm ở tổ này nữa thì trả tôi về giám đốc để giám đốc phân tôi làm việc khác".*

Ngày 23/9/2005, Tổ buồng đã họp tổ kiểm điểm chị T. Tại cuộc họp, Tổ trưởng đã phê bình chị T về việc làm gãy chìa khoá phòng 303 không báo cho Tổ kỹ thuật sửa; thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng; thách thức tổ trưởng.

Ngày 25/9/2005, chị H – tổ trưởng Tổ buồng đã làm đơn gửi Giám đốc Công ty Đông Đô về việc xin gửi trả chị T về Ban giám đốc do những vi phạm trên.

Ngày 26/9/2005, Giám đốc Công ty Đông Đô gọi chị T lên và yêu cầu chị làm đơn xin nghỉ việc. Chị T không đồng ý vì cho rằng chị không có nguyện vọng xin nghỉ việc. Việc tổ trưởng Tổ buồng trả chị về Ban giám đốc thì do giám đốc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/9/2005, Hội đồng kỷ luật Công ty Đông Đô đã họp để bàn về hình thức kỷ luật đối với chị T. Ngày 1/10/2005, giám đốc Công ty Đông Đô đã ra Quyết định số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị T từ ngày 1/10/2005.

Cho rằng Công ty Đông Đô đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với mình, ngày 9/2/2006, chị T đã đến Văn phòng Luật sư Quang Anh. Yêu cầu của chị T là luật sư giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với chị T trước khi khuyên chị T nên khởi kiện hay không nên khởi kiện?

Câu hỏi 2 :(1 điểm)

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án trên được tính từ ngày nào?

Tình tiết bổ sung

Trong đơn khởi kiện chị T cho rằng: Giám đốc Công ty Đông Đô đã vô cớ cho chị nghỉ việc trong khi chị không hề có vi phạm gì. Chị T đề nghị Toà án xử buộc Công ty Đông Đô: (1) Hủy quyết định kỷ luật số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị; (2) Công ty phải nhận chị trở lại làm công việc cũ và (3) Bồi thường tiền lương trong những ngày chị không được làm việc cho đến khi Toà án giải quyết xong vụ án.

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Hãy giúp chị T xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tình tiết bổ sung

Khi thụ lý, Toà án đã xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện giữa chị T và công ty cổ phần Đông Đô là "*tranh chấp hợp đồng lao động*"

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với cách xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp của tòa án không? Nếu không, hãy xác định lại quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

***Trong công văn trả lời tòa án, Công ty Đông Đô trình bày*:** trước khi ra quyết định cho chị T thôi việc, ngày 30/9/2005, Hội đồng kỷ luật Công ty đã họp để bàn về hình thức kỷ luật đối với chị T. Thành phần cuộc họp gồm có: Bà Ngô Thu H: giám đốc Công ty; Ông Trần Văn D: phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Công ty; Bà Hoàng Hương L: cán bộ quản lý; Chị Nguyễn Thanh H: tổ trưởng Tổ buồng.

Các thành viên tham gia dự họp đã thống nhất buộc thôi việc chị T. Lý do mà Hội đồng kỷ luật công ty đưa ra là: thời gian gần đây, chị T mắc nhiều khuyết điểm, đã được Giám đốc Công ty trực tiếp nhắc nhở nhiều lần. Những sai phạm cụ thể của chị T mà Hội đồng kỷ luật nêu ra là:

- Làm gãy chìa khoá Phòng 303 ngày 3/7/2005 nhưng không báo cho Tổ kỹ thuật gây phiền hà cho khách, mất uy tín của Khách sạn;

- Thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của Tổ, có lời lẽ thoá mạ tổ trưởng (nhiều lần tái phạm);

- Đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc;

- Thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực đối với khách hàng.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Là luật sư của chị T, anh (chị) cần làm rõ những nội dung gì để chứng minh Quyết định số 28/QĐ - TC buộc thôi việc chị T của Công ty cổ phần Đông Đô là trái pháp luật.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán quyết định tiến hành phiên hòa giải. Tại buổi hòa giải lần thứ nhất, đại diện công ty cổ phần Đông Đô vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Tại buổi hòa giải được triệu tập hợp lệ lần hai, đại diện công ty cổ phần Đông Đô cũng vắng mặt. Tòa án đã lập biên bản về việc không tiến hành hòa giải được và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện công ty Đông Đô tham gia phiên tòa yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa để hai bên tiến hành hòa giải. Tòa án đã đồng ý hoãn phiên tòa theo yêu cầu của công ty Đông Đô.

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Hướng xử lý của Hội đồng xét xử trong tình huống trên có đúng quy định của pháp luật không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, đại diện công ty cổ phần Đông Đô cho rằng: Sau khi hợp đồng lao động thứ ba ký với chị T hết hạn, Công ty Đông Đô và chị T không ký tiếp hợp đồng lao động khác. Tuy nhiên, Công ty vẫn để chị T tiếp tục làm việc tại Công ty với công việc như trong các hợp đồng lao động đã ký

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm công ty Đông Đô ra quyết định buộc thôi việc chị T, giữa chị T và công ty Đông Đô tồn tại hợp đồng lao động loại gì?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa lao động sơ thẩm, chị T thừa nhận chị có vô ý làm gãy chìa khoá phòng 303, chị đã báo cho Tổ kỹ thuật nhưng do Tổ kỹ thuật chưa sửa kịp thời nên khách phải đứng ngoài phòng đợi 10 phút. Chị đã có lời xin lỗi khách.

Đối với những sai phạm khác mà Công ty nêu ra như thiếu ý thức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng, đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc, thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực đối với khách hàng chị T khẳng định là chị không vi phạm.

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư của chị T, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình?

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ kiện về mặt nội dung.

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Tháng 3/1994, chị T được công ty Cổ Phần Đông Đô nhận vào làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng (từ 1/3/1994 đến 1/9/1994). Ngày 11/7/1997 chị T và công ty ký tiếp hợp đồng lao động thứ hai với thời hạn 3 năm (từ 11/7/1997 đến 11/7/2000). Hợp đồng lao động thứ 3 ký từ ngày 1/7/2001 có thời hạn 1 năm 6 tháng (từ 1/7/2001 đến 31/12/2002). Khi HĐLĐ thứ 3 hết hạn chị T và công ty không ký tiếp hợp đồng nhưng chị T vẫn tiếp tục làm việc và được công ty trả lương. Công việc của chị T là nhân viên phục vụ buồng. Mức lương chị T được hưởng là mức lương khoán, phụ thuộc vào doanh thu của công ty.

Ngày 3/9/2005, chị T và chị H – tổ trưởng Tổ buồng có sự xích mích do chị T cho rằng chị H ép chị nghỉ nhiều ngày so với người khác.

Ngày 23/9/2005, Tổ buồng đã họp kiểm điểm chị T. Tại cuộc họp Tổ trưởng đã phê bình chị T về việc làm gãy chìa khóa phòng 303 không thông báo cho tổ kỹ thuật sửa chữa, thiếu ý thức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng…

Ngày 25/9/2005, chị H làm đơn gửi ban giám đốc công ty về việc xin gửi trả chị t do những vi phạm nêu trên.

Ngày 26/9/2005, GĐ công ty yêu cầu chị T làm đơn xin nghỉ việc, chị T không đồng ý. Ngày 30/9/2005, Hội đồng ký luật họp bàn về hình thức kỷ luật đối với chi T. Ngày 01/10/2005, công ty có Quyết định số 28/QĐ-TC buộc thôi việc chị T từ ngày 01/10/2005.

Ngày 09/2/2006, chị T đến gặp luật sư với yêu cầu giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại Tòa án.

Câu 1: **Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với chị T trước khi khuyên chị nên khởi kiện hay không nên khởi kiện?**

Nội dung trao đổi:

a, Phân tích lợi ích của việc khởi kiện hay không khởi kiện, khả năng thắng kiện, khả năng thi hành bản án, ……

b. Phân tích điều kiện khởi kiện

- Chủ thể:

- Nguyên đơn Chị T (Đ 161 BLTTDS,
- Bị đơn: Cty Đông Đô
  - Thẩm quyền: Tòa cấp huyện nơi Cty Đông Đô có trụ sở
  - Thời hiệu khởi kiện: Khoản 3 điều 159 BLTTDS (Tính từ ngày ra Quyết định số 28/QĐ-TC buộc thôi việc 1-10-2005)

Quan hệ pháp luật tranh chấp: Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thứ sa thải

Câu 2: Thời hiệu khởi kiện tính từ ngày nào?

Thời hiệu tính từ ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm là 1-10-2005

Trong đơn khởi kiện chi T cho rằng giám đốc công ty vô cớ cho chị nghỉ việc trong khi chi không hề có vi phạm gì. Chị T đề nghị TA xử buộc công ty Đông Đô: (1) Hùy Quyết định số 28; (2) Công ty Đông Đô phải nhận chị làm việc trở lại; (3) Bồi thường tiền lương trong những ngày chi không được làm việc cho đến khi Tòa giải quyết xong vụ án.

Câu 3: Hãy giúp chi T xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện để chứng minh yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

- Quyết định kỷ luật lao động số 28/QĐ -TC
- Các hợp đồng lao động
- Thỏa ước lao động tập thể (nếu có)
- Điều lệ công ty
- Nội quy lao động
- CMND, Hộ khẩu

Khi thụ lý Tòa xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “tranh chấp hợp đồng lao động”

Câu 4: **Anh (chị) có đồng ý với cách xác định quan hệ pháp luật tranh chấp của Tòa án? Nếu không, hãy xác định lại quan hệ tranh chấp trong vụ kiện trên?**

Không. Chị T bị Cty buộc thôi việc, chị T không đồng ý với quyết định này → Tranh chấp về xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải
(Các bác suy nghĩ giùm em, em không chăc lắm)

Công ty Đông Đô trình bày: trước khi ra Quyết định kỷ luật buộc thôi việc, ngày 30/9/2005, HĐKL đã họp với thành phần: bà H: giám đốc công ty; ông D: phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn công ty; bà L: cán bộ quản lý; chị h: tổ trưởng tổ buồng. Các thành viên thống nhất buộc thôi việc chị T với lý do:

- Làm gãy chìa khóa phòng 303 ngày 3/7/2005 nhưng không báo cho tổ kỹ thuật gây phiền hà cho khách, mất uy tín khách sạn
- thiếu ý thức tổ chức kỷ luật
- đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc
- thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực với khách hang

Câu 5: Luật sư cần làm rõ những nội dung gì để chứng minh QĐ 28 buộc thôi việc chi T là trái pháp luật?

Làm rõ nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động có qui định hành vi của chị T là bị buộc thôi việc không?

Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật có đúng qui định của pháp luật hay không?

Trong buổi họp xử lý kỷ luật có sự tham gia của chị T hay không? Nếu chị T không có mặt thì công ty T đã triệu tập đủ 3 lần chưa?

Có biên bản xử lý kỷ luật?

Có sự tham gia của BCH công đoàn cơ sở hay không?

Những hành vi của T trước khi công ty ra quyết định số 25/ QĐ-TC đã bị lập biên bản hay chưa?

Tại cả 2 buổi hòa giải được triệu tập hợp lệ, đại diện công ty Đông Đô vắng mặt mà không có lý do chính đáng. TA lập biên bản không tiến hành hòa giải được và ra QĐ đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện công ty Đông Đô yêu cầu TA hoãn phiên tòa để hai bên tiến hành hòa giải. TA đồng ý hoãn phiên tòa theo yêu cầu của công ty Đông Đô.

Câu 6: Hướng xử lý như thê có đùng quy định của pháp luật không? Vì sao?

Sai. Không thuộc các căn cư hoãn phiên tòa (Điều 208 BLTTDS)

Bên cạnh đó, căn cứ theo qui định tại điều 182 BLTTDS thì vụ án giữa chị T và Cty Đông Đô không tiến hành hòa giải được vì Cty đã triệu tập hợp lệ đến 2 lần mà vẫn vắng mặt. Do vậy, yêu cầu của Cty không thể được chấp nhận. → Hướng xử lý sai.

Câu 7: Đến thời điểm cong ty ra QĐ BTV chị T, giữa chi T và cong ty tồn tại HĐLĐ gì?

Hợp đồng không xác định thời hạn (Theo qui định tại điều 38 Luật LĐ)

Câu 8: Nêu những lập luận để bảo vệ quyền lợi cho chi T?

Mở bài

Nội dung:

Việc Cty ra quyết định buộc thôi việc với chị T là không có căn cứ vì các lý do sau đây:

- Công ty không có chứng cứ rõ ràng về các hành vi vi phạm của chị T.
- Nội quy cty không qui định về việc nếu thực hiện những hành vi trên sẽ phải buộc thôi việc.
- Vì chị T không làm đơn xin nghỉ việc nên Cty Đông Đô mới ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc chị T. Rõ ràng, ý định bắt chị T phải nghỉ việc đã có từ trước nên quyết định buộc thôi việc là thiếu khách quan.
- ……..

Kết luận

Câu 9: Đề xuất với HĐXX hướng giải quyết vụ kiện về mặt nội dung?

- Hủy quyết định số 28/ QĐ-TC
- Nhận chị T lại làm việc

- Trả tiền lương trong những ngày không được làm việc đến khi giải quyết xong vụ án.

LS.DS/TN-34/240

Mã số: LS.DS/TN-34/240

----------*----------

Ông Bằng làm việc tại Công ty TNHH Phần mềm Effect (Công ty Effect) từ ngày 05/11/X-3, thời gian thử việc đến ngày 31/12/X-3. Ngày 01/01/X-2 giữa ông Bằng và Công ty Effect ký hợp đồng lao động xác định thời hạn đến ngày 31/10/X-2. Ngày 01/02/X-1 ông Bằng và công ty Effect ký hợp đồng lao động với thời hạn không xác định, công việc là nhân viên kinh doanh, mức lương theo hợp đồng lao động là 840.000đ/tháng.

Ngày 24/3/X Giám đốc Công ty Effect thông báo cho ông Bằng thôi việc. Lý do công ty đưa ra là: do ông Bằng làm việc không có hiệu quả và Công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Khi nhận được thông báo, ông Bằng có đơn xin được tiếp tục làm việc và đồng ý với mức lương thấp hơn, nhưng Giám đốc Công ty không đồng ý.

Ngày 26/3/X, Giám đốc Công ty Effect ký Quyết định số 08/QĐ - TCCB cho ông Bằng thôi việc kể từ ngày 31/3/X. Khi cho ông Bằng thôi việc, công ty đã giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc bằng 1/2 tháng lương nhưng ông Bằng chưa nhận.

Cho rằng công ty Effect đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với mình, ngày 1/6/X ông Bằng đã đến gặp luật sư với mong muốn luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Khi khởi kiện đến tòa án, ông Bằng không muốn trở lại Công ty làm việc. Ông chỉ yêu cầu tòa án: (1) Tuyên Quyết định số 08/QĐ - TCCB của công ty Effect là trái pháp luật; (2) Buộc công ty phải bồi thường cho ông những khoản tiền sau: Tiền lương trong những ngày không được làm việc từ 31/3/X đến khi tòa án giải quyết xong vụ án theo mức lương thực lĩnh là 2.600.000đ/tháng; Công ty phải bồi thường 02 tháng lương; tiền trợ cấp thôi việc

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Luật sư hãy giúp ông Bằng xác định những giấy tờ, tài liệu cần phải nộp kèm theo đơn khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Công ty Effect là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Michel là đại diện theo pháp luật. Trụ sở chính của công ty tại quận Ba Đình, Hà Nội và có chi nhánh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bằng thường trú tại quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Trong trường hợp ông Bằng quyết định khởi kiện thì tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông và công ty Effect? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Theo công văn trả lời tòa án của Công ty Effect thì: lý do công ty cho ông Bằng thôi việc là do ông Bằng làm việc không có hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ông Bằng được giao nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm phần mềm máy tính cho công ty nhưng số lượng khách hàng của công ty không tăng thêm mà còn giảm đi. Trước khi cho ông Bằng thôi việc, công ty có phân công ông Bằng đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh xa nhưng ông Bằng lấy lý do con ốm nên cứ khất lần chưa đi. Việc chậm trễ trong công việc của ông Bằng chứng tỏ ông không hết lòng hết sức làm việc cho công ty. Công ty cho ông thôi việc là đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 BLLĐ. Mặt khác, vào thời điểm này công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên phải giảm bớt người lao động.

Câu hỏi 3 (1,5 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần tập trung chứng minh làm rõ những vấn đề gì trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đang chuẩn bị các công việc cho buổi hòa giải thì nhận được văn bản đề xuất của luật sư bảo vệ quyền lợi cho công ty Effect. Trong văn bản luật sư cho rằng: vì ông Bằng không yêu cầu công ty nhận trở lại làm việc mà chỉ yêu cầu công ty thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc cho nên đây là tranh chấp về tiền lương. Theo quy định của pháp luật thì tranh chấp này bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở. Tuy nhiên, tranh chấp giữa ông Bằng và công ty chưa qua hòa giải cơ sở nên đề nghị tòa án căn cứ khoản 2 Điều 192 BLTTDS để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với tòa án trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông Bằng trình bày: Theo hợp đồng lao động, công việc của ông là nhân viên kinh doanh. Trên thực tế, ông được giao nhiệm vụ tiếp thị phần mềm máy tính. Trong quá trình làm việc, ông luôn chấp hành giờ giấc làm việc, chưa bị kỷ luật hoặc nhắc nhở gì.

Về việc công ty phân công ông đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh miền núi, ông chưa đi là do 1 phần con ông bị viêm phổi đang nằm viện. Mặt khác, vào thời gian này các tỉnh miền núi đang trong mùa mưa bão nên ông đã có đơn trình bày xin được hoãn chuyến công tác vào tháng sau. Đơn của ông đã được Trưởng phòng kinh doanh đồng ý. Do đó, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông với lý do ông không hoàn thành nhiệm vụ được giao là không đúng.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần đặt những câu hỏi gì để làm rõ việc ông Bằng có thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động không?

Câu hỏi 6: (2 điểm)

Là luật sư của ông Bằng, hãy trình bày những lập luận chính của anh (chị) trước HĐXX để khẳng định việc chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty Effect đối với ông Bằng là trái pháp luật

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, đại diện công ty Effect khẳng định: quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với ông Bằng là đúng pháp luật. Vi phạm của công ty là không báo trước đủ 45 ngày nên Công ty đồng ý bồi thường 45 ngày lương; thanh toán trợ cấp thôi việc theo mức lương trong hợp đồng lao động là 840.000đ/tháng, tổng cộng 1.050.000 đồng.

Theo đại diện Công ty thì mức lương chênh lệch ông Bằng được lĩnh ngoài mức lương theo hợp đồng lao động là tiền thưởng trong nội bộ phụ thuộc lợi nhuận hàng tháng của Công ty. Do đó, công ty chỉ đồng ý thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho ông Bằng theo mức lương trong hợp đồng lao động.

Ông Bằng không đồng ý việc lấy mức lương theo hợp đồng lao động làm căn cứ tính các chế độ cho ông. Ông cho rằng: lý do mức lương trong hợp đồng lao động của ông chỉ là 840.000đ/tháng là do trước khi ký hợp đồng lao động công ty thỏa thuận miệng với ông ghi số tiền thấp để giảm số tiền BHXH mà ông và công ty cùng phải đóng. Còn mức lương ông lĩnh hàng tháng trong bảng lương mới là tiền lương thực của ông.

=> Tiền lương của ông Bằng thể hiện trong Bảng lương của Công ty là: lương tháng 10 – tháng 12/ X-2 là 1.800.000đ; từ tháng 1/X-1 đến tháng 05/X-1 là 2.400.000đ; tháng 6/X-1 - tháng 02/X là 2.600.000đ.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, hãy lập luận để thuyết phục HĐXX chấp nhận ***mức tiền lương*** thực lĩnh của ông Bằng trong bảng lương là tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, bồi thường tiền lương trong những ngày không được làm việc.

Tình tiết bổ sung

Bản án lao động sơ thẩm số 05/X/LĐST ngày 07/7/X đã tuyên:

1. Quyết định số 08/QĐ - TCCB của công ty TNHH Phần mềm Effect chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bằng là đúng pháp luật

2. Công ty TNHH Phần mềm Effect có trách nhiệm trợ cấp thôi việc cho ông Bằng mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương. Ông Bằng làm việc được 2,5 năm nên công ty phải bồi thường là 03 tháng lương (theo mức lương 840.000đ)

Khi nhận được bản án sơ thẩm, ông Bằng không đồng ý với quyết định của bản án nên muốn kháng cáo để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo trình tự phúc thẩm

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Luật sư hãy hướng dẫn ông Bằng những công việc cần thiết để kháng cáo bản án sơ thẩm nói trên tại tòa án có thẩm quyền?

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Ông bằng làm việc tại công ty Effect từ ngày 5/11/X-3, thử việc đến 31/12/X-3. Ngày 01/01/X-2 ông Bằng và cong ty ký HĐLĐ xác định thời hạn đến ngày 31/10/X-2. Ngày 01/2/X-1 ông Bằng và công ty ký HĐLĐ không xác định thời hạn, công việc là nhân viên kinh doanh, mức lương theo hợp đồng là 840.000đ.

Ngày 24/3/X, giám đốc công ty thông báo cho ông Bằng thôi việc với lý do là ông Bằng làm việc không có hiệu quả và công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Ngày 26/3/X Công ty Effect ký QĐ số 08 cho ông Bằng thôi việc kể từ ngày 31/3/X. ngày 01/6/X, ông Bằng đến gặp luật sư với yêu cầu giúp chị khởi kiện vụ tranh chấp tại Tòa án.

Khi khởi kiện ông Bằng không muốn trở lại công ty làm việc, ông chỉ yêu cầu TA: (1) Tuyên QĐ số 08 là trái pháp luật. (2) buộc ông ty phải bồi thường cho ông những khoản tiền sau: tiền lương từ 31/3/X đến khi Tòa giải quyết xong vụ án với mức lương thực lĩnh là 2.600.000đ; công ty phải bồi thường 2 tháng lương…

Câu 1: Hãy giúp ông Bằng xác định những giấy tờ, tài liệu chị cần nộp kèm theo đơn khởi kiện.

- Quyết định cho ông bằng thôi việc số 08
- Hợp đồng lao động
- Nội quy lao động
- Thỏa ước lao động
- Bảng lương thực lĩnh
- CMND

Công ty Effect là DN 100% vôn nước ngoài, trụ sở chính tại Ba Đình, Hà Nội và chi nhánh tại Q 1 TPHCM. Ông Bằng thường trú tại Q1 TPHCM.

Câu 2: Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết? Vì sao?

- Thẩm quyền chung: Tòa án (Điểm b khoản 1 điều 31, BLTTDS)
- Thẩm quyền lãnh thổ: TAND quận Ba Đình. (Điều 35 BLTTDS)
- Thẩm quyền theo vụ việc: TAND cấp huyện (Điều 33 BLTTDS)

Công ty Effect trình bày lý do cho ông Bằng thôi việc là vì ông làm việc không có hiệu quả không làm tròn nhiệm vụ được giao. Công ty cho ông thôi việc là đùng theo quy định tại điểm a khoản 1 Đ38 BLLĐ. Mặt khác, cong ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên phải giảm người lao động.

Câu 3: Ls cần tập trung chứng minh làm rõ những vấn đế gì trong vụ kiện trên?

- Các căn cứ để đưa ra quyết định thôi việc có được qui định trong NQLĐ không?Có phù hợp với pháp luật?
- Tình hình kinh doanh của công ty?
- Công việc được giao có được qui định trong HĐLĐ không?
- Quan hệ với cấp trên như thế nào? Có phát sinh mâu thuẫn gì không?

Ls bảo vệ quyền lợi cho cong ty Effect co văn bản đề xuất với TA như sau: vì ông Bằng không yêu cầu cong ty nhận trở lại làm việc mà chỉ yêu cầu thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc nên đây là quan hệ tranh chấp về tiền lương. Tranh chấp này bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật nên căn cứ khoản 2 Đ192 BLTTDS để ra quyết định đình chỉ vụ án.

Câu 4: Là luật sư nguyên đơn, anh/ chị có ý kiến gì đề xuất với TA trong tình huống trên.

Ông Bằng cho rằng việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ là sai Chính vì vậy nên Cty phải BTTH là khoản tiền lương trong những ngày bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ và việc bồi thường này xuất phát từ việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Cty Đông Đô. Do vậy, QHPLTC là Quan hệ bị phương chấm dứt HĐLĐ giữa Cty và ông Bằng.

Ông Bằng trình bày theo HĐLĐ công việc của ông là nhân viên kinh doanh. Nhưng thực tế ông được giao nhiệm vụ tiếp thị phần mềm máy tính. Trong quá trình làm việc ông chưa bị kỷ luật hoặc nhắc nhở gì.

Việc công ty phân công ông đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh miền núi và ông chưa đi là do con ong bị viêm phổi phải nhập viện. Mặt khác, các tỉnh miền núi đang trong mùa mưa bảo nên ông đã có đơn trình bày xin hoản đi công tác vào tháng sau. Đơn của ông đã được trưởng phòng kinh doanh đồng ý.

Câu 5: Lsu của nguyên đơn cần đặt những câu hỏi gì để làm rõ việc ông Bằng có thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng LĐ không ?

- Yêu cầu ông Bằng cung cấp đơn xin hoãn mà trưởng phòng kinh doanh đồng ý?
- Công việc cụ thể của công Bằng qui định trong HĐLĐ là gì?
- Có giấy xuất viện, nhập viện của con ông Bằng không?
- Hồ sơ bệnh án?
- Trước đó, có bị lập biên bản về việc không hoàn thành nhiệm vụ hay không?

……

Câu 6:Trình bày những lập luận chính để khẳng định việc chấm dứt HĐLĐ của công ty là trái PL?

- Vi phạm thời gian thông báo, Công ty đã không thông báo trước 45 ngày cho ông Bằng trước khi chấm dưt HĐLĐ
- Hành vi làm việc không hiệu quả và tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo qui định tại điều 38 luật lao động.
- Không trao đổi với BCH công đoàn cơ sở khi chấm dứt HĐLĐ

Tại phiên tòa, đại diện công ty khẳng định quyết định chấm dứt HĐLĐ của Cty là đúng PL, vi phạm của CTy là không báo trước đủ 45 ngày nên công ty đồng ý bồi thường 45 ngày lương, thanh toán trợ cấp thôi việc theo mức lương trong hợp đồng là 840.000đ. Tổng cộng là 1.050.000đ

Theo đại diện Cty thì mức lương chênh lệch ông Bằng được hưởng ngoài mức lương theo HĐLĐ là tiền thưởng trong nội bộ, do đó Cty chỉ đồng ý thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho ông Bằng theo mức lương trong HĐ LĐ.

Ông Bằng không đồng ý, ông cho rằng mức lương ông lĩnh hang tháng trong bảng lương mới là tiền lương thực linh. Cụ thể: lương tháng 10-12/X-2 là 1.800.000đ, từ tháng 1-5/X-1 là 2.400.000đ, từ tháng 6/X-1 đến tháng 2/X là 2.600.000đ.

Câu 7: Lsư nguyên đơn hãy lập luận để thuyết phục HĐXX chấp nhận mức tiền lương thực lĩnh trong bảng lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc và bồi thường tiền lương cho ông Bằng.

- Căn cứ vào bảng lương thực lĩnh mà ông Bằng và các nhân viên có trình độ tương đương được nhận thì hàng tháng ông bằng nhận được tiền lương + hoa hồng. (khoản này chắc hẳn đã hơn 840.000)

- Ông Bằng làm việc tại Cty từ 01/02/X-1 đến ngày 26-03/X là hơn 1 năm, mức lương hàng tháng không còn là 840.000 như hợp đồng lao đồng đã ký, Bởi theo qui định của luật LĐ thì sau 6 tháng ông Bằng được xét nâng lương.
- Tính ra mức lương + thưởng?
- Do ông Bằng là nhân viên kinh doanh nên mức thưởng theo lợi nhuận do ông Bằng là nhân viên kinh doanh.

……

Câu 8: Hướng dẫn ông Bằng những công việc cần thiết để kháng cáo bản án sơ thẩm tại tòa có thẩm quyền.

Làm đơn kháng cáo đúng thời hạn
Các căn cứ kháng cáo
Phạm vi kháng cáo
Bổ sung tài liệu liên quan nếu có
Nộp tiền tạm ứng án phí

Đề số 35

Mã số: LS.DS/TN-35/240

----------*----------

Ngày 12-5-năm X, công ty TNHH Grobest Industriat (VN) và bà Trần Thị Bính có ký hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá số 117/HĐ/VC- năm X với thời gian có hiệu lực là một năm kể từ ngày ký. Theo nội dung của hợp đồng này thì công ty TNHH Grobest Industriat (VN) bán hàng thức ăn nuôi tôm cho bà Trần Thị Bính. Bà Trần Thị Bính có nghĩa vụ thanh toán cho công ty Grobest theo mỗi đợt nhận hàng. Phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được ký kết công ty Grobest đã tuân thủ đầy đủ các quy định trong hợp đồng, nhưng bà Trần Thị Bính đã không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Cụ thể, theo bản đối chiếu công nợ hàng tháng giữa công ty Grobest và bà Trần Thị Bính thì:

- Ngày 25-9-năm X bà Bính lấy đợt hàng cuối cùng của công ty Grobest;

- Tính đến ngày 28-2-năm (X+1), tổng số nợ quá hạn của bà Trần Thị Bính phải thanh toán cho công ty Grobest là 210.777.000 đồng (hai trăm mười triệu bảy trăm bảy bảy nghìn đồng).

- Công ty Grobest hàng tháng gửi bản đối chiếu công nợ tới bà Trần Thị Bính và yêu cầu bà Bính thanh toán. Tuy nhiên từ đó đến nay, bà Bính chưa thanh toán cho công ty Grobest một phần nào trong khoản công nợ nói trên. Nhằm giải quyết tranh chấp trên cơ sở thoả thuận hai bên, công ty cũng đã nhiều lần cử nhân viên xuống địa phương làm việc với bà Trần Thị Bính. Thêm vào đó, công ty Grobest cũng đã hai lần gửi thư nhắc nhở tới bà Bính. Nhưng bà Trần thị Bính vẫn tỏ ra không thiện chí trong việc thanh toán công nợ cho công ty Grobest.

Tháng 3 năm (X+2), công ty TNHH Grobest Industriat (VN) quyết định khởi kiện bà Trần Thị Bính ra Toà án để đòi nợ.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Hãy giúp công ty Grbest viết đơn khởi kiện

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Chuẩn bị toàn bộ các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ khởi kiện của công ty Grbest.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên.

Tình tiết bổ sung

Cùng với việc gửi đơn khởi kiện, phía công ty Grobest muốn yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bà Trần Thị Bính.

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Nếu được công ty Grobest tham khảo ý kiến, anh, chị sẽ trao đổi với công ty vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung:

Theo trình bày của bà Bính, do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho công ty Grobest, tháng 8 năm (X+1), bà Bính đã giao cho công ty hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Trần Thị Bính. Tuy nhiên, phía công ty Grobest khẳng định đúng là tháng 8-năm (X+1), công ty có nhận hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Bính. Nhưng đến tháng 9-năm (X+1), bà Bính đã trình bày với công ty là bà cần hai giấy chứng nhận này để thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Bà Bính hứa hẹn với công ty là bà Bính sau khi vay được tiền tại ngân hàng, bà Bính sẽ thanh toán khoản nợ cho công ty. Bản thân công ty Grobest là một công ty 100% vốn nước ngoài nên xét thấy có giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bính thì cũng khó có thể coi là biện pháp bảo đảm thực hiện giao dịch giữa bà Bính và công ty nên công ty đã trả cho bà Bính hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Hãy giúp công ty Grobest viết một đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tình tiết bổ sung

Quá trình giải quyết vụ án, bà Bính cho biết bà đúng là có quan hệ làm ăn với công ty Grobest, đến nay còn thiếu số tiền như công ty đã trình bày (210.777.000 đồng) nhưng do làm ăn thua lỗ nên không thể trả nợ một lần được. Bà Bính đề nghị đến tháng 5 năm (X+2) bà sẽ trả 30.000.000 đồng, tháng 10/(X+2)trả 40.000.000 đồng, tháng 3/(X+3) trả 40.000.000 đồng, tháng 8/(X+3) trả 40.000.000 đồng, tháng 12/(X+3) trả nốt số nợ còn lại.

Đại diện của công ty không đồng ý với phương thức trả nợ nêu trên mà yêu cầu bà Trần Thị Bính phải trả toàn bộ số nợ một lần.

Toà án đã tiến hành hoà giải nhưng không thành nên quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Công ty TNHH Grobest Industrial đã mời anh, chị bảo vệ quyền lợi của công ty.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Xác định quyền lợi của công ty cần được bảo vệ

Câu hỏi 7: (1,5 điểm)

Chuẩn bị nội dung bản luận cứ để bảo vệ quyền lợi của công ty.

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Ngày 12/5/X công ty GROBEST và bà Trần Thị Bính có ký HĐ đại lý mua bán hàng hóa số 117 với thời gian có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày ký.

Ngày 25/9/X bà Bính lấy đợt hàng cuối cùng của cty.

Tính đến ngày 28/2/x+1 tổng số nợ quá hạn của bà Bính phải thanh toán cho Cty là 210.777.000đ.

Cty hàng tháng gửi bảng đối chiếu công nợ với bà Bính và yêu cầu bà Bính thanh toán, tuy nhiên bà Bình chưa thanh toán được phần nào. Tháng 3/X+2 cty quyết định khởi kiện bà Bính ra tòa án.

Câu 1: giúp cty viết đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện: Các bác làm theo mẫu của các bài tập trước.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

__Độc lập – Tự do – Hạnh phúc__

……, ngày…tháng…năm…

ĐƠN KHỞI KiỆN
(V/v ……..)
Kính gửi: Toà án nhân dân……
Nguyên đơn:

- Tên công ty
- Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức: (Quyết định thành lập số… nơi cấp…..ngày…/../..
  Do ông/bà… làm đại diện);
  Địa chỉ…;
- Theo uỷ quyền số: … (trường hợp nguyên đơn uỷ quyền cho người đại diện theo uỷ quyền)
  Địa chỉ…;

Bị đơn:
Họ và tên……; Ngày tháng năm sinh; CMND
Địa chỉ……..;
Trình bày nội dung vụ kiện……

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phia nguyên đơn kính đề nghị Toà án nhân dân ….. Xem xét giải quyết tranh chấp theo những yêu cầu cụ thể sau:

(1)……..
(2)……..
……

C*húng tôi,* xin nộp tạm ứng án phí đầy đủ và theo đúng thời gian qui định của pháp luật. *(trường hợp nguyên đơn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có đơn xin miễm giảm án phí/ hoặc trường hợp vụ án theo qui định của pháp luật không phải nộp án phí thì không cần thiết ghi nội dung này)*

Tôi (*chúng tôi, cơ quan chúng tôi)* xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu làm căn cứ cho yêu cầu khởi kiện.

Kính đơn.

(Cơ quan, tổ chức kk, đại diện cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu)

Câu 2: chuẩn bị toàn bộ giấy tờ cần thiết trong hồ sơ khởi kiện,

- Hợp đồng
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Bản đối chiếu công nợ
- Hóa đơn, chứng từ giao nhận.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

Câu 3: xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

- QHPLTC: Quan hệ đại lý
- Thẩm quyền chung: Tòa án (Điều 29 Luật TTDS)
- Thẩm quyền theo vụ việc: Tòa án cấp huyện (Điều 33, BLTTDS)
- Thẩm quyền theo lãnh thổ: TAND huyện X nơi bà Bính cư trú (Điều 33, BLTTDS)

Cty muốn yêu cầu TA áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bà Bính.
Câu 4: nếu được cty tham khảo ý kiến lsu trao đổi với Cty vấn đề gì.
Hỏi Cty xem Bà Bính có những tài sản gì?

Có căn cứ áp dụng biện pháp pháp khẩn cấp tạm thời? (Có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn, hủy hoại tài sản, chuyển dịc tài sản hay không……..)

Câu 5: Giúp cty viết đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM ngày tháng 6 năm 2008

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
(V/v: Kê biên tài sản của bà Trần Thị Bính)

Kính gửi: **TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1**
THẨM PHÁN HOÀNG VIỆT TRUNG

Công ty GROBEST
Địa chỉ
Là nguyên đơn trong vụ kiện đòi tiền với
Bị đơn : **Bà Trần thị Bính , sinh**
Địa chỉ:
Vụ án đang do Tòa án nhân dân Quận …. thụ lý giải quyết.

Nay tôi làm đơn này đề nghị quý Toà xem xét và ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – kê biên tìa sản của bà Trần Thị Bính. Vì hiện nay bà Bính đang có nhwuxng hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của mình.

Sự việc như sau:

Tóm tắt nội dung vụ việc
……..
……..
……
Rất mong được Quí tòa xem xét và chấp thuận. Tôi xin chân thành cám ơn.

Kính đơn

(Cơ quan, tổ chức kk, đại diện cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu)

Bà Bính đề nghị đến tháng 5/X+2 sẽ trả 30 triệu đồng và tháng 10/X+2 trả 40 triệu, tháng 3/X+3 trả 40 triệu, tháng 8/X+3 trả 40 triệu và tháng 12 /X+3 sẽ trả hết số nợ.

Công ty không đồng ý và buộc bà Bính phải trả toàn bộ 1 lần.

Câu 6: xác định quyền lợi của cty cần được bảo vệ.

- Quyền được trả một lần
- Quyền được trả lãi suất nợ quá hạn
- Quyền được trả tiền

Câu 7: Chuẩn bị nội dung bảng luận cứ bảo vệ cho cty.

Mở bài Kính thưa……..

Nội dung:

- Quan hệ PLTC là quan hệ đại lý nên luật điều chỉnh là luật thương mại

- Căn cứ vào hợp đồng và căn cứ theo qui định của luật thương mại về Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, Biên bản giao nhận hàng hóa thì bà Bính chưa giao đủ tiền cho Cty chúng tôi, dù chúng tôi đã giao đầy dủ hàng ……..

→ Đã vi pham nghiêm trọng hợp đồng lao động

Kết luận: Yêu cầu trả 210.777.000đ.

Và lãi suất quá hạn cho chúng tôi (theo mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố.

PS: Những phần lập luận bảo vệ, em làm hết sức ngắn ngọn chỉ nêu ra một số ý em cho là cơ bản, các anh chị và các bác góp ý thêm nhé!

Mã số: LS.DS/TN-36/240

----------*----------

Xưởng vật liệu xây dựng Cotec là một đơn vị thuộc Công ty Kỹ thuật xây dựng Mekotral - một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 06/02/năm X, Cotec đã ký kết hợp đồng với Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh (hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân). Theo đó, Xưởng Cotec (Bên A) có nghĩa vụ cung cấp bê tông thương phẩm cho Văn phòng (Bên B) với các điều kiện sau:

- Đơn giá bê tông ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Có phụ lục đơn giá cụ thể kèm theo hợp đồng;

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt;

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cung cấp bê tông theo từng đợt và có kết quả thí nghiệm mẫu đạt cường độ của mác bê tông đã cung cấp, Bên B thanh toán hết 100% giá trị theo hóa đơn cho Bên A.

Nếu đến hạn thanh toán mà Bên B chưa thanh toán hết cho Bên A, thì Bên B phải thanh toán thêm lãi phát sinh do chậm thanh toán.

- Thời gian giao hàng: Lịch giao hàng do Bên B báo trước cho Bên A chậm nhất 2 ngày bằng Fax; trong trường hợp khẩn cấp, có thể báo bằng điện thoại nhưng sau đó phải gửi lại đơn đặt hàng bằng Fax; xác nhận lại 12 giờ trước khi bắt đầu trộn bê tông.

- Địa điểm giao nhận hàng: Bên A giao hàng cho Bên B tại công trường Trường học Hàn Quốc, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm vật chất: Khi chất lượng, quy cách sản phẩm của bê tông không đảm bảo và tiến độ cung ứng bê tông không đáp ứng theo lịch đổ đã được hai bên thống nhất, Bên A có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất cho Bên B do vi phạm của mình.

Quá trình thực hiện hợp đồng, cho đến ngày 15/9/năm X, hai bên đã tiến hành giao nhận 15 đợt bê tông thương phẩm. Bên A đã tiến hành giao hàng đầy đủ theo sự đặt hàng của Bên B. Tổng giá trị bê tông thương phẩm Bên A cung cấp cho Bên B theo hợp đồng đã ký kết là 278.320.000 đ (Hai trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). Tuy nhiên, Bên B lại thực hiện không đúng nghĩa vụ; kể từ đợt giao nhận hàng thứ 8 trở đi, Bên B đã không thanh toán đầy đủ cho Bên A; tổng số tiền còn nợ lại của Bên B là 143.886.000 đ (Một trăm bốn mươi ba triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Xưởng Cotec đã nhiều lần cử nhân viên trực tiếp đến làm việc, đồng thời, bản thân Giám đốc công ty Mekotral cũng đã gửi công văn yêu cầu cho Bên B nhằm giải quyết số nợ này, phía Cường Thịnh cũng đã cam kết trả nợ nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn cố tình né tránh không chịu

thực hiện nghĩa vụ thanh toán.Tranh chấp phát sinh, ngày 15/12/năm X, Bên A phát đơn kiện yêu cầu Bên B phải thanh toán các khoản sau: 1/ Nợ gốc; 2/Lãi phát sinh với lãi suất 1,5%/tháng; 3/Tiền phạt vi phạm hợp đồng với mức 8%; 4/Chi phí thuê luật sư là 15 triệu đồng.

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Tranh chấp nói trên là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1 điểm):

Anh (chị) hãy xác định những văn bản pháp luật sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp nói trên?

Tình tiết bổ sung

Khi thụ lý, Tòa án xác định:

- Nguyên đơn: Xưởng vật liệu xây dựng Cotec;

- Bị đơn: Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Tòa án xác định tư cách đương sự như trên có đúng không? Nếu không, cần phải xác định lại như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Địa chỉ của Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh là 152 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của Văn phòng này là ông Nguyễn Văn Cường, cư trú tại số 240 đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 4 (1,5 điểm):

Anh (chị) cho biết, nguyên đơn có thể nộp đơn kiện đến Tòa án của những địa phương nào? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong điều khoản về phương thức thanh toán các bên đã thỏa thuận: phương thức thanh toán bù trừ nợ, đối trừ 180.000.000đ mà công ty Mai Phương còn nợ Văn phòng Cường Thịnh sau khi quyết toán một hợp đồng tư vấn thiết kế và xây dựng trụ sở.

Tại phiên tòa, đại diện bị đơn đưa ra quan điểm cho rằng điều khoản này vô hiệu (vì khi ký kết hợp đồng không có mặt đại diện của công ty Mai Phương) dẫn đến hợp đồng đã ký kết vô hiệu.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm):

Với tư cách là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) hãy lập luận để phản bác ý kiến trên?

Tình tiết bổ sung

Đại diện tham gia ký kết hợp đồng của Văn phòng Cường Thịnh là bà Lê Thanh - Giám đốc do ông Nguyễn Văn Cường thuê. Ngày 31/12/năm (X-1), hợp đồng thuê Giám đốc giữa ông Cường và bà Thanh hết hiệu lực, ông Cường không ký tiếp và cũng không gia hạn hợp đồng.

Câu hỏi 6 (1 điểm):

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có cần triệu tập bà Thanh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông Cường cho biết, sau khi ký hợp đồng mua bê tông nói trên, Văn phòng Cường Thịnh cũng đã ký hợp đồng thiết kế và thi công công trình nhà ở cho ông Minh - Xưởng trưởng Xưởng Cotec với tổng kinh phí là 85 triệu đồng. Số tiền này ông Minh vẫn chưa thanh toán. Do đó, ông Cường yêu cầu Tòa án giải quyết luôn cả số tiền này theo quy định của pháp luật để bù trừ vào nghĩa vụ thanh toán của Văn phòng.

Câu hỏi 7 (1 điểm):

Hội đồng xét xử có giải quyết yêu cầu của ông Cường hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Văn phòng Cường Thịnh cho biết việc họ không thanh toán tiền là do lỗi của phía Cotec đã tiến hành giao lô hàng thứ 8 chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, dẫn đến Xưởng Cường Thịnh bị Chủ đầu tư công trình Trường học Hàn Quốc phạt và yêu cầu đình chỉ hợp đồng. Mặc dù sau một thời gian ngắn phải dừng việc thi công, Văn phòng cũng đã thỏa thuận được với Chủ công trình về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng vẫn có những thiệt hại nhất định. Nay, phía Văn phòng đưa ra những yêu cầu đối với Cotec như sau: Giảm giá lô hàng thứ 8; Thanh toán khoản tiền phạt nói trên; Thanh toán tiền lương cho công nhân trong những ngày bị dừng thi công công trình.

Câu hỏi 8 (1 điểm):

Hãy cho biết, yêu cầu mà Văn phòng Cường Thịnh đưa ra có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Câu hỏi 9 (1 điểm):

Theo anh (chị), những yêu cầu nào của nguyên đơn có thể được Tòa án chấp nhận? Mức độ chấp nhận như thế nào?

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

<u>ĐỀ 36</u>:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

Xưởng VLXd Cotec là một đơn vị thuộc Cty KTXD Mekotral – 100% vốn nước ngoài.

- Ngày 06/02/X Cotec (Bên A) ký HĐ VP thiết kế tư vấn XD Cường Thịnh (Bên B): Bên A có nghĩa vụ cung cấp bê tông thương phẩm cho Bên B với các điều kiện sau:
  - Đơn giá không đổi trong suốt thời gian thực hiện HĐ (có phụ lục đính kèm)
  - Hình thức thanh toán: tiền mặt
  - Thời hạn thanh toán: trong vòng 30ngày kể từ ngày cung cấp bê tông theo từng đợt và có kết quả thí nghiệm mẫu đạt cường độ của mác bê tông đã cung cấp, Bên B cung cấp 100% giá trị cho Bên A. Nếu đến hạn mà Bên B chưa thanh toán hết cho Bên A, Bên B phải chịu thêm phần lãi phát sinh do chậm thanh toán.
  - Thời gian giao hàng: lịch giao hàng do B cung cấp A chậm nhất 2ngày bằng Fax; trong trường hợp khẩn cấp có thể bằng điện thoại sau đó gửi lại đơn đặt hàng bằng Fax , xác nhận lại 12h trước khi trộn bê tông.
  - Địa điểm giao hàng: tại công trường Trường Hàn Quốc, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7
  - Trách nhiệm vật chất: khi chất lượng, quy cách không đảm bảo và tiến độ cung cấp bê tông không đáp ứng yêu cầu theo lịch đỗ, Bên A có trách nhiệm bồi hoàn vật chất cho Bên B do vi phạm.

- Quá trình thực hiện HĐ, ngày 15/9/X: giao nhận 15 đợt bê tông thương phẩm, A đã giao hàng đầy đủ theo sự đặt hàng của B. Với tổng giá trị: 278.320.000 đ.
- Tuy nhiên, B lại không thực hiện đúng nghĩa vụ kể từ đợt giao hàng thứ 8 trở đi, B không thanh toán đầy đủ cho A, với số tiền còn thiếu: 143.886.000đ
- A đã cử nhân viên, gửi công văn yêu cầu B giải quyết số nợ này, B cam kết trả nợ nhiều lần but vẫn trì hoãn không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
- ngày 15/12/X: A kiện B trả:
  1. Nợ gốc
  2. Lãi phát sinh với lãi suất 1,5%/tháng
  3. Tiền phạt vi phạm HĐ với mức 8%
  4. Chi phí thuê luật sư 15triệu

Stt	**Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)**
1	Tranh chấp dân sự vì: giữa 2 tổ chức không phải là thương nhân (cotec chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty Mekotral; VP chỉ là đơn vị phụ thuộc của DNTN Cường Thịnh) (Điều 6 LTM)
2.	VBQPPL: 1. Luật Dân sự 2005 2. Bộ luật tố tụng dân sự 2004 3. Các văn bản hướng dẫn thi hành các VB trên 4.
3	Sai vì: - Cotec chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty Mekotral, không có tư cách pháp nhân vì vậy trong trường hợp này nguyên đơn: Cty KTXD Mekotral, đại diện nguyên đơn: GĐ Cty Mekotral - VP thiết kế tư vấn XD Cường Thịnh chỉ là một đơn vị phụ thuộc của DNTN Cường thịnh, vì vậy bị đơn phải là DNTN Cường Thịnh, đại diện Chủ Doanh nghiệp Cường Thịnh - Căn cứ Điều 57 BLTTDS
4	- tại trụ sở chính của DNTN Cường thịnh thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện (Điều 33 BLTTDS) - Toà án nơi DNTN Cường Thịnh có trụ sở chính (Đ35 BLTTDS)
5	Kiểm tra tư cách và thẩm quyền ký kết của các bên trong HĐ(phải có văn bản uỷ quyền ký kết trong trường hợp này)
6	mặc dù bà Lê Thanh – Giám đốc do ông Cường thuê but HĐ thuê này mặc dù không ký tiếp và cũng không gia hạn HĐ but theo căn cứ tại K4Đ4NĐ44/03 từ ngày 31/12/năm (X-1) đến ngày 06/02/X thì bà Thanh được xem đã ký HĐ không xác định thời hạn với DNTN Cường Thịnh. Vì vậy, HĐ thuê này vẫn có giá trị pháp lý, HĐ ký với Cotec vẫn có hiệu lực. Vì vậy, bà Lê Thanh sẽ là người đại diện theo pháp luật của Cty và sẽ là đại diện cho bị đơn trong vụ kiện tranh chấp này.
7	HĐXX sẽ không giải quyết theo yêu cầu của ông Cường vì việc giữa ông Cường và ông Minh là nội bộ trong DNTN Cường Thịnh, không liên quan đến nội dung trong HĐ mua bán bê tông được ký giữa Cotec và Cường Thịnh.Và nghĩa vụ bù trừ này cũng không thất được đề cập trong HĐ nói trên.
8	- Căn cứ vào Đ176 : Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với NĐ nếu có liên quan đến yêu cầu của NĐ hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ mà NĐ yêu cầu. Vì vậy, đối với yêu cầu giảm giá lô hàng thứ 8 -> có thể được chấp

	nhận vì nó liên quan đến nghĩa vụ trả nợ gốc và số lãi phát sinh do bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho Bên A. - Hai yêu cầu còn lại: khó được chấp nhận, nếu Bên B chứng minh được rằng sự vi phạm đó là do bên A.
9	- yêu cầu trả nợ gốc: ok - lãi suất: 1,5%/tháng -> phải căn cứ vào lãi suất cơ bản của NHNN tại thời điểm chậm thanh toán (K2Đ305 BLDS) - Phạt VPHĐ -> khó được chấp nhận vì các bên không thoả thuận và muốn phạt phải A phải chứng minh thiệt hại của mình - Chi phí thuê luật sư: khó được chấp nhận

Mã số: LS.DS/TN-37/240

----------*----------

Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (một công ty nhà nước, trụ sở công ty đặt tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) có Chi nhánh tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà. Quyết định thành lập Chi nhánh do Giám đốc Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng có nội dung: *"Chi nhánh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, được chủ động tiến hành các hoạt động kinh doanh phù hợp với đăng ký kinh doanh của Công ty; tự chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình".*

Ngày 01/3/năm X, ông Nguyễn Đình - Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Nha Trang) đến Công ty Transimex (một công ty nhà nước có trụ sở tại quận Thanh Xuân - Hà Nội) đề nghị mua nhựa đường Shell. Các bên đã ký hợp đồng số 44/HĐMB với nội dung: Các bên mua bán 120 phuy nhựa đường Shell với tổng trọng lượng 20 tấn; đơn giá 4 triệu đồng/tấn; thanh toán sau 5 ngày kể từ ngày giao nhận hàng; trường hợp chậm thanh toán thì bên mua phải chịu lãi suất quá hạn là 1%/tháng trên số tiền chậm thanh toán; hàng giao tại kho của bên bán. Các bên trong hợp đồng ghi là: Bên bán: *Công ty Transimex*; bên mua: *Chi nhánh Nha Trang - Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.* Đại diện bên mua ký hợp đồng là ông Nguyễn Đình. Khi đặt vấn đề mua nhựa đường, ông Đình có xuất trình Giấy giới thiệu do Trưởng chi nhánh Nha Trang ký và đóng dấu của Chi nhánh. Nội dung của Giấy giới thiệu là: *"Giới thiệu ông Nguyễn Đình - Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Nha Trang đến liên hệ ký hợp đồng mua 120 phuy nhựa đường Shell".*

Ngày 02/3/năm X, Công ty Transimex đã giao cho Chi nhánh Nha Trang 120 phuy nhựa đường Shell, thành tiền là 80 triệu đồng, bao gồm cả thuế VAT. Phiếu xuất kho, hoá đơn giá trị gia tăng đều ghi tên người mua là Chi nhánh Nha Trang. Tuy đã nhận đủ hàng và đã bán lại hết số hàng trên cho người khác nhưng bên mua không thanh toán tiền hàng. Sau nhiều lần bị Công ty Transimex hối thúc thanh toán, ngày 07/5/năm X Chi nhánh Nha Trang gửi Công văn số 61/VP/CNNT xác nhận khoản nợ mua nhựa đường nói trên nhưng xin gia hạn nợ với lý do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Công văn do Giám đốc Chi nhánh ký.

Đến năm (X+1), Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (trụ sở đặt tại Hà Nội) vẫn tồn tại dưới hình thức công ty nhà nước và là công ty mẹ còn các chi nhánh ở các địa phương chuyển thành công ty con. Bản thân Chi nhánh Nha Trang cũng chuyển thành Công ty cổ phần xây dựng Nha Trang với 65% vốn thuộc sở hữu của Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. Trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, khoản nợ với Công ty Transimex vẫn không được giải quyết dứt điểm. Do không thu hồi được nợ, đầu năm (X+2), Công ty Transimex đến Văn phòng luật sư yêu cầu tư vấn để khởi kiện vụ việc ra Toà án.

Câu hỏi 1 (1,5 điểm):

Công ty Transimex nên khởi kiện đến đối tượng nào để đòi nợ? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1,5 điểm):

Với phương án lựa chọn ở câu 1, hãy xác định tranh chấp giữa các bên là tranh chấp về dân sự hay tranh chấp về kinh doanh, thương mại? Tại sao?

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Anh (chị) tư vấn cho khách hàng khởi kiện vụ việc tại Toà án cụ thể nào? Tại sao lại tư vấn như vậy?

Tình tiết bổ sung:

Công ty Transimex tin tưởng và giao vụ việc cho anh (chị).

Câu hỏi 4 (1,5 điểm):

Anh (chị) có thể tham gia vụ việc ở Toà án dưới những tư cách nào? Nêu rõ điều kiện tham gia vụ việc dưới từng tư cách. Nếu được lựa chọn thì anh (chị) muốn tham gia vụ việc dưới tư cách nào? Giải thích lý do.

Câu hỏi 5 (1 điểm):

Công ty Transimex nên đưa ra những yêu cầu nào đối với bị đơn.

Tình tiết bổ sung

Giả sử Công ty Transimex khởi kiện đến Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng để yêu cầu công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trên cơ sở hồ sơ khởi kiện của Công ty Transimex, Toà án đã thụ lý vụ việc.

Câu hỏi 6 (1 điểm):

Theo anh (chị) có cần đề nghị Toà án triệu tập ông Nguyễn Đình và Công ty cổ phần xây dựng Nha Trang tham gia vụ kiện với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố hợp đồng số 44/HĐMB vô hiệu toàn bộ do đại diện bên mua ký hợp đồng là ông Nguyễn Đình không được uỷ quyền hợp lệ, do đó ông Nguyễn Đình phải chịu trách nhiệm cá nhân trước các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này.

Câu hỏi 7 (1 điểm):

Yêu cầu trên có phải là yêu cầu phản tố của bị đơn hay không? Tại sao?

Câu hỏi 8 (1,5 điểm):

Với tư cách là luật sư của nguyên đơn, hãy nêu vắn tắt những luận điểm chính trong phần tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.

(Được sử dụng văn bản pháp luật)

ĐỀ 37:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

Cty đầu tư VLXD (một cty nhà nước, trụ sở đặt tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chi nhát tại Tp.Nha Trang-Khánh Hoà. Trong Quyết định thành lập Chi Nhánh Giám đốc Cty có nôi dung" chi nhánh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại Ngân hàng, đựoc chủ động tiến

hành các hoạt động kinh doanh phù hợp với ĐKKD của Cty, tự chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình"

- Ngày 01/3/X ông Nguyễn Đình - trưởng phòng kinh doanh của Chi Nhánh đề nghị ký HĐ với Cty Transimex (Q.Thanh Xuân-Hà Nội)(Bên bán) mua nhựa đường shell.Các bên ký HĐ 44/HĐMB với các nội dung:
  - Mua bán 120 phuy nhựa đường shell với tổng trọng lượng 20 tấn.
  - Đơn giá: 4triệu/tấn.
  - Thanh toán sau 5ngày kể từ ngày giao nhận hàng. Trường hợp, chậm thanh toán thì bên mua phải chịu lãi suất quá hạn 1%/tháng trên tổng số tiền bán.
- Khi ký HĐ trên, đại diện Bên mua là ông Nguyễn Đình, có giấy giới thiệu của Trưởng chi nhánh có đóng dấu của Chi Nhánh, với nôi dung giấy giới thiệu "giới thiệu ông Nguyễn Đình-Trưởng phòng kinh doanh của Chi nhánh Nha Trang đến liên hệ ký hợp đồng mua 120 phuy nhựa đường Shell".
- Ngày 02/3/X. Bên bán đã giao cho bên mua 120 phuy nhựa đường Shell, với số tiền: 80 triệu, phiếu xuất kho, hoá đơn ghi tên người mua là Chi nhánh Nha Trang.
- Mặc dù, đã nhận đủ hàng nhưng bên mua vẫn không thanh toán cho Bên Bán
- Ngày 7/5/X, chi nhánh Nha trang gửi CV61/VP/CNNT xác nhận khoản nợ nói trên but xin gia hạn với lý do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Do Giám đốc chi Nhánh ký.
- Đầu năm (X+1), Cty Đầu tư VLXD chuyển sang mô hình Cty mẹ con, các chi nhánh chuyển thành Cty con.Đối với chi nhánh Nha Trang chuyển thành Cty CPXD Nha Trang với 65% vốn của Cty VLXD.
- Năm (X+2), Cty Transimex (bên bán) đến VPLS yêu cầu khởi kiện

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	- Cty Transimex phải khởi kiện Cty VLXD vì Cty chi nhánh Nha trang không có tư cách pháp nhân chỉ là đơn vị phụ thuộc của Cty VLXD (có tư cách pháp nhân), có nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân. - Căn cứ tại điều 92 BLDS
2	Tranh chấp giữa các bên là tranh chấp dân sự vì: một bên trong hợp đồng không có tư cách pháp nhân.(chi nhánh Nha Trang đơn vị phụ thuộc của Cty VLXD)
3	-Cty Transimex có quyền khởi kiện tại Toà án Quận Hai Bà Trưng, là Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên. Vì Chi nhánh Nha Trang không có tư cách pháp nhân cho nên Bị đơn trong vụ kiện Cty VLXD, có trụ sở hoạt động quận Hai Bà Trưng. Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài. - Căn cứ vào Điều 35 BLTTDS
4	- tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn (Đ63 BLTTDS) - Điều kiện tham gia: Giấy xác nhận của Cty Transimex đồng ý cho mình được tham gia phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
5	- Trả nợ gốc: 80 triệu - Lãi suất chậm thanh toán: 1%/tháng (từ 8/3/X đến nay)
6	Nếu cần thiết và để làm sáng tỏ được tình tiết vụ án, Toà án có thể triệu tập ông Nguyễn Đình với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích liên quan đến vụ án. Vì ông Nguyễn Đình là người mặc dù không có thẩm quyền ký HĐ but đã ký và nắm rỏ quá trình vụ việc.
7	-Yêu cầu phản tố phải được bị đơn gửi đến cho Toà trước khi diễn ra phiên

	toà. - Căn cứ Điều 176 BLTTDS
8	Luận điểm chính: - nguyên đơn đã thực hiện đúng điều khoản giao hàng trong HĐ nhưng lại không nhận được bất kỳ sự thanh toán nào từ phía bị đơn - Chúng tôi đã rất có thiện chí chờ đợi, đã viết thư, gọi điện yêu cầu bên bị đơn nhưng cũng không nhận được bất kỳ sự thanh toán nào từ phía bị đơn. - Phía bị đơn cũng đã thừa nhận số nợ trên đã xác nhận đã tồn tại việc giao hàng, việc thiếu tiền hàng của họ nhưng họ vẫn không thanh toán tiền hàng cho chúng tôi.

Mã số: LS.DS/TN-38/240

----------*----------

Mekonimex là chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. Ngày 15/02/năm X, để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của mình, Mekonimex do ông Nguyễn Phú Kiệt - Phó Giám đốc chi nhánh đại diện- đã tiến hành giao kết hợp đồng với công ty TNHH Tám Giùm; phía công ty Tám Giùm do công Châu Văn Giùm - Giám đốc công ty- làm đại diện. Sau khi bàn bạc và thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng gia công mặt hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu với các điều khoản như sau:

Công ty Tám Giùm chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu và gia công chế biến cho chi nhánh Mekonimex mặt hàng ghẹ xanh và tôm càng xanh xuất khẩu đông lạnh,.

+ Chủng loại: Ghẹ xanh 3 chấm, tôm càng xanh bóc vỏ;

+ Số lượng: 5.000 kg ghẹ; 1000 kg tôm;

+ Yêu cầu: Ghẹ cắt mảnh đông lạnh 500 gr/hộp, 40 hộp/thùng; tôm bóc vỏ 300gr/khay, khay xốp bọc ni lông;

+ Đơn giá tạm tính: 32.000đ /kg ghẹ; 85.000đ/kg tôm.

+ Thanh toán:

Mekonimex sẽ ứng trước cho công ty Tám Giùm 20% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết; 80% còn lại sẽ thanh toán theo biên bản giao nhận hàng hoá; Tổng số hàng sẽ được giao thành 10 đợt;

Hai bên sẽ thanh toán theo số lượng và đơn giá thực tế (căn cứ vào hoá đơn xuất hàng gia công có xác nhận của hai bên) trên cơ sở quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến của từng loại hàng gia công..

Quá trình thực hiện hợp đồng, phía công ty Tám Giùm đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng ngay từ đợt đầu tiên, cụ thể là đã cố tình kéo dài thời hạn giao hàng, đến khi giao hàng thì hàng không đạt chất lượng và số lượng. Bản thân Giám đốc Công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ cũng đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu phía Tám Giùm thực hiện hợp đồng nghiêm túc, giao hàng đúng thời hạn nhưng đều không đạt kết quả. Phía Mekonimex kiên quyết không nhận hàng. Tranh chấp phát sinh.

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Hãy xác định các bên trong quan hệ tranh chấp nói trên?

Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đây là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại?

Tình tiết bổ sung

Giả sử phía Mekonimex khởi kiện yêu cầu công ty Tám Giùm trả toàn bộ tiền tạm ứng; lãi vay ngân hàng 1,5%/tháng tính từ ngày tạm ứng; bồi thường thiệt hại kinh tế cho chính hợp đồng trên và các hợp đồng ngoại thương nếu khách hàng nước ngoài khiếu kiện.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty Tám Giùm là 93 Lê Văn Lượng, phường Tân Hương, Quận 7 tp Hồ Chí Minh. Kho chế biến của công ty này nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, Quận 3 tp Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Xác định Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên?

Câu hỏi 4 (1 điểm):

Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, hãy liệt kê các công việc luật sư cần tiến hành để chuẩn bị cho việc tham gia phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đại diện bị đơn có mặt tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà để mời luật sư.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Hãy lập luận để thuyết phục Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu trên của phía bị đơn.*

Tình tiết bổ sung

Trong phần hỏi, đại diện công ty Tám Giùm trình bày: Việc họ giao hàng chậm tiến độ là do lỗi của phía Mekonimex đã không tạm ứng tiền đúng cam kết, phải hơn một tuần sau Mekonimex mới ứng đủ số tiền như đã thoả thuận (việc này được thể hiện qua các hoá đơn, chứng từ có xác nhận của cả hai bên), dẫn đến họ không có đủ vốn để gom hàng đầu vào. Nay, công ty Tám Giùm yêu cầu Mekonimex nhận hàng và thanh toán tiền cho họ.

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Yêu cầu nói trên của công ty Tám Giùm có phải là yêu cầu phản tố không ?*

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Theo anh (chị), Hội đồng xét xử có chấp nhận xem xét yêu cầu này không ? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Theo phía bị đơn, việc ông Nguyễn Phú Kiệt đứng ra ký kết hợp đồng là không đúng thẩm quyền. Vì vậy, hợp đồng đã ký kết bị vô hiệu do vi phạm điều kiện về chủ thể. Đồng thời, phải xác định ông Kiệt là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, việc Toà án không triệu tập

ông Kiệt với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Hãy lập luận để phản bác lại quan điểm cho rằng hợp đồng vô hiệu.*

Câu hỏi 9 (1 điểm): *Theo anh (chị) có cần triệu tập ông Kiệt với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không?*

Câu 10 (1 điểm): *Hãy lập luận để thuyết phục Hội đồng xét xử việc nguyên đơn từ chối nhận hàng là có cơ sở.*

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

ĐỀ 38:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

- Mekonimex là chi nhánh tại TPHCM của Cty nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Cần thơ.
- Ngày 15/02/X Mekonimex do ông Nguyễn Phú Kiệt – Phó GĐ Chi nhánh ký HĐ Cty TNHH Tám Giùm –Giám đốc làm đại diện, ký HĐ gia công mặt hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu với các điều khoản như sau:
  - Cty Tám Giùm chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu và gia công chế biến cho chi nhánh Mekonimex mặt hàng ghẹ xanh và tôm càng xanh xuất khẩu đông lạnh.
  - Chủng loại: ghẹ xanh 3 chấm, tôm càng xanh bóc vỏ.
  - Số lượng: 5.000kg ghẹ, tôm: 1000kg.
  - Yêu cầu: ghẹ cắt mảnh đông lạnh 500gr/hộp, 40 hộp/thùng, tôm bóc vỏ: 300gr/khay, khay xốp bọc ni lông.
  - Đơn giá tạm tính: 32.000đ/kg, ghẹ: 85.000đ/kg.
  - Thanh toán: Mekonimex sẽ ứng trước cho Cty Tám Giùm 20% giá trị HĐ ngay sau ký; 80% còn lại thanh toán theo biên bản giao nhận hàng hoá trong 10 đợt.
- Trong quá trình thực hiện HĐ, Cty Tám Giùm đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng ngay từ đợt đầu tiên, kéo dài thời hạn giao hàng, khi giao thì hàng không đảm bảo chất lượng.

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	1. Nguyên đơn: Cty nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Cần Thơ (K2Đ56 BLTTDS) Vì Chi nhánh Cty Mekonimex không có tư cách pháp nhân 2. Bị đơn: Cty TNHH Tám Giùm - đại diện: Giám đốc Cty (K3Đ56 BLTTDS)
2	Đây là tranh chấp dân sự: vì một bên trong quan tranh chấp (Chi nhánh) không có tư cách pháp nhân khi ký kết HĐ nêu trên.
3	Toà án Quận 7 có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này (Đ33, Đ35 BLTTDS)
4	
5	1. không có căn cứ để hoãn phiên toà nếu muốn có sự tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương. (Đ203BLTTDS). 2. Nhiều tình tiết vụ việc sẽ vẫn được làm sáng tỏ tại phiên toà hôm nay nếu không có sự tham gia của người bảo vệ trước sự xét xử nghiêm minh của HĐXX.

6	Căn cứ Đ176BLTTDS yêu cầu của Cty Tám Giùm không phải là yêu cầu phản tố.
7	Có thể nếu họ có thể chứng minh
8	**Không biết làm vì không dám bịa ra**
9	Có thể nếu việc triệu tập ông Kiệt làm sáng tỏ các tình tiết vụ việc
10	- Bị đơn không những không giao hàng đúng như thoả thuận, mặc dù nguyên đơn đã liên lạc, yêu cầu bị đơn thực hiện như đã cam kết thế nhưng bị đơn vẫn trì hoãn việc giao hàng không những vậy không giao hàng đúng chất luợng hàng hoá đã quy định trong HĐ. Dẫn đến, Nguyên đơn không thể thực hiện được công việc của mình, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lợi ích kinh tế của Nguyên đơn và uy tín đến đối tác khác.

FDVN LAW FIRM
Tổ hiệu nghiệp vụ

Đề 1: LSHS/TN-01/240

Khoảng 17h ngày 30/5/2005, ông Đoàn Viết Sinh dùng tàu gỗ chở Trần Quốc Toàn (sinh ngày 30/10/1977) ra đảo Thẻ Vàng thuộc huyện CP, QN để cai nghiện ma túy.

Chiều ngày 1/6/2005, khi tàu đến đảo, vợ chồng ông Sinh lên đảo, còn Trần Quốc Toàn và cháu Đoàn Hoàng Long (sinh ngày 29/12/1995) là con trai ông Sinh lại ở tàu. Khoảng 17h10' cùng ngày, Toàn rủ Long đi câu cá ở đảo Khỉ, Long đồng ý. Sau đó, Toàn tự ý nổ máy điều khiển tàu cùng Long đi đến gần đảo Khỉ. Thấy trời sắp tối nên Toàn cho tàu chạy vào bờ khu hòn II thuộc phường CS, CP để ăn cơm. Khi cách bến Cao Sơn khoảng 100m, thấy tàu chạy chậm lại rồi dừng hẳn, Toàn xuống nước kiểm tra thấy tàu rơi mất chân vịt. Toàn thả neo và bảo cháu Long ở lại trông tàu, cháu Long đồng ý. Toàn dùng phao cứu sinh bơi vào bờ thuê tàu khác ra kéo. Khoảng 19h30', Toàn lấy phao trên tàu bơi vào bờ, khi bơi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Long gọi: "Em sợ lắm, em không ở đây đâu", Toàn nói lại với Long: "Không sợ, tý anh quay ra ngay".

Khi vào bờ, Toàn không đi thuê tàu mà thuê xe ôm về nhà mẹ đẻ là Nguyễn Thị Phương ở thành phố HL xin 200.000 đồng để mua chân vịt thay thế và chi tiêu. Sau đó, Toàn đón xe ôm quay lại Cao Sơn để thuê tàu khác kéo tàu của ông Sinh và đưa Long vào bờ. Khoảng 22h, Toàn về đến Cao Sơn, Toàn thấy tàu của ông Sinh đã được kéo vào bờ và mọi người nói Long đã chết. Thấy vậy, Toàn đến nhà ông Sinh để hỏi lý do Long chết thì bị gia đình ông Sinh giữ lại và giao cho cơ quan công an. Khi tiếp nhận Toàn, công an thu giữ của Toàn 520.000 đồng.

Ngày 2/6/2005, Công an huyện CP ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Toàn về hành vi "Vô ý làm chết người". Ngày 3/6/2005, Toàn bị bắt tạm giam thời hạn 03 tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương khai: 21h ngày 1/6/2005, Toàn đến nhà bà xin tiền và nói "mới từ biển về", Toàn mặc quần đùi, áo phông trắng, chân đi đất. Bà đã cho Toàn 200.000 đồng và một đôi dép. Sau khi xin được tiền, Toàn nói đi CP.

Chị Nguyễn Thị Mơ khai: Khoảng 19h ngày 1/6/2005, chị bán hàng ở mép biển công viên Cao Sơn có nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở biển vọng vào, tiếng khóc phát ra từ rất xa, trời tối chị tưởng đó là con gia đình thuyền chài nên chị không để ý nữa.

Anh Đoàn Văn Nghĩa khai: anh nhìn thấy xác cháu Long chết bị sóng đánh dạt vào bờ đầu cống ở hồ Cao Sơn vào khoảng 21h, nước biển to, anh đã ra biển tìm tàu thì thấy tàu của anh Sinh cách bờ 100m, tàu được neo đậu, tàu còn nổi.

Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định: tàu của ông Sinh không còn chân vịt. Mọi người tìm trong phạm vi 1km^2 tại khu vực Toàn khai nhưng không thu được chân vịt.

Biên bản khám nghiệm tử thi Đoàn Hoàng Long ngày 1/6/2005 ghi nhận:

Xem xét bên ngoài: Tử thi đang giai đoạn cứng xác, da toàn thân nhăn nheo. Mặt, cổ: Hai mắt nhắm, miệng ngậm lưỡi trong cung răng, mũi có dịch bọt trắng, 2 ống tai khô, thái dương trái cách cung lông mày trái 1cm có xước da kích thước 4cm x 0,1cm, cách trên cung lông mày phải 1cm bầm tím kích thước 0,5cm x 1cm. Đầu, ngực bụng, 2 tay, 2 chân, lưng, mông, sinh dục ngoài: không có dấu vết tác động của ngoại lực.

Giải phẫu tử thi: Dưới da đầu không tụ máu, không tụ máu trong và ngoài màng cứng hộp sọ. Khoang màng phổi hai bên khô, không có dịch, hai phổi dãn. Trong lòng khí phế quản có nhiều dịch bọt, diện cắt nhu mô phổi có nhiều dịch bọt. Phía ngoài tim có nhiều chấm xuất huyết. Trong dạ dày có khoảng 200ml dịch nước lẫn cơm và thức ăn còn rõ hạt. Các phủ tạng khác, hệ thống xương: bình thường.

Bản giám định pháp y số 106 ngày 26/7/2005 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh QN căn cứ biên bản khám nghiệm tử thi ngày 1/6/2005, xét nghiệm rong tảo trên mảnh phổi và dịch dạ dày có tảo silíc hình đế giầy, đã kết luận: "Đoàn Hoàng Long chết sau khi xuống nước".

Ông Đoàn Viết Sinh có lời khai: gia đình lo chi phí mai táng cho cháu Đoàn Văn Long hết số tiền là 20.000.000 đồng và chi phí sửa chữa tàu là 5.000.000 đồng. Gia đình Toàn đã bồi thường 3.000.000 đồng, ông Sinh yêu cầu Toàn và gia đình Toàn bồi thường số tiền còn lại.

Ngày 21/7/2005, Công an huyện CP kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện CP truy tố Trần Quốc Toàn về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS.

Ngày 10/8/2005, Viện kiểm sát nhân dân huyện CP ra cáo trạng truy tố Trần Quốc Toàn về tội "Vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS.

Câu hỏi 1(1 điểm): Là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Sinh tại cấp xét xử sơ thẩm, anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu hồ sơ vụ án trên?

Tình tiết bổ sung

Là luật sư tập sự được luật sư hướng dẫn phân công và được ông Sinh đại diện gia đình người bị hại đồng ý, luật sư tập sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Sinh tại cấp xét xử sơ thẩm. Khi đến Toà nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà đề nghị anh (chị) xuất trình Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa VPLS với ông Sinh, Quyết định phân công luật sư tập sự của Văn phòng luật sư và đơn chấp nhận luật sư tập sự của ông Sinh thì Toà án mới cấp giấy chứng nhận bào chữa và cho anh (chị) nghiên cứu hồ sơ.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về yêu cầu nêu trên của Thẩm phán chủ toạ phiên toà? Theo anh (chị), luật sư tập sự cần xuất trình giấy tờ gì và trao đổi với ai, tại sao?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Sau khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) có nhận xét gì về kết luận giám định pháp y?

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) cần kiến nghị gì với Tòa án nhân dân huyện CP?

Tình tiết bổ sung

Ngày 4/9/2004, Tòa án nhân dân huyện CP ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2004. Những người được triệu tập tham gia tố tụng tại phiên toà bao gồm: Bị cáo Trần Quốc Toàn; ông Nguyễn Viết Sinh, bà Nguyễn Thị Phương, ông Đoàn Văn Nghĩa, Giám định viên Trần Hồng Hưng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, giám định viên Trần Hồng Hưng vắng mặt không có lý do.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) có đề nghị gì với Hội đồng xét xử, tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, trong lời luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng: khi tàu cách bờ khoảng 200m, Toàn bỏ lại cháu Long ở trên tàu và về thành phố Hạ Long xin tiền mẹ, nhưng với thời gian quá lâu (gần 3 tiếng) cháu Long ở trên tàu một mình, tuổi nhỏ cộng với đêm tối nước biển to nên cháu sợ đã rơi xuống biển dẫn đến cái chết thương tâm của cháu. Tuy bị cáo không có hành vi tác động trực tiếp vào cơ thể cháu Long dẫn đến cái chết của cháu song bị cáo phải ý thức được để cháu Long chưa đầy 9 tuổi trên tàu một mình, trong đêm tối, khi nước biển lên to sẽ làm cho cháu Long sợ rơi xuống biển rồi chết.

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 03 năm tù giam về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS, buộc Toàn phải bồi thường cho ông Sinh 25.000.000 đồng tiền mai táng phí và sửa chữa tàu.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những ý chính trong luận cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Viết Sinh?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân huyện CP xử phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 02 năm tù giam về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 Điều 98 BLHS, buộc Toàn phải bồi thường cho ông Sinh 25.000.000 đồng tiền mai táng phí và sửa chữa tàu, được trừ 3.000.000 đồng đã bồi thường trước.

Ngày 21/9/2005, ông Sinh làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm:

- Xem xét lại bản án sơ thẩm vì việc điều tra chưa đầy đủ;
- Buộc gia đình bị cáo bồi thường thay cho bị cáo vì bị cáo bị phạt tù giam nên gia đình ông không biết đến bao giờ mới nhận được tiền bồi thường của bị cáo.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp ông Sinh sửa đơn kháng cáo cho phù hợp với pháp luật.

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/10/2005, Công an Thành phố HL khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chung về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tài liệu điều tra vụ án này xác định Trần Quốc Toàn đã bán chân vịt của tàu ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005.

Câu hỏi 8 (1 điểm):Anh (chị) sẽ đề nghị gì với Tòa án nhân dân tỉnh QN?

Tình tiết bổ sung

Ngày 17/11/2005, Tòa án nhân dân tỉnh QN mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên. Trần Quốc Toàn khai nhận: Vì nghiện ma túy nên Toàn có ý định lấy chân vịt (làm bằng đồng) của tàu của ông Sinh đem bán lấy tiền mua ma túy. Do đó, sau khi thả neo tàu, Toàn xuống nước tháo chân vịt của tàu và mang lên boong tàu. Long thấy thế không cho Toàn lấy chân vịt nên Toàn đã lấy các ngón tay của bàn tay phải bóp hai bên thái dương Long, lấy lòng bàn tay phải áp chặt vào mũi Long cho đến khi Long ngất xỉu, rồi đẩy Long xuống biển. Sau đó, Toàn dùng phao cứu sinh bơi vào bờ, thuê xe ôm về Thành phố Hạ Long và bán chân vịt tàu của ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005 được 350.000 đồng. Sau đó, Toàn về nhà xin mẹ 200.000 đồng rồi đi xe ôm xuống Cẩm Phả hết 30.000 đồng.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Theo anh (chị), căn cứ tình tiết mới là lời khai nhận của bị cáo Toàn tại phiên toà phúc thẩm, hành vi của bị cáo Toàn có dấu hiệu phạm tội gì, tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Theo anh (chị), Hội đồng xét xử phúc thẩm phải tuyên bản án phúc thẩm như thế nào mới đúng pháp luật?

1/ toàn không đi thuê tàu mà về nhà xin tiền mua chân vịt.

Thái dương trái bị bầm tím : 0,5 x 0,1 cm

Yêu cầu bồi thường tiền mai táng và các chi phí hợp lý khác

Số tiền mà toàn có: 520.000 đồng.

2/ yêu cầu của Thẩm phán là không hợp lý vì Luật sư tập sự không thể có nay đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Thẩm phán. Mọi hoạt động liên quan đến công việc đều phải qua văn phòng nơi luật sư tập sự.

@ Luật sư cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Quyết định phân công luật sư tập sự
- Đơn chấp thuận luật sư tập sự bào chữa

Vì luật sư tập sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ông Sinh ở cấp xét xử sơ thẩm nên cần trao đổi những vấn đề trên với Toà án xét xử sơ thẩm.

3/ Nhận xét về kết quả giám định pháp y:

Kết quả giám định pháp y chưa rõ ràng: các vết xước da mô tả chưa nay đủ nguyên nhân ngoại lực nào gây ra những vết thương đó; kết quả giám định pháp y số 106 xét nghiệm Long chết sau khi xuống nước nhưng không nói rõ thời gian sau xuốngnước là bao lâu.....

4/ cần kiến nghị với toà án:

Giám định lại nguyên nhân cũng như những vết thương trên thi thể Đoàn Hoàng Long.

Yêu cầu điều tra bổ sung: số tiền mà Toàn có khi bị công an bắt: 520.000 ở đâu Toàn có; xác định có hay không yếu tố cháu Long có năn nỉ Toàn đừng bỏ lại Long 1 mình trên tàu.

Đề nghị thay đổi tội danh mà VKS đã truy tố: Phải truy tố tội giết người theo điểm C khoản 1 Điều 93.

5/ Yêu cầu toà hoãn phiên toà vì sự có mặt của Giám định viên rất cần thiết, Luật sư yêu cầu toà án triệu tập giám định viên. (khoản 3 đ60 LTTHS)

6/ Ý chính của bản luận cứ bảo vệ:

- Toàn rủ Long đi câu cá: tuổi Long còn nhỏ toàn ý thức được điều đó nhưng cố tình bỏ mặt Long 1 mình trên tàu, trời tối, tàu đang trong tình trạng không an toàn.
- Nghe tiếng kêu khóc, năn nỉ của Long nhưng Toàn vẫn bỏ mặt: sự vô trách nhiệm của Toàn đối với Long.
- Khi lên tàu thay vì Toàn nhanh chóng đi thuê tàu để trở lại với Long nhưng Toàn không chút mảy may nghĩ đến sự an toàn của Long mà về nhà mẹ đẻ xin tiền đi mua chân vịt, cũng chẳng thông báo gì với những người thân của Long.
- Bản thân Toàn là đối tượng nghiện ma tuý đã lâu, việc rủ Long 1 mình đi với mình rõ ràng Toàn đã có ý đồ xấu đối với tài sản của Ông Sinh. Khi bị công an bắt số tiền 520.000 đ ở đâu Toàn có trong khi đó Toàn khai là về nhà mẹ đẻ chỉ xin co 200.000 đ để mua chân vịt.
- Chân vịt tàu của ông Sinh lại bị mất trùng lập với việc Toàn mượn tàu, điều này khẳng định Toàn dã lừa ông Sinh mượn tàu, rủ Long theo để làm tin sau đó lợi dụng tuổi nhỏ của Long, Toàn đã lấy trộm rồi giả vờ mất để vào bờ đem bán.
- đề nghị HĐXX thay tuyên Toàn phạm thội giết giết người theo diểm c khoản 1 điều 93.
- Đề nghị bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, chi phí thuê tàu kéo tàu hư vô bờ, các khoản chi phí bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình ông SInh.
- Các chi phí khác: CHUA NGHI RA.

7/ Đơn kháng cáo:

Đề nghị toà án cấp phúc thẩm điều tra thêm một số vấn đề liên quan đến việc tử vong của Long.(nêu rõ)

Yêu cầu gia đình bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thay bị cáo ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực.

8/ Đề nghị toà án tiến hành điều tra bổ sung việc Toàn bán chân vịt cho Chung, Chung có biết nguồn gốc của chân vịt này không? Mối quan hệ của Toàn và Chung; có hay không việc thông đồng của Chung và Toàn.

Yêu cầu toà án xét xử Toàn thêm tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138.

9/

- tội giết người điều 93

- tội trộm cắp tài sản điều 138

10/ như câu 9.

Phần phản biện:

Trước hết người phản biện xin có mấy lời như sau: Phản biện là phải tìm mọi cách để phản bác lại ý kiến của người bảo vệ. Ý kiến phản biện cũng có thể đúng hoặc sai. Nhưng việc phản biện luôn luôn làm mất lòng người bảo vệ. Việc phản biện của mình là căn cứ trên quy định của pháp luật đôi khi cũng có ý kiến cá nhân. Nhưng hoàn toàn vô tư khách quan, không mang định kiến cá nhân. Nên nếu có điều gì có thể làm mích lòng người giải đền thì mong các bạn thông cảm vì đây chỉ là những ý kiến trong học tập thôi nhé.

Câu 1, 2, 3 không có ý kiến phản biện.

Câu 4: luật sư của ông Sinh đề nghị thay đổi tội danh mà VKS đã truy tố: Phải truy tố tội giết người theo điểm C khoản 1 Điều 93 là không có cơ sở chấp nhận vì:

- Ngày 4/9/2004, Tòa án nhân dân huyện CP ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2004 tại thời điểm này TA chưa chấp nhận đề nghị điều tra bổ sung của luật sư;
- Tại thời điểm xét xử sơ thẩm chưa phát sinh tình tiết mới (Ngày 15/10/2005, Công an Thành phố HL khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chung về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tài liệu điều tra vụ án này xác định Trần Quốc Toàn đã bán chân vịt của tàu ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005)

Vì vậy chưa có căn cứ để đề nghị thay đổi tội danh như LS đề nghị.

Câu 6: Bản luận cứ của LS chưa thuyết phục: Phần đầu thì bào chữa theo hướng phạm tội "Tội vô ý làm chết người" nhưng phần đề nghị lại đề nghị HĐXX tuyên Toàn phạm tội giết người theo điểm c khoản 1 điều 93.

Với những tình tiết có trong hồ sơ vụ án tại thời điểm xét xử sơ thẩm nếu luật sư không đưa ra được những chứng cứ thuyết phục hơn thì chỉ có thể kết luận Toàn phạm tội "Tội vô ý làm chết người" mà thôi.

Câu 7: Ls Yêu cầu gia đình bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thay bị cáo ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực là không có cơ sở pháp lý vì Tòan đã thành niên rồi.

Câu 8, 9, 10 không có ý kiến phản biện

ĐỀ 2

LSHS/TN-02/240

Khoảng 2h sáng ngày 6/7/2004, Trần Thị Hoa (sinh năm 1984, trú tại TL, huyện ML, tỉnh VP làm nghề buôn bán sắt vụn) vào khu tập thể Liên đoàn Địa chất xạ hiếm ở xã Xuân Phương, huyện T, thành phố H trộm 2 chân giàn giáo bằng sắt. Hành vi của Hoa đã bị Hà Phương Khánh phát hiện. Khánh trói chân tay chị Hoa bắt chị phải bồi hoàn số tiền 500.000 đồng của cả những lần mất trước. Vì không có tiền nên Hoa phải viết giấy nợ, song Khánh yêu cầu chị để lại một đôi khuyên tai, một dây chuyền vàng tây (tổng trị giá khoảng 900.000 đồng). Đến 8h sáng, Khánh dẫn giải chị Hoa lên Công an huyện T trình báo. 16h cùng ngày Công an huyện T đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Hoa về hành vi trộm cắp tài sản. Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện T nhưng không được phê chuẩn. Công an huyện T đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với chị Hoa trong 24h.

Ngày 12/08/2004, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 138 BLHS năm 1999.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Theo anh (chị), Trần Thị Hoa có phạm tội không? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) hãy nhận xét các hoạt động tố tụng của Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân huyện T trong vụ án trên.

Tình tiết bổ sung

Chị Hoa đã đến Văn phòng luật sư Nguyễn - Trần nhờ tư vấn và bảo vệ cho mình trong trạng thái rất hoang mang và lo sợ, chị còn tiết lộ vì xấu hổ nên không dám khai báo với cơ quan công an việc Hà Phương Khánh còn bắt chị phải cởi hết quần áo nếu không Khánh sẽ đưa chị lên công an trình báo. Vì quá sợ hãi nên chị Hoa đã phải làm theo Khánh.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là luật sư được Văn phòng luật sư Nguyễn - Trần phân công tiếp khách, anh (chị) sẽ trao đổi, tư vấn cho chị Hoa những vấn đề gì?

Câu hỏi 4 (1.5 điểm): Sau khi tiếp nhận những thông tin như vậy, anh (chị) sẽ thực hiện những hoạt động gì của Luật sư để có thể bảo vệ tốt nhất cho thân chủ của mình trong giai đoạn điều tra vụ án?

Tình tiết bổ sung

Ngày 14/9/2004, sau khi nhận hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã ra quyết định trả hồ sơ bổ sung.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi với ai, ở cơ quan nào, về vấn đề gì trước khi Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tình tiết bổ sung

Ngày 02/10/2004, sau khi thụ lý lại vụ án Viện kiểm sát đã ra cáo trạng truy tố Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS và chuyển hồ sơ đến Toà án.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 31/10/2004 Toà án nhân dân huyện T đã mở phiên toà xét xử Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản".Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa đã làm rõ được nội dung vụ án như sau: Đây là lần đầu tiên chị Hoa lấy trộm tài sản ở khu tập thể Liên đoàn địa chất xạ hiếm; Khánh buộc chị Hoa cởi hết quần áo vì cho rằng chị Hoa đã nhiều lần lấy trộm tài sản của Khánh. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà án áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48, khoản 1-Điều 138 BLHS để tuyên mức hình phạt 3 năm tù giam đối với Trần Thị Hoa về tội "Trộm cắp tài sản".

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy viết bài bào chữa (sơ lược) để bảo vệ cho chị Hoa.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hành vi của Khánh có cấu thành tội phạm hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân huyện T ra bản án tuyên xử Trần Thị Hoa 3 năm tù giam, buộc Hoa phải bồi thường 500.000 đ cho người bị hại Hà Phương Khánh. 17h ngày 14/11/2004 chị Hoa mới tìm đến anh (chị) nhờ anh (chị) giúp làm đơn kháng cáo và gửi giúp đơn kháng cáo cho mình.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?
Câu hỏi 10 (0,5 điểm): Hãy viết đơn kháng cáo cho thân chủ.

1/ nếu định giá 02 giàn giáo trị giá trên 500.000đ thì phạm tội ttrộm cắp tài sản.

2/

CQĐT chưa định giá tài sản đã ra quyết định tạm giữ chị Hoa, chưa có sự phê chuẩn VKS chuyển sang tạm giữ hành chính là sai, VKS phê chuẩn gia hạn tạm giữ lần 1, 2.

- xem xét hành vi của Khánh phạm tội cưỡng dâm.

3/ - chị Hoa lấy trộm sắt bao nhiêu lần.

- Hoàn cảnh gia đình chị Hoa như thế nào
- Tên Khánh yêu cầu chị Hoa những gì sau khi bắt được chị lấy trộm sắt.

4/

- yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra việc tên Khánh buộc chị Hoa cởi đồ trước mặt y.
- yêu cầu xem giấy nợ mà chị Hoa bị bắt buộc phải viết.
- yêu cầu giám định trị giá 02 giàn giáo mà chị Hoa đã lấy.

5/

- trao đổi với thủ trưởng CQĐT việc tạm gaim chị Hoa là không đúng với quy định pháp luật.
- Công an huyện T tiến hành giam giữ chị H theo thủ tục hành chính là không đúng quy định pháp luật.
- Yêu cầu lấy lời khai của Khánh về những hành vi đã gây ra với chị Hoa vì còn một số hành vi mà tên Khánh chưa khai, khai chưa nay đủ.

6/ kế hoạch xét hỏi tại phiên toà:

Hỏi thân chủ:

Đây là lần đầu tiên chị lấy trộm phải không?

Khi bị phát hiện chị có bỏ trốn không?

Chị chấp nhận bồi thường về những tài sản mà mình đã lấy không

Khánh buộc chị phải để lại đôi khuyên tai và sợi day chuyền của chị trị giá 900.000 đ phải không?

Việc chị phải cởi đồ trước mặt Khánh là do ai yêu cầu, thái độ của Khánh lúc đó ntn?

Giấy nợ do ai viết? Nội dung ntn?

Hỏi tên Khánh

Vì sao anh biết người lấy trộm giàn giáo là chi Hoa?

Khi bắt chị Hoa anh đã yêu cầu chị Hoa làm những việc gì?

Khi đã viết xong giấy nợ và để lại day chuềyn và đôi khuyên tai thì vì sao anh không để chị Hoa đi?

Việc anh buộc chi Hoa cởi đồ trước mặt anh là vì lý do gì?

7/ ý chính của bài bào chữa:

- Chị Hoa phạm tội là do hoàn cảnh gđ wa kk.
- Phạm tội lần đầu
- Chấp nhận bồi thương
- An năn hối cải
- Tên Khánh cho là Chị Hoa đã lấy trộm sắt nhiều lần là không có căn cứ.
- Việc toà án tuyên chị Hoa pt trộm theo.....không đúng vì chưa có kết luận về giá trị giàn giáo mà chi Hoa đã lấy.
- Đề nghị toà xem xét việc Khaánh yêu cầu chị Hoa cởi đồ. Trả lại khuyên tai và day chuyền cho chị Hoa.

8/ có, tội làm nhục người khác.

9/ luật sự sẽ nhận đơn kc theo điều 235 BLTTHS.

10/ viết đơn kc.

Phần phản biện:

Câu 1: không có ý kiến.

Câu 2: LS đề nghị xem xét hành vi của Khánh phạm tội cưỡng dâm là không có cơ sở vì Khánh chỉ bắt cởi đồ thôi chứ có làm gì đâu mà có dấu hiệu của hành vi Cưỡng dâm.

Các câu 3-10 không có ý kiến.

Góp ý: bài giải nên nêu các căn cứ pháp lý cụ thể hơn.

ĐỀ 3 **LSHS/TN-03/240**

Khoảng 10 giờ ngày 10/7/2004, Phạm Thanh Hùng (sinh năm 1984) chở Tống Mạnh Vũ (sinh năm 1985) bằng xe máy đi trên đường Âu Cơ. Hùng vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại di động. Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy cùng chiều với Hùng, người ngồi sau giật máy điện thoại di động của Hùng nhưng không được. Hùng liền điều khiển xe đuổi theo hai thanh niên đó qua nhiều tuyến phố. Đúng lúc đó, Hùng nhìn thấy anh Trương Văn Phúc và anh Lê Đức Minh đang đi xe máy ở phía trước, Hùng nghi hai anh này giật điện thoại di động của mình nên đuổi theo và ép xe của anh Phúc, Minh vào lề đường tại ngã ba Lê Duẩn – Tô Hoàng. Tại đây, Hùng đã hỏi xem có phải hai người này giật điện thoại di động của Hùng không, hai anh Minh, Phúc trả lời là không giật. Hùng liền gọi điện thoại di động cho Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1985) thông báo việc

bắt được hai thanh niên giật điện thoại di động của Hùng và nhờ Trung đến hỗ trợ. Trung liền đi xe máy đến chỗ Hùng và Vũ đợi. Đến nơi, Hùng chỉ cho Trung hai người bị nghi giật máy điện thoại di động của mình. Trung liền tra hỏi rồi dùng tay đánh anh Minh, Phúc, sau đó bảo cả bọn chở họ về quán cafe Mai trên đường Lê Lợi. Hùng chở anh Phúc, Vũ chở anh Minh. Đến quán, Trung tiếp tục đánh anh Minh. Hùng chở anh Phúc vào bãi đất trống bên đường Lê Lợi tra hỏi và dùng dao bấm mang theo rạch lên mặt của anh Phúc một đường rồi dẫn Phúc lại quán cafe Mai. Trung tiếp tục tra hỏi và buộc Minh, Phúc phải thừa nhận là đã giật điện thoại di động của Hùng.

Đến 12 giờ cùng ngày, tổ dân phòng phường Lê Lợi đi tuần tra đã phát hiện sự việc. Trung và Hùng phải thả hai anh Phúc, Minh ra. Sau khi được thả ra, anh Minh và anh Phúc đã đến trụ sở công an quận A, thành phố B trình báo sự việc.

Kết quả giám định pháp y: anh Trương Văn Phúc bị thương ở mặt tạo sẹo rõ 03 x 0,02cm ở má trái và 01 vết sẹo nhỏ 0,4cm ở môi trên bên phải, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật là 12% vĩnh viễn.

Anh Minh chỉ bị đau nhẹ phần mềm.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Trung, Vũ, ngày 16/7/2004, Cơ quan điều tra công an quận A đã ra lệnh tạm giam Hùng, Trung, Vũ 3 tháng. Ngày 20/7/2004, gia đình Nguyễn Đức Trung mời anh (chị) bào chữa cho Trung. Mẹ Trung đã cung cấp cho luật sư những tài liệu xác minh Trung không có tiền án tiền sự, hiện là sinh viên trường đại học Q. Mẹ Trung nhờ luật sư giúp đỡ để Trung được tại ngoại tiếp tục đi học.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Khi gặp Trung trong trại tạm giam, anh (chị) cần trao đổi làm rõ những vấn đề gì để bào chữa cho Trung?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với Cơ quan điều tra công an quận A để bảo vệ quyền lợi cho Trung?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/10/2004, Cơ quan điều tra công an quận A ra bản kết luận điều tra- đề nghị VKSND quận A truy tố Hùng, Trung, Vũ về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 1, Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tội danh, điều khoản BLHS mà Cơ quan điều tra công an quận A đề nghị truy tố các bị can như vậy đã đúng chưa? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển đến VKSND quận A, Phúc đến gặp gia đình Trung yêu cầu bồi thường 10.000.000 đồng. Phúc nói nếu gia đình Trung bồi thường, Phúc sẽ làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Trung. Mẹ Trung đã đến gặp và hỏi ý kiến của anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) cần khuyên mẹ Trung điều gì?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, những người được triệu tập đều có mặt đầy đủ. Trong phần xét hỏi, Hùng khai: khi cả bọn dừng lại để vào quán, Trung đưa con dao cho Hùng vì thấy Hùng bảo đèo anh Phúc ra bãi đất trống tra hỏi, Trung còn nói "mang theo để xử lý nếu nó ngoan cố". Trung khai: Trung không đưa cho Hùng vật gì cả.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh (chị), nếu lời khai của Hùng là đúng, nó sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án như thế nào? Khi được hỏi, anh (chị) cần hỏi ai, về vấn đề gì để làm rõ tình tiết nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở lời khai nêu trên của Hùng, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Trung và Hùng là hành vi phạm tội có tổ chức và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khởi tố vụ án.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Luật sư cần đáp lại ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Trương Văn Phúc cho rằng Hùng, Trung, Vũ phải liên đới bồi thường cho anh Phúc 40.000.000 đồng chi phí khám chữa

bệnh, tiền phẫu thuật thẩm mỹ làm mờ vết sẹo, tiền công lao động trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh. Hiện Hùng đã bồi thường 20.000.000 đồng, do đó Trung và Vũ mỗi người phải bồi thường 10.000.000 đồng vì mức độ nguy hiểm của hành vi thấp hơn.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) cần đáp lại ý kiến của luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại như thế nào?

Tình tiết bổ sung

VKSND quận A truy tố Phạm Thanh Hùng về tội "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS; truy tố Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Đức Trung, Tống Mạnh Vũ về tội "bắt, giam người trái pháp luật" theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 123 BLHS.

Qua xét hỏi và tranh luận đã xác minh được Trung không đưa dao bấm cho Hùng, con dao đó Hùng đã mua từ lâu và luôn mang theo người .

Câu hỏi 8 (1.5 điểm): Hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Nguyễn Đức Trung?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Trung 3 năm tù về tội "bắt, giam người trái pháp pháp luật", Trung phải bồi thường cho anh Trương Văn Phúc 5.000.000 đồng. Trung cho rằng hình phạt như vậy là quá nặng, mức bồi thường không hợp lý. Gia đình Trung vẫn tiếp tục nhờ anh (chị) giúp đỡ.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy giúp Trung làm đơn kháng cáo?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn kháng cáo, người nhà của Trung đến gặp anh (chị) trình bày như sau: Sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ của Vũ đến nhà Trung nhờ gia đình viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Vũ vì nếu có cả kháng cáo của Trung thì Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ có thêm cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho Vũ. Gia đình Trung muốn xin ý kiến luật sư về vấn đề này vì gia đình Vũ rất khó khăn, bố Vũ đã mất, nếu giúp được Vũ cũng là việc tốt.

Câu hỏi 10 (0,5): Luật sư cần tư vấn như thế nào trong trường hợp này?

1/ trao đổi với Trung một số vấn đề sau:

Việc Hùng gọi đt cho Trung nói như thế nào về việc giật đt.

Trung đã đánh anh minh ntn

Ai đã dùng dao bấm rạch lên mặt anh Phúc.

Trao đổn một số vấn đề về nhân thân của Trung.

2/ đề xuất với CQĐT:

- Xin cho Trung được tại ngoại để tiếp tục đi học

3/ việc truy tố các bị can như vậy là chưa hợp lý.

4/ khuyên mẹ Trung không đồng ý vì những lý do sau:

- Trung đánh anh Minh chứ không đánh Phúc.
- Thương tích của Phúc là nhẹ.
- Nếu có thương lượng thì chỉ nên thương lượng với MInh

5/ nếu lời khai của Hùng đúng thì sẽ rất bất lợi cho Trung, tội của Trung sẽ nghiêm trọng hơn.

Hỏi Hùng:

- Trung đưa con dao khi nào.
- Trong lúc Hùng đèo anh Phúc ra bãi đất trống lcú đó Trung đang làm gì.

Hỏi Trung:

- lúc nhận đt của Hùng thì Trung đang làm gì
- Trung có đưa dao cho Hùng không
- Lúc Hùng đòi đưa anh Phúc ra bãi đất trống thì Trung có đi theo không.

6/ ý kiến của vị đại diện VKS là không có căn cứ vì đây chỉ là lời khai một phía Hùng, chưa có cơ sở kết luận con dao là do Trung đưa cho Hùng. Vì thế không thể kết luậb đây là hành vị phạm tội có tổ chức. Đề nghị HĐXX xem xét lại.

7/ Trung không phải bồi thường cho Phúc vì Trung chỉ tham gia đánh anh Minh còn phúc, Trung không đánh nên không lý do gì phải liên đới bồi thường.

8/ Luận cứ bào chữa:

- Trung phạm tội lần đầu.
- Việc phạm tội này do những người khác lôi kéo.
- Trung đã thành khan khai báo.
- Hành vi của Trung chưa gây thiệt hại gì đáng kể cho bị hại và cho xã hội
- Đề nghị HĐXX xem xét cho Trung hưởng án treo để tiếp tục đi học.

9/ đơn kc

10/ mẹ Trung nên viết kháng cáo cho Trung và trình bày nay đủ nội dung cần kháng cáo. còn về phần Vũ thì gđ Vũ sẽ tự viết đơn kc. Việc có giảm nhẹ cho Vũ hay không là do Toà án quyết định.

Phần phản biện:

Bài giải sơ lược và không đưa ra căn cứ pháp lý nên không thể phản biện được

---

ĐỀ 4 **LSHS/TN-04/240**

Khoảng 12h15 ngày 22/12/2004 Bùi Văn Hành (sinh ngày 15/1/1988) rủ Trần Hùng (sinh ngày 1/11/1985) đi lòng vòng qua các phố xem có nhà nào sơ hở thì lấy trộm tài sản. Khi cả hai đang đi trên đường Trần Hưng Đạo huyện B, tỉnh A thì thấy một phụ nữ đeo nhiều đồ trang sức, đi xe Spacy cùng chiều (sau này, qua điều tra biết tên người phụ nữ là Lê Thanh Huyền). Hùng liền bảo Hành "Mày cầm lái cho chắc đấy, đi áp sát vào, tao sẽ lấy sợi dây chuyền bà này đeo ở cổ". Hành liền đi áp sát vào xe của chị Huyền khiến chị Huyền phải giảm tốc độ. Trần Hùng đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Huyền nhưng bị chị Huyền túm được tay và hô "cướp, cướp". Anh Nguyễn Văn Minh đi ngược chiều nhìn thấy hai thanh

niên lái xe áp sát xe chị Huyền và nghe thấy tiếng hô "cướp" liền quay xe lại. Thấy có người đến gần, Hùng giật mạnh tay ra khỏi tay chị Huyền rồi dùng chân đạp vào chân chị Huyền khiến chị không làm chủ được tay lái và ngã xuống đường. Sau đó, Hành tăng tốc bỏ chạy.

Anh Minh đã cùng chị Lê Thanh Huyền đến trụ sở công an tỉnh A trình báo sự việc vừa xảy ra và mô tả đặc điểm của hai tên đã giật sợi dây chuyền. Tại cơ quan công an, chị Huyền khai sợi dây chuyền bị mất chị vừa mua ở tiệm vàng Kim Quy đường Trần Hưng Đạo, huyện B với giá 1.750.000đ và trình hoá đơn bán hàng của tiệm vàng Kim Quy. Hai ngày sau, công an huyện B đã bắt được Bùi Văn Hành và Trần Hùng.

Ngày 24/12/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh A ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hùng và Bùi Văn Hành, đồng thời ra lệnh tạm giam Hùng và Hành.

Tại cơ quan điều tra công an tỉnh A, Bùi Văn Hành và Trần Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Hành và Hùng đều chưa từng có tiền án, tiền sự.

Gia đình hai bị cáo Hùng và Hành cùng mời luật sư Nguyễn Văn Khang thuộc Văn phòng luật sư số 4 đoàn luật sư tỉnh A bào chữa.

Ngày 12/3/2005, cơ quan điều tra công an tỉnh A ra bản kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh A truy tố Bùi Văn Hành và Trần Hùng về tội "cướp tài sản" theo Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Trần Hùng và Bùi Văn Hành, anh (chị) cần trao đổi những vấn đề gì khi tiếp xúc với Hùng và Hành?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND tỉnh A, khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư phát hiện có một biên bản hỏi cung bị can Bùi Văn Hành tại cơ quan điều tra không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Hành. Trong đó, Hành khai "Tôi không giật sợi dây chuyền của chị Huyền, anh Hùng đã giật được nó".

Trong biên bản hỏi cung Trần Hùng khai: Chị Huyền giữ tay tôi rất chặt, tôi chỉ giằng tay ra để bỏ chạy, chiếc dây chuyền bị đứt và văng vào người tôi lúc nào tôi cũng không biết.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) sẽ trao đổi và kiến nghị vấn đề gì với VKSND tỉnh A để bảo vệ quyền lợi của Hành, Hùng?

Tình tiết bổ sung

Ngày 22/6/2005, VKSND tỉnh A ra cáo trạng truy tố Bùi Văn Hành và Trần Hùng về tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của VKSND tỉnh A?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Trần Hùng và Bùi Văn Hành.

Tình tiết bổ sung

Ngày 8/8/2005, TAND tỉnh A ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thành phần Hội đồng xét xử gồm có thẩm phán Phan Văn Gia, hội thẩm Nguyễn Thanh Nga (cán bộ phòng pháp chế Ngân hàng công thương tỉnh A), hội thẩm Trần Văn Công (cán bộ phòng kế hoạch Công ty xây dựng số 5).

Câu hỏi 5 (1 điểm):Với tư cách là luật sư bào chữa cho hai bị cáo Hùng và Hành, anh (chị) cần đề nghị vấn đề gì với TAND tỉnh A về quyết định đưa vụ án ra xét xử? Tại sao?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/08/2005, TAND tỉnh A mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Hùng và Bùi Văn Hành.

Anh Nguyễn Văn Minh bận đi làm ăn xa không về kịp nên vắng mặt. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị Lê Thanh Huyền đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà.

Câu hỏi 7(1 điểm) : Theo anh (chị) Hội đồng xét xử có hoãn phiên toà không? Luật sư cần chuẩn bị nội dung gì để phát biểu khi được Hội đồng xét xử hỏi về vấn đề này?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, sau khi nghe phổ biến về quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, chị Lê Thanh Huyền đã đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi luật sư bào chữa cho các bị cáo Hành và Hùng với lý do luật sư Khang có quan hệ thân thích với một vị Hội thẩm trong Hội đồng xét xử.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Theo anh (chị), Hội đồng xét xử sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Nêu căn cứ pháp lý?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, chị Lê Thanh Huyền khai: Khi bị ngã xe, nửa mặt bên trái của tôi bị đập xuống đường gây bầm tím và hơi đau. Càng ngày tôi càng thấy mắt mờ dần thậm chí có lúc không nhìn rõ. Tôi được người thân đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh. Sau đó, tôi phải điều trị một tuần ở bệnh viện tỉnh A từ ngày 15/2/2005 đến ngày 22/2/2005. Tổng chi phí điều trị là 2.200.000đ.

Chị Huyền xuất trình biên lai thu tiền viện phí và hoá đơn mua thuốc, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền điều trị tại bệnh viện cho mình.

Hùng và Hành đều khai: Khi thấy không còn ai đuổi theo, Hùng bảo Hành dừng xe lại. Lúc này, Hành nhìn thấy sợi dây chuyền bị đứt, một phần trong cổ áo ghilê của Hùng, một phần lộ ra ngoài. Cả hai bàn nhau đem đi bán rồi chia đôi tiền. Sau đó, Hùng và Hành đến của hàng X ở đường Nguyễn Khuyến bán sợi dây chuyền cho chị Nguyễn Thị M với giá 1.000.000đ

Hành nói "Lời khai của tôi tại cơ quan điều tra là không đúng sự thật".

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Hành và Trần Hùng.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm kết án Bùi văn Hành và Trần Hùng về tội cướp giật tài sản theo khoản 2 Điều 136 BLHS, xử phạt Bùi Văn Hành 4 năm tù giam, Trần Hùng 6 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho chị Lê Thanh Huyền 2.200.000đ chi phí điều trị mắt.

Gia đình Bùi Văn Hành tiếp tục nhờ luật sư Nguyễn Văn Khang bào chữa.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Bùi Văn Hành làm đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

1/ Trao đổi với Hùng và Hành:

- trao đổi một số vấn đề về nhân thân
- khi giật day chuyền của chị Huyên thì ai giật.
- Lúc giật bị hại phản ứng ntn
- Có lấy được tài sản không

2/ trao đổ với VKS:

- Hùng và Hành có giật day chuyền của chị Huyền nhưng chưa lấy được tài sản
- Việc tạm giam Hành là không cần thiết vì Hành chưa đủ tuổ vị thành niên.

3/

4/ hướng bào chữa cho Hùng và Hành:

Bào chữa theo hướng giảm nhẹ TNHS

5/ Đề nghị với TAND thay đổi HTND vì đây là vụ án liên quan tới người chưa thành niên pt vì vậy phải có 1 HTND làm trong nghành giáo dục hoặc 1 HTND là Đoàn thanh niên,

6/ kế hoạch xét hỏi:

Hỏi bị cáo Hành:

Vì sao có ý định đi giật đồ

Ai là người lái xe, ai là người trực tiếp giật đồ.

Hỏi bị hại:

Chị phản ứng ntn khi bị giật đồ

Lúc day chuyền bị giật chị túm lại được tay của bị cáo hay day chuyền.

7/ pt không hoãn vì anh Minh là người chứng kiến. Mọi ý kiến anh Minh đã thể hiện trong biên bản lấy lời khai.

8/ việc chị Huyền đề nghị là không có căn cứ Điều 46 BLTTHS.

9/

- phạm tội lần đầu
- đã thành khan khai báo
- lời khai của Hành là không đáng tin cậy vì Hành còn nhỏ tuổi, tâm lý chưa ổn định.
- Sẽ bồi thường mọi chị phí điều trị và tài sản mà Hùng và Hành đã lấy.

10/ dơn kc

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

Góp ý: câu 4 sao lại "Bào chữa theo hướng giảm nhẹ TNHS"? trong trường hợp này theo tôi thì phải bào chữa theo hướng không phạm tội cướp tài sản (Điều 133) mà chỉ đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản (Điều 136) có mức hình phạt nhẹ hơn.

ĐỀ 5 **LSHS/TN-05/240**

Khoảng 21 giờ ngày 02/7/2004, trên đường từ thôn TĐ, xã HĐ về xã HN, huyện KT, tỉnh H, Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1978) gặp Đặng Bá Hùng (sinh năm 1979). Hiếu rủ Hùng về nhà Hiếu chơi, Hùng đồng ý. Hiếu chở Hùng bằng xe đạp của mình, khi đến ngang khu vực kho lương thực xã HN, do đường rất xấu nên Hiếu vấp phải ổ gà làm cho xe đạp bị đổ, Hùng bị ngã. Cùng lúc đó, có một thanh niên (sau này mới biết tên là Nguyễn Văn Mạnh, người xóm bên) đi xe mini Nhật từ phía sau đâm vào xe của Hiếu. Hùng từ phía sau túm tóc và đánh Mạnh, Hiếu thấy vậy cũng lao vào đấm đá Mạnh làm Mạnh lăn xuống bờ ruộng. Hùng lao theo đánh tiếp và dùng tay bóp cổ Mạnh. Anh Mạnh chống cự quyết liệt và hô "Cướp, cướp". Hiếu thấy xe của Mạnh để trên đường nên đã lấy đạp đi luôn, còn Hùng vẫn ở lại đánh nhau với Mạnh và bị Mạnh dùng gạch đập vào đầu làm Hùng bị choáng. Mấy người dân trong làng nghe thấy tiếng hô cướp liền chạy ra can, sau đó đưa cả hai đi cấp cứu ở trạm xá.

Sau khi lấy được xe đạp của Mạnh, Hiếu đem đến chòi cá cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1km cất giấu và ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau, nghe tin Hùng bị bắt, Hiếu đã ra tự thú và nộp chiếc xe đạp để trả lại cho anh Mạnh.

Ngày 03/7/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh H ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu, đồng thời ra lệnh tạm giam Hiếu và Hùng 4 tháng kể từ ngày 03/7/2004.

Kết quả giám định pháp y kết luận: tỷ lệ thương tích của Nguyễn Văn Mạnh là 2%.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Gia đình Hiếu và Hùng đã chung nhau bồi thường cho anh Mạnh 500.000đ tiền thuốc điều trị vết thương.

Ngày 03/10/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh H ra bản kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh H truy tố Phạm Văn Hiếu và Đặng Bá Hùng về tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS.

Gia đình Đặng Bá Hùng đã mời luật sư Đỗ Minh Sơn bào chữa cho Hùng.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Luật sư Sơn cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Hùng?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Hùng, với những tình tiết nêu trên, anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Đặng Bá Hùng?

Tình tiết bổ sung:

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Đặng Bá Hùng không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra, gia đình Hùng còn cung cấp cho luật sư bằng khen về thành tích thanh niên lao động giỏi mà Liên đoàn lao động tỉnh H trao tặng cho Hùng năm 2000.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) cần đề nghị vấn đề gì với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hùng?

Tình tiết bổ sung:

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang cho VKSND tỉnh H, luật sư Sơn đã đến VKS nghiên cứu hồ sơ và phát hiện:

- Tại biên bản hỏi cung bị can ngày 05/9/2004, Hiếu khai: Do đường xấu nên Hiếu và Hùng dắt xe đi bộ. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Mạnh đi xe mini Nhật từ phía sau đến, bánh trước xe đạp của anh Mạnh va vào bánh sau xe đạp của Hiếu. Đôi bên chửi tục vài câu. Sau đó, Hùng đã đánh anh Mạnh, Hiếu thấy vậy cũng xông vào đánh".

- Tại biên bản lấy lời khai của người bị hại, Nguyễn Văn Mạnh khai: tôi và Hùng mải vật lộn với nhau, khi Hùng bị choáng tôi nhìn ra đường thì thấy Hiếu nhảy lên xe đi mất.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị), Luật sư cần trao đổi và đề xuất vấn đề gì với VKSND tỉnh C? Tại sao?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Đặng Bá Hùng.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 02/11/2004, VKSND tỉnh H ra cáo trạng truy tố Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu về tội cướp tài sản theo khoản 2 Điều 133 BLHS.

TAND tỉnh C đã ra lệnh tạm giam đối với Hùng và Hiếu. Ngày 10/12/2004, TAND tỉnh C ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 25/12/2004, TAND tỉnh C mở phiên toà xét xử bị cáo Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu. Những người được triệu tập có mặt tại phiên toà gồm có: bị cáo Hùng, Hiếu; vắng mặt người bị hại Nguyễn Văn Mạnh. Đại diện VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), khi được hỏi về vấn đề này, luật sư sẽ đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà hay tiếp tục xét xử? Tại sao?

Tình tiết bổ sung:

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn Hiếu khai: tôi thấy chiếc xe đạp nằm trên đường, còn Hùng thì mải đánh nhau với anh Mạnh dưới bờ ruộng. Lợi dụng lúc không có người, tôi lấy chiếc xe đạp rồi bỏ đi. Tôi định nếu trót lọt sẽ chia cho Hùng một nửa.

Sau khi xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh C vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Đặng Bá Hùng.

Tình tiết bổ sung

Tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh C đã xử phạt Đặng Bá Hùng 7 năm tù, Phạm Văn Hiếu 7 năm tù về tội cướp tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Hùng làm đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa phúc thẩm, Hùng bị tái phát bệnh hen suyễn, sức khỏe rất yếu. Gia đình Hùng muốn nhờ luật sư đề nghi Tòa án cho bị cáo được hoãn chấp hành hình phạt.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) có chấp nhận yêu cầu của gia đình Hùng hay không? Tại sao?

1/ Những thủ tục cần thiết để tham gia bào chữa cho Hùng

- đơn yêu cầu luật sư bào chữa
- hợp đồng dịch vụ pháp lý
- giấy giới thiệu của VPLS
- chứng chỉ hành nghề luật sư

2/ chú ý một số vấn đề sau:

Khi Mạnh đâm xe vào xe Hùng và Hiếu thì Mạnh có xin lỗi không.

Hùng đánh mạnh ntn

Ai là người lấy xe của Mạnh

3/ đề xuất với cqđt

Xin cho Hùng được tại ngoại vì xét hành vi của Hùng là chưa tới mức phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.

4/ Yêu cầu điều tra bổ sung vì lời khai của các bị can và bị hại đã hoàn toàn thay đổi so với lời khai ban đầu. Làm rõ nguyên nhân nào bị hại đâm xe vào xe của bị can vì thực tế xe của bị can đang dắt bộ đị trong lề.

Điều tra nguyên nhân Hiếu dắt xe của anh Mạnh.

5/ Hướng bào chữa cho Hùng

- Không có tội, vì 2 bên có tranh chấp cãi nhau khi va chạm, Mạnh và Hùng đều xông vào đánh nhau. Hùng cũng bị thương tích.
- Hiếu tự ý lấy xe của Mạnh mà không có sự thoả thuận gì với Hùng, hơn nữa Hùng cũng chưa nhận khoản lợi nào từ việ Hiếu lấy xe Mạnh.

6/ lập kế hoạch xét hỏi:

@ Hỏi Hùng:

Lúc xảy ra va chạm xe của Hùng và Hiếu đang dắt bộ hay chạy.

Ai là người dẫn xe

Xe của Mạnh tông vào ntn

Mạnh có xin lỗi không.

Ai là người lấy xe của Mạnh.

@ Hỏi Mạnh

Anh đánh nhau với ai

Ai đã lấy xe của anh

7/ Luật sư yêu cầu toà án hoãn phiên toà vì Đ51 BLTTHS nghĩa vụ có mặt của mình. Quy định Đ191 thì toà án phải hoãn phiên toà thì sự vắng mặt của bị hại Mạnh sẽ gây trở ngại cho việcxx.

8/ những luận cứ chính để bảo vệ.

- ý định lấy xe là của Hiếu
- không có nhận lợi nhuận gì liên quan tới chiếc xe của Mạnh
- Hùng và Mạnh xô xác nhau, không phải HÙng chủ động tới đánh Mạnh.
- Hùng cũng bị thương tích (Được đưa đi cấp cứu cùng với Mạnh)

9/ Đơn kc

- Bản án sơ thẩm tuyên oan cho Đặng Bá Hùng.
- Hùng không có sự bàn bạc thống nhất với Hiếu, sự việc lấy xe là do 1 mình Hiếu chủ ý lấy.
- Do xảy ra tranh chấp 2 bên không ai nhịn ai nên xố xác là chuyện tất yếu.
- Đề nghị toà án cấp phúc thẩm xem xét lại.

10/ có, Điều 61 luật sư có thể giúp Hùng đề nghị HĐXX cho hoãn chấp hành hình phạt.

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

ĐỀ 6 **LSHS/TN-06/240**

Khoảng 23 giờ ngày 2/7/2004, Mai Văn Hoàng (sinh năm 1984) và Lê Thanh Phương (sinh ngày 11/8/1987) cầm gậy rủ nhau ra bờ đê để rình xem có đôi nam nữ nào đang tâm sự không nhằm xin một ít tiền uống bia. Bọn chúng đã phát hiện anh Nam và chị Kim đang quan hệ tình cảm. Thấy vậy, Hoàng rút gậy tre đánh anh Nam và nói "Mày muốn yên thân thì bỏ tiền, vàng ra đây. Nếu không, tao đâm chết". Vì bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với chị Kim, hơn nữa trong đêm tối bị đông người uy hiếp, đe doạ nên anh Nam đã phải tháo đồng

hồ, kính và tiền (tổng trị giá là 5 triệu đồng) đưa cho Hoàng và đồng bọn. Sau đó, Phương đuổi anh Nam về còn Hoàng kéo tay chị Kim vào túp lều gần đó. Chị Kim van nài, khóc lóc xin về. Hoàng nói: "Mày khóc tao ném xuống sông" rồi Hoàng khoác vai chị Kim vừa đi vừa sờ ngực. Chị Kim bảo : "Thôi, có mình anh thì em chiều anh rồi anh cho em về". Hoàng bảo "Từ từ rồi xét" rồi kéo chị Kim vào một túp lều gần đó thực hiện hành vi giao cấu với chị. Sau khi thoả mãn dục vọng, Hoàng gọi Phương vào rồi bỏ xuống sông tắm. Phương đến bên chị Kim, chị Kim nói: "Vậy chỉ một mình anh nữa thôi nhé không thêm ai nữa đâu". Phương lột quần áo Kim để bên cạnh và thực hiện hành vi giao cấu với Kim. Sau đó, Phương và Hoàng cho Kim về.

Ngày 3/7/2004, Nam và Kim đến công an thành phố H trình báo sự việc. Trên cơ sở lời khai của Nam, Kim, cơ quan điều tra công an thành phố H đã bắt khẩn cấp Hoàng, Phương và tạm giữ Hoàng, Phương trong thời hạn 3 ngày.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) hãy xác định tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà cơ quan điều tra cần áp dụng để khởi tố đối với Phương và Hoàng?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/7/2004, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương, Hoàng. Ngày 8/7/2004, ông Lê Thanh Hải (bố của Phương) đến văn phòng luật sư G&S nhờ anh (chị) làm luật sư bào chữa cho Hoàng và Phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh (chị) đã tới trại tam giam gặp gỡ Hoàng, Phương. Hoàng nhờ anh (chị) giúp Hoàng được tại ngoại vì Hoàng đã dự định tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2004.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với đề nghị của Hoàng hay không? Nếu không, hãy giải thích tại sao?Nếu có, anh (chị) sẽ đề xuất với cơ quan điều tra như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Phương khai như sau: "Tôi và Hoàng ngẫu nhiên gặp nhau. Hoàng rủ tôi ra bờ sông cho mát nên tôi đi cùng Hoàng. Khi nhìn thấy một đôi trai gái đang tâm sự, Hoàng rủ tôi ra xem. Hoàng đi trước, tôi đi sau. Khi đến nơi, Hoàng đe doạ anh Nam buộc anh Nam phải đưa đồng hồ, kính và tiền. Tôi chỉ thấy Hoàng to tiếng với anh Nam chứ không thấy Hoàng cầm gậy tre hay bất cứ loại vũ khí nào. Tôi hoàn toàn không tham gia vào việc lấy tiền của anh Nam. Việc tôi giao cấu với chị Kim là do chị Kim tự nguyện, tôi không đánh đập, ép buộc chị Kim. Có thể do quá sợ Hoàng mà Kim sợ cả tôi và cho tôi giao cấu."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Giả sử lời khai của Phương là đúng thì Hoàng, Phương phạm tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Lời khai của Hoàng và Phương mâu thuẫn nhau. Anh (chị) nhận lời bào chữa cho Phương. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai như sau: "Chính Phương rủ tôi đi ra bờ sông và ra chỗ anh Nam, chị Kim đang nằm. Khi đến nơi, Phương và tôi chỉ quát bảo anh Nam bỏ tiền ra chứ không dùng hung khí gì đe doạ anh Nam. Tôi và Phương mỗi người nắm một tay chị Kim kéo vào túp lều gần đó. Đầu tiên, Phương định quan hệ với chị Kim trước nhưng sau đó lại nhường cho tôi để đi tắm. Lúc đầu, chị Kim có khóc và van xin nhưng sau đó không có phản ứng gì."

Chị Kim khai "Hoàng và Phương dùng gậy tre và quát tháo ầm ĩ đe doạ chúng tôi. Anh Nam sợ quá nên phải đưa tiền, kính, đồng hồ cho họ. Sau khi đuổi anh Nam đi, chúng kéo tay tôi lôi xềnh xệch vào túp lều gần đó. Khi Hoàng giao cấu, tôi sợ quá nên không phản ứng gì. Khi Phương đòi giao cấu, tôi đã vật lộn, đánh vào mặt Phương nhưng Phương cũng không buông tha".

Khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) thấy trong biên bản khám nghiệm hiện trường không thu giữ được cây gậy tre như chị Kim và anh Nam mô tả. Trong hồ sơ cũng không có biên bản xem xét dấu vết trên thân thể bị can Phương.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi, đề xuất gì với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 20/10/2004, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra bản cáo trạng truy tố Phương và Hoàng theo tội danh mà anh (chị) đã xác định.

Trong giai đoạn điều tra, gia đình Phương đã mang 20 triệu đồng tới bồi thường cho chị Kim nhưng chị Kim không nhận vì cho rằng 20 triệu đồng là quá ít. Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang Toà án, chị Kim gặp ông Hải đề nghị nếu ông Hải bồi thường 150 triệu đồng (bao gồm cả phần bồi thường của Hoàng, sau đó ông Hải sẽ yêu cầu Hoàng thanh toán) thì chị Kim sẽ rút yêu cầu khởi tố đối với Phương và vận động anh Nam đề nghị Toà án giảm nhẹ cho Phương, Hoàng. Ông Hải đến hỏi anh (chị) như sau: "Nếu theo pháp luật thì chúng tôi phải bồi thường những khoản nào, tổng cộng là bao nhiêu cho anh Nam và chị Kim? Tôi có nên chấp nhận đề nghị của chị Kim hay không?"

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ trả lời những câu hỏi của ông Hải như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Phương tái phát bệnh lao phổi, sức khoẻ rất yếu. Anh (chị) đã đề xuất với Toà án thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phương từ biện pháp tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Toà án nhân dân thành phố H không đồng ý với đề xuất này của anh (chị) vì cho rằng Phương phạm tội rất nghiệm trọng nên theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự thì phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phương.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về cách giải quyết của Toà án nhân dân thành phố H? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 18/2/2005, Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Tại phiên toà, có mặt Phương, Hoàng, Nam, Kim, ông Hải và người giám định. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, sau khi nghe chủ toạ phổ biến quyền và nghĩa vụ của người bị hại, anh Nam đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà để trưng cầu giám định về tỉ lệ thương tật của mình vì thời gian gần đây anh Nam thường xuyên bị đau cánh tay do bị Phương, Hoàng đập gậy tre vào. Chủ toạ phiên toà yêu cầu anh (chị) phát biểu ý kiến về vấn đề này.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà đã làm rõ được nội dung vụ án như phần dữ kiện chung của đề bài. Phương không dùng gậy tre đe doạ anh Nam mà chỉ đứng đó xem Hoàng đe doạ lấy tiền của anh Nam. Chị Kim khai vì muốn nhanh chóng được về nên buộc phải chiều Hoàng và Phương. Số tiền và tài sản trị giá 5 triệu đồng đã được thu hồi trả lại cho anh Nam. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, Phương thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Gia đình Phương đã tự nguyện bồi thường cho chị Kim 40 triệu đồng.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Phương.

Tình tiết bổ sung

Toà án cấp sơ thẩm xử phạt Phương 10 năm tù. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Hải đi công tác nước ngoài trong thời gian 4 năm. Bà Hướng (mẹ của Phương) nhờ luật sư soạn thảo ba lá đơn kháng cáo (của bà, của Phương và của luật sư) để đề nghị Toà án giảm nhẹ hình phạt cho Phương.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhất trí với đề nghị của bà Hướng hay không và cần giải thích cho bà Hướng như thế nào?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy giúp thân chủ làm đơn kháng cáo.

1/ - Cướp tài sản

- hiếp dâm

2/ không đồng ý vì việc tổ chức lễ hỏi này là việc riếng cá nhân của Hoàng.

3/ cưỡng dâm vì Hoàng và Phương ý thức được việc Kim cho chúng giao cấu vì sợ.

4/ trao đổ với CQĐT:

- tiến hành điều tra bổ sung việc có hay không thanh tra mà Hoàng và Phương dùng để doạ anh Nam.
- Tiến hành giám định có hay không những vết vật lộn và chống cự của chi Kim.

5/ thực tế chưa biết Hoàng và Phương bị khởi tố về tội danh gì. Ông Hải chưa nhận lời được. Khi có kết quả khởi tố thì mới tính đến chuyện thương lượng.

6/ cách giải quyêt của TA là không hợp lý. Phương hiện đang mace bệnh nặng vì vậy phải thay đổi biện pháp áp dụng với phương.

7/ không thể hoãn phiên toà vì theo quy định Đ194 thì đây không phải là điều kiện để hoãn phiên toà..

8/ những điểm chính trong luận cứ bào chữa:

- p không dùng gay tre đánh Nam
- việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim.
- P đã giao trả tiền và tài sản lại cho bị hại
- P thành khan khai bao
- Tỏ ra ăn năn hối cải
- Đã khắc phục hậu quả bồi thường cho chị Kim

9/ luật sư không nhất trí với ý kiến của bà Hướng.

Nếu kháng cáo thì chỉ nên viết một lá đơn mà do chính bà hoặc Phuơng đứng tên viết, trong đó nêu rõ những điểm chính mà cần kháng cáo. những yêu cầu toà án cấp phúc thẩm xem xét.

10/ đơn kc

Phần phản biện:

CÂU 1: Không có ý kiến phản biện

CÂU 2: luật sư đã không đưa ra căn cứ pháp lý mà chỉ trả lời theo cảm tính nên không có sức thuyết phục (phải giải thích theo hướng của Điều 88 BLTTHS)

CÂU 3: LS giải thích không rõ ý nên không phản biện được (theo tôi nếu theo tình tiết bổ sung ở câu này thì Hoàng phạm tội Hiếp dâm còn Phương phạm hai tội: cướp tài sản và hiếp dâm)

CÂU 4: Không có ý kiến

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 6: như câu 5

CÂU 7: Không có ý kiến

CÂU 8: LS không nói rõ hướng bào chữa. điểm thứ 2 LS cho rằng việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim là không thuyết phục vì Phương đã có

hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với chị Kim và đã thực hiện hành vi giao cấu do đó đã phạm tội Hiếp dâm (điểm c khoản 2 Điều 111).

CÂU 9, 10: Không có ý kiến

ĐỀ 7 **LSHS/TN-07/240**

Đầu tháng 7 năm 2004, Nguyễn Thu Mơ sinh ngày 16/12/1987 tại HK, HN đã mang chứng minh nhân dân và hộ khẩu của gia đình thế chấp để thuê một chiếc xe Nubira của Cơ sở kinh doanh cho thuê xe phường L (thành phố H). Sau khi thuê được xe, Mơ đã lái xe về thị xã Đồ Sơn để cầm cố lấy 190 triệu đồng rồi vào casino Đồ Sơn đánh bạc. Chỉ trong một ngày Mơ đã nướng gần trọn số tiền trên. Ba ngày sau, Mơ về thành phố H thuê một chiếc xe Matiz cũng của địa điểm kinh doanh cho thuê xe trên bằng cách đặt tiền cọc 12 triệu đồng, Mơ đã mang chiếc xe này đến cầm cố tại hiệu cầm đồ của bà Tình để lấy 3.700 USD và sau đó bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh để ăn chơi.

Qúa hạn trả xe 10 ngày, không thấy Mơ đưa xe đến trả, Giám đốc Cơ sở kinh doanh cho thuê xe đã làm đơn đề nghị Cơ quan Điều tra Công an quận Đ thành phố H đòi giúp. Ngày 09/8/2004, Cơ quan điều tra Công an quận Đ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Mơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mơ đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ông Nguyễn Song là bố đẻ của Mơ. Khi khám xét phòng riêng của ông Song, Cơ quan điều tra đã thu được 20.000 USD và một sổ tiết kiệm 500.000.000 đứng tên ông Nguyễn Song. Khi Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét, vợ ông Song đã gọi điện đến Văn phòng Luật sư Nguyễn –Trần (nơi anh chị đang làm luật sư), nhờ anh chị đến ngay để giúp đỡ họ về mặt pháp lý.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Cơ quan điều tra công an quận Đ đã tiến hành trong vụ án? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 2 (0,5 điểm): Là luật sư được vợ ông Song gọi điện thoại đến nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Theo lời tư vấn của anh (chị), ngày 12/8/2004 vợ ông Song đã mang tiền về hiệu cầm đồ ở Đồ Sơn để chuộc lại chiếc xe Nubira và tới hiệu cầm đồ của bà Tình để chuộc lại chiếc xe Matiz mà Nguyễn Thu Mơ đã cầm cố rồi đưa đến trả cho Cơ sở kinh doanh cho thuê xe phường L.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an quận Đ vẫn ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thu Mơ, tiến hành các hoạt động điều tra, hoàn tất hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân quận Đ.

Câu hỏi 3 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động trên của cơ quan điều tra công an quận Đ?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Là Luật sư do gia đình ông Song nhờ, anh (chị) sẽ tiến hành kỹ năng nghề nghiệp gì của Luật sư để bảo vệ cho quyền và lợi ích của Nguyễn Thu Mơ và gia đình ông Song?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/11/2004 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H. đã ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thu Mơ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS 1999 và chuyển hồ sơ đến Toà án nhân dân thành phố H. Với lý do để đảm bảo cho việc xét xử, thẩm phán Nguyễn Văn Hợi- thẩm phán Toà án nhân dân thành phố H. được phân công chủ toạ phiên toà đã ra lệnh bắt và tạm giam Nguyễn Thu Mơ

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Là luật sư của Mơ, anh (chị) sẽ thực hiện những công việc gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Mơ?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/2/2005 Toà án nhân dân thành phố H. có quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thành phần những người được Toà án triệu tập, có ông Nguyễn Song (bố của Nguyễn Thu M.) được Tòa án triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), việc triệu tập ông Song với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án của Toà án nhân dân thành phố H như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Anh (chị) sẽ có đề nghị gì, tại phần nào của quá trình tố tụng?

Câu hỏi 8 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị bài bào chữa sơ lược cho Nguyễn Thu Mơ

Tình tiết bổ sung

Ngày 07/3/2005 Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà xét xử sơ thẩm và ra bản án kết tội đối với Nguyễn Thu Mơ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Căn cứ điểm b khoản 3; khoản 5 Điều139 BLHS 1999 Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thu Mơ 18 năm tù giam, tịch thu số tài sản mà Cơ quan điều tra đã thu được tại nhà ông Nguyễn Song để sung quỹ Nhà nước, đồng thời cấm Nguyễn Thu Mơ không được lái xe trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị hãy viết đơn kháng cáo cho thân chủ Nguyễn Thu Mơ

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/3/2005 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã có kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Thu Mơ. Ngày 27/5/2005, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao mở phiên toà phúc thẩm đối với vụ án nêu trên, tại phiên toà trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xin rút toàn bộ kháng nghị đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy trình bày những ý chính trong quan điểm bào chữa của anh (chị) tại phiên toà phúc thẩm.

1/ khởi tố tội lừa đảo là đúng

Khi khám xét thu tại nhà Mơ thu được.....là hợp lý. Sau khi khởi tố, tiến hành điều tra nếu số tài sản đó không liên quan tới vụ án sẽ trả lại toàn bộ.

2/ tiến hành chuộc xe về trả ngay lại cho những chỗ mà Mơ đã thuê.

3/ hoạt động của CQĐT là đúng.

4/ động viên Mơ nhanh chóng về đầu thú trước CQĐT để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau khi Mơ đã về đầu thú, làm các thủ tục để vào trại giam gặp Mơ.

Động viên Mơ thành khan khai báo.

Khuyên gia đình Mơ đến các nơi mà Mơ đã thuê xe, viết đơn xin giảm án cho MƠ.

5/

6/

7/ việc triệu tập ông Song là người có quyền lợi là nghĩa vụ liên quan thì không đúng vì ông Song không có liên quan gì đến vụ án.

8/

9/

10/

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

ĐỀ 8 **LSHS/TN-08/240**

23h ngày 24/01/2005, Nguyễn Văn Hòa, SN 1972, trú tại QT, HĐ, HT cùng năm người bạn trong đó có người yêu Hoà tên là Vũ Lệ My đến bến xe tải Giáp Bát ăn đêm. Trong khi cả nhóm đang ăn đêm thì Trần Văn Sơn, SN 1963, tạm trú tại B2, tập thể NK, BĐ, HN đi qua và có những lời lẽ trêu ghẹo Lệ My. Hoà đã lên tiếng can thiệp, nhưng Sơn không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm cả Hòa và Lệ My. Không dừng lại ở đó, Sơn còn xông đến tát thẳng vào mặt Hoà, rồi giật con dao trong tay chị chủ quán chém sạt cổ tay Hoà. Hoà bỏ chạy nhưng Sơn vẫn cầm dao đuổi theo, Hòa liền cúi xuống nhặt một viên đá khá to ném trúng vào đầu Sơn làm Sơn ngã ra bất tỉnh. Mặc dù được Hoà và các bạn của Hoà đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng Sơn đã chết trong bệnh viện sau 4 ngày hôn mê. Hoà đã đến cơ quan Công an quận H tự thú. Cơ quan điều tra Công an quận H đã ra lệnh tạm giữ 3 ngày đêm đối với Nguyễn Văn Hòa.

Ngày 30/01/2005, Cơ quan điều tra Công an quận H đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoà về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Nếu là luật sư tham gia bảo vệ cho Hoà, anh (chị) sẽ thực hiện những công việc nào của luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong thời điểm thân chủ bị tạm giữ?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra quận H.

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra bạn của Sơn là Trần Văn Hùng và chị Thu bán hàng đêm khai rằng thấy Hoà đuổi đánh Sơn chứ không phải Sơn đuổi đánh Hòa, còn các bạn của Hoà và người yêu Hoà đều khai là Sơn đuổi đánh Hoà.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị) trong trường hợp này Cơ quan điều tra cần phải sử dụng hoạt động điều tra nào để làm sáng tỏ tình tiết trong vụ án? Anh (chị) có đề nghị tham gia hoạt động điều tra đó hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 2/03/2005, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hoà về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Là luật sư được Hoà mời bào chữa thì khi hồ sơ chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, anh (chị) sẽ thực hiện kỹ năng nghiệp vụ nào của luật sư để giúp cho thân chủ? Kỹ năng đó được thể hiện như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Cáo trạng của Viện kiểm sát kết luận rằng hành vi của Nguyễn Văn Hoà đủ dấu hiệu cấu thành tội " Giết người" theo quy định tại khoản 1,Điều 93 BLHS. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án Toà án nhân dân thành phố H quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 5/05/2005.

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Hãy định hướng bào chữa và dự kiến kế hoạch xét hỏi của Luật sư tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, chỉ có mặt Luật sư bảo vệ cho người bị hại và chị Thu (người bán hàng đêm), còn các bạn và người yêu của Hoà không có mặt.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) sẽ có đề nghị gì với Hội đồng xét xử trong trường hợp nêu trên? Giải thích tại sao lại có đề xuất đó?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án cần phải triệu tập những người nào với tư cách gì đến phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoà 3 năm tù giam với tội danh "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo quy định tại Khoản 1- Điều 95 BLHS, buộc Hoà phải bồi thường cho gia đình Sơn 150 triệu đồng.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị)hãy giúp bị cáo Hòa làm đơn kháng cáo bản án nêu trên.

Tình tiết bổ sung:

Tại phiên toà phúc thẩm, chị Thu (người bán hàng đêm) khai: "…tại cơ quan điều tra tôi đã khai là thấy Hoà đuổi đánh Sơn chứ không phải Sơn đuổi đánh Hòa, đó là do tôi nhầm tên của người đuổi và người chạy, bây giờ tại phiên toà này tôi đã nhìn rõ mặt và xác định rằng người bị đuổi là người này"- chị Thu chỉ tay vào bị cáo Hoà.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Là luật sư của Hoà, anh (chị) có sử dụng tình tiết này không? Tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy trình bày bài bào chữa (sơ lược) cho Hoà tại phiên toà phúc thẩm.

1/ Làm các thủ tục cần thiết để nhanh chóng vào trại tam giam để gặp thân chủ

- hỏi thăm tình hình của thân chủ trong thời gian bị tạm giam
- hỏi thân chủ trong quá trình điều tra có bị ép cung, mớm cung hay bứt cung hay bị bất kỳ một áp lực nào khác không.
- Động viên thân chủ nên thành khan khai báo.

2/ quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can theo điều 93 là chưa hợp lý. Hành vi của Hoà chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ chưa hợp lý.

3/ tiến hành đối chất thực nghiệm điều tra lại.

Đề nghị tham gia vào hoạt động điều tra này vì còn nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn với nhau. Luật sư tham gia để nắm rõ vấn đề hơn từ đó có hướng bào chữa đúng đắn cho thân chủ.

4/ tiến hành trao đổi với VKS về kết luận đều tra là chưa hợp lý, hành vi của bị can Hoà không cấu thành tội giết người.

Không cần áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam với Hoà.

5/ Hướng bào chữa:

Chuểyn sang tội danh khác nhẹ hơn: Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

@ kế hoạch xét hỏi:

Hỏi bị can:

- trước đây Hoà và Sơn có quen biết nhau không
- Sơn đã trêu chọc My ntn
- Lần đầu Sơn trêu chọc Hoà đã phản ứng ntn, thái độ của Sơn lúc đó.
- Khi Hoà lên tiếng can thiệp việc Sơn trêu chọc My thì Sơn phản ứng ntn
- Sơn đánh và đuổi đánh Hoà sau khi Hoà can thiệp phải không
- Hoà nhặt cục đá ở đâu
- Lúc ném lại phía sau nhắm mục đích gì

6/

Đề nghị HĐXX hoãn phiên toà để triệu tập thêm những người có liên quan: My, và các bạn của Hoà.

7/ Toà án cần triệu tập:

Lệ My: với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Những người bạn cùng đi với Hoà: với tư cách là người làm chứng.

8/

Đơn kháng cáo:

9/ không thể sử dụng tình tiết này bởi vì chị Thu lúc khai thế này lúc khai thế khác, hơn nữa trời tối chị Thu ko xác định được chính xác đối tượng ai là ai.

10/bài bào chữa:
- chưa từng có mâu thuẫn gì với bị hại trước đó.

- bị hại có hành vi không đúng với bạn gái bị cáo, sau đó lại đánh và đuổi đánh bị cáo
- bị hại còn cầm dao đuổi chém bị cáo
- Hoà phải bỏ chạy, trong lúc bỏ chạy nhặt cục đá trên đường chạy để mục đích ném lại phía sauđể hạn chế sự truy đuổi của Sơn, không nhằm mục đích ném vào đầu để Sơn chết.

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

GÓP Ý THÊM:

CÂU1: giải thích quyền và nghĩa vụ cho thân chủ

Đề nghị Sơn trình bày chi tiết vụ việc đã sảy ra

CÂU 3: yêu cầu thêm: Giám định pháp y để xác định vị trí vết thương, hướng ném.

CÂU 4: Tại sao lại không bào chữa theo hướng không phạm tội vì có đủ chứng cứ cho thấy đây là hành vi phòng vệ chính đáng hay ít ra thì cũng là tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 96)?

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 7: Tại sao Lệ My lại có tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan? Chỉ là người làm chứng thôi!

CÂU 9: Tại sao lại không sử dụng tình tiết này? Đây là một tình tiết hết sức quan trọng và có lợi cho thân chủ!

ĐỀ 9 **LSHS/TN-9/240**

Ngày 03/02/2005, khi đang bán hàng nước ở cổng khu tập thể Cầu Vồng, Nguyễn Văn Khánh (trú tại khu tập thể Cầu Vồng, phường A quận B thành phố C) thấy một người hàng xóm chạy ra gọi: "Mày có về ngay không, con mày bị người ta đánh chết rồi". Nghe vậy, Khánh hốt hoảng cầm theo một chiếc cuốc chạy về nhà thấy con mình là Nguyễn Phương Uyên đang nằm trên sàn nhà, cánh tay bị gãy, máu me đầy người. Mọi người đứng xung quanh cho Khánh biết là Thu (con nhà bà Ngọc) đánh con anh và đã bỏ chạy. Khánh bực tức chạy sang nhà bà Ngọc tìm Thu nhưng không thấy Thu ở nhà mà chỉ thấy cháu Minh (em trai Thu, sinh ngày 01/12/1990) đang chặt củi ngoài sân. Khánh đã giằng lấy con dao chặt củi, trở sống dao và chém nhiều nhát vào đầu và vai của Minh. Cháu Minh gục xuống bất tỉnh. Bà con hàng xóm đã đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố C. Hai tháng sau, cháu Minh hồi phục và được xuất viện.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Minh bị ba vết thương ở đầu và một vết thương ở vai phải, tỉ lệ thương tật là 58% vĩnh viễn. Vết thương ở vai gây khó khăn cho việc cử động cánh tay phải.

Cơ quan điều tra công an thành phố C đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh về tội "Giết người" theo điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam Khánh trong thời hạn 4 tháng

Sau khi nhận được quyết định khởi tố bị can, chị Hương (vợ Khánh) đến văn phòng luật sư D&G nhờ anh (chị) bào chữa cho Khánh. Tuy nhiên, Mai (con gái Khánh, đã thành niên) lại muốn nhờ một người bạn của mình đang là luật sư tập sự tại Văn phòng luật sư Q bào chữa cho Khánh. Chị Hương đề nghị anh (chị) giải thích với Mai để Mai cũng thống nhất quan điểm với mình.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhất trí với đề nghị của chị Hương hay không và (nếu cần) sẽ thuyết phục Mai như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Anh (chị) được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Khánh từ giai đoạn điều tra.

Câu hỏi 2 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những công việc gì để chuẩn bị bào chữa cho Khánh?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), Khánh nói: "Tôi chưa bị vướng vào vòng lao lý bao giờ nên rất lo lắng. Ngoài ra, tôi bị bệnh đau nửa đầu, khi quá căng thẳng thì không nhớ được gì. Vì vậy, tôi muốn luật sư có mặt khi điều tra viên hỏi cung và giúp tôi ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc hỏi cung."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với đề nghị của Khánh hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai như sau: "Khi tôi đến nhà bà Ngọc, nhìn thấy cháu Minh tôi có hỏi "Thu đâu rồi?" nhưng Minh không nói. Tôi định vào nhà ngồi đợi bà Ngọc và Thu về thì Minh ra kéo tôi lại, không cho tôi vào nhà đồng thời đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tôi giận quá mới đẩy cửa ra, dúi tay vào trán Minh. Minh ngã xuống rồi vớ con dao chẻ

củi gần đó định chém tôi. Tôi giằng co với Minh, giật lại được con dao và chém lung tung về phía Minh."

Câu hỏi 4 (1 điểm): Giả sử những lời khai của Khánh là đúng thì Khánh phạm tội gì? Theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra vụ án, chị Hương đến trình bày với anh (chị) như sau: Sau khi bị Thu đánh, cháu Uyên nhà tôi thường xuyên bị đau đầu.Tôi đã chữa trị cho cháu hết 5 triệu đồng nhưng đến nay cháu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi cùng chồng tôi muốn hỏi luật sư phải làm những thủ tục gì để xử lý Thu trước pháp luật và buộc Thu bồi thường thiệt hại cho con tôi.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm): Anh (chị) sẽ tư vấn cho chị Hương như thế nào trong từng trường hợp sau:

a, Thu sinh ngày 01/01/1989;

b, Thu sinh ngày 01/01/1990.

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C đã truy tố Khánh về tội "Giết người" theo điểm c, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự. Khi gặp gỡ anh (chị), chị Hương cho rằng việc giám định tỉ lệ thương tật của cháu Minh có thể không khách quan vì chị nghe nói người ký kết luận giám định là bạn học của bà Ngọc.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, chị Hương đã mang 30 triệu đồng tới bồi thường cho gia đình bà Ngọc. Bà Ngọc nhận tiền và hứa sẽ viết đơn đề nghị không xử lý về hình sự đối với anh Khánh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Ngọc không thực hiện lời hứa của mình. Chị Hương muốn đề nghị anh (chị) gây sức ép với bà Ngọc để bà Ngọc phải viết lá đơn với nội dung như trên.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với ý kiến của chị Hương hay không? Nếu có đồng ý, anh (chị) cần tiến hành những công việc cụ thể nào? Nếu không đồng ý, anh (chị) cần giải thích cho chị Hương như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/9/2005, Toà án nhân dân thành phố C mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Qua xét hỏi tại phiên toà đã làm rõ được nội dung vụ án đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Bị cáo Khánh chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Khánh.

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị cáo, gia đình người bị hại đã thoả thuận được về việc bồi thường thiệt hại và không có yêu cầu gì thêm nên Toà án cấp sơ thẩm không xem xét. Trong thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm, chị Hương trao đổi với luật sư như sau: Sau phiên toà sơ thẩm bà Ngọc thường xuyên đến chửi bới gia đình tôi. Tôi thấy 30 triệu đồng mình đã bồi thường cho gia đình bà ta là quá nhiều. Tôi nhờ luật sư làm giúp chồng tôi đơn kháng cáo với nội dung đề nghị Toà án cấp phúc thẩm giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 10 (0,5 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào? Tại sao?

1/ Việc thống nhất luật sư bào chữa là do bà Hương và Mai. Luật sư không thể quyết định. Tuy nhiên luật sư sẽ giải thích một số kỹ năng và thủ tục của luật sư và luật sư tập sự khi thực hiện hoạt động bào chữa cho Mai nghe từ đó Mai có quyết định cuối cùng.

2/ những công việc cần thiết:

- tiến hành nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án
- làm thủ tục vào trại giam gặp Khánh.
- Tìm hiểu kỹ nguyên nhân cũng như hành vi phạm tội của Khánh.

3/ luật sư đồng ý với Khánh về yêu cầu của Khánh. Vì có quyn tham gia bào chữa cho bị can từ giai đoạn điều tra.

4/ đ95 k1

5/ - 1989: viết đơn khởi kiện ra toà vì Thu đã đủ tuổi chịu TNHS

- 1990: Thông báo cho gia đình Thu biết về hành vi của Thu, nếu gia đình không quan tâm đến thì viết đơn yêu cầu giải quyết vụ việc ra chính quyền địa phương.

6/ yêu cầu thay đổi giám định viên vì có căn cứ là giám định viên đã không vô tư khách quan.

7/ kế hoạch xét hỏi:

@Hỏi Khánh:

Uyên bị đánh ntn

Trước giờ Thu có từng đánh Uyên không

Sau khi U bị Thu đánh thì gia đình Thu có đến thăm hỏi đề cập đến chuyện bồi thường tiền thuốc điều trị không.

Khi Khánh qua nhà Thu thì thái độ người nhà Thu ntn.

8/ đây là vụ án không khởi tố theo yêu cầu của bị hại, vì thế việc chị Hương bồi thường cho bà ngọc cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ TNHS cho Khánh, bồi thường chi phí điều trị cho con bà Ngọc là nghĩa vụ của gia đình chị Hương. Không thể gây sức ép cho bà Ngọc.

9/ luận điểm chính bào chữa:

Bị cáo phạm tội trong trang thái tinh thần bị kích động mạnh.

Do sự tác động của gia đình bị hại

Phạm tội lần đầu

Chưa có ti62n án, tiền sự.

Đã khắc phục hậu quả: bồi thường chi phí điều trị cho bị hại

Thành khan khai báo

Đã ăn năn hối cải

10/ viết đơn kháng cáo phần chi phí bồi thường, nếu chi phí mà toà đưa ra không tới30 tr thì bà ngọc phải trả lại.

Viết đơn gửi đến UBND phường xã nơi chi Hương cư ngụ nêu đầy đủ việc chửi bới lăng nhục của bà Ngọc yêu cầu chính quyền giúp đỡ.

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

ĐỀ 10 **LSHS/TN-10/240**

Do nợ tiền chơi trò chơi điện tử nên Lê Khắc Hoàng, học sinh lớp 11A1 trường phổ thông trung học thị xã H.(thuộc tỉnh Q.) đã hỏi vay tiền Nguyễn Quốc Tuấn (sinh ngày 11/7/1988) và Trần Văn Hùng (sinh ngày 29/2/1987) đều là bạn học cùng lớp. Không có tiền cho vay, Hùng đã bàn với Tuấn và Hoàng đi trấn lột tiền của những người làm nghề xe ôm. Hoàng không đồng ý nhưng sau bị Hùng và Tuấn kích động, lôi kéo mãi nên cuối cùng đã nhận lời. Chúng thỏa thuận với nhau tìm người nào có vẻ có tiền và dễ dọa nạt để hành sự. Khoảng 21 giờ ngày 12/7/ 2004, Hùng và Tuấn đã giấu trong mình mỗi người một dao nhọn đến rủ Hoàng đi trấn lột. Khi đến km 1680 quốc lộ 5A thuộc địa phận xã Hồng Sơn, thị xã H.(thuộc tỉnh Q.) bọn chúng đã thuê xe ôm của anh Nguyễn Văn Bầu chở ra bãi tắm sau thị xã. Khi xe chạy đến chỗ vắng, Hùng đã rút dao kề vào cổ anh Bầu và yêu cầu anh Bầu xuống xe, Tuấn cũng dùng dao hỗ trợ Hùng ép anh Bầu đi sâu vào bìa rừng. Hoàng vì sợ nên không dám đi theo mà chỉ đứng ngoài giữ xe. Khi vào đến bìa rừng, Hùng và Tuấn yêu cầu anh Bầu nộp tiền, anh Bầu nói không có, Hùng kề dao vào cổ anh Bầu để Tuấn khám các túi áo, quần anh Bầu. Nhân lúc Hùng không để ý, anh Bầu đã chụp tay cầm dao của Hùng đẩy ra, Hùng ra sức kéo lại, khi giằng co lưỡi dao của Hùng đã cứa vào cổ anh Bầu. Anh Bầu một tay bịt vết thương, một tay đánh trả Hùng. Tuấn thấy vậy chạy ra chỗ Hoàng đang đứng trông xe đưa dao cho Hoàng và giục Hoàng vào hỗ trợ cho Hùng. Vì sợ hãi, Hoàng đã cầm dao vứt luôn vào bụi cây và đứng khóc. Vết thương chảy máu quá nhiều, anh Bầu đã ngã ngất tại chỗ. Thấy vậy, Hùng chạy ra giục cả bọn nhảy lên xe của anh Bầu tẩu thoát. Xe chạy được một đoạn 20 mét, do không biết điều khiển, Tuấn đã đâm xe vào cột đèn ven đường, cả 3 bị thương nhẹ và bỏ xe chạy trốn. Lực lượng tuần tra kiểm soát CSGT tỉnh phát hiện ra chiếc xe máy bị đổ và tìm thấy anh Bầu, đưa anh Bầu đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Bầu đã bị tử vong tại bệnh viện tỉnh Q. Qua xác minh ban đầu Cơ quan điều tra công an thị xã H. đã xác định được các đối tượng gây án. Ngày 15/7/2004 Cơ quan điều tra công an thị xã H. (tỉnh Q.) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Khắc Hoàng về các tội " Giết người", " Cướp tài sản". Vào lúc 23 giờ ngày 15/7/ 2004 Cơ quan điều tra công an thị xã H. đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Hùng, Tuấn, Hoàng. Ngày 16/7/2004, mẹ của Lê Khắc Hoàng đã đến Văn phòng Luật sư nhờ Luật sư bào chữa cho Lê Khắc Hoàng.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Hoàng?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động nêu trên của Cơ quan điều tra công an thị xã H.?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là Luật sư được nhờ bào chữa cho Hoàng, khi tiếp xúc với mẹ của Hoàng, anh (chị) cần phải làm gì?

Tình tiết bổ sung

Trong lời khai tại Cơ quan điều tra, các bị can đều khai rằng họ chỉ thống nhất với nhau về việc đi dọa người lái xe ôm để lấy tiền, chứ không bàn với nhau về việc giết người lái xe ôm, sự việc chết người xảy ra là nằm ngoài mục đích của họ. Hoàng là người ít tuổi nhất (sinh ngày 02/10/1988) chỉ đứng ngoài trông xe, khi các bạn đánh nhau với anh Bầu thì Hoàng chỉ đứng khóc chứ không hề tham gia.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) những lời khai trên có ảnh hưởng gì tới việc định tội danh đối với các bị can hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 18/10/2004 Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo các tội danh "Giết người ", "Cướp tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát. Khi nghiên cứu hồ sơ tại Viện kiểm sát, anh chị thấy trong toàn bộ các biên bản hỏi cung các bị can đều không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bị can.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Là luật sư của Lê Khắc Hoàng, anh (chị) sẽ có đề xuất gì? với ai? ở cơ quan nào? Giải thích vì sao lại có đề xuất đó?

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/12/2004, Viện kiểm sát nhân dân ra cáo trạng truy tố các bị can Hùng, Tuấn, Hoàng về các tội danh "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS, "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển hồ sơ đến Tòa án. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa cho rằng hành vi của Hùng, Tuấn, Hoàng không cấu thành tội "Giết người" nên đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu Viện kiểm sát rút quyết định truy tố các bị can về tội "Giết người".

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cho rằng quyết định nêu trên của Thẩm phán là đúng hay sai và sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi cho Lê Khắc Hoàng?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị can Hùng, Tuấn, Hoàng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/7/2004 Tòa án nhân dân đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa các bị cáo Hùng,Tuấn đều khai nhận rằng họ chỉ có mục đích dọa người lái xe ôm để lấy tiền chứ không có mục đích giết người bị hại, và việc Tuấn, Hùng mang theo dao Hoàng hoàn toàn không biết.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu định hướng bào chữa cho Lê Khắc Hoàng.

Tình tiết bổ sung:

Tòa án nhân dân tỉnh Q. ra bản án tuyên phạt Trần Văn Hùng 14 năm tù về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Nguyễn Quốc Tuấn 12 năm tù về tội "Giêt người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Lê Khắc Hoàng 10 năm tù về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản". Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 100.000.000 đồng.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy viết đơn kháng cáo cho thân chủ Lê Khắc Hoàng.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 27/11/2004 Tòa Phúc thẩm TANDTC đã mở phiên tòa phúc thẩm tại tỉnh Q. Trước khi xét xử, thẩm phán Lê Thanh V. được phân công chủ tọa phiên tòa đã gặp luật sư của Hùng, Tuấn và yêu cầu luật sư "đạo diễn" cho các thân chủ nên rút đơn kháng cáo kẻo phí công Tòa xử. Nghe theo "lời khuyên" của Luật sư, khi vào phòng xử, các bị cáo Tuấn, Hùng đã phải xin rút kháng cáo, còn bị cáo Lê Khắc Hoàng không chịu rút, thẩm phán V. đã dọa bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị cáo Hoàng là: "... nếu không chịu rút kháng cáo thì có thể sẽ bị kháng nghị tăng nặng thêm hình phạt, nên suy nghĩ cho kỹ... "

Câu hỏi 10 (1.5 điểm): Là Luật sư của Lê Khắc Hoàng, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

1/ Thủ tục để tiến hành bào chữa cho Hoàng:

- Đơn đề nghị Luật sư tham gia bào chữa
- Hợp đồng dịch vụ pháp lý
- Xin cấp giấy bào chữa
- Vào trại tạm giam gặp Hoàng.

2/ hoạt động của CQĐT:

3/ trao đổi với mẹ Hoàng 1 số ý sau:

- Nguyên nhân nào khiến H phạm tội
- Thành tích học tập của H
- Hoàn cảnh gđ H ntn
- H chưa đủ tuổi VTN vì vậy cần có người giám hộ hoặc người đại diện, trong quá trình lấy lời khai thì phải có mặt người ghộ hoặc người đại diện hợp pháp.
- Động viên tinh thần cho H

4/ lời khai trên không ảnh hưởng tới tội danh của các bị can. Thực tế tuy không có tính toán giết người từ trước nhưng đã có hành vi giết người xảy ra.

5/ đề nghị với thủ trưởng CQĐT các biên bản ghi lời khai không có chữ ký của người đại diện thì không hợp pháp vì vậy đề nghị tiến hành lấy lời khai lại và phải có mặt người đại diện vì H chưa đủ tuổi vị thành niên theo quy định của pl phải có người đại diện cho H.

6/ quyết định của Tp là không đúng: với H thì không đủ yếu tố cấu thành tội giết người, tuy nhiên 2 bị can còn lại thì đầy đủ yếu tố cấu thành.

Tiến hành trao đổi với VKS về tội danh của H vì hồ sơ đã được trả về cho VKS.

7/ kế hoạch xét hỏi:

8/ hướng bào chữa cho Hoàng:

Không phạm tội giết người.

Phạm tội cướp ts nhưng thực hiện với vai trò giúp sức.

9/ đơn kc

10/ có quyền kc theo quy định pl

- tp không có quyền phát biểu như vậy
- kháng cáo: 1 là y án; 2 là giảm nhẹ hơn
- không có chuyện nặng hơn.

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

GÓP Ý THÊM:

CÂU 4: Các lời khai trên rất có ý nghĩa cho việc bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo vì nếu các bị cáo không có ý giết người từ trước, không nằm trong "kế hoạch" và nguyên nhân bị thương =>chết của anh Bầu không xuất phát từ hành vi muốn tước đoạt mạng sống của anh Bầu do đó các bị cáo không phạm tội giết người .

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 6: Theo các tình tiết trong đề này thì quyết định của Thẩm phán là hoàn toàn chính xác và công minh! Sao luật sư lại không ủng hộ khi điều này có lợi cho thân chủ?

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO (THAM KHẢO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

.....,ngày..tháng....năm....

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân.....

Người kháng cáo:.....

Địa chỉ:.....

Là:.....

Kháng cáo:.....

Yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết những vấn đề sau:.....

.....

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1/.....

2/.....

3/.....

NGƯỜI KHÁNG CÁO

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Phần phản biện:

CÂU 1: Không có ý kiến phản biện

CÂU 2: luật sư đã không đưa ra căn cứ pháp lý mà chỉ trả lời theo cảm tính nên không có sức thuyết phục (phải giải thích theo hướng của Điều 88 BLTTHS)

CÂU 3: LS giải thích không rõ ý nên không phản biện được (theo tôi nếu theo tình tiết bổ sung ở câu này thì Hoàng phạm tội Hiếp dâm còn Phương phạm hai tội: cướp tài sản và hiếp dâm)

CÂU 4: Không có ý kiến

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 6: như câu 5

CÂU 7: Không có ý kiến

CÂU 8: LS không nói rõ hướng bào chữa. điểm thứ 2 LS cho rằng việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim là không thuyết phục vì Phương đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với chị Kim và đã thực hiện hành vi giao cấu do đó đã phạm tội Hiếp dâm (điểm c khoản 2 Điều 111).

CÂU 9, 10: Không có ý kiến

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-11/240

Trần Văn Trung (sinh ngày 1/4/1984) và Trần Văn Thành (sinh ngày 20/8/1988, trú tại xã D, huyện B) là anh em con chú con bác. Trưa ngày 15/7/2004, Trung rủ Thành tìm cách lấy xe máy của người khác để làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền tiêu, Thành đồng ý. Trung bảo Thành mượn xe máy (hiệu Supper Halim biển số 100U1-5256) của mẹ Thành là bà Phạm Kiều Anh để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch . Trung đưa Thành một biển số giả 100L1-3672 gắn vào xe, còn biển số thật cất tại nhà trọ của Trung. Trung đưa 3.000 đồng cho Thành ra chợ Bình Yên mua tiêu xay và ớt xay. Khi Thành mua về, Trung đem tiêu, ớt pha với nước lã cho vào chai nhựa (loại chai nước suối 0,5lít), còn lại một ít tiêu xay Trung bỏ vào bao thuốc lá hiệu Texas. Thành chuẩn bị 01 con dao dài 20cm (loại dao dùng rọc giấy), 01 khúc gỗ tròn dài 40cm, đường kính 3,5cm.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Trung bảo Thành điều khiển xe chở Trung, Thành giấu dao trong người, khúc gỗ để ở ba-ga xe, Trung đem theo một ca nhựa (loại ca dùng uống nước) cùng chai nước đã pha tiêu và ớt xay. Khi đến đoạn đường vắng, phát hiện người điều khiển xe máy đi một mình, cả hai thống nhất Thành sẽ điều khiển xe chạy áp sát xe người đi đường, Trung sẽ đổ nước có pha tiêu và ớt xay vào ca nhựa rồi tạt vào mặt làm họ cay mặt, mất phương hướng mà ngã xuống đường. Thành sẽ lấy xe bỏ chạy. Nếu người này chống cự thì Thành dùng dao và Trung dùng khúc gỗ để tấn công, khống chế để cướp xe máy, lấy được xe thì cả hai quay về nhà trọ của Trung.

Khoảng 23h30 cùng ngày, khi Trung và Thành đang chạy xe trên đường Lê Lợi, hướng từ Lê Lợi về Trần Hưng Đạo, đến khu vực xã A, huyện B thì bị lực lượng tuần tra của công an xã A, huyện B phát hiện xe gắn biển số giả. Công an xã đã yêu cầu Thành dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ xe. Trong quá trình kiểm tra, các đồng chí công an đã phát hiện những công cụ mà cả hai chuẩn bị nên đưa về công an xã lập hồ sơ.

Sau khi tiến hành điều tra ban đầu, ngày 17/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trung và Trần Văn Thành. Ngày 18/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra lệnh tạm giam Trung, Thành 4 tháng.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Thành không có tiền án, tiền sự.

Ngày 1/8/2004, gia đình Thành đã mời anh (chị) bào chữa.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Hãy xác định tội danh và điều khoản BLHS cần áp dụng dối với hành vi của Trần Văn Trung và Trần Văn Thành? Giải thích lý do?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Trần Văn Thành, với những tình tiết nêu trên, luật sư cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Thành?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND huyện B, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, luật sư phát hiện tại biên bản hỏi cung bị can vào ngày 25/7/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Trần Văn Thành khai " con dao và khúc gỗ là do cháu chuẩn bị vì anh Trung nói phải làm thế, cháu cũng muốn có ít tiền đi chơi hè nên mới đồng ý đi với anh Trung" và trong phần chữ ký của người đại diện hợp pháp của bị can lại là chữ ký của Trần Văn Trung.

Mặt khác, tại biên bản hỏi cung ngày 3/8/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Thành khai "trên đường đi cháu thấy sợ nên đòi về, cháu đã trả lại dao cho anh Trung và nói cháu không tham gia nữa, cháu phải về trả xe cho mẹ. Anh Trung bảo cháu không tham gia thì thôi nhưng đèo anh ý đến đường Trần Hưng Đạo rồi về, vì đường đấy cũng về xã cháu được. Chúng cháu đang đi thì bị công an giữ lại"

Câu hỏi 3 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Trần Văn Thành, anh (chị) cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với VKSND tỉnh C để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ?

Câu hỏi 4(1 điểm): Nếu lời khai của Thành tại biên bản hỏi cung ngày 3/8/2004 là đúng, theo anh (chị) nó có ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm hình sự của Thành hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

VKSND huyện B truy tố Trần Văn Trung và Trần Văn Thành về tội danh và khoản mà anh (chị) đã xác định tại câu 1 với tình tiết tăng nặng định khung "có tổ chức", "có tính chất chuyên nghiệp" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND huyện B.

Những vấn đề anh (chị) đề xuất có liên quan đến việc giải quyết vụ án, VKSND huyện B đều chưa làm rõ. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, TAND huyện B vẫn tiếp tục tạm giam Trần Văn Thành. Gia đình Thành muốn luật sư giúp Thành được tại ngoại.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần đề xuất vấn đề gì với TAND huyện B để bảo vệ quyền lợi của thân chủ?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy giúp gia đình Thành viết đơn xin tại ngoại?

Tình tiết bổ sung

Đồng tình với quan điểm của VKSND huyện B, ngày 5/1/2005, TAND huyện B ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 25/1/2005, TAND huyện B mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Trung và Trần Văn Thành.Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát cho rằng việc Trung và Thành chuẩn bị kỹ lưỡng công cụ, phương tiện phạm tội, bàn tính, dự liệu tình huống xảy ra cũng như phương án xử lý cho thấy các bị cáo rất chuyên nghiệp. Do đó, Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết tăng nặng định khung "có tính chất chuyên nghiệp".

Câu hỏi 7(1 điểm): Luật sư cần đối đáp lại ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà đã làm rõ được sự việc xảy ra ngày 15/7/2004 đúng như lời khai của Thành tại cơ quan điều tra ngày 3/8/2004. Theo đó, sự thật là Thành đã trả lại dao cho Trung và nói không tham gia nữa.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy viết những nội dung chính trong luận cứ bào chữa cho Trần Văn Thành?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Thành 2 năm tù về tội danh và điều khoản anh (chị) đã xác định ở câu 1. Gia đình Thành cho rằng toà án xét xử không chính xác và nhờ luật sư tiếp tục giúp đỡ để Thành được tại ngoại, tiếp tục đi học.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Thành làm đơn kháng cáo?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình Thành gặp anh (chị) nhờ anh (chị) viết giúp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù vì Thành bị tái phát bệnh hen.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) có chấp nhận yêu cầu của gia đình Thành hay không? Nếu có, anh (chị) hãy soạn thảo đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù cho Thành.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 11/240

Câu 1: xác định tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự cần áp dụng:

- Tôi danh: Hành vi dùng vũ lực,đe dọa,khống chế,giữ tài sản nên cấu thành tội cướp tài sản theo Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự.

Và Điều 17 Bộ luật hình sự về chuẩn bị phạm tội.

- Giải thích: Trung và Thành mới chuẩn bị phương tiện để cướp, đang tìm kiếm đối tượng thì bị bắt.

Ý kiến: Tội danh : Tội cướp tài sản theo theo điểm a khoản 2 điều 133 BLHS

Giải thích : Trung và Thành bàn bạc với nhau thống nhất tìm cách lấy xe máy của người khác để làm phương tiện đi lại hoặc bán lấy tiền tiêu , nếu người này chống cự thì Thành dùng dao và Trung dùng khúc gỗ để tấn công, khống chế để cướp xe máy. Hành vi này cấu thành tội cướp tài sản có tổ chức (vì có bàn bạc trao dổi thống nhất). Hành vi này đang chuẩn bị phạm tội, .chưa thực hiện thì bị bắt.. Theo điều 17 BLHS : người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện. Tội định thực hiện là tội cướp tài sản có khung hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình theo điều 8 BLHS là tội đặc biệt nghiêm trọng. Do đó,theo NQ 01/2000 của HDTP TATC thì dù chỉ chuẩn bị phạm tội, Thành và Trung sẽ bị truy tố về tội danh nói trên

Câu 2: Những vấn đề cần chú ý để bào chữa cho Thành:

- Thành sinh ngày 20/8/1988, Đến thời điểm bị bắt là ngày 15/7/2004, chưa được 16 tuổi, là người chưa thành niên phạm tội, phải được quyết định hình phạt theo quy định tại Chương X Bộ luật hình sự, đặc biệt là điều 74 Bộ luật hình sự về quyết định hình phạt tù có thời hạn.
- Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Trung là người chủ mưu, Thành chỉ tham gia theo sự chỉ đạo của Trung.
- Trung và Thành bị bắt trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội cướp tài sản, cần chú ý nguyên tắc quyết định hình phạt quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
- Thành chưa có tiền án tiền sự.
- Thành đang bị tạm giam 4 tháng. Cần căn cứ các điều kiện áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định tại Điều 79 BLTTHS để đề nghị cho Thành được tại ngoại.

Ý kiến:

- Đến thời điểm chuẩn bị phạm tội, Thành chưa đủ 16 tuổi là người chưa thành niên phạm tội. Do đó cần lưu ý đến các quy định tại các điều 70, 71, 73, 74 BLHS.

- Về việc Thành chuẩn bị phạm tội , cấn chú ý điểm a khoản 1 NQ 01/2001 của HDTP TANDTC ngày 04/8/2000

- Thành tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức

- Thành chưa có tiền án tiền sự

Câu 3: Trao đổi với VKSND

Căn cứ những nội dung cần chú ý ở câu trên và tình tiết bổ sung:

- Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 BLTTHS);

- Đề nghị VKS yêu cầu CQDT phải đảm bảo các quyền của bị can Thành, yêu cầu phải có mặt người giám hộ trong quá trình lấy khẩu cung. Hủy bỏ những bản cung vi phạm pháp luật TTHS bất lợi đối với Thành vì Trung không phải là người giám hộ của Thành.

- Theo bản cung ngày 3/8/2004, Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, đề nghị VKS ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự và trả tự do cho Thành.

Ý kiền :

- Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 BLTTHS)

-Đề nghị đảm bảo thủ tục tồ tụng quy định tại khoản 2 điều 306 BLTTHS: Phải có mặt đại diện của gia định trong quá trình tố tụng. Bản cung của Thành vi phạm nghiêm trong thủ tục tố tụng vì Trung đang là bị can trong vụ án và không phải là người đại diện gia đình.

- Theo lời khai của Thành thì Thành đổi ý không tham gia cùng Trung nửa, Đề nghị VKS điều tra xác định rõ vấn đề này và ra quyết định miển trách nhiệm hình sự cho Thành và trả tự do cho Thành nếu chứng cứ chứng minh Thành tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội quy định tại Điều 19 Bộ luật hình sự.

Câu 4: Bản cung ngày 3/8/2004 có ảnh hưởng:

Nếu lời khai này là đúng, Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, Thành sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.

Ý kiến : đồng ý

Câu 5: Đề xuất với Tòa án:

- Đề nghị Tòa quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 , 177 BLTTHS);

- Xem xét tính pháp lý của các bản cung vi phạm pháp luật TTHS do không có chữ ký của người giám hộ hợp pháp.

- ***Lưu ý Tòa án về việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của Thành, đề nghị Toà án trả hồ sơ và đề xuất VKS ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho Thành. (***chỗ này cần nghiên cứu thêm, cứ để cho nó mở phiên tòa rồi mình đệ nghị tuyên miễn trách nhiệm hình sự***)***

- Trao đổi với Tòa án về tình tiết "có tổ chức": Trung và Thành không có sự câu kết chặc chẽ, hình thành một nhóm cướp chuyên nghiệp mà chỉ sơ bộ phân công trong việc thực hiện tội phạm >>> không thuộc trường hợp có tổ chức (căn cứ Nghị quyết 01/89/ HĐTPTANDTC ngày 19/04/89)

- Trao đổi với Tòa án về tình tiết "có tính chất chuyên nghiệp": Căn cứ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/06: không thuộc trường hợp "có tính chất chuyên nghiệp".

Ý kiến:

-Đề nghị Tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 , 177 BLTTHS);

- Các ý kiến khác: đồng ý

Câu 6: Đơn xin tại ngoại: Nội dung cơ bản:

- Kính gửi: TAND huyện B
- Trình bày lý do: người chưa thành niên, nơi cư trú rõ ràng, … viện dẫn điều 79 BLTTHS…
- Cam kết có mặt khi triệu tập
- Cảm ơn (*không biết có cần đưa thêm tiền không nhỉ*)

Ý kiến : đồng ý

Câu 7:

Căn cứ mục 5 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/06 và tình hình thực tế để phản bác lập luận của VIệN KIểM SÁT >>> không thuộc trường hợp "có tính chất chuyên nghiệp".

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Nội dung chính của bản luận cứ: Phần nội dung:

- Thành là người chưa thành niên, phân tích chính sách về người chưa thành niên
- Thành chỉ là người bị dụ dỗ, thừa hành
- Tôi phạm khi phát hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội chưa gây nguy hiểm cho xã hội
- Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Đề xuất:đề nghị Tòa án căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, tuyên miễn tnhs cho Thành.

Câu 9: Đơn kháng cáo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: …….……..

Địa chỉ: ……...……...

Là: …….…….....

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo: ***Những lập luận đã nêu ở câu 7***

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Sửa bản án sơ thẩm, tuyển miễn TNHS đối với Thành.

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

3……

4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Ý kiến : đồng ý

Câu 10:

- Căn cứ hoãn: Điều 61 BLHS. Trong trường hợp này chỉ có thể viện lý do bệnh năng. Nhưng bệnh hen có phải là bệnh nặng? Ls cần căn cứ Điểm b mục 2 Thông tư 03 ngày 30/6/2006 (gửi kèm) của BNV để xác định. Chú ý: cần phải có giảm định y khoa về tình hình sức khỏe của người xin được hoãn.

Do vậy, việc Ls chấp nhận yêu cầu của gia đình Thành hay không thì... tùy LS. Nhưng nên chấp nhận vì: 1. có tiền; 2. có điểm; 3. cho hoãn hay ko là việc của Chánh tòa.

- Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù: về cơ bản cần phải van nài khóc lóc thảm thiết. Có thể gợi ý một số nội dung cơ bản sau:

+ Nơi nhận: Chánh án TAND huyện B; đồng kính gửi VKSND huyện B

+ Nội dung cơ bản:

- Họ tên...
- Bản án phúc thẩm...
- Khóc lóc kể lể về căn bệnh hen...
- Đề nghị hoãn...

Hết đề 11

Ý kiến : đồng ý

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-12/240

Lâm Quốc Trung (sinh năm 1963) đã có vợ và 2 con. Từ năm 2000, Trung quen chị Lê Thị Thơm quê ở Thái Bình cùng vào TN làm ăn sinh sống và ở gần nhà Trung (cách 6 km). Từ năm 2001 Trung nảy sinh tình cảm và thường xuyên quan hệ lén lút với chị Thơm. Chị Thơm vẫn thường xuyên qua lại nhà Trung chơi và Trung giới thiệu với vợ mình (chị Nguyễn Thị Chinh) rằng Thơm là em gái kết nghĩa. Chị Chinh tin tưởng và quan hệ tốt với chị Thơm.

Chiều tối ngày 16/10/2004, Lâm Quốc Trung tổ chức bữa cơm thân mật mời chị Thơm và Nguyễn Đình Hoà là bạn của Trung tới ăn nhậu nhân dịp Trung về quê từ Bắc vào. Trong bữa ăn, Trung và Hoà đều uống nhiều rượu. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, lúc đó khoảng 21 giờ, chị Thơm dọn dẹp xong và xin phép ra về. Trung và Hoà nói là sẽ đưa chị Thơm về cho an toàn. Sau khi đi khỏi nhà Trung được gần 3km, đến cánh đồng của thôn H, Trung bảo chị Thơm dừng lại để nói chuyện và bảo Hoà đứng cách xa 2 người. Khi chị Thơm dừng lại, Trung tỏ ý được quan hệ tình dục với chị Thơm. Ban đầu Thơm không đồng ý vì ngại có Hoà nhưng Trung thuyết phục, Thơm đã đồng ý cho Trung quan hệ. Sau khi Trung quan hệ xong, Trung nói cho Hoà quan hệ với. Chị Thơm không đồng ý. Trung gọi Hoà lại và nói "Mày cứ vào quan hệ đi, không sao đâu". Hoà chạy lại gần Thơm và đề nghị được quan hệ tình dục. Thơm không đồng ý. Hoà ôm ngang người chị Thơm và vật ngã chị Thơm ra rồi thực hiện hành vi giao cấu. Chị Thơm chống trả quyết liệt nhưng không ngăn cản được việc giao cấu của Hoà. Sau khi Hoà kết thúc việc giao cấu, chị Thơm ngồi dậy khóc và chửi bới Trung và Hoà. Chị Thơm doạ "Tao sẽ kể với chị Chinh và báo Công an cho chúng mày chết". Nghe vậy, Trung nhảy vào bịt mồm và bóp cổ chị Thơm. Ngay lúc đó Hoà cũng xông vào, cùng với Trung bịt mồm, bóp cổ chị Thơm cho đến chết. Khi biết chị Thơm chết, Trung và Hoà đã khênh xác ném vào vườn cà phê và cả hai đi về nhà Trung.

Vụ án bị phát giác và Lâm Quốc Trung, Nguyễn Đình Hoà bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K truy tố về 2 tội: Hiếp dâm (Điều111 BLHS) và Giết người (Điều 93 BLHS).

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K?

Tình tiết bổ sung

Sau 4 ngày kể từ ngày xảy ra vụ án, qua các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh K đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K không biết về việc bắt này. Sau đó cơ quan điều tra gửi công văn đề nghị Viện kiểm sát tỉnh K phê chuẩn lệnh tạm giam Trung và Hoà.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng trên?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có kiến nghị gì với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động tố tụng đó?

Tình tiết bổ sung

Sau khi bị tạm giam, Lâm Quốc Trung mời anh (chị) làm luật sư bào chữa cho bị can.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho bị can Trung?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), bị can cho rằng mình không thực hiện hành vi hiếp dâm; cơ quan điều tra quy tội vu cho bị can vì khi bị can quan hệ tình dục với chị Thơm, chị Thơm hoàn toàn đồng ý.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ nói gì với bị can trong trường hợp này?

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được nạn nhân Lê Thị Thơm đang có thai 2 tháng.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị), trong trường hợp này trách nhiệm hình sự của Lâm Quốc Trung có gì thay đổi không?Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) được biết nạn nhân Lê Thị Thơm chưa được giám định nguyên nhân chết. Tuy nhiên các bị can đều thừa nhận nạn nhân chết là do 2 bị can trực tiếp giết.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), trong trường hợp này có cần thiết phải tiến hành giám định không? Nếu không, vì sao? Nếu có thì anh (chị) kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà bị đưa ra xét xử về cả 2 tội: Hiếp dâm và Giết người.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Nêu những vấn đề anh (chị) thấy cần phải hỏi Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà tại phiên toà sơ thẩm?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Lâm Quốc Trung có thể bị truy tố về những tình tiết tăng nặng định khung nào trong các tình tiết điều khoản sau đây:

+ Điểm b, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm g, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm o, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm q, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm a, khoản 2 Điều 111 BLHS
+ Điểm c, khoản 3, Điều 111 BLHS

Câu hỏi 10 (1.5 điểm): Hãy viết nội dung bào chữa (dưới dạng đề cương chi tiết) để bào chữa cho bị cáo Lâm Quốc Trung trong trường hợp bị truy tố về tất cả tình tiết tăng nặng trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 12/240

Câu 1: Nhận xét về Quyết định truy tố: Nhất trí.

(Chú ý: đề này lung tung quá, chưa thấy khởi tố gì đã nhảy vào truy tố, không biết có gài bẩy không nữa).

- Về tội hiếp dâm: Điều 111 BLHS:

+ Đối với Hòa: Giao cấu trái ý muốn của Trâm >>> hiếp dâm.

+ Đối với Trung: Đồng phạm hiếp dâm. Vai trò: xúi giục.

- Về tội giết người: Trung và Hòa cùng nhau giết Trâm.

Ý kiến :Đồng ý với truy tố của VKS

- Trung và Hòa phạm tội giết người theo điều 93 khoản 2 BLHS

- Hòa phạm tội hiếp dâm theo điều 111- khoản 1 BLHS vì dùng vũ lực giao cấu với Trâm trái ý muốn của chị.

- Trung không hiếp dâm chi Trâm , nhưng với trò chủ mưu, xúi giục (Trung kêu Hòa thực hiện hành vi hiếp dâm- chứ nếu Trung không cho thì chắc chắn Hòa không dám) nên bị truy tố về tội hiếp dâm là đúng.

Câu 2: Nhận xét.

Ở đây, cơ quan điều tra đã thực hiện 2 hành vi tố tụng: bắt khẩn cấp và tạm giam.

- Đối với bắt khẩn cấp: Sau khi bắt, phải báo ngay cho VKS, CQDT đã không thực hiện >>> vi phạm K4, Điều 81 BLTTHS.

- Căn cứ K3 D 88: Đề nghị VKS phê chuẩn lệnh tạm giam, CQDT phải gửi kèm Công văn lệnh tạm giam và hồ sơ liên quan. Chỉ được tạm giam sau khi được VKS phê chuẩn (trong 3 ngày).

Ý kiến : đồng ý

Câu 3: Kiến nghị:

- Đề nghị VKS xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt khẩn cấp Trung và Hòa;

- Đề nghị xem xét thời hạn tạm giữ, tạm giam.

Ý kiến : đồng ý

Câu 4: Thủ tục tham gia bào chữa: Đang trong gđ điều tra?

- Gửi hồ sơ: đơn mời LS, giấy giới thiệu của VPLS, :HD DVPL,Thẻ LS.gửi CQDT theo K4D56 BLTTHS

Ý kiến : đồng ý nhưng đề nghị bổ sung thêm : ký hợp đồng bào chữa cho khách hàng hoặc người nhà của khách hàng (nếu khách hàng đang bị tạm giam), trước khi trình các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra

Câu 5: giải thích cho Trung về chế định đồng phạm trong luật hình sự. Khuyên Trung chờ đợi quá trình điều tra của CQĐT.

Ý kiến : theo tôi nên giải thích cho Trung biết dù Trung không hiếp dâm (vì có sự đồng thuận của nạn nhân) nhưng với vai trò chủ mưu, xúi giục Hòa phạm tội hiếp dâm thì Trung cũng bị truy tố về tội này. Và khuyên Trung nên thành khẩnt khai báo với CQDT để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1 điều 46 BLHS

Câu 6:

TNHS của Trung không có gì thay đổi, vì không có căn cứ cho rằng Trung đã biết Thơm có thai>>> không thuộc tình tiết tăng nặng tại Điểm h K1 Đ 48 BLHS, điểm b K1 Đ 93.

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: Cần phải tiến hành giám định để xác định nguyên nhân cái chết.

Căn cứ K2 Điều 72 BLTTHS.

Ý kiến :

Việc tiến hành giám định pháp y là rất cần thiết để xác định nguyên nhân cái chết của Trâm và đồng thời để có chứng cứ chứng minh lời khai nhận tội của hai bị can là phù hợp. Nếu không giám định , CQDT sẽ vi phạm tố tụng hình sự ở khoản 2 điều 72 BLTTHS : Không được sử dụng lời nhận tội của bị can bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.

Câu 8: Những vấn đề cần hỏi

1.Hỏi Trung:

- Quan hệ giữa Trung và Thơm?
- Kể lại diễn biến sự việc đêm 16/10/2004
- Có xúi Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có giúp Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có tham gia bóp cổ, bị mồm Thơm đến chết không? Diễn biến thế nào?
- Có biết Thơm có thai ko?
- Địa điểm ném xác Thơm?
- Bồi thường thiệt hại?

2.Hỏi Hòa

- Kể lại diễn biến sự việc đêm 16/10/2004
- Trung có xúi Hòa giao cấu với Thơm không?
- Trung có giúp Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có tham gia bóp cổ, bị mồm Thơm đến chết không? Diễn biến thế nào?
- Có biết Thơm có thai ko?
- Địa điểm ném xác Thơm?
- Bồi thường thiệt hại?

Ý kiến : đồng ý

Câu 9: Trung có thể bị truy tố về những tình tiết tăng nặng:

- Điểm g K1 Đ 93;

Lưu ý: không thuộc Điểm g K1 Đ 93 vì cả hai phạm tội hiếp dâm ở K 1 Điều 111.

Ý kiến : đồng ý

Câu 10: Đề cương bào chữa:

Chủ yếu bào chữa để chống lại sự buộc tội về những tình tiết tăng nặng ở câu 9. (Vụ này LS thua! Bà con tự làm nha!)

Ý kiến :Theo tôi nên nêu một số tình tiết để bào chữa như:

- Trước thời điểm phạm tội Trung uống nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân chứ thực sự Trung không cố ý giết Trâm

- Trung và Trâm đang có tình cảm với nhau từ lâu nên Trung không có động cơ giết Trâm. Chẳng qua trong lúc lo sợ bị vợ biết chuyện của hai người và sợ bị Công an bắt nên tinh thần bị khích động mạnh nên trong lúc không kịp suy nghĩ đã lở tay giết Trâm

- Trung chưa có tiền án tiền sự

- Trung không biết Trâm có thai với mình , nếu biết chắc chắn không bao giờ Trung phạm tội .

- Ngoài tội giết người ,Trung còn bị truy tố tội hiếp dâm,nên không thể truy tốt Trung tội giết người với tình tiết tăng năng theo điểm g khoản 1 điều 93"để thực hiện hoặc che dấu tội phạm khác"

Đề nghị Trung phạm tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh , theo điểm b khoản 2 điều 105 BLHS

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-13/240

Ngày 27/4/ 2005, một phụ nữ với ngọn lửa cháy rừng rực trên người lao vào cửa hàng sửa xe ở khu vực đường Dương Đức Hiền, phường 114, TP, thành phố M. Mọi người nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân tên Cao Thị Lanh (26 tuổi, quận Tân Phú) làm nghề bán nước mía. Trước đó, chồng chị Lanh đã chửi và đánh chị Lanh. Quá

uất ức, người vợ chụp can xăng đổ lên người, rồi châm lửa đốt. Theo hàng xóm, chồng chị Lanh thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ.

Ngày 30/4/2005, chị Cao Thị Lanh đã chết vì vết thương quá nặng. Gia đình chị Lanh đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo pháp luật anh Nguyễn Chiến Thắng (chồng chị Lanh) về hành vi hành hạ, ngược đãi vợ.

Cơ quan điều tra đã xác minh và làm rõ được vụ việc như sau: Anh Thắng và chị Lanh lấy nhau từ năm 2000, có một con gái. Trong quá trình sống chung, anh Thắng thường hay nhậu say và về chửi bới, đánh đập vợ. Tháng 1/2005, Công an phường 114 đã từng xử phạt hành chính anh Thắng về hành vi ngược đãi vợ. Ngày 27/4/2005, sau khi đi nhậu về, anh Thắng đã chửi, lấy dép đánh vào đầu vào mặt vợ rồi bỏ vào buồng đi nằm. Khi anh Thắng bỏ vào buồng nằm, chị Lanh đã đi ra bếp và lấy can xăng đổ lên người rồi đốt.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh chị hãy xác định tội danh và điều khoản cần áp dụng đối với hành vi của Nguyễn Chiến Thắng.

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/5/2005, Cơ quan điều tra đã mời anh Thắng đến trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai của anh Thắng, Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng với thời hạn 3 ngày đồng thời hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng theo tội danh và điều khoản mà anh chị đã xác định ở trên.

Gia đình Nguyễn Chiến Thắng đã mời anh chị làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho Thắng.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư của Thắng, trong tình huống trên, anh chị có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu có thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không thì tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi chị Lanh chết, gia đình chị Lanh đã đón cháu Lan (con chị Lanh và Thắng) về nuôi. Gia đình chị Lanh muốn Thắng phải có trách nhiệm về những tổn thất về mặt vật chất, tinh thần mà Thắng đã gây ra cho gia đình.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của gia đình chị Lanh, anh chị sẽ tư vấn cho gia đình chị Lanh như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp và trao đổi với Thắng, anh chị biết rằng sau khi sinh con gái, Lanh đã bị trầm cảm, thường hay có suy nghĩ muốn tử tự; đã hơn một lần Lanh tự tử nhưng không thành vì được phát hiện kịp thời. Anh chị đã xác minh thông tin mà anh Thắng cung cấp và xác định được lần tự tử không thành của Lanh là vào ngày 20/2/2005.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Các thông tin trên có ý nghĩa gì đối với việc giải quyết vụ án. Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã làm Cáo trạng truy tố Nguyễn Chiến Thắng về tội danh và điều khoản mà anh chị đã xác định tại câu hỏi 1 đồng thời chuyển hồ sơ sang Tòa án. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử theo luật định.

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Anh chị hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của Lanh vắng mặt. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của người đại diện hợp pháp cho người bị hại không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề bồi thường thiệt hại mà còn ảnh hưởng tới việc làm rõ các vấn đề như mâu thuẫn của vợ chồng Thắng – Lanh, cá tính của Thắng – Lanh…Hội đồng xét xử hỏi ý kiến anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 6 (0,5 điểm): Anh (chị) sẽ phát biểu như thế nào trong tình huống này?

Tại phiên tòa, khi Hội đồng xét xử hỏi về sự việc xảy ra ngày 27/4/2005, Thắng khai khi Thắng đi nhậu về, Lanh đã chửi Thắng là đồ vô tích sự không chịu làm ăn mà chỉ suốt ngày lo nhậu. Do sẵn có hơi men nên Thắng đã cầm dép ném vợ nhưng không trúng. Thắng

liền bỏ vào buồng nằm. Khi đi vào buồng, Thắng nghe Lanh bảo nếu Thắng cứ như vậy, không bỏ rượu thì Lanh sẽ chết cho Thắng phải ân hận; mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau, Lanh thường dọa sẽ tự vẫn nên Thắng cứ mặc kệ và đi vào buồng ngủ. Thắng rất ân hận vì đã không ngăn cản Lanh kịp thời.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã đề nghị Luật sư tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Thắng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị sẽ xét hỏi như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đã cho rằng lời khai tại phiên tòa của bị cáo Thắng là sự ngoan cố không chịu nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ, h, k khoản 1 Điều 48 BLHS khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh chị hãy đối đáp lại ý kiến trên của Kiểm sát viên?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã áp dụng điều khoản mà anh chị xác định ở câu hỏi 1 và điểm h, k khoản 1 Điều 48 BLHS xử phạt Nguyễn Chiến Thắng 3 năm tù.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị hãy soạn thảo giúp Nguyễn Chiến Thắng đơn kháng cáo đối với bản án trên?

Tình tiết bổ sung

Tòa án cấp phúc thẩm đã nghiên cứu hồ sơ và mở phiên tòa phúc thẩm trong thời gian luật định.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy nêu những ý chính trong bài bào chữa cho Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa phúc thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 13/240

Câu 1: Tội bức tử: K1 Đ 111.

Ý kiến : Tội bức tử: K1 Đ 100 BLHS (không phải đ 111)

Câu 2: Trao đổi:

- Đề nghị CQĐT điều làm rõ về tình trạng tâm thần của chị Lanh trong quá trình chung sống

- Đề nghị cho tại ngoại

Ý kiến : theo tôi không nên dưa vấn đề tâm thần ngay ở câu nầy vì các tình tiết vụ án cho thấy anh Thắng thường xuyên ngược đãi vợ. Điều này dễ gây cái chết đối với phụ nử có tâm lý mềm yếu. Do đó chỉ nên trao đổi với cơ quan điều tra về việc thả anh Thắng ra, không cần thiết tạm giữ 3 ngày vì việc tạm giữ, tạm giam chỉ để ngăn chặn tội phạm hoặc có căn cứ bị can sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra hoặc sẽ tiếp tục phạm tội (đ 79 BLTTHS). Tình trạng hiện tại của anh Thắng không nằm trong các trường hợp trên nên đề nghị trả tự do và dùng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để thuận lợi cho công việc điều tra.

Câu 3:

Hướng dẫn Gia đình chị Lanh làm đơn yêu cầu BTTH theo quy định tại Điều 614 BLDS 1995 và gửi CQĐT.

Ý kiến : theo tôi nên bổ sung thêm câu trả lời trên là cần hướng dẫn thêm gia đình chị Lanh thu thập các chứng cứ cho yêu cầu bồi thường như hóa đon chi phí mai táng, chi phí nuôi con chi Lanh , tổn thất tinh thần mà gia đình phải gánh chịu....

Câu 4:

Nếu các thông tin này là đúng >>> có ý nghĩa định tội danh>>> Thắng không phạm tội bức tử.

Ý kiến : theo tôi nếu các thông tin này đúng thì cũng không có nghĩa gì về việc giải quyết vụ án. Vì bệnh trầm cảm và việc tự tử không thành của chỉ Lanh cũng xuất phát từ hành vi thường xuyên ngược đãi đánh đập của anh Thăng. Nếu phụ nử không bị chồng ngược đãi và không có lý do nào khác nữa thì thường không bị bệnh trầm cảm

Câu 5: Kế hoạch xét hỏi:

- Hỏi Thắng:

1. thời điểm kết hôn? Quá trình chung sống? Mâu thuẩn vợ chồng? Trạng thái tâm thần của Lanh? Về lần tự tử hụt? Lý do...

- Hỏi NLC khác: Chủ yếu làm rõ trạng thái tâm thần của Lanh>>> chứng minh tự tử do bệnh lý.

Ý kiến : đồng ý, bổ sung thêm:

Anh Thắng thường đánh đập vợ khi di nhậu say về, vậy những lúc tỉnh táo anh có lo cho vợ con không, có thương vợ không?

Câu 6.

Đề nghị tiếp tục xử. Vì yêu cầu BTTH đã có đơn. Về quan hệ vợ chồng>>> đã có nhân chứng khác...

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: Hỏi Thắng:

1. Trước đây Lanh có hay dọa tự tử không? Tại sao?
2. Tâm lý của Lanh trước và sau khi sanh con? Có ai biết về việc này không?
3. Tại sao bị cáo không can thiệp?

Ý kiến : bổ sung thêm:

Bị cáo có tìm hiểu xem tại sao Lanh hay dọa tự tử không? Tại sao bị cáo nghĩ là Lanh chỉ dọa thôi

Câu 8: Đối đáp

- Căn cứ Đ 10 BLTTHS, trách nhiệm chứng minh thuộc về CQTHTT >>> bị cáo không ngoan cố

- Việc bị cáo tự tử nằm ngoài ý muốn của bị cáo>>> không thể áp dụng các tình tiết tăng nặng mà VKS đề nghị

- Những nội dung mà VKS đề nghị làm tăng nặng TNHS cho bị cáo>>> vi phạm Đ 217 BLTTHS.

Ý kiến : bổ sung thêm:

Theo khoản 1 điều 100 về tội bức tử : Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm cho người đó tự sát> Bị cáo có đánh đập vợ chỉ lúc nhậu say, chứ bị cáo không hề đối xử tàn ác với vợ hay làm nhục vợ, thường xuyên ức hiệp vợ, do đó bị cáo không nghĩ là hành động của mình lúc say là bức tử vợ nên đã không nhận tội. Vì vậy VKS cần chứng minh bằng chứng cứ tội bức tử vợ theo quy định tại điều 100 để chứng minh tội phạm của bị cáo (Điều 10 BLTTHS) không nên cho rằng hành vi không nhận tội là tình tiết tăng nặng.

Câu 9: Kháng cáo (xem câu 9 đề 11)

Câu 10: bài bào chữa: căn cứ các nội dung ở trên (câu 4, câu 8…), bà con tự viết nha!

Ý kiến : theo tôi nên sử dụng ý kiến tranh luận với VKS mà tôi bổ sung ở câu 8 để làm căn cứ bào chữa và thêm ý về bệnh trầm cảm của nạn nhân cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến ý định tự tử .

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-14/240

Để có tiền cho mẹ trả nợ do buôn bán thua lỗ, Nguyễn Duy Cường (sinh ngày 15/10/1987) đã có ý định chế tạo bom để tống tiền. Cường đi mua thuốc súng tại tiệm súng săn KM trên đường Lê Lợi, sau đó mang về nhà bỏ vào một chiếc hộp sắt, dùng dây điện tự chế thành bom.

Ngày 10/8/2005, Cường bàn với vợ là Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1983) viết một bức thư gửi cho Giám đốc Siêu thị MAJI, trong thư viết: "Tôi sẽ đặt bom ở Siêu thị của ông và chắc chắn một vụ nổ lớn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ông có thể tránh được điều này nếu chuẩn bị đủ 50.000 đô la Mỹ. Tôi cho ông 3 ngày. Nhớ gọi điện cho tôi theo số 09…". Sau khi viết xong thư, Phụng đã cho Cường đọc lại và gửi đến Siêu thị MAJI. Nghĩ đây là trò đùa, nên Giám đốc Siêu thị MAJI đọc thư xong đã cất đi và không quan tâm nữa.

Ngày 14/8/2005, Cường và Phụng bàn nhau mang bom tự tạo đến Siêu thị MAJI và cho vào trong ngăn để đồ dùng của khách hàng, đồng thời viết một lá thư có nội dung: "Trong ngăn đồ dùng của khách hàng số 26 có một "gói quà" đặc biệt" và gửi bằng phát nhanh đến cho Giám đốc Siêu thị MAJI. Giám đốc Siêu thị MAJI cho nhân viên mở ngăn đó ra thì thấy một chiếc đèn ngủ bên trong có một lõi bom, đã được đấu nối dây điện trực tiếp để khi cắm vào nguồn điện thì lập tức phát nổ. Gói quà có đề chữ "cẩn thận, có thuốc nổ". Ngay lập tức, sự việc được báo lên Công an Thành phố H.

Từ 4 dấu vết để lại như: chữ viết trên phong bì thư, dấu vân tay trên bóng đèn, mô tả đặc điểm nhận dạng của những người đã tiếp xúc với đối tượng, thuốc nổ…, đêm 17/8/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố H đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Duy Cường. Qua lời khai của Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phụng và tiến hành bắt Phụng vào trưa ngày 19/8/2005.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Theo anh/chị, hành vi của Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng cấu thành tội gì? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Cần bắt Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Thị Phụng theo thủ tục nào trong các phương án sau, giải thích tại sao?

a. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

b. Bắt để tạm giam.

c. Cả 2 phương án đều đúng cho từng đối tượng cụ thể trong vụ án.

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra, Cường khai rằng: Sau 3 ngày kể từ lần đe dọa đầu tiên không thấy nạn nhân gọi điện lại, nên nghĩ chắc chắn sẽ không lấy được tiền nên không có ý định chiếm đoạt 50.000 đô la Mỹ nữa. Việc mang đèn có lõi bom đến Siêu thị chỉ để cho bõ tức thôi, chứ nó không có khả năng phát nổ.

Kết quả giám định cho thấy bom tự tạo do Cường tự làm không có khả năng phát nổ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Nếu lời khai trên đây của Cường là đúng và phù hợp với lời khai của Phụng thì hành vi của Cường có được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra, anh/chị được Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng mời làm người bào chữa cho cả 2 bị can. Sau khi gặp Nguyễn Thị Phụng trong trại tạm giam, anh/chị được biết Phụng đang mang thai 03 tháng.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh/chị có kiến nghị gì với cơ quan có thẩm quyền trước tình huống này?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo một văn bản kiến nghị thể hiện nội dung đó.

Tình tiết bổ sung

Tài liệu điều tra cho thấy, tháng 9 năm 2000 Nguyễn Duy Cường bị Tòa án nhân dân Thành phố H kết án 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 139 Bộ luật hình sự. Cường đã thụ hình từ năm 2000 đến tháng 10 năm 2002 thì được tha tù trước thời hạn.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh/chị, Nguyễn Duy Cường sẽ bị áp dụng tình tiết nào trong các tình tiết sau đây khi Tòa án xác định trách nhiệm hình sự đối với Cường:

a. Tái phạm

b. Tái phạm nguy hiểm

c. Phạm nhiều tội

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị truy tố cả 2 bị can Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng với tình tiết tăng nặng định khung "phạm tội có tổ chức".

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh/chị, đề nghị này của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H có căn cứ hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Phiên toà sơ thẩm sẽ được mở theo ngày ghi trên Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

***Câu hỏi 8 (1 điểm)*:** Anh/chị chuẩn bị những tài liệu và nội dung gì để có thể bảo vệ tốt nhất cho bị cáo tại phiên tòa này?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy viết bản bào chữa (có thể dưới dạng đề cương chi tiết) để bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thị Phụng.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Phụng khai, sở dĩ 2 vợ chồng Cường và Phụng thực hiện hành vi như trên là do mẹ chồng, bà Lê Phương Hoa xúi giục. Bị cáo Nguyễn Duy Cường cũng xác nhận điều này.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hội đồng xét xử sẽ chọn phương án xử lý nào trong các phương án sau đây:

a. Tiếp tục xét xử bình thường.

b. Hoãn phiên toà và triệu tập bà Lê Phương Hoa.

c. Hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

d. Khởi tố bị can tại phiên tòa;

e, Phương án riêng của anh (chị).

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-14/240

Câu 1: 2 đứa này phạm 2 tội:

- Tội cưỡng đoạt tài sản: K4 Điều 135 BLHS (nó đòi 50.000 USD!).

Ý kiến bổ sung :điểm a

- Tội tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ: K1 Điều 232 BLHS .

Ý kiến : đồng ý

Câu 2: Phương án C:

- Bắt Cường: bắt khẩn cấp

- Bắt Phụng: bắt tạm giam (khởi tố rồi mới bắt).

Ý kiến : bổ sung phần giải thích: Việc sử dụng thuốc nổ để tống tiền là hành vi nguy hiểm và có căn cứ cho thấy Cường đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (điểm a khoản 1 BLTTHS) nên cần bắt Cường trong trường hợp khẩn cấp.

Câu 3: Không được xem là tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Lý do: Tội phạm đã hòan thành (đã gửi thư đe dọa đặt bom).

Ý kiến bổ sung : Chỉ được xem là nửa chừng phạm tội khi Cường không mang đèn có chất nổ vào ngăn kéo tủ siêu thị. Ở đây sau khi viết thư tống tiền , Cường đã cho chất nổ vào, dù không cho nổ nhưng hành vi phạm tội đã được thực hiện.

Câu 4. Kiến nghị: Căn cứ K2 Đ 88 BLTTHS, đề nghị thay đổi BPNC: cho tại ngoại.

Ý kiến : bổ sung thay đổi biện pháp ngăn chặn : cấm đi khỏi nơi cư trú

Câu 5: Soạn thảo kiến nghị.

Câu 6:

1. Có tái phạm ko?

- Cường Sn 15/10/87>>> phạm tội lần đầu tháng 9 năm 2000 (*thật ra có thể phạm tội sớm hơn vì 9/2000 là ngày kết án) (như vậy nó phạm tội lúc chưa được 14 tuổi à? Đề gì mà củ chuối quá!*)>>> căn cứ K6 Đ 69 BLHS: không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

2. Phạm nhiều tội? Thằng này phạm cùng lúc 2 tội (câu 1)>>> chọn đáp án C.

Ý kiến : đồng ý: Phạm nhiều tội

Câu 7: VkS đề nghị không có căn cứ.

Lý do: (căn cứ Nghị quyết 01/89/ HĐTPTANDTC ngày 19/04/89)

Ý kiến : tôi không có NQ này nên không có ý kiến

Câu 8:

- Chuẩn bị tài liệu: VBPL, Bản án năm 2000, KL giám định về quả bom, các chứng cứ khác...

- Nội dung:

+ Về số tiền 50.000 USD;+ về tự ý nửa chừng...+ Đang mang thai+ Tái phạm, có tổ chức...

+ (Thằng này cũng có hiếu, tống tiền cho mẹ trả nợ, có được giảm án không ta?)

Ý kiến : đồng ý

Câu 9: Bài bào chữa: (cái này bà con tự viết nha!)

Câu 10: Chọn đáp án C.

Ý kiến : đồng ý

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-15/240

Do có hẹn từ trước nên khoảng 7h sáng ngày 17/5/2006, Nguyễn Nam Phong đến đầu ngõ 11, Kim Mã, BĐ, HN đón Lê Thanh Phương (sinh ngày 18/2/1993) đi học. Khi đến, Phương nói là hôm nay không đi học và bảo Phong đưa đi chơi. Phong nói "*Tối qua anh thức khuya nên buồn ngủ quá tìm chỗ nào cho anh ngủ một lúc rồi anh đưa đi chơi*". Phương đồng ý; Phong đã rủ Phương sang thuê nhà nghỉ Nam Kinh ở đường Nguyễn Hữu H, quận H, thành phố HN. Khi vào trong phòng, Phong đòi quan hệ tình dục với Phương nhưng Phương từ chối và dọa sẽ nói với gia đình Phong. Phong năn nỉ và bảo người Phương rất đẹp, Phương cởi quần áo cho Phong ngắm và hứa chỉ sờ vào người Phương nên Phương đồng ý. Phong ôm Phương và sờ soạng vào những chỗ kín trên người Phương rồi nằm đè lên người Phương. Phương bảo tức ngực và đẩy Phong ra. Sau đó Phong lại bảo Phương hôn bộ phận sinh dục của Phong thì Phương sợ không làm và mặc quần áo đòi về. Buổi tối, anh Lê Thanh Tùng (bố đẻ của Phương) thấy con không bình thường nên gặng hỏi và Phương nói sáng Phong rủ đi chơi và đưa vào khách sạn. Phong đã có hành vi không tốt với Phương.

Hôm sau, ngày 18/5/2006, anh Lê Thanh Tùng làm đơn gửi Công an quận H trình báo về việc con anh bị Nguyễn Nam Phong hiếp dâm.

Ngày 20/5/2006, Công an quận H đã đưa Phương vào Bệnh viện bà mẹ và trẻ em để khám. Bệnh viện kết luận: Phương không bị rách màng trinh, không có xác tinh trùng ở âm hộ và âm đạo.

Ngày 21/5/2006, Công an quận H ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Phong về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em" theo khoản 1 Điều 116 BLHS, bắt và tạm giam Phong 03 tháng.

Tại cơ quan điều tra:

Phương khai: Khi vào phòng anh Phong đòi quan hệ tình dục nhưng cháu không cho, sau đó anh Phong bảo "*Cho anh ôm một lúc thôi*", rồi Phong lại bảo "*Cởi quần áo ra, nóng chết mất*". Sau khi cháu cởi quần áo anh Phong đã thực hiện hành vi xấu với cháu, có lúc anh Phong nằm đè lên người cháu làm cháu nghẹt thở, bây giờ cháu không nhớ gì nữa.

Phong khai: Lúc đầu Phong có ý định vào nhà nghỉ để ngủ thật nhưng khi đòi ôm thấy Phương đồng ý nên mới thực hiện hành vi xấu. Phong hoàn toàn không có mục đích giao cấu với Phương vì gia đình Phong và gia đình Phương là chỗ thân tình.

Ngày 13/7/2006, Công an quận H ra Kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS.

Ngày 1/8/2006, Viện kiểm sát nhân dân quận H ra cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS.

Ngày 10/8/2006, Chánh án Tòa án nhân dân quận H ra quyết định tạm giam Nguyễn Nam Phong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 21/8/2006. Cùng ngày, Tòa án nhân dân quận H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 29/8/2006. Ngày 20/8/2006, Thư ký phiên tòa giao quyết định đưa vụ án ra xét xử này cho Nguyễn Nam Phong.

Ngày 24/8/2006, ông Nguyễn Nam Vang bố Phong đến Văn phòng luật sư A thông báo ngày mở phiên toà sơ thẩm và mời anh (chị) bào chữa cho Phong tại phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án.

Câu hỏi 1(0,5 điểm): Anh (chị) phải làm gì để tham gia tố tụng báo chữa cho Phong?

Câu hỏi 2(1 điểm): Anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu hồ sơ vụ án trên?

***Câu hỏi 3(1 điểm)*:** Anh (chị) hãy nêu một số nội dung cần thiết trao đổi với bị cáo Phong để chuẩn bị cho phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Ngày 24/8/2006, anh Lê Thanh Tùng (có sự đồng ý của Phương) gửi đơn đến TAND quận H trình bày do gia đình Phong đã bồi thường cho cháu Phương 25 triệu đồng nên anh xin hòa giải và rút yêu cầu xử lý hình sự đối với Phong.

Tòa án nhân dân quận H cho rằng anh Tùng và cháu Phương do bị mua chuộc bằng tiền nên không phải là tự nguyện rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Do vậy, Tòa án nhân dân quận H vẫn tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bị hại Lê Thanh Phương vắng mặt không có lý do. Anh Tùng cho biết cháu Phương đã nhận được giấy triệu tập của Tòa.

Đại diện Viện kiểm sát ND quận H cho rằng vì Phương đã được khám thương, lấy lời khai ở cơ quan điều tra nên sự vắng mặt của Phương không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án? Tại sao?

a) Sự vắng mặt của Phương không ảnh hưởng đến việc xét xử nên phiên toà vẫn tiến hành bình thường;

b) Luật sư đề nghị hoãn phiên toà vì việc lấy lời khai của Phương tại phiên toà là rất cần thiết;

c) Đề nghị HĐXX hỏi ý kiến của anh Tùng - người giám hộ của Phương nếu anh Tùng đồng ý thì Phiên toà vẫn tiến hành bình thường.

d) Phương án khác

Tình tiết bổ sung

Trong phần xét hỏi: Bị cáo Phong thay đổi lời khai: Hôm đó Phong bị mệt nhưng vì đã hẹn với Phương nên Phong vẫn đến. Do Phong mệt và quá buồn ngủ nên rủ Phương vào khách sạn để Phong ngủ, khi Phong đang ngủ, Phương là người cứ quất rầy Phong, đòi Phong âu yếm Phương. Phong chỉ ôm Phương để ngủ. Phương có cởi áo ra chủ động cho Phong sờ soạng chứ Phong không muốn thực hiện hành vi xấu với Phương.

Câu hỏi 6(1 điểm): Anh chị chọn phương án giải quyết nào trong các phương án sau? Tại sao?

a) Luật sư đặt câu hỏi và giải thích khéo léo để Phong trình bày lý do khai những tình tiết khác với lời khai tại cơ quan điều tra.

b) Đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa xác minh lại lời khai của Phong

c) Sử dụng lời khai có lợi cho Phong tại cơ quan điều tra, đối chiếu, phân tích đánh giá những tình tiết trong lời khai của Phong tại toà làm căn cứ bào chữa cho Phong.

d) Phương án khác

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa sơ thẩm, trong phần luận tội, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H cho rằng: Cáo trạng ngày 1/8/2006 của Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS là chưa đúng tội danh, lẽ ra phải truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội hiếp dâm trẻ em" theo Khoản 1 Điều 112 BLHS mới đúng pháp luật. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân quận H để điều tra bổ sung.

Câu hỏi 7(1,5 điểm): Anh (chị) đối đáp như thế nào với Đại diện VKS?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận H ra bản án sơ thẩm xử phạt Nguyễn Nam Phong 07 năm tù về "Tội hiếp dâm trẻ em" theo Khoản 1 Điều 112 BLHS.

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Nguyễn Nam Phong viết đơn kháng cáo ?

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/10/2006, Toà Phúc thẩm TAND TP H ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/10/2006 và gửi cho luật sư và bị cáo Nguyễn Nam Phong. Tuy nhiên, do bị cáo Phong vừa bị ốm dậy nên đề nghị luật sư tìm cách hoãn phiên toà phúc thẩm để có thêm thời gian phụ hồi sức khoẻ.

Câu hỏi 9(1 điểm): Anh (chị) sẽ chọn phương án nào để có thể có nhiều thời gian nhất chuẩn bị cho phiên toà?

a) Soạn ngay Công văn đề nghị hoãn phiên toà gửi đến TAND TP Hà Nội với lý do thời hạn thông báo mở phiên toà không đảm bảo quy định tại Điều 242 BLTTHS;

b) Chờ đến ngày Toá án mở phiên toà xét xử Phúc thẩm và đề nghị hoãn phiên Toà với lý do như trên.

c) Phương án khác

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/10/2006, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố H ra bản án phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm về "Tội dâm ô đối với trẻ em" .

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với quyết định của bản án phúc thẩm không và chọn phương án giải quyết nào sau đây? Tại sao?

a) Giúp Phong viết đơn khiếu nại đề nghị kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm huỷ bản bán phúc thẩm.

b) Với tư cách luật sư bào chữa cho Phong viết bản kiến nghị của luật sư đề nghị kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm huỷ bản bán phúc thẩm.

c) Nhất trí với bản án phúc thẩm và yêu cầu ông Tùng, bố Phong đến VPLS làm thủ tục để luật sư tiếp tục bào chữa cho Phong tại phiên toà sơ thẩm.

d) Phương án khác

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN – 15/240

Câu 1: Thủ tục tham gia bào chữa:

- Gửi hồ sơ: đơn mời LS, giấy giới thiệu của VPLS, :HD DVPL,Thẻ LS.gửi TAND quận H theo K4D56 BLTTHS

- Nơi gửi: TAND quận H (sơ thẩm).

Ý kiến : đồng ý nhưng đề nghị bổ sung thêm : ký hợp đồng bào chữa cho khách hàng hoặc người nhà của khách hàng (nếu khách hàng đang bị tạm giam), trước khi trình các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra

Câu 2: Chú ý các vấn đề sau:

- **Về nội dung:**- NBH 13 tuổi 2 tháng;- Có để lại dấu vết nào không?- Bồi thường thiệt hại?- Phong nhiu tuổi?

- **Về thủ tục:**+ TA vi phạm thời hạn giao QD đưa vụ án ra xét xử;+ Phong bị khởi tố k1 đ 116>>> tội ít nghiêm trọng nhưng bị CA quận giam 3 tháng.

Ý kiến : đồng ý, bổ sung thêm phần nội dung: nạn nhân rủ đi chơi, đồng ý vào khách sạn, tự cởi đồ theo đề nghị của bị cáo, cho bị cáo ôm : là nguyên nhân bị cáo nảy sinh ý định dâm ô.

Câu 3:Nội dung trao đổi:

- Tình hình sức khỏe trong trại giam; - Hướng dẫn thủ tục hỏi cung, ký biên bản hỏi cung; thủ tục phiên tòa...

- Trao đổi về diễn biến vụ việc, quan hệ giữa phong và phương?...

- Vấn đề BTTH;

- Về yêu cầu bào chữa của Phong...

- Về thời hạn tạm giam

Ý kiến : đồng ý , bổ sung thêm : dự kiến trước cho bị cáo một số câu có thể bị hỏi trước Tòa và cách trả lời các câu hỏi đó.

Câu 4: Việc bồi thường dẫn đến NBH rút yêu cầu là do NBH tự nguyện>>> lập luận của TAND quận H là không thỏa đáng.

Tuy nhiên, tội phạm theo Điều 116 BLHS không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH theo điều 105 BLTTHS nên TA vẫn xét xử bình thường.

Do đó, LS tư vấn gia đình Phong vẫn nộp đơn bãi nại cho TA, dùng làm căn cứ để giảm hình phạt khi lượng hình.

Ý kiến : đồng ý

Câu 5: Chọn phương án A.NBH đã gửi đơn bãi nại, cho nên không có mặt cũng không sao. ***Ý kiến : đồng ý***

Câu 6: phương án C.

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: - Phong không có mục đích giao cấu với Phương; không có hành vi cưỡng ép Phương giao cấu>>> không CTTP hiếp dâm

- Lời luận tội của dại diện VKS không phù hợp với nội dung của cáo trạng ảnh hưởng xấu đến quyền bào chữa của bị cáo, đề nghị HDXX không chấp nhận.

Ý kiến :bổ sung: Theo các chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của người bị hại thì Phòng không có ý định hiếp dâm vì Phong không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa Phương đạt để đạt mục đích hiếp dâm. Lời khai nạn nhân cho thấy khi nạn nhân không đồng ý bỏ về thì Phong k hôngngăn cản. Do đó Phong không thể phạm tội hiếp dâm theo điều 112 BLHS

Câu 8: Đơn kháng cáo (xem câu 9 Đề 11) 2 nội dung cơ bản:

- Về nội dung: Phong không có mục đích giao cấu với Phương; không có hành vi cưỡng ép Phương giao cấu>>> không CTTP hiếp dâm.

- Về tố tụng: Truy tố K1 Đ 116 (tội ít nghiêm trọng), xử K1 Đ 112 (tội rất nghiêm trọng)>>> vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (Đ 196 bltths)

Ý kiến : đồng ý

Câu 9: chắc chọn câu B ☺

Ý kiến phản hồi : chọn câu b

Câu 10: Căn cứ Điều 250 BLTTHS thì bản án phúc thẩm này "hơi bị sai", Tuy nhiên, trong các đáp án trên thì đáp án C có vẻ thuận lợi cho bị cáo, chỉ sợ Bản án PT này bị hủy.

Thôi thì làm liều đáp án C nha!

Ý kiến phản hồi :Căn cứ khoản 4 điều 250 BLTTHS , bản án phúc thẩm bị sai, nhưng LS đồng ý vì có lợi chi bị cáo - Chọn phương án c

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-16/240

Nguyễn Đình Trung (sinh ngày 01/10/1987) và Lê Thanh Hải (sinh ngày 26/12/1987) cùng học lớp 12A4 Trường Phổ thông dân lập Lê Lợi, thành phố H. Vào lúc 8h30 ngày 16/4/2005, Trung mượn Hải chiếc xe máy Dream II biển kiểm soát 29 - K9 - 779... nói là đi thăm bố người bạn học cùng cấp II bị ốm tại Bệnh viện X và sẽ trả xe vào buổi trưa. Trên thực tế Trung không đi thăm người ốm mà rủ bạn gái là Lê Thị Thuỳ Trang học lớp 11B6 cùng trường đi chơi cách trường đang học 22 km. Trưa ngày 16/4/2005, Trung và Trang cùng về. Trên đường về, Trung gặp Lê Việt Dũng là bạn học cũ nay đã bỏ học đang ngồi trên xe máy đi cùng chiều. Trung và Dũng dừng xe lại hỏi chuyện nhau, Dũng bảo Trung "Đi đây có việc với tớ một lúc được không? Hay cứ để bạn gái về trước.". Ban đầu Trung do dự nhưng do Dũng thuyết phục, Trung đã đón "xe ôm" cho Trang về trước. Khi chỉ có hai người với nhau, Dũng nói với Trung "Bây giờ chúng mình cùng đến một điểm cá cược bóng đá rất tuyệt vời. Cậu có mang tiền không? Hôm trước thằng bạn thân của tớ vừa thắng 50 triệu đồng đấy", Trung trả lời "Chỉ có mấy trăm nghìn thôi". Dũng hỏi "Thế xe máy này của ai?", Trung trả lời "Mình mượn của thằng bạn học cùng lớp". Dũng đề nghị "Thôi cứ đến đó đi, nếu không thì đưa xe máy vào, thắng thì có tiền mua cả ô tô, lo gì.". Ngay sau đó Trung và Dũng đến quán Cafe Bobby trên đường Trần Hưng Đạo. Tại đây Trung và Dũng đã đưa 2 xe máy cá cược bóng đá. Xe máy của Trung được tính trị giá 16 triệu đồng, xe máy của Dũng được tính trị giá 22 triệu đồng. Nhưng cả Trung và Dũng đều bị thua. 14h30 ngày 16/4/2005, Hải gọi điện cho Trung đòi xe, Trung nói dối là xe đã mất, sẽ xin tiền bố mẹ mua xe khác đền cho Hải. 16h00 cùng ngày, gia đình Hải đã làm đơn tố cáo gửi tới Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố H (Sau này hồ sơ vụ án được chuyển cho công an quận K). Trung và gia đình đến nhà Hải đề nghị gia đình Hải rút đơn, nhưng gia đình Hải không đồng ý.

Ngày 29/4/2005, Công an quận K đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Trung. Ngày 03/5/2005, bị can Trung mời anh (chị) tham gia với tư cách là luật sư bào chữa.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Với các tình tiết như trên, theo anh (chị) Trung sẽ bị khởi tố, truy tố về tội danh nào theo Bộ luật hình sự Việt Nam? Nêu cụ thể điều khoản Bộ luật hình sự cần áp dụng.

Tình tiết bổ sung

Do Dũng có hành vi xúi giục Trung đưa xe vào đánh bạc nên Viện Kiểm sát nhân dân quận K đã truy tố Dũng với vai trò là người đồng phạm liên quan đến hành vi này (hành vi liên quan đến chiếc xe Trung mượn của Hải)

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận K.

Tình tiết bổ sung

Sau 10 ngày kể từ ngày Trung bị khởi tố, gia đình Hải đưa ra đề nghị: Nếu gia đình Trung bồi thường 50 triệu đồng thì gia đình Hải xin rút đơn và xin miễn tố cho Trung (giá trị thực tế chiếc xe máy của Hải là 25,5 triệu đồng)

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho Trung, anh (chị) tư vấn cho gia đình bị can làm gì trước đề nghị này?

Tình tiết bổ sung

Ngày 06/5/2005, Công an quận K tiến hành lệnh bắt Lê Đình Trung khi Trung đang học trên lớp. Cô giáo chủ nhiệm của Trung không đồng ý cho công an thi hành lệnh bắt vì cho rằng Trung là người chưa thành niên, cần phải có sự chứng kiến của bố mẹ Trung. Các chiến sĩ công an quận K đã không tiến hành bắt Trung tại lớp nữa mà đợi khi Trung ra tới cổng trường mới thi hành lệnh bắt.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về đề nghị của cô giáo chủ nhiệm của Trung và các hành vi tố tụng của chiến sĩ công an quận K.

Tình tiết bổ sung

Trung bị tạm giam. Anh (chị) vào trại tạm giam gặp Trung và được Trung cho biết, trong quá trình điều tra, điều tra viên ép Trung phải nhận là ngoài việc phạm pháp trong vụ án này, Trung còn tham gia một vụ cướp xe máy diễn ra vào đêm 24/3/2005 tại phố Quang

Trung. Thực tế Trung không tham gia cướp nhưng vì điều tra viên dọa nạt và ép nhiều lần nên Trung phải nhận và ký vào biên bản hỏi cung nhiều lần.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là người bào chữa cho Trung, anh (chị) làm gì trước tình huống này?

Tình tiết bổ sung

Gia đình Lê Đình Trung đề nghị anh (chị) tìm các biện pháp phù hợp để Trung được tại ngoại tiếp tục đi học.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Đề nghị trên của gia đình Trung có được anh (chị) chấp nhận không?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy viết giúp gia đình bị can đơn xin tại ngoại (dù anh (chị) chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giúp bị can được tại ngoại)

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên toà nhận thấy Viện Kiểm sát nhân dân quận K truy tố bị can Lê Đình Trung về tội danh theo cáo trạng là quá nặng, không phù hợp với hành vi mà bị can thực hiện. Thẩm phán đã ra quyết định trả hồ sơ đề nghị truy tố theo tội danh phù hợp. Viện Kiểm sát nhân dân quận K vẫn giữ nguyên quan điểm và chuyển hồ sơ cho Toà án xét xử.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án sẽ lựa chọn phương án nào trong các phương án sau đây, giải thích rõ lý do.

e) Quyết định trả hồ sơ một lần nữa
f) Làm công văn báo cáo lên Viện kiểm sát cấp trên
g) Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tình tiết bổ sung

Giả sử Viện kiểm sát nhân dân quận K truy tố Lê Đình Trung theo đúng tội danh phù hợp với hành vi mà bị can thực hiện như quan điểm của anh (chị) ở câu hỏi 1.

Câu hỏi 9 (2 điểm): Anh (chị) hãy viết nội dung bản bào chữa để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Lê Đình Trung.

Tình tiết bổ sung

Lê Đình Trung bị Toà án nhân dân quận K xử phạt 20 tháng tù giam.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) viết giúp bị cáo đơn kháng cáo bản án nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-16/240

Câu 1: 2 tội: - Tội đánh bạc: K2 Đ 248

- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: K1 Đ 140.

Ý kiến : tội đánh bạc:Khoản 1 Đ 248 BLHS (vì xe máy trí giá 16 triệu là giá trị lớn chứ chưa phại đặc biệt lớn như quy định ở khoản 2)

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản : điểm b k1 Đ140

Câu2: Nhận xét: Đồng ý VKS: Dũng đồng phạm với Trung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo K1 Đ 140: với vai trò xúi giục.

Ý kiến : đồng ý

Câu 3: Tư vấn: Trường hợp này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH >>> thương lượng với gia đình Hải>>> chuộc xe trả lại hoặc bồi thường>>> ko chấp nhận giá 50 triệu.

Ý kiến: Trường hợp này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của NBH theo K1 Đ 105 BLTTDS , thương lượng bồi thường với gia đình Hải với trị giá tương đương với giá trị thực tế xe của Hải hoặc tìm cách chuộc xe trả lại

Câu 4: - Cô giáo: Không được cản trở người thi hành công vụ; bắt NCTN không cần có mặt người đại diện (Đ 303, Đ 80)>>> sai.- Công an: Bắt người phải có người chứng kiến (Đ 80)>>> sai.

Ý kiến: đề nghị của cô giáo chủ nhiệm là sai theo khoản 2 điều 303 và điều 80 BLTTHS : chỉ cần đại diện nhà trường chứng kiến (không phải cha mẹ)

CA : sai , vì :Bắt người phải có người chứng kiến (đại diện chính quyền địa phương)theo điều 80 BLTTHS & tội không thuộc nghiêm trọng do cố ý , rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 2 điều 303 BLTTHS

Câu 5: - Hướng dẫn và giải thích cho Trung các thủ tục về hỏi cung, cách ký biên bản hỏi cung;

- Xác minh lại sự việc ép cung của ĐTV;

- Trao đổi với CQDT và VKS về việc ép cung của DTV, cung cấp chứng cứ và đề nghị chấm dứt hành vi ép cung và không công nhận giá trị của các bản cung nói trên

-Ý kiến bổ sung :việc nầy nên bằng VB

Câu 6, câu 7: Chấp nhận.

Căn cứ Điều 79 làm đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn để Trung tiếp tục đi học.

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Đáp án g. Có thể xét xử theo một tội khác nhẹ hơn.

-Ý kiến bổ sung : cần suy nghĩ thêm nếu chọn đáp án g , vì : theo điều 196 BLTTDS tòa án chỉ có thể xét xử theo tội danh mà VKS truy tố và tòa án đã quyết định đưa ra xét xử - có nên chọn đáp án f không ?

Câu 9 : ***Ý kiến: tình tiết giảm nhẹ : điểm h, p , b***

Câu 10 : ***Ý kiến: viết đơn kháng cáo***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..

Địa chỉ: ……..

Là: ……..

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo:

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

3……

4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-17/240

Khoảng 21h ngày 22/12/2004, cháu Phan Thị Hiệp sinh năm 1990, ngụ tại 523 Bis Trịnh Đình Trọng, phường 119, quận T điều khiển xe đạp chở bạn tên là Dung đến đường Lạc Long Quân thuê truyện. Khi quay về đến chợ Bình Phú gần ngã ba Lạc Long Quân - Trịnh Đình Trọng thì bị hai thanh niên là Đào Cẩm Bảo (sinh năm 1982) và Huỳnh Minh Ngọc (sinh ngày 28/12/1986) đi trên xe Ware biển số 52K6 -1250 do Đàm Cẩm Bảo điều khiển, từ phía sau chạy lên kè sát vào bên trái cháu Hiệp để Ngọc dùng tay phải giật sợi dây chuyền trên cổ cháu Hiệp. Sau khi bị cướp giật xong bọn chúng bỏ chạy và bị quần chúng bắt giữ giao cho Công an phường 100 Quận A.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo và Ngọc về tội "Cướp giật tài sản" và ra quyết định tạm giữ chiếc xe máy mang biển kiểm soát 52K6 - 1250; ra lệnh tạm giam Bảo, Ngọc với thời hạn 3 tháng.

Tại cơ quan công an, Bảo khai: ngày 22/12/2004, Bảo mượn xe máy của Nguyễn Văn Cường (mang biển số 64K2 - 1144) rủ Huỳnh Minh Ngọc đi cướp giật. Trước khi đi Bảo tháo biển xe của Cường và thay biển số 52K6 - 1250 vào. Trước đó khoảng 10 ngày (ngày 12/12/2004), Bảo cùng một số bạn là Khương Bá Hải, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trương Công Định cùng ngồi ăn chè ở số 314 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận B. Bảo hỏi mượn xe honda của Định để sang Quận C chở bạn gái tên Tuyết cùng đến chơi. Định cho biết là xe khó chạy nên không đưa Bảo mượn. Khương Bá Hải thấy vậy đã cho Bảo mượn xe mang biển số 52K6 - 1250, Bảo chở Trang cùng đi sang Quận C nhưng không gặp được Tuyết, Bảo chở Trang về quán chè. Sau khi Trang xuống xe đi vào quán chè, Bảo đã điều khiển xe chạy ra chợ Tân Thành, Quận B bán cho một người đàn ông không quen được 1.500.000đ. Đồng thời Bảo lấy biển số xe 52K6 - 1250 mang về nhà cất và tiêu xài hết số tiền trên.

Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh thấy lời khai trên của Bảo có căn cứ nên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 140 BLHS.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Cơ quan điều tra đã tiến hành?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh chị là luật sư của Bảo, hãy trình bày các nội dung cần trao đổi với Bảo khi gặp Bảo trong trại tạm giam?

Tình tiết bổ sung

Theo lý lịch cá nhân, Đào Cẩm Bảo đã có hai tiền án:

- Ngày 30/10/1999 bị Toà án nhân dân quận 11 xử 4 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản của công dân"; với hành vi chiếm đoạt chiếc xe đạp trị giá 400.000đ.

- Ngày 22/10/2002 bị Toà án nhân dân thành phố H xử phạt 18 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; với hành vi chiếm đoạt một chiếc xe máy trị giá 23.000.000đ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), những tình tiết trên ảnh hưởng như thế nào đến việc giải quyết vụ án?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra Kết luận điều tra đề nghị truy tố Bảo về tội "Cướp giật tài sản" theo điểm a, c khoản 2 Điều 136 BLHS, tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 140 BLHS.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh chị, trong tình huống trên có cần trao đổi với Cơ quan tiến hành tố tụng không? Nếu cần, thì phải trao đổi với Cơ quan nào, về những nội dung gì?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã ra Cáo trạng truy tố Bảo và Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử về các tội như Kết luận điều tra đã nêu.

Tại phiên toà sơ thẩm, khi luận tội đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 136; điểm đ khoản 2 Điều 140; điểm g (phạm tội nhiều lần), h (phạm tội với trẻ em), n khoản 1 Điều 48; điểm g, o, p khoản 1 Điều 46 BLHS để tuyên phạt Bảo từ 10 đến 12 năm tù.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các điểm của tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với Bảo?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh chị hãy đối đáp lại quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Bảo 13 năm tù và 30 triệu đồng; buộc Bảo phải bồi thường cho anh Khương Bá Hải 15 triệu đồng (do không thu hồi được chiếc xe máy mà Bảo đã bán).

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị hãy soạn thảo đơn kháng cáo cho Đào Cẩm Bảo?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn luật định, Đào Cẩm Bảo và người đại diện hợp pháp của Bảo cùng gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm. Trong đó người đại diện hợp pháp của Bảo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với Bảo; Đào Cẩm Bảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Câu hỏi 8 (0,5 điểm): Anh chị hãy xác định phạm vi xét xử của Toà án cấp phúc thẩm?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm, trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, người bị hại Khương Bá Hải đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà vì mình chưa nhận được thông báo về việc kháng cáo. Chủ toạ phiên toà đã hỏi ý kiến của luật sư của bị cáo Bảo về vấn đề này.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Là luật sư của Bảo, anh chị hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề nêu trên?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy trình bày những luận điểm chính để bảo vệ cho Đào Cẩm Bảo tại phiên toà phúc thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-17/240

Câu 1: nhận xét: : - Khởi tố: đồng ý

- Tạm giữ xe? Xe của Cường>>> phải trả lại.

- Tạm giam: đã được VKS phê chuẩn?

Ý kiến : CQĐT khởi tố bổ sung QD khởi tố BC, khởi tố BCáo thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản là đúng

Câu 2: Nội dung trao đổi: - Tình hình sức khỏe trong trại giam; - Hướng dẫn thủ tục hỏi cung, ký biên bản hỏi cung; thủ tục phiên tòa... Vấn đề BTTH;- Về yêu cầu bào chữa..

- Trao đổi về diễn biến vụ việc ngày 22/12/04 và ngày 12/12/04?...

Ý kiến bổ sung: hỏi bị can có bị bức cung , mớm cung, bị nhục hình không. Động viên bi can thành thật khai báo.

Câu 3: Bảo sinh năm 1982 ko xác định ngày tháng>>> 31/12/1982

- 30/10/1999>> chưa được 17 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng >>> 30/4/01 được xóa án tích.

- 22/10/02 phạm tội ít nghiêm trọng >>> đến 22/10/05 mới được xóa án tích.

Đến 12/2004 phạm tội mới, cố ý>>> **tái phạm.**

Ý kiến bổ sung thêm: vì tái phạm nên Bảo thêm tình tiết tăng nặng

Câu 4: cần Trao đổi. Nội dung:

- Điểm a k2 Đ 136: **có tổ chức?** Căn cứ NQ 01 năm 89

- Điểm c k2 Đ 136: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

- Điểm đ K2 Đ 140: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

Ý kiến :cần trao đổi với VKS (vì CQĐT đã có KL điều tra) nội dung:

Cả hai tôi danh truy tố Bảo đều theo tình tiết tái phạm nguy hiểm. Theo tôi được biết thì khi bi can phạm nhiều tội danh thí chỉ áp dụng tái phạm nguy hiểm cho một tội ????

Câu 5: Nhận xét:

- - Điểm a k2 Đ 136: **có tổ chức?** Căn cứ NQ 01 năm 89

- Điểm c k2 Đ 136: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS

- Điểm đ K2 Đ 140: **tái phạm nguy hiểm?** Căn cứ câu 3, Đ 19 BLHS.

- **Điểm g K1 Điều 48: phạm tội nhiều lần?** Là phạm cùng 1 tội, nhiều lần nhưng chưa bị xét xử lần nào>>> Bảo ko thuộc trường hợp này.

- **Điểm h K1 Điều 48: phạm tội với trẻ em?** Tình tiết này chỉ áp dụng đối với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, nhân phẩm, danh dự>>> ko áp dụng.

- Điểm n K1 Điều 48: xúi giục NCTN phạm tội? Trường hợp này LS chưa nghĩ ra, chắc áp dụng được.

Ý kiến :

- - Điểm a k2 Đ 136: đồng ý

- Điểm c k2 Đ 136: đồng ý

- Điểm đ K2 Đ 140: không đồng ý vì việc tình tiết tăng nặng do hành vi tái phạm nguy hiểm đã tính cho tội danh cướp giật tài sản ở điểm c khỏan 2 điều 136

- Điểm g K1 Điều 48: phạm tội nhiều lần? Không đồng ý vì Bảo chưa bị xét xử lần nào nên lhông thể xem là phạm tội nhiền lần , hơn nửa Bảo đã bị tính tình tiết tái phạm nguy hiểm rồi

- Điểm h K1 Điều 48: phạm tội với trẻ em. Không đồng ý vì tình tiết này chỉ áp dụng đối với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, nhân phẩm, danh dự của trẻ em.

- Điểm n K1 Điều 48: xúi giục NCTN phạm tội. Đồng ý

Câu 6: Đối đáp: như trên:

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: Đơn kháng cáo: (xem câu 9 Đề 11)

Ý kiến: viết đơn kháng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..
Địa chỉ: ……..
Là: ……..
Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...
Lý do của việc kháng cáo:
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:
1……
2……
3……
4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Câu 8: đề củ chuối quá! Nhầm tên tùm lum

Căn cứ Đ 241 BLTTHS: phạm vi xét xử phúc thẩm, Đ 248: trong phạm vi kháng cáo:

- Nếu có căn cứ tăng nặng mà ko có căn cứ giảm nhẹ: bác KC của NĐD của Hải, sửa BAST >> giảm nhẹ hình phạt;

- Nếu có căn cứ giảm nhẹ mà ko có căn cứ giảm nhẹ: bác KC của Bảo, sửa BAST >> tăng nặng hình phạt

Nói chung: Do có cả KC đề nghị tăng nặng và giảm nhẹ >>> xử sao cũng được ☺

Ngoài ra, HDXX có quyền xem xét các phần khác của vụ án (ví dụ BTTH) nhưng không được ra bản án bất lợi hơn cho bị cáo (ví dụ: tăng mức BTTH)

Ý kiến : đồng ý

Câu 9:Căn cứ Điều 236 BLTTHS và Mục 6 NQ 05/2005/NQ-HĐTP ngày 8/12/05 của HĐTP TANDTC:

- TA không phải thông báo về việc KC cho chính người đã kháng cáo>>> mà NĐD hợp pháp của Hải đã KC>>> TA không vi phạm về việc thông báo KC;

- Luật không quy định trường hợp này phải hoãn phiên tòa>>> đề nghị HĐXX không chấp nhận

Ý kiến : Căn cứ điểm 6.1 mục 6 NQ 05/2005/NQ-HĐTP ngày 8/12/05 của HĐTP TANDTC " Khi thực hiện thông báo về việc kháng cáo, TA cấp ST không phải thông báo về việc kháng cáo cho chính người đã kháng cáo...."Do đó HĐXX phúc thẩm không cần phải hỏan phiên tòa

Câu 10: bài bào chữa

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-18/240

Khoảng 8 giờ ngày 22/1/2005, khi đi ngang qua cổng Bệnh viện X, Trần Văn Hình nhặt được một vé gửi xe máy mang số 45 có đóng dấu của bệnh viện. Hình mang chiếc vé gửi xe đó về nhà. Đến 11h30 cùng ngày, Trần Quang Sự (em trai Hình, sinh năm 1987) đi học về thấy chiếc vé gửi xe trên bàn liền hỏi "Vé của ai đấy hả anh?". Hình trả lời "Vé tao nhặt được đấy, mày thử vào bệnh viện xem có lấy được xe không". Nghe vậy, Sự cầm vé xe và một viên phấn đi vào bãi gửi xe của Bệnh viện X. Sau khi đối chiếu số xe, thấy xe mang số 45 là một chiếc Dream II đã cũ, Sự liền xoá số 8 trong số 85 (ghi bằng phấn trắng) trên chiếc xe Dylan gần đó, thêm số 4 vào thành số 45 rồi dắt xe ra, trả vé lấy xe đi về nhà. Chiều 22/1/2005, anh Nguyễn Ngọc Hoá (bác sĩ Bệnh viện X, chủ nhân chiếc xe Dylan) ra lấy xe thì thấy xe đã bị mất. Anh Hoá cùng với anh Dân (người trông xe) tới công an phường B, Quận Đ, thành phố H trình báo. Chiếc xe Dylan anh Hoá mới mua ngày 1/1/2005 với giá 95.000.000 đồng.

Trên cơ sở xác minh, cơ quan điều tra công an Quận Đ quyết định bắt khẩn cấp Trần Văn Hình và Trần Quang Sự. Tại cơ quan điều tra, Sự khai đã gửi chiếc xe máy ở nhà một người quen nhờ bán hộ, người này tạm ứng cho Sự 10.000.000 đồng. Ngày 24/1/2005, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hình và Sự về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời ra lệnh tạm giam Hình, Sự trong thời gian 4 tháng.

Biết anh (chị) là luật sư giỏi, gia đình Hình, Sự đã mời anh (chị) làm người bào chữa cho các bị can. Khi gặp anh (chị), ông Minh (bố của Hình và Sự) yêu cầu anh (chị) phải đề nghị cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vì các con ông không có tội. Lý do mà ông Minh đưa ra là Hình, Sự nhặt được chứ không trộm cắp hay làm giả vé gửi xe; Hình, Sự đã nộp lại 10.000.000 đồng và cung cấp cho cơ quan điều tra địa chỉ nơi gửi xe để bán. Chiếc xe đã được thu hồi, trả lại cho anh Hoá.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với yêu cầu của ông Minh hay không? Nếu không đồng ý, anh (chị) cần giải thích với ông Minh như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hoàn thành các thủ tục để thực hiện việc bào chữa, anh (chị) đã đề xuất với cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn với các bị can từ biện pháp tạm giam sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an Quận Đ không chấp nhận đề xuất của anh (chị) vì cho rằng các bị can phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, chưa thành khẩn khai báo.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra và cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho các bị can Hình và Sự?

Tình tiết bổ sung

Tại cơ quan điều tra, Hình khai như sau: "Khi đi ngang qua cổng Bệnh viện X tôi nhặt được vé gửi xe mang số 45. Tôi đã vào bãi gửi xe, tìm người trông xe để trả lại vé nhưng không thấy ai ở đó nên tôi mới mang vé xe về nhà. Khi Sự hỏi "Vé của ai?", tôi nhờ Sự mang vé vào trả cho bệnh viện. Việc Sự lấy xe tôi không hề biết". Lời khai của Sự cũng thống nhất với lời khai của Hình.

Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hình và Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Câu hỏi 3 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính của văn bản kiến nghị gửi tới Viện kiểm sát nhân dân quận Đ để bảo vệ quyền lợi cho Hình?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố Hình và Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, ông Minh cung cấp cho anh (chị) lá thư của Dân (người giữ xe tại Bệnh viện X) gửi cho Sự với nội dung "Đằng nào việc cũng đã xảy ra, mày cố gắng chịu giúp anh. Mày còn trẻ, thế nào cũng được giảm nhẹ" và đề nghị anh (chị) làm rõ vai trò của Dân trong vụ án.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) cần giải quyết tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Các cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được sự liên quan của Dân đối với vụ án này. Ngày 30/7/2005, Toà án nhân dân Quận Đ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Theo quyết định, thành phần Hội đồng xét xử gồm có Thẩm phán Nguyễn Hoàng A; Hội thẩm Nguyễn Quốc T, cán bộ Sở Kế hoạch và đầu tư; Hôi thẩm Nguyễn Thị M, cán bộ Hội phụ nữ thành phố H.

Câu hỏi 5 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu trên? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Khi gặp gỡ các bị cáo, anh (chị) cần trao đổi với các bị cáo những vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/8/2005, Toà án nhân dân Quận Đ mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Văn Hình và Trần Quang Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. Anh Nguyễn Ngọc Hoá vắng mặt tại phiên toà. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà vì vắng mặt người bị hại. Hội đồng xét xử hỏi ý kiến của anh (chị).

Câu hỏi 7 (0,5 điểm): Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về yêu cầu của Kiểm sát viên.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Hình giữ nguyên lời khai như ở cơ quan điều tra. Sự khai "Khi tôi đi học về, anh Hình bảo tôi mang vé xe vào bãi gửi xe Bệnh viện X trả cho người giữ xe. Khi vào đến bãi gửi xe, tôi thấy có hai chiếc xe cùng được ghi số 45, trong đó có chiếc xe Dylan mới rất đẹp. Tôi đánh liều dắt chiếc xe ra, trả vé lấy xe. Người giữ xe không nghi ngờ gì nên tôi đã dắt xe đi. Tôi không nói gì cho anh Hình về việc lấy xe"

Anh Dân khai "Chúng tôi chỉ có hai người trông xe mà lượng xe lại quá nhiều nên thỉnh thoảng vẫn có tình trạng ghi trùng, ghi nhầm số xe"

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hai bị cáo đã có sự bàn bạc, phối hợp để lấy xe của anh Hoá; bị cáo Sự đã chuẩn bị rất chu đáo, cố tình lấy bằng được chiếc xe có giá trị lớn thể hiện ở chỗ bị cáo đã chuẩn bị phấn và sửa số xe; tình trạng ghi nhầm số xe thỉnh thoảng mới xảy ra và khó có thể nhầm đối với một chiếc xe mới và có giá trị như xe của anh Hoá.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy viết đoạn tranh luận lại quan điểm trên của đại diện Viện kiểm sát.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho các bị cáo.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận Đ áp dụng điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự; điểm g, b khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hình 12 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Sự 24 tháng tù.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Trần Quang Sự viết đơn kháng cáo đối với bản án nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-18/240

Câu 1: Không đồng ý.

Giải thích về tội trộm cắp, về hành vi của Hình, Sự: hành vi lén lút thay đổi số ghi trên xe cho phù hợp với thẻ xe nhặt được để lấy xe>>> cấu thành tội trộm cắp.

Ý kiến : Không thể đồng ý với yêu cầu của ông Minh. Cần giải thích cho ông hiểu rằng hai con ông dù chỉ nhặt được vé xe, nhưng hành vi sửa số và mang xe ra khỏi bãi xe đi gởi bán là đã thực hiện xong tội phạm trộm cắp tài sản, nên việc CA truy tố là đúng

Câu 2: Nhận xét:

- Tài sản giá trị 95 triệu >>> K2 Đ 138 BLDS , khung hình phạt đến 7 năm>>> tội nghiêm trọng. Căn cứ K1 Đ 120, thời hạn tạm giam không quá 3 tháng. Vậy, CQĐT đã ra lệnh tạm giam vi phạm BLTTHS.

- Căn cứ Đ 79 BLTTHS >>> trao đổi với VKS, CQĐT: đề nghị thay đổi BPNC.

Ý kiến : với tài sản trị giá đến 95 triệu thì Hình, Sự sẽ bị trụy tố tội Trộm cắp TS ở điểm e khỏan 2 đ 138 BLHS có khung hình phạt đến 7 năm là tội phạm nghiêm trọng (k 3 – đ 8 BLHS) và thời gian tạm giam là 3 tháng (k 1- đ 120 BLTTHS). Do đó việc tạm giam của CA là có cơ sở , nhưng thời gian tạm giam 4 tháng là vi phạm tố tụng theo k 1- đ 120 BLTTHS. Cần trao đổi với CQĐT thay đổi thời gian tạm giam là 3 tháng đối với Hình. Riêng đối với Sự vì chưa đủ 18 tuổi, nên đề nghị CQĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình được bảo lãnh theo điều 79 BLTTHS và khỏan 1 điều 304 BLTTHS

Câu 3: Những điểm chính:

- Hình có ý định trả vé xe>>> nhưng Sự tự ý dùng vé xe để trộm cắp>>> không có sự thống nhất mục đích trộm cắp với sự>>> ko có đồng phạm>>> đề nghị VKS đình chỉ điều tra đối với Hình.

Ý kiến : đồng ý với ý kiến trên

Câu 4: Xử lý tình huống:

Cung cấp lá thư cho Tòa án, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của ông Dân trong vụ án.

Ý kiến : đồng ý với ý kiến trên

Câu 5: Nhận xét:

Sự sinh năm 1987 >>> 31/12/1987. Đến 22/1/05, Sự chưa được 18 tuổi >>> QĐ đưa vụ án ra xét xử vi phạm K1 Đ 307 BLTTHS về thành phần HDXX.

Ý kiến bổ sung : Theo k 1- đ 307 BLTTHS thì đối với người chưa thành niên phạm tội thì thành phần HĐXX phải có mặt HTND là giáo viên hoặc cán bộ Đòan TNCSHCM.

Vì vậy thành phần HĐXX này đã vi phạm thủ tục tố tụng , vì Sự là người chưa thành niên phạm tội

Câu 6: Trao đổi:

- Tình hình sức khỏe trong trại giam; - Hướng dẫn thủ tục hỏi cung, ký biên bản hỏi cung; thủ tục phiên tòa... Vấn đề BTTH;- Về yêu cầu bào chữa..

- Trao đổi về diễn biến vụ việc ngày 22/1/05... vai trò của Hình, Sự trong vụ án

- Vai trò của ông Dân trong vụ án

Ý kiến bổ sung : ***hỏi bị can có bị bức cung , mớm cung, bị nhục hình không. Nên dự kiến trước cho bị cáo một số câu có thể bị hỏi trước Tòa và cách trả lời các câu hỏi đó.***

Câu 7: Căn cứ Điều 205 BLTTHS, trong trường hợp này việc hõan phiên tòa do HĐXX quyết định. Tuy nhiên, chiếc xe của NBH đã được thu hồi, việc vắng mặt NBH trong trường hợp này không ảnh hưởng đến nội dung vụ án>>> Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.

Ý kiến bổ sung : theo k 1 điều 191BLTTHS và điều 205 BLTTHS nêu người bị hại vắng mặt thì tùy trường hợp HĐXX hỏan phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử . Trường hợp này dù VKS có yêu cầu hoãn phiên tòa, nhưng sự vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử của vụ án do xe của họ đã được thu hồi và bản khai của họ trong hồ sơ của vụ án cũng đã rõ. Đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử

Câu 8:- Về BC Hình: Như câu 3;

- Về BC Sự: Lời khai của SỰ phù hợp với lời khai của người giữ xe và các tình tiết khác của vụ án, những gì VKS nói chỉ là suy đoán. Các bị cáo không có sự bàn bạc, chuẩn bị để trộm cắp, riêng bị cáo Hình ko biết việc trộm cắp

Ý kiến : đồng ý với ý kiến này

Câu 9, 10: Bài bào chữa, KC. Như đã trình bày.

Ý kiến: Nội dung đơn kháng cáo như câu 7 bài 17

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-19/240

Ông Lương Văn Đá (sinh năm 1925 tại phường T, quận 12, thành phố H) có một người con trai là Lương Văn Sỏi sinh năm 1955. Sỏi có vợ và 2 con (lớn 15 tuổi, nhỏ 12 tuổi)ở cùng với vợ chồng ông. Vốn là một gia đình khá giả thời trước nên khi ông bà nội qua đời có để lại cho ông Đá 60 công ruộng. Những năm gần đây vùng đất mà ông Đá ở trở nên có giá. Biết đất có giá, nhưng gia đình có thu nhập, nhà cửa vườn cây tốt nên cuộc sống ổn định, ông Đá quyết tâm không bán một mét đất nào, ông dự định giữ lại tất cả số đất đó cho con. Năm 2002, Lương Văn Sỏi đòi chia tài sản đất đai, tuy rằng không muốn nhưng ông Đá cũng chia cho con 5 công đất đẹp nhất. Tưởng rằng Sỏi có ý định làm ăn trên mảnh đất của cha chia cho, nào ngờ Sỏi đem bán đất đi để lấy tiền ăn chơi rồi bao gái và bỏ vợ. Quá giận đứa con hư hỏng, ông Đá đã nhiều lần la rầy nhưng Sỏi không thèm nghe lời người già, chà đạp lên luân thường đạo lý. Sỏi đánh chửi vợ, ly hôn với vợ. Có tiền bán đất, Sỏi ăn chơi sa đoạ, dẫn gái về nhà. Nhiều lần ông Đá đã góp ý với con trai rằng : "Con đã lớn, đã trưởng thành, phải sống sao cho có tình, có nghĩa, có đức, có nhân, đừng làm việc xấu" nhưng Lương Văn Sỏi vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Mỗi lần đi nhậu về, Sỏi lại yêu cầu ông Đá chia thêm cho Sỏi 10 công đất nữa. Ông Đá không cho liền bj Sỏi chửi và dọa đánh. Vào lúc 21h30' ngày 24/12/2004, sau khi tàn tiệc nhậu, Lương Văn Sỏi khật khưỡng chân nam đá chân chiêu về nhà, gọi cổng. Ông Đá ra mở cổng và mắng Sỏi là nếu đi nhậu nhẹt khuya quá thì mang theo chìa khoá mà vào nhà, Sỏi nhìn ông Đá cười và nói: "Bữa nay thằng già viết giấy cho mấy công đất nghe không…". Ông Đá đẩy Sỏi ra và nói: "Yên, để tao ngủ", Sỏi lôi ông Đá dậy, túm cổ áo ông và gắt: "Ông có cho vài công đất không, nếu không thì đúng thằng già bữa nay tới số rồi, ông chết có mang đất xuống mồ hay để chôn ông. Bữa nay ông không viết giấy cho tôi đất, tôi đập mồ ông nội lôi ông dậy…". Nói rồi Sỏi đẩy ông Đá ngã sấp xuống chiếc bàn uống nước. Tay Sỏi vừa ghì ông Đá, miệng Sỏi lè nhè: "Ông già tới số rồi, tới số rồi…" Bị ngộp thở, ông Đá chộp lấy con dao Thái Lan vẫn để trên bàn, đâm một nhát về phía Sỏi. Thấy Sỏi ôm ngực, ông Đá hốt hoảng la lên, bà con lối xóm chạy tới, lôi Sỏi ra ngoài thì Sỏi đã tử vong.

Ông Đá đã mang con dao đến công an phường T nộp và thú nhận toàn bộ hành vi của mình, ông chỉ xin công an cho phép ông được ở nhà vài bữa để lo mai táng cho con. Công an phường T đồng ý. Tuy nhiên, ngày 26/12/2004 Cơ quan điều tra công an huyện H đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ 3 ngày đối với ông Đá sau khi có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lương Văn Đá về tội Giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Đá) đã đến chi nhánh Văn phòng Luật sư Nguyễn - Trần nhờ đích danh anh (chị) làm Luật sư giúp đỡ cho chồng bà.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các thủ tục mà Cơ quan điều tra Công an huyện H đã tiến hành?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Lương Văn Đá?

Tình tiết bổ sung

Khi anh (chị) mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết và đơn đề nghị của vợ ông Đá đến Cơ quan điều tra đề nghị được tham gia bào chữa cho ông Đá thì Điều tra viên trả lời rằng phải có đơn của đích thân ông Đá nhờ thì anh (chị) mới được tham gia bào chữa, còn đơn của vợ ông Đá không có giá trị gì đối với Cơ quan điều tra. Vì vậy, Điều tra viên đã không cho phép anh (chị) tham gia bào chữa.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/6/2005, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra cáo trạng truy tố Lương Văn Đá về tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Toà án nhân dân thành phố H.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án cần phải triệu tập những ai, với tư cách tham gia tố tụng nào tới phiên toà xét xử Lương Văn Đá?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch hỏi của Luật sư tại phiên toà này.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Hiền đã đến gặp anh (chị) và trình bày như sau: Trong thành phần Hội đồng xét xử có Hội thẩm nhân dân Nguyễn An Ninh là người có mâu thuẫn từ trước với gia đình tôi. Tôi muốn nhờ luật sư đề nghị Tòa án không cho ông Ninh xét xử vụ án này.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) cần xử lý tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Khi được hỏi, Lương Văn Đá trước sau chỉ khai nhận rằng vì bị ngộp thở, nên khi chụp được dao để trên bàn, bị cáo đã đâm về phía Sỏi với suy nghĩ sẽ đâm trúng tay Sỏi để Sỏi phải buông tay ra, không ngờ đã đâm trúng ngực con mình. Bị cáo không mong muốn hậu quả con mình bị chết.

Câu hỏi 7 (1.5 điêm): Anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án sau để bào chữa cho Lương Văn Đá, giải thích vì sao lại chọn phương án đó?

a) Bào chữa theo hướng thân chủ phòng vệ chính đáng

b) Thân chủ thực hiện hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

c) Thân chủ thực hiện hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

d) Thân chủ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

e) Thân chủ thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

f) Thân chủ thực hiện hành vi giết người nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tình tiết bổ sung

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Lương Văn Đá là hành vi dã man, táng tận lương tâm của người làm cha, vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo với mức hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, đồng thời đề nghị Toà án buộc bị cáo phải bồi thường tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần, tiền nuôi dưỡng các con của Sỏi, tất cả số tiền trên bị cáo phải nộp cho vợ (tức là mẹ của người bị hại)

Câu hỏi 8 (1 điểm): Là Luật sư của Lương Văn Đá, anh chị hãy đối đáp lại ý kiến nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân thành phố H ra bản án tuyên phạt Lương Văn Đá 12 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng. Sau khi toà tuyên án, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bà Vũ Thị Hiền (vợ bị cáo) kháng cáo đề nghị giảm nhẹ mức bồi thường cho bị cáo, các con của Sỏi kháng cáo đề nghị tha bổng cho ông nội chúng là Lương Văn Đá, còn đại diện Viện kiểm sát tuyên bố: "Viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo". Vợ cũ của Sỏi kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt nhưng yêu cầu tăng mức bồi thường đối với bị cáo.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Theo anh (chị), các kháng cáo, kháng nghị nêu trên, cái nào được chấp nhận, cái nào không được chấp nhận? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy viết đơn kháng cáo giúp Lương Văn Đá.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-19/240

Câu 1: Nhận xét

- Công an phường T: phải báo cáo sự việc cho Công an huyện H, không được tự ý xử lý.

- Việc khởi tố theo K2 Đ 93: Hành vi của ông Đá có cấu thành tội giết người? Có cố ý tước đoạt mạng sống của Sỏi? Hành vi của ông Đá để chống trả vì đang bị bóp cổ?

Ý kiến : CQDT CA huyện H thực hiện việc bắt khẩn cấp không đúng quy định tại điều 81 BLTTHS vì ông Đá đã đến trình diện tại CA Phường và CA phường đã đồng ý cho ông ở nhà để lo mai táng cho con. Ông Đá không có hành vi bỏ trốn cũng như tiêu hủy chứng cứ.

Câu 2: Thủ tục: Gửi hồ sơ: đơn mời LS, giấy giới thiệu của VPLS, :HD DVPL,Thẻ LS.gửi CQĐT theo K4D56 BLTTHS

Ý kiến bổ sung : cần thực hiện việc ký hợp đồng bào chữa với ông Đá hoặc gia đình ông Đá trước khi thực hiện việc trình các văn bản trên cho CQĐT

Câu 3: Căn cứ tại điểm b K 2 mục 2 NQ 03/2004 của HĐTP TANDTC>>> yêu cầu ĐTV tạo điều kiện gặp bị can để hỏi ý kiến, chấp nhận NBC.

Ý kiến : đồng ý

Câu 4: Những người cần triệu tập:

- Ông Đá: bị cáo. - Bà Hiền: Người đại diện hợp pháp của NBH;
- Vợ cũ NBH, con NBH: người có quyền nghĩa vụ liên quan (mẹ của các con NBH);
- Hàng xóm, đại diện công an phường T,: NLC.

Ý kiến : theo tôi Hàng xóm và CA phường xem lại có phải là NLC không ?? vì những người này có thấy án mạng xảy ra dâu mà làm chứng? Hoặc có thể họ làm chứng để xác nhận nhân thân của ông Đá chăng ?. Theo tôi không cần mời hàng xóm và CA phường làm chứng trước Tòa, vì có thể trong hồ sơ vụ án họ đã có lời khai rồi, nên việc mời họ ra tòa là không cần thiết.

.**Câu 5:** Kế hoạch hỏi:

Hỏi ông Đá: Quá trình chung sống trong gia đình? Những mâu thuẫn phát sinh? Về Hành vi trái pháp luật của ông Sỏi? Diễn biến vụ việc? Con dao lấy ở đâu? Sau khi đâm thì làm gì? Việc chạy chữa, chôn cất?....

1.Hỏi bà Hiền: Lúc xãy ra vụ việc bà ở đâu? Tính tình của ông Sỏi? Trước đây có lần nào ông Sỏi hành hung, chửi bới ông Đá không?

2.Hỏi vợ ông Sỏi: Lúc xãy ra vụ việc bà ở đâu? Tính tình của ông Sỏi? Trước đây có lần nào ông Sỏi hành hung, chửi bới ông Đá không?

3.Hỏi hàng xóm: Diễn biến vụ việc khi hàng xóm chạy đến? Ai kêu hàng xóm? Việc đưa đi cấp cứu? Tự thú?

4.Hỏi Công an phường: việc tự thú của ông Đá? Quá trình sinh sống của gia đình ông Đá?

Ý kiến : như đã có ý kiến trên , không mời hàng xóm và CA phường nên không đặt câu hỏi

Câu 6: Giải thích cho bà Hiền biết việc đề nghị thay đổi người THTT phải có căn cứ. Nếu bà Hiền có thể cung cấp chứng cứ chứng minh mâu thuẫn giữa ông Ninh và gia đình bà Hiền thì LS đồng ý đề nghị, còn nếu không có chứng cứ thì không nên đề nghị

Ý kiến bổ sung : do theo khoản 3 điều 42 BLTTHS

Câu 7: a. Phòng vệ chính đáng

Ý kiến : đồng ý

Câu 8:

- Về CTTP: theo hướng phòng vệ chính

- Về việc BTTH: chấp nhận.

Ý kiến : ông Đá lở tay giết con trong lúc bị con hành hung ngạt thở súyt chết và hành vi này là do phản xạ theo bản năng sinh tồn, chứ không phải là hành vị giết con do táng tận lương tâm mặc dù ông Sỏi thường ngày đối xử với cha là một người con bất hiếu. Đó là hành vi phòng vệ chính đáng .

Câu 9: Ko được chấp nhận: vợ cũ của BC đề nghị giảm hình phạt vì vợ cũ của BC chỉ có quyền KC liên quan đến mức bồi thường.

Ý kiến : đồng ý

Câu 10: Đơn kháng cáo.

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-20/240

Khoảng 13h ngày 13/3/2005, sau khi hoàn tất công việc tại nhà chủ (số nhà 170, phường Q, quận B, thành phố H), chị Đỗ Thị Quyên xin phép bà Đinh Diệu Hiền (chủ nhà) được đến nhà chị gái chơi và xin lĩnh 200.000đ tiền lương từ tháng trước chưa được thanh toán. Đồng ý trả tiền nhưng bà Hiền đã thẳng tay đuổi việc chị Quyên, cùng lúc bắt chị Quyên nhanh chóng lên gác 5 thu xếp quần áo, đồ đạc để cuốn gói. Trước thái độ quyết liệt của bà chủ, chị Quyên đành phải chấp nhận. Thu xếp xong, vừa bước xuống tầng 2 thì cả 3 người trong gia đình này gồm bà Hiền, bà Như (mẹ đẻ bà Hiền), ông Tuân (chồng bà Hiền) hùa nhau vào chửi mắng và hành hung chị. Sau đó, dưới sự phân công của bà Hiền, ông Tuân đứng ngoài cửa canh gác không cho ai vào, còn bà Hiền và bà Như gọi chị Quyên vào phòng kín đóng chặt chốt cửa rồi hành hung chị Quyên. Họ bắt chị Quyên đổ hết hành lý tư trang ra để kiểm tra vì họ cho rằng chị Quyên đã lấy cắp 200 USD của họ, họ còn bắt chị Quyên lột

hết quần áo đang mặc ra để kiểm tra. Sau khi không tìm thấy 200 USD đâu, bà Hiền đã lấy mất khoản tiền của chị Quyên là 1.100.000đ, số tiền mà chị Quyên dành dụm trong suốt 8 tháng trời làm "ôsin" cho nhà bà Hiền. Chị Quyên đã khóc lóc cầu xin 2 mẹ con nhà bà Hiền trả lại số tiền trên nhưng không được. Không những thế, chị Quyên còn bị bà Hiền dùng tai nghe điện thoại đánh vào mặt làm bầm tím cằm trái và mắt trái. Họ còn giam chị Quyên trong 3 giờ đồng hồ. Sau khi về nhà chị gái, gia đình đã đưa chị Quyên tới bệnh viện 354 khám, chứng thương của bệnh viện 354 xác định như sau: "Nạn nhân Trần Thị Quyên bị chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da vùng hàm và mắt trái, hiện tại đau xương và răng hàm dưới bên trái, đau hốc mắt trái, có hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn". Gia đình chị Quyên đã có đơn trình báo với công an phường Q, quận B, thành phố H. Ngày 15/3/2005, công an phường Q đã tiến hành thu giữ số tiền 1.100.000đ mà gia đình bà Hiền đã lấy của chị Quyên. Ngày 17/3/2005, chị Quyên đề nghị công an quận B khởi tố đối với mẹ con bà Hiền, bà Như và ông Tuân về tội cưỡng đoạt tài sản và tội cố ý gây thương tích đối với chị, đồng thời chị tìm đến Văn phòng Luật sư nhờ giúp đỡ.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là Luật sư được chị Quyên nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ tiến hành tư vấn những vấn đề gì cho chị Quyên?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Hãy viết giúp chị Quyên đơn yêu cầu khởi tố vụ án

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/3/2005, sau khi có kết luận giám định xác định chị Quyên bị tổn hại 25% sức khoẻ, Cơ quan điều tra công an quận B đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" đối với các bị can Đinh Diệu Hiền, Vũ Thị Như (mẹ Hiền), theo điểm e khoản 1 Điều 104 BLHS. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã không khởi tố bị can đối với ông Tuân về tội này cũng như không khởi tố vụ án về hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị can.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động nêu trên của cơ quan điều tra công an quận B?

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Là Luật sư của chị Quyên, anh (chị) sẽ thực hiện kỹ năng nào của Luật sư trong giai đoạn này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Quyên? Kỹ năng đó được thể hiện như thế nào trong trường hợp cụ thể này?

Tình tiết bổ sung

Khi được biết anh (chị) bảo vệ miễn phí cho chị Quyên, gia đình bà Hiền đã tìm cách tiếp cận với anh (chị) và đưa ra đề nghị là nếu anh (chị) chịu làm "tay trong" giúp bà Hiền điều đình với chị Quyên để chị Quyên rút yêu cầu khởi tố thì bà Hiền sẽ trả cho anh (chị) 30 triệu đồng, bà Hiền đưa trước cho anh chị 20 triệu.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 02/7/2005, Cơ quan điều tra công an quận B chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố các bị can Đinh Diệu Hiền, Vũ Thị Như và Trần Văn Tuân về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 104 BLHS. Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nhận định: "…Mặc dù các bị can Hiền, Như, Tuân có hành vi chiếm đoạt 1.100.000đ của chị Quyên, song sau khi chị Quyên tố cáo, các bị can đã đem nộp số tiền trên tại cơ quan công an để trả lại ngay cho chị Quyên. Xét thấy hành vi nêu trên của các bị can chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra không khởi tố các bị can về hành vi này…"

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có xét thấy cần phải trao đổi với Viện kiểm sát không? Nếu không thì tại sao? Nếu cần thì trao đổi về vấn đề gì?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị Quyên.

Tình tiết bổ sung

Ngày 05/9/2005 Toà án nhân dân quận B đã mở phiên toà sơ thẩm đối với các bị cáo Hiền, Như, Tuân về tội "Cố ý gây thương tích". Tại phiên toà, chị Quyên khai rằng khi lột quần áo của chị thì ông Tuân đã trực tiếp thực hiện còn bà Hiền và bà Như giữ chân tay chị. Khi Toà hỏi về việc này bị cáo Tuân khai rằng vì chị Quyên chống cự mãnh liệt, nên bị cáo chỉ giúp vợ và mẹ vợ cởi quần áo của chị Quyên, còn khám các nơi kín trên cơ thể chị Quyên thì bị cáo không làm mà chỉ đứng theo dõi, nếu chị Quyên còn chống cự thì mới giúp, nếu

không thì thôi…Đại diện Viện kiểm sát đã ngắt lời bị cáo Tuân: "Bị cáo dừng lại, không nên nói về những việc không liên quan đến vụ án!".

Câu hỏi 8 (1 điểm): Là Luật sư của chị Quyên, anh (chị) xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy viết bài bảo vệ cho thân chủ Đỗ Thị Quyên.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận B đã ra bản án tuyên phạt bị cáo Đinh Diệu Hiền 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Vũ Thị Như và bị cáo Trần Văn Tuân 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Qua nghiên cứu hồ sơ Luật sư biết rằng vào năm 2003 bị cáo Đinh Diệu Hiền đã bị Toà án nhân dân quận H ra bản án tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy viết giúp thân chủ Đỗ Thị Quyên đơn kháng cao.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-20/240

Câu 1: Tư vấn: - Khuyên chị Quyên đi giám định tỉ lệ thương tật;

- Viết đơn yêu cầu khởi tố

Ý kiến : đồng ý

Câu 2: Viết đơn yêu cầu khởi tố: Diễn biến vụ việc, căn cứ BLHS, căn cứ BLTTHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 3: Nhận xét:

Bỏ lọt tội phạm: Tội cưỡng đoạt tài sản Đ 135, tội bắt giữ người trái pháp luật Đ 123.

Ý kiến bổ sung : thêm tội làm nhục người khác theo khoản 1 điều 121 BLHS

Bỏ lọt người: Ông Tuân: đồng phạm

Ý kiến : đồng ý

Câu 4: làm văn bản kiến nghị với CQĐT và VKS về việc bỏ lọt người, lọt tội của CQĐT. **Ý kiến : đồng ý**

Câu 5: Trao đổi với bà Hiền, đề nghị bà Hiền thương lượng trực tiếp với chi Quyên về việc miễn tố. Có thể tổ chức buổi gặp mặt để các bên thương lượng hòa giải. Nếu chị Quyên không chấp nhận, tiếp tục tư vấn và tham gia bảo vệ cho chị Quyên.

Ý kiến : đồng ý

Câu 6: Cần trao đổi với VKS:

- Về tội cưỡng đoạt tài sản: phía bà Hiền đã có hành vi dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản và chỉ trả lại tài sản sau khi chị Quyên đã tố cáo>>> đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản

- Về tội bắt giữ người trái pháp luật: gia đình bà Hiền đã có hành vi bắt và giam chị Quyên suốt 3 giờ>>> cấu thành tội bắt giữ người traí pháp luật.

Ý kiến : đồng ý, bổ sung thêm tội làm nhục người khác vì cả nhà xúm nhau dùng vũ lực lột hết quần áo chị Quyên

Câu 7: Kế hoạch xét hỏi:

Hỏi chị Quyên: hỏi về diễn biến sự việc; về hành vi của bà Hiền, bà Như và ông Tuân; hỏi về số tiền bị cưỡng đoạt? Hỏi về việc bị giam? Hỏi về việc bồi thường thiệt hại? Hỏi về yêu cầu của chị Quyên...

Hỏi bà Hiền, bà Như và ông Tuân: hỏi về hành vi của từng người trong diễn biến vụ việc.

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Xử lý:

- Đề nghị HDXX giữ vai trò điều hành phiên tòa, khuyến cáo đại diện VKS không được cắt ngang quá trình xét hỏi của HĐXX;

- Hỏi rõ thêm những tình tiết chưa được làm sáng tỏ liên quan đến những hành vi nói trên.

Ý kiến : đồng ý, HDXX cần làm rõ để có thể bổ sung thêm tội danh làm nhục người khác

Câu 9: Viết bài bảo vệ: buộc tội + BTTH

Câu 10. Viết đơn kháng cáo. Đề nghị tổng hợp hình phạt 2 bản án thành 6 năm tù đối với bà Hiền.

Ý kiến : đồng ý

BÀI GIẢI ĐỀ HÌNH SỰ LSHS/TN-31/240 -> LSHS/TN-40/240

(Đây chỉ là những ý chính mang tính tham khảo vì vậy có gì chưa đúng, chưa đầy đủ mong mọi người bỏ qua cho)

ĐỀ 31 :

LSHS/TN-31/240

Sáng ngày 30/8/2005, Trần Ngọc Nghiên sinh năm 1985, đi uống rượu với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng. Lúc 10 giờ cùng ngày, anh Hùng chở Nghiên đi mua bình ắc quy, sau đó, hai người uống thêm 1 lit rượu. Khoảng 14 giờ, Nghiên đi xe đạp từ nhà anh Hùng về nhà mình. Khi xe đến cầu Xuân Phước, huyện Q, tỉnh S gần đồn biên phòng T03, Nghiên nhìn thấy cháu Nguyễn Thị A, người cùng xã, sinh năm 1991 đi xe đạp phía trước cùng chiều liền nảy sinh ý định đồi bại. Nghiên theo cháu A đến khu vực núi Dàng là nơi ít người đi lại rồi đạp xe vọt lên, dựng xe ven đường, chạy bộ đuổi túm được cháu A. Nghiên dùng tay phải kẹp cổ, tay trái dắt xe đạp của cháu A lôi sâu vào trong rừng cách đường mòn về bên trái khoảng 20 m thì vứt xe vào bụi cây. Sau đó, Nghiên vật cháu A xuống đất, dùng hai tay bóp cổ, đè lên cháu A để lột quần áo nhưng cháu A chống cự quyết liệt, dùng tay cào cấu vào người A gây nhiều thương tích. Nghe thấy có tiếng xe máy chạy qua, A kêu cứu nên Nghiên nhặt một cục đá ong đập mạnh vào vùng mặt làm A vỡ xương hốc mắt phải, bất tỉnh. Lúc này Nghiên cởi quần áo của mình và quần áo của A thực hiện hành vi giao cấu. Khi Nghiên giao

cấu được 2 phút thì tiếp tục có xe máy chạy qua đường mòn, sợ A kêu cứu nên Nghiên xốc nách A vào bên trong khoảng 2 m, nhặt một cục đá ong hình lăng trụ kích thước 20cmx10cm đập hai nhát vào vùng đầu và một nhát vào mồm A rồi tiếp tục giao cấu khoảng 5 phút sau thì thoả mãn dục vọng. Sau đó, Nghiên lôi xác A vào sâu trong rừng 20 m nữa và quay lại lấy quần áo của nạn nhân bỏ vào bên dưới gốc cây bạch đàn mục rồi phủ lá cây lên. Xong việc, Nghiên ra đường mòn lấy xe đạp của mình về nhà tắm rửa, thay quần áo. Ngày 1/9/2005, Nghiên tới đồn biên phòng T03 tự thú.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, ngày 4/9/2005, Trưởng đồn Biên phòng T03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Nghiên về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS và tội Hiếp dâm theo khoản 3 Điều 112 BLHS. Ngày 15/9/2005, Trưởng đồn Biên phòng T03 đã ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan điều tra công an tỉnh S.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Trưởng đồn Biên phòng T03 đã thực hiện?

Tình tiết bổ sung

Biết việc phạm tội của Nghiên là rất nghiêm trọng, ngày 20/9/2005, bố của Nghiên đã tới Văn phòng luật sư X đề nghị luật sư Y, Phó trưởng Văn phòng luật sư X, thành viên đoàn luật sư thành phố H bào chữa cho Nghiên. Luật sư Y đồng ý.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư Y cần thực hiện ngay các hoạt động gì để thực hiện việc bào chữa cho Nghiên?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Y với 2 lý do: thứ nhất, luật sư Y không phải là thành viên Đoàn luật sư tỉnh S; thứ hai, cơ quan điều tra đang yêu cầu Đoàn luật sư phân công một Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho Nghiên.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh chị có tán thành các lý do từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Y không? Theo anh chị, luật sư Y cần giải quyết tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh S truy tố Trần Ngọc Nghiên theo tội danh và điều khoản BLHS như quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của đồn biên phòng T03. Luật sư Y đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y cần trao đổi với ai, thuộc Cơ quan nào, đề xuất những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp Nghiên trong trại tạm giam, luật sư Y nhận thấy Nghiên có dấu hiệu thần kinh không bình thường, hay đập đầu vào tường, nói cười vô thức.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y cần:

a, đề xuất Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nghiên; hoặc

b, đề xuất giám thị trại tạm giam cho Nghiên tới điều trị ở cơ sở y tế chuyên khoa; hoặc

c, đề xuất Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hoặc

d, cách giải quyết riêng của anh chị.

Tình tiết bổ sung

Tình trạng tâm thần của Nghiên là bình thường và vụ án tiếp tục được giải quyết theo thủ tục thông thường. Trên cơ sở cáo trạng của Viện kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh T đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử Trần Ngọc Nghiên về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS và Hiếp dâm theo khoản 3 Điều 112 BLHS. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, luật sư nhận thấy bố cháu A được triệu tập với tư cách người bảo vệ quyền lợi của người bị hại còn mẹ cháu A được triệu tập với tư cách người đại diện hợp pháp của người bị hại. Ngoài ra,

Hội thẩm nhân dân Hoàng Anh tham gia Hội đồng xét xử là thủ trưởng cơ quan nơi mẹ cháu A trước đây đã công tác.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về việc xác định tư cách người tham gia tố tụng như trên? Luật sư Y có cần đề nghị thay đổi Hội thẩm nhân dân Hoàng Anh không? Nếu không, tại sao? Nếu có, cần đề nghị thay đổi tại thời điểm tố tụng nào?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị hãy nêu hướng bào chữa cho Nghiên tại phiên toà sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong lời luận tội tại phiên toà, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng điểm c,e,i, n, g khoản 1 Điều 93 BLHS đối với hành vi giết người của bị cáo Nghiên.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh chị sẽ đối đáp như thế nào với Kiểm sát viên về sự buộc tội này để bào chữa cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tổng hợp hình phạt, Toà án nhân dân tỉnh S đã tuyên Trần Ngọc Nghiên phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị sẽ tư vấn cho Nghiên và gia đình nên viết đơn kháng cáo hay viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình hay viết cả hai đơn này? Tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy viết một trong hai loại đơn trên tuỳ theo sự lựa chọn của mình.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-31/240

Câu 1) Hoạt động khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoạt động điều tra ban đầu của trưởng đồn biên phòng T03 là sai vì căn cứ vào Điều 111 BLTTHS thì Bộ đội biên phòng chỉ có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phạm tội trong lĩnh vực quản lý của mình như các tội phạm ở chương XI: an ninh quốc gia và các điều 153,154,172,180,181, 188,193,194,195, 196, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 253, 263, 264, 273, 274, 275 của BLHS.

Ý kiến phản hồi : không rỏ lắm về câu trả lời nầy

Câu 2) Luật sư cần thực hiện ngay các thủ tục gửi cơ quan điều tra để được cấp chứng nhận bào chữa cho Nghiên: thủ tục gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS…

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Không.

Trong trường hợp này cần khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Luật sư Y vì 2 lý do trên là không đúng quy định của BLTTHS và cần tìm cách tiếp xúc trực tiếp (nếu có thể) hoặc gián tiếp(thông qua gửi văn bản) cho thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh S trình bày sự việc của mình và đề nghị được cấp giấy CNBC cho mình (có khi hiệu quả)

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Cần trao đổi với cơ quan VKS

Đề xuất là quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can của Trưởng đồn biên phòng là trái pháp luật vì thế không thể căn cứ vào 2 quyết định này để CQĐT ra quyết định kết luận điếu tra….

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)Câu a (không chắc lắm)

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Việc Toà án T triệu tập Cha của A làm người bảo vệ cho quyền lợi của người bị hại là không chính xác vì căn cứ vào Khoản 1 Điều 59 BLTTHS thì Người bảo vệ quyền lợi của đương sự là người mà bị hại nhờ bảo vệ quyền lợi cho họ (nhưng A đã chết thì lấy gì mà nhờ). Trong trường hợp này thì cả cha và mẹ của A điều có thể là người đại diện hợp pháp của người bị hại.

Cần thay đổi HTND Hoàng Anh vì căn cứ vào khoản 3 điều 42 BLTTHS

Ý kiến : đồng ý

Căn 7) Hướng bào chữa cho Nghiên là theo hướng giảm nhẹ hình phạt…

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Điểm c, e, g là có cơ sở

Điểm i: không có cơ sở vì theo quy định tại điểm a điều 1 chương II Nghị quyết 04/HĐTP ngày 29/11/1986 thì thực hiện tội giết người một cách man rợ là kẻ tội phạm không còn tính người, dùng thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp, rùng sợ trong xã hội như móc mắt, xẻ thịt, moi gan, chặt người ra từng khúc….

Điểm n: không có cơ sở vì giết người là tính chất côn đồ là trường hợp giết người có tính hung hãn cao, coi thường tính mạng người khác, vì lý do nhỏ nhen…

Ý kiến : đồng ý

.Câu 9) Nên viết đơn xin ân giảm án tử hình **Ý kiến : đồng ý**

Câu 10) Tham khảo đơn kháng cáo **Ý kiến : đồng ý**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..……..

Địa chỉ: ……..……...

Là: …….....

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo:

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

ĐỀ 32 **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-32/240**

Nguyễn Ngọc Khanh (sinh ngày 12/9/1990) và Trần Thị Tú (sinh ngày 25/10/1989) đều học may và ở trọ tại cơ sở dạy cắt may của Đỗ Thế Thụ (sinh năm 1970) tại thôn L, xã B, huyện M, tỉnh H. Tạ Đức Hiền (sinh năm 1966) làm bảo vệ tại cụm dệt may công nghiệp Phố N, huyện M. Hiền thường xuyên đến nhà Thụ chơi nên quen Tú và Khanh. Hiền có nói với Tú khi nào học xong sẽ tìm chỗ xin việc cho.

Từ mối quan hệ đó, Thụ, Hiền đã nhiều lần rủ Tú và Khanh đi chơi. Lần đi chơi tối ngày 30/10/2005, Thụ bị em vợ là Lưu Ngọc La theo dõi, bắt quả tang khi đang quan hệ tình dục với Khanh tại đường 204. La đã báo cho bố đẻ Khanh là ông Vượn biết sự việc. Khi Khanh và Thụ về đến nhà, ông Vượn đã yêu cầu Thụ, Khanh, La ra UBND xã B làm việc. Tại đây, Khanh viết đơn tố cáo Thụ có hành vi cưỡng dâm Khanh.

Trong lời khai ban đầu, Thụ thừa nhận có hành vi giao cấu với Khanh vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204 nhưng là do cả hai người cùng tự nguyện. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú, nhưng Thụ không biết Hiền và Tú có giao cấu với nhau hay không.

Ngày 1/11/2005, Tú đến Cơ quan điều tra khai nhận: do Hiền hứa xin việc cho Tú nên Tú đã miễn cưỡng khi bị Hiền ép buộc giao cấu vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204. Hiền không thừa nhận có việc hứa hẹn xin việc cho Tú và có hành vi giao cấu với Tú.

Giấy chứng thương số 30/2005 ngày 1/11/2005 của Bệnh viện huyện M khám sản khoa đối với Nguyễn Thị Ngọc Khanh xác định: Âm hộ không sây sát, không bầm tím, không chảy máu, lỗ màng trinh có ít dịch trắng đục, điểm 5 giờ sung huyết đỏ, không rách, không chảy máu, màng trinh hình múi khế.

Giấy chứng thương số 29/2005 ngày 1/11/2005 của Bệnh viện M khám sản khoa đối với Tú xác định: Âm hộ có ít dịch trắng đục, âm hộ không sây sát, không bầm tím, không chảy máu, điểm 6 giờ, 7 giờ, 9 giờ màng trinh sung huyết đỏ, không chảy máu. Phần còn lại của thân thể bình thường.

Ngày 2/11/2005, Cơ quan điều tra công an huyện M ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 2/11/2005 đối với Đỗ Thế Thụ về hành vi "Giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về hành vi "Cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Ngày 5/12/2005, ông Tế là bố đẻ Hiền đến Văn phòng luật sư mời luật sư bào chữa cho Hiền từ giai đoạn điều tra vụ án đến khi kết thúc việc xét xử. Ông Tế cho rằng Hiền bị oan, gia đình ông bị mất danh dự nên ông sẵn sàng mời luật sư bào chữa cho Hiền với giá thù lao 150.000 đồng/giờ làm việc của luật sư với điều kiện luật sư phải làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của Hiền.

Câu hỏi 1 (1 điểm):Nếu anh (chị) là Trưởng Văn phòng luật sư, anh (chị) có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với điều kiện ông Tế đưa ra như trên không? Giải quyết vấn đề này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Bản giám định pháp y số 112 ngày 2/01/2006 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh H đối với Trần Thị Tú xác định: Âm hộ, tầng sinh môn phù nề, sung huyết đỏ, không sây sát, màng trinh rách cũ đã thành sẹo, âm hộ, âm đạo có nhiều dịch trắng đục. Kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe toàn bộ là 15%.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Tạ Đức Hiền, anh (chị) có nhận xét và kiến nghị gì với Cơ quan điều tra công an huyện Y về kết luận giám định pháp y trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/1/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M có văn bản đề nghị và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M gia hạn điều tra 03 tháng kể từ ngày 2/2/2006. Ngày 29/1/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M quyết định gia hạn tạm giam đối với Đỗ Thế Thụ và Tạ Đức Hiền 03 tháng kể từ ngày 2/2/2006.

Ngày 27/4/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M ra bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện M truy tố Đỗ Thế Thụ về "Tội giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về "Tội cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Hồ sơ vụ án thể hiện:

Thụ khai: tối ngày 30/10/2005 tại đường 204, Thụ và Khanh đã có quan hệ tình dục với nhau nhưng là do hai người tự nguyện. Khi đang giao cấu thì bị La bắt quả tang. Trên đường về Thụ đèo Khanh vào hàng thuốc mua thuốc tránh thai cho Khanh. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú, nhưng Thụ không biết Hiền và Tú có giao cấu với nhau hay không.

Khanh khai: tối ngày 30/10/2005, Khanh có quan hệ tình dục tự nguyện với Thụ tại đường 204. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú. Trên đường về, Tú nói với Khanh là Tú bị hiếp dâm. Khanh đã đi mua thuốc tránh thai cho Tú trước khi Thụ và Khanh về nhà.

Tú khai: tối ngày 30/10/2005 tại đường 204, cách chỗ Thụ và Khanh đứng khoảng 100m, Tú đã bị Hiền vòng ra đằng sau ôm chặt lấy người. Tú vùng vẫy đẩy ra nhưng Hiền hứa hẹn sẽ xin việc cho Tú và vật ngửa Tú ra lề cỏ bên đường, nằm đè lên trên người Tú. Tú đã giẫy đạp nhưng Hiền đè một tay lên ngực để giữ hai tay Tú, một tay còn lại Hiền tụt quần Tú xuống, sau đó Hiền giao cấu với Tú. Trong lúc này, Tú vẫn giãy giụa và có kêu nhưng không dám kêu to. Sau đó, Hiền đèo Tú về nhà, Tú đã tắm rửa, thay quần áo và uống thuốc tránh thai do Hiền mua cho.

Hiền khai: Hiền có đi chơi cùng Thụ, Khanh, Tú vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204 nhưng không có hành vi giao cấu với Tú. Khi thấy Thụ và Khanh đèo nhau về thì Hiền cũng đèo Tú về thẳng nhà Tú. Về nhân thân, Hiền là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, có anh trai là liệt sĩ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu các lời khai trên?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) hành vi của Hiền thuộc các trường hợp nào sau đây? Tại sao?

a) Phạm tội Hiếp dâm theo qui định Tại Điều 111 BLHS;
b) Phạm tội Cưỡng dâm theo qui định tại Điều 113 BLHS;
c) Không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/5/2006, Viện kiểm sát nhân dân huyện M ra cáo trạng truy tố Đỗ Thế Thụ về "Tội giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về "Tội cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần kiến nghị với cơ quan tiến hành tố tụng nào? về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Ngày 6/6/2006, anh (chị) vào trại tạm giam gặp Tạ Đức Hiền. Hiền một mực chối tội, không nhận có hành vi giao cấu với Tú vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204.

Câu hỏi 6 (0,5 điểm): Anh (chị) trao đổi gì với Tạ Đức Hiền?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa?

Tình tiết bổ sung

Ngày 7/7/2006, Tòa án nhân dân huyện M ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 27/7/2006.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy nêu những ý chính trong luận cứ bào chữa cho Tạ Đức Hiền tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/7/2006, cả Khanh và Tú đều vắng mặt tại phiên toà. Qua quá trình xét xử, TAND huyện M đã ra bản án kết tội Tạ Đức Hiền theo khoản 4 Điều 113 BLHS và xử phạt Hiền 5 năm tù và buộc bồi thường cho Tú số tiền 10 triệu đồng để phục hồi sức khoẻ và bồi thường danh dự nhân phẩm.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp bị cáo Hiền viết đơn kháng cáo bản án nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 26/12/2006, chỉ có Khanh có mặt. Khanh khai: Do sức ép của gia đình sau khi bị bắt quả tang khi giao cấu với Thụ nên đã có đơn tố cáo Thụ cưỡng dâm. Đối với Tú tuy thích Tạ Đức Hiền nhưng Tú cũng có nhiều bạn trai khác, do đó Tú hay đi chơi riêng và về khuya. Trước hôm 30/10/2006, Tú đã nhiều lần xin thuốc tránh thai của Khanh sau khi đi chơi về. Còn việc đêm 30/10/2006, Tú không nói gì với Khanh về việc giao cấu với Hiền mà chỉ sang nhà chơi khi thấy ông Vượn chửi Khanh về quan hệ với Thụ.

Đại diện VKS tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử y án sơ thẩm.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Với những tình tiết mới này, anh (chị) đề nghị như thế nào với Hội đồng xét xử và dựa trên những căn cứ pháp luật nào?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-32/240

1/

-Tuỳ trường hợp: Nếu tính thù lao theo giờ cao hơn thì OK, còn nếu tính theo trọn gói lợi hơn thì không chấp nhận. Tất nhiên là luật sư phải làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của thân chủ

Ý kiến phản hồi : đồng ý với đề nghị về thù lao của ông Hiền và dỉ nhiên (chứ không phải điều kiện) là sẽ làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của thân chủ

2/

- Biên bản GĐPY tỉnh H mâu thuẫn với Giấy chứng thương số 29/2005 của Bệng viện M

Bản GĐPy tỉnh H ngày 20/01/2006 thì khó có độ chính xác các tình tiết trên được, đặc biệt là xác định trong âm hộ, âm đạo có nhiều dịch trắng. Trong khi đó Bệnh viện M khám ngay sau 1 ngày xảy ra vụ việc nên mức độ chính xác cao hơn.

Ý kiến : đồng ý

3/

- Có mâu thuẫn trong lời khai của Tú và Khanh về việc ai mua thuốc tránh thai cho Tú
- Khoảng cách giữa Thụ, Khanh với Tú , Hiền là 100m và trong đêm khuya vắng nếu bị hiếp dâm sao Tú không la to lên…
- Nếu Tú nói với Khanh là bị Hiếp dâm sao Tú lại uống thuốc tránh thai do Hiềm mua cho..
- Hiền là thương binh, có anh là liệt sĩ nên đây là tình tiết giảm nhẹ về nhân thân.

Ý kiến : đồng ý

4/

- C vì trong các lời khai có nhiều điểm mâu thuẫn như trên, không thể chứng minh Hiền hiếp dâm hoặc cưỡng dâm. Việc Hiền hứa giúp xin việc sẽ không làm cho Tú túng quẫn hay cưỡng bách mà chấp nhận cho Hiền cưỡng dâm mình…

Ý kiến : đồng ý

5/

- Kiến nghị với VKS đề nghị làm rõ các mâu thuẫn trong lời khai của Tú, Khanh
- Kiến nghị Toà án về mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án và không có căn cứ để chứng minh Hiền phạm tội

Ý kiến : đồng ý

6/

-Cần trao đổi với Hiền về việc thống nhất lời khai, hướng bào chữa cũng như cách thức tại phiên toà

Ý kiến : đồng ý

7/

- Kế hoạch xét hỏi

Hỏi khanh: Khanh có trực tiếp hay chỉ nghe Tú nói là mình bị hiếp dâm?
Có phải Khanh là người đưa thuốc tránh thai cho Tú?.....

Hỏi Tú Ai là người đưa thuốc tránh thai cho Tú?.....

Còn nữa xin tự đặt câu hỏi

Ý kiến : đồng ý

8/

- Bài bào chữa: xin tự viết theo các ý đã nêu phần trên

Ý kiến : đồng ý

9/

- Đơn kháng cáo: xin tự viết theo các đề trước

Ý kiến bổ sung : đơn kháng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: …….……..

Địa chỉ: ……...……...

Là: …….…….....

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo:

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

3……

4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

10/

- Với tình tiết này đề nghị HĐXX căn cứ vào khoản 1 Điều 227 trả tự do cho bị cáo…

Ý kiến phản hồi : đồng ý ,vì bị cáo Hiền không có yếu tố cấu thành tội cưởng dâm theo khoản 4 điều 113 BLHS nên đề nghị HĐXX căn cứ vào khoản 1 Điều 227 BLTTHS trả tự do cho bị cáo

ĐỀ 33 **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-33/240**

Khoảng 20giờ ngày 6/10/2005, anh Nguyễn Thanh Tùng và Tạ Đức Toàn điều khiển xe máy va vào nhau tại Thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hai xe ngã đổ ra đường, Toàn bị sây sát nhẹ.

Anh Tùng dựng xe máy nói với Toàn việc đi lấn đường và chuyển hướng không quan sát thì Nguyễn Văn Cường , Trần Văn Lâm đi đến giữ đầu xe không cho anh Tùng đi. Phạm Thế Sơn cũng có mặt và bảo anh Tùng: "Ông bồi thường cho nó đi". Anh Tùng nói "Các ông biết gì mà nói" liền bị Cường, Lâm tát vào mặt, đấm vào người. Lúc này, Tạ Đức Hoà (anh trai của Toàn) đi đến và nói với mọi người "nó đi láo, cho nó một bài học" và lao vào đấm 2 quả vào mặt anh Tùng.

Anh Tùng chạy về phía thôn Dương Nội thì Hoà, Lâm, Cường, Sơn đuổi theo. Anh Tùng chạy vào sân nhà Sơn. Tại đây, Hoà nhặt hòn gạch ném vào trúng đầu và lưng anh Tùng, Sơn vào nhà lấy đoạn gậy tre tròn (dài 1,2m đường kính 2,5cm) để chèn cửa ra vụt năm cái vào người anh Tùng. Hoà lấy thanh gỗ (dài 50cm, có cạnh vuông 4cm) vụt vào đầu, vào lưng anh Tùng. Trong lúc này, Cường , Lâm chặn phía ngoài cổng không cho anh Tùng chạy.

Anh Tùng chạy ra phía cổng nhà Sơn, Hoà tiếp tục đuổi theo dùng thanh gỗ vụt nhiều cái vào đầu, lưng anh Tùng cho đến khi anh Tùng ngã bất tỉnh ra đường mới dừng lại. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức nhưng do thương tích quá nặng nên đã chết sau ba ngày nằm điều trị cấp cứu.

Bản giám định pháp y số 53 ngày 4/12/2005 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Nạn nhân bị sưng nề, bầm tụ máu vùng đỉnh, chẩm phải, vỡ xương đỉnh thái dương phải dài 13cm, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải. Nguyên nhân chết: vỡ xương hộp sọ, gây tụ máu dưới màng cứng do tác động trực tiếp của vật tày.

Ngày 10/10/2005, Cơ quan điều tra công an thành phố H đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn về "Tội giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Ngày 11/10/2005, Cơ quan điều tra CA thành phố H ra lệnh bắt và tạm giam đối với Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày 11/10/2005.

Sau khi gây án, Tạ Đức Hoà bỏ trốn. Cơ quan điều tra CA thành phố H đã ra quyết định truy nã. Ngày 25/12/2005, Cơ quan điều tra CA thành phố H đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tạ Đức Hoà do không biết Hoà đang ở đâu và ra quyết định tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra và xử lý sau đối với Tạ Đức Hoà .

Ngày 4/1/2006, gia đình Phạm Thế Sơn đến Văn phòng luật sư A mời luật sư bào chữa cho Sơn từ giai đoạn điều tra vụ án đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về các hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra ?

Câu hỏi 2(1 điểm): Là luật sư được phân công bào chữa cho Sơn, anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án sau đây để đề nghị với Cơ quan điều tra công an thành phố H?

Đề nghị phục hồi điều tra đối với bị can Hoà để lấy lời khai của bị can Hoà liên quan đến bị can Sơn và các bị can khác sau đó tách vụ án để xử lý bị can Hoà ở một vụ án khác;

Đề nghị huỷ Quyết định tạm đình chỉ điều tra và Quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can Hoà.

Phương án khác.

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/1/2006, Tạ Đức Hoà bị bắt theo Quyết định truy nã. Cơ quan điều tra công an thành phố H ra quyết định đình nã, quyết định phục hồi điều tra đối với Tạ Đức Hoà, nhập vụ án hình sự để tiến hành điều tra cùng với Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Đỗ Đức Sơn.

Ngày 29/1/2006, Cơ quan điều tra công an thành phố H có văn bản đề nghị và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố H gia hạn điều tra vụ án 04 tháng kể từ ngày 10/2/2006.

Ngày 9/6/2006, Cơ quan điều tra CA thành phố H ra bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị truy tố 4 bị can Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn về "Tội giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Tại biên bản hỏi cung bị can Sơn đầu tiên ngày 10/10/2005 không ghi nhận việc Điều tra viên đọc quyết định khởi tố bị can, giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị can. Tại bản hỏi cung bị can Sơn ngày 13/10/2005 thể hiện: Ngoài nội dung 5 dòng đầu tiên, các nội dung khác giống y hệt biên bản hỏi cung bị can Sơn ngày 10/10/2005 đến từng câu, từng từ, từng dấu phẩy, dấu chấm và tại các trang của biên bản này không có chữ ký của bị can Sơn.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về hai biên bản hỏi cung bị can Phạm Thế Sơn ?

Câu hỏi 4(1 điểm) : Anh (chị) có kiến nghị gì với Viện kiểm sát nhân dân thành phố H?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/7/2006, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra bản cáo trạng truy tố 4 bị can Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn ra trước toà án về "Tội cố ý gây thương tích..." theo khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động tố tụng của VKSND thành phố H và bản cáo trạng truy tố các bị can ?

Tình tiết bổ sung

Ngày 7/7/2006, trước khi chuyển hồ sơ sang Toà án, VKS ND thành phố H cấp giấy chứng nhận bào chữa cho anh (chị) để vào Trại tạm giam gặp bị can Đỗ Đức Sơn.

Câu hỏi 6(1 điểm): Anh(chị) hãy nêu những nội dung cần trao đổi đối với Đỗ Đức Sơn. Ý nghĩa của việc trao đổi đó ?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/7/2006, Tòa án nhân dân thành phố H nhận hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát nhân dân thành phố H chuyển sang. Ngày 11/7/2006, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố H ra quyết định tạm giam Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn trong thời hạn 04 tháng để đảm bảo việc xét xử sơ thẩm.

Câu hỏi 7(1 điểm): Anh(chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm?

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh(chị) có kiến nghị gì với Chánh án Tòa án nhân dân thành phố H?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/9/2006, Tòa án nhân dân thành phố H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2006

***Câu hỏi 9(1 điểm)*:** Anh(chị) sẽ chọn hướng bào chữa nào sau đây cho Phạm Thế Sơn tại phiên tòa sơ thẩm?

Phạm Thế Sơn phạm tội giết người với vai trò đồng phạm nhưng không có tính chất côn đồ.

Phạm Thế Sơn phạm "Tội cố ý gây thương tích..." theo khoản 3 Điều 104 BLHS.

Phạm Thế Sơn phạm "Tội gây rối trật tự công cộng » theo Điều 245 BLHS.

Phương án khác.

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh(chị) hãy viết bản luận cứ bào chữa cho bị cáo Phạm Thế Sơn tại phiên tòa sơ thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-33/240

Câu 1)

- Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra là đúng
- Việc tạm đình chỉ vụ án đối với Hoà là sai vì chưa hết thời hạn điều tra mà công an Tp.H ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là trái quy định Khoản 1 Điều 160BLTTHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Phương án 2 (không chắc lắm)

Ý kiến phản hồi : đồng ý chọn phương án 2 (có cơ sở theo câu 1 trên)

Câu 3) Bản hỏi cung trên rõ ràng đã có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự vì vậy nó sẽ không có giá trị pháp lý

Ý kiến bổ sung : BB ngày 10/10/2005 không ghi nhận việc Điều tra viên đọc quyết định khởi tố bị can, giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị can **: vi phạm khoản 1 điều 131 BLTTHS** . **BB ngày 13/10/2005** thể hiện: Ngoài nội dung 5 dòng đầu tiên, các nội dung khác giống y hệt biên bản hỏi cung bị can Sơn ngày 10/10/2005 đến từng câu, từng từ, từng dấu phẩy, dấu chấm và tại các trang của biên bản này không có chữ ký của bị can Sơn. : **vi phạm khoản 1 điều 131 , khoản 2 điều 132 BLTTHS**

Câu 4) Yêu cầu VKS với chức năng giám sát hoạt động điều tra và công tố cần làm rõ:

- 2 bản hỏi cung vi phạm nghiêm trọng TTTTHS

Không được sử dụng 2 bản cung đó làm chứng cứ buộc tội……

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Sai (nhưng có lợi cho thân chủ mình -> làm ngơ)

Ý kiến phản hồi :

- qua hoạt động tố tụng của VKSND thành phố H cho thấy chưa làm đủ chức năng về kiểm sát việc tuân theo PL theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 36 , điểm a khoản 1 điều 36 BLTTHS

- bản cáo trạng truy tố các bị can : áp dụng tội danh khác với kết luận của cơ quan điều tra , như vậy có cần trả hồ sơ để điều tra lại theo khoản 2 điều 168 BLTTDS không ?

Câu 6) Trao đổi với Sơn

- Về việc thống nhất câu hỏi và hướng bào chữa
- Căn dặn Sơn các thủ tục tại phiên toà

Ý kiến : đồng ý

Câu 7) Kế hoạch xét hỏi: Hỏi Hoà, Lâm, Cường, Sơn về hành vi của từng bị cáo. Hỏi Sơn về tình tiết nhân thân (câu hỏi cụ thể xin tự đặt)

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Kiến nghị với Chánh án là theo Quy định tại điếu 177 thì thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử không quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại điều 176 BLTTHS (có nghĩa là chỉ được giam từ 3 tháng thôi)

Ý kiến : đồng ý , chỉ được giam tối đa là 3 tháng (khoản 2 điều 176 BLTTHS)

Câu 9) phương án 2

Ý kiến phản hồi : có nên chọn phương án 3 không , vì theo tình tiết vụ án : "Phạm Thế Sơn cũng có mặt và bảo anh Tùng: "Ông bồi thường cho nó đi" , như vậy ngay từ đầu Sơn không chủ định đánh Tùng, mà chỉ hành động có tính chất gây rối trật tự công cộng thôi

Câu 10) Tự viết

Đề 34 **MÃ SỐ ĐỀ THI:**
LSHS/TN-34/240

Lê Minh Tú (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng An (22 tuổi) quen nhau tại một quán Bar và yêu nhau từ tháng 11/2003. Tháng 6/2004, An thông báo cho Tú biết là mình đã có thai với Tú được 2 tháng. Tháng 7/2004, An đề nghị Tú cưới nhưng Tú trả lời là không thể cưới được vì Tú đã có vợ, hiện vợ Tú đang sống ở nước ngoài. Tú và An đã nhiều lần gặp nhau để thống nhất việc cưới nhưng không đạt kết quả. An dọa sẽ tự tử và trước khi tự tử sẽ tố cáo với gia đình và cơ quan Tú về việc đã có thai với Tú. Tú can ngăn An và bàn với An đi phá thai nhưng An không chấp nhận. Thấy An rất kiên quyết nên Tú đã nảy sinh ý định giết An.

Ngày 16/7/2004, Tú đến gặp Nguyễn Xuân Bắc (29 tuổi) là bạn của Tú và nói chuyện với Bắc về tình hình của Tú và An. Sau khi thông báo xong tình hình, Tú nói với Bắc: "*Chuyện của tao là vậy. Bây giờ khó sống quá. Tao cũng đã phải cho nó rất nhiều tiền, vàng rồi. Chẳng nhẽ chỉ vì nó mà tao mất gia đình, sự nghiệp, danh dự. Mày nghĩ cách đi. Tao muốn khử nó. Mày phải giúp tao việc này*.". Bắc đã đồng ý giúp Tú. Hai tên bàn bạc cách thức giết An. Vào lúc 21h00' ngày 18/7/2004, Tú đã gọi điện thoại di động cho An và nói "*Hôm nay anh muốn gặp em để bàn chuyện cưới, anh đành chấp nhận vậy. Nhưng anh đang đau bụng. Anh sẽ nhờ thằng em họ anh qua đón em. Thằng này em chưa bao giờ gặp nó. Nó sẽ nói là em họ anh. Khoảng 30 phút nữa nó sẽ đến. Em bảo nó đưa qua nhà anh, anh ở nhà đợi em.*". Tin lời Tú, An đã nhận lời đến nhà Tú. Khoảng 35 phút sau cuộc điện thoại giữa Tú và An, Bắc đã có mặt tại nhà An, Bắc điều khiển xe máy Wave 110, biển kiểm soát 29B - 0001. Sau khi chào hỏi, An đã ngồi lên xe của Bắc và Bắc nói rằng cần đi đường tắt cho nhanh. Đến đoạn đường vắng, trong lúc đang chở An, Bắc giảm ga cho xe đi từ từ và nói với An là xe có vấn đề, dừng lại để kiểm tra. Ngay sau khi cả Bắc và An xuống xe hẳn, Bắc bóp cổ An và dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực, bụng An. An bị mất máu nhiều nên đã ngất xỉu, không kêu la được. Bắc còn giật chiếc dây chuyền 3 lượng vàng mà An đang đeo. Tưởng An đã chết, Bắc lên xe quay về quán cafe Chiều Thành và gặp Tú ở đó. Bắc thông báo với Tú là An đã chết. Hai tên về nhà, trên đường đi chúng vứt dao xuống hồ N.T. Do được phát hiện và cấp cứu kịp thời, chị An không bị chết.

Tại Bản giám định pháp y số 158/GĐPY ngày 15/5/2004 của Tổ chức giám định pháp y Thành phố H kết luận về thương tích của An như sau:

- Vết thương vùng hạ sườn phải sâu 6 cm, dài 1,5 cm.

- Vết thương khoảng liên sườn 4 và 5 bên trái đường nách giữa sâu 5 cm, dài 1,5 - 2 cm.

- Vết thương nhẹ vùng hông bên phải, không sâu.

Các vết thương vào vùng nguy hiểm nhưng do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không chết.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Bằng lý luận về đặc trưng các loại vụ án, anh (chị) hãy nêu những đặc điểm cơ bản cần lưu ý của vụ án này?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị), các bị can trong vụ án này sẽ bị truy tố theo tội danh và điều khoản nào của Bộ luật hình sự?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án này.

Tình tiết bổ sung

Ngay sau khi bị bắt, Bắc chỉ khai nhận hành vi do duy nhất mình thực hiện với động cơ là trả thù do ghen tuông. Trong khi đó, người bị hại là Nguyễn Thị Hồng An vẫn hôn mê, bất tỉnh, không thể lấy được lời khai. Trong suy nghĩ của Bắc thì An đã bị chết. Chính vì vậy nên VKSND thành phố H chỉ truy tố Bắc. Anh (chị) được Bắc mời làm luật sư bào chữa cho Bắc. Sau khi anh (chị) vào gặp Bắc, Bắc lại khai rõ sự thật vụ án đó là Bắc chỉ thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Tú.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) sẽ làm gì trước tình huống trên? Căn cứ pháp luật của việc làm đó?

Tình tiết bổ sung

Trong khi thực hiện hành vi đâm chém người bị hại An, Bắc sợ chị An chết nên không tiếp tục thực hiện hành vi nữa và trên thực tế chị An không chết.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Trách nhiệm hình sự của Bắc trong trường hợp này được xác định như thế nào? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị cáo Bắc đã đến gặp và thoả thuận với gia đình người bị hại về vấn đề bồi thường nhưng gia đình người bị hại không nhận tiền bồi thường mặc dù lời khai tại cơ quan điều tra phản ánh gia đình người bị hại kê khai tiền yêu cầu bồi thường là 65 triệu đồng và đề nghị giải quyết theo pháp luật.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bắc, anh (chị) có hướng giải quyết như thế nào trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung

Trong khi hồ sơ vụ án đang được Toà án nghiên cứu, chuẩn bị xét xử thì bị cáo Bắc có các biểu hiện không bình thường trong trại tạm giam. Sau khi giám định, xác định bị cáo đang mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bắc, anh (chị) có đề xuất gì với cơ quan tiến hành tố tụng?

Tình tiết bổ sung

Bị cáo Lê Minh Tú và Nguyễn Xuân Bắc bị đưa ra xét xử theo tội danh và điều luật mà anh (chị) đã xác định tại câu hỏi 2. Anh (chị) là người bào chữa cho bị cáo Bắc.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Những vấn đề cần hỏi các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy nêu những nội dung chính trong bài bào chữa cho bị cáo Bắc.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, An đề nghị Hội đồng xét xử không cho anh (chị) bào chữa cho Bắc vì Bắc có quan hệ thân thiết với một Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử hỏi ý kiến anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 10 (0,5 điểm): Giả sử anh (chị) thực sự có mối quan hệ thân thiết với một Hội thẩm nhân dân và mối quan hệ này có ảnh hưởng đến sự khách quan của Hội thẩm đó trong quá trình xét xử. Anh (chị) sẽ phát biểu ý kiến như thế nào?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-34/240

Câu 1) Những đặc điểm cơ bản cần lưu ý của vụ án này:

- Đặc điểm về đối tượng phạm tội giết người: các đối tượng này có động cơ, mục đích gì khi gây án?
- Đặc điểm về thủ đoạn gây án: Trừ những vụ giết người bộc phát, mang tính côn đồ còn lại hầu hết các vụ giết người thủ phạm điều có giai đoạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng …

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Có thể bị truy tố theo điểm b,o,q Điều 93 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án:

- Nguyên nhân giết người cũng cần phải lưu ý, xem trong vụ án đó vì sao người phạm tội lại giết người? hoàn cảnh , điều kiện phạm tội
- Có đồng phạm hay không? ….

Ý kiến : đồng ý

Câu 4)

- Giải thích cho Bắc biết nếu Bắc khai đúng sự thật thì TNHS của Bắc sẽ giảm nhẹ và Bắc có thể hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p,q điều 46 BLHS
- Kiến nghị CQĐT, VKS xác định lại nguyên nhân, động cơ, mục đích của Bắc, có đúng là vì ghen tuông hay không? Bắc và chị An có quan hệ tình cảm không?..

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Nếu đúng như vậy thì TNHS của Bắc sẽ giảm nhẹ vì Bắc đã thực hiện hành vi đâm vào vùng hạ sườn và khi thực hiện sợ chị An chết nên không thực hiện hành vi giết người mà nửa chừng đã chấm dứt hành vi cộng với việc chị An không chết thì Bắc có thể được chuyển tội danh xuống "cố ý gây thương tích" hoặc được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Ý kiến : đồng ý

Câu 6)

- Đến gặp gia đình bị hại thuyết phục họ nhận tiền bồi thường
- Đề nghị gia đình Bắc thiện chí và nếu có thể tăng mức bồi thường lên một ít để Bắc được hưởng tình tiết giảm nhẹ..

Ý kiến : đồng ý

Câu 7) Đề xuất với CQTHTT tạm đình chỉ vụ án để chữa bệnh cho Bắc

Ý kiến : đồng ý

Câu 8)

Hỏi Bắc : Có phải Bắc sợ chị An chết nên không tiếp tục đâm nữa?
Ai là chủ mưu trong vụ án này ?
Các tình tiết giảm nhẹ TNHS ?

Hỏi Tú : Nguyên nhân nào Tú nhờ Bắc giết chị An ?
Bắc nhận lời giết chị An vì tình bạn bè đúng không ?

Ý kiến : đồng ý

Câu 9 Điểm chính

- Tú là người chủ mưu trong vụ án này

- Bắc thực hiện theo yêu cầu của Tú...
- Khi thực hiện hành vi vì sợ chị An chết nên Bắc khi tiếp tục đâm nữa mà bỏ đi
- Các tình tiết giảm nhẹ..

Ý kiến bổ sung : các tình tiết giảm nhẹ theo điểm p, q điều 46 BLHS , sợ chị an chết nên nửa chừng không thực hiện hành vi đâm chị An nửa và chị An cũng không chết

Câu 10) (Đề viết nhầm rồi sau đó sao Bắc có quan hệ với HTND đáng lý ra là Luật sư chớ)

Nếu rơi vào trường hợp này thì người bị thay đổi là HTND vì Luật sư là người tham gia từ đầu vụ án, Vì vậy khi phân công tham gia phiên toà Chánh án, THẩm phán và HTND phải lưu ý đế điều này...

Ý kiến bổ sung : theo khoản 3 điều 43 BLTTHS , trong trường hợp nầy LS có quyền đề nghị thay HTND và vì LS là người tham gia từ đầu vụ án

Đề 35 (BÀI NÀY HƠI KHÓ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHẠM VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÀM)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-35/240

Do có sự mâu thuẫn về đất đai từ trước giữa gia đình Hoàng Văn Hoàn với Hà Thị Dầu, khoảng 16h ngày 27/12/2002, Hoàng Văn Bình là con trai của Hà Thị Dầu có đi qua quán bán nước của gia đình anh Hoàn do cháu Hoàng Thị Duyên 14 tuổi là con gái của anh Hoàn trông hàng. Hai người có nói nhau, sau đó chửi nhau bằng tiếng dân tộc. Bình tức Duyên nên nghĩ sẽ giết Duyên. Bình về nhà lấy con dao thái chuối dài khoảng 50 cm, rộng 7 cm đã mài rất sắc. Bình giấu dao vào cạp quần bên trong áo đằng sau rồi đi vào quán bà Lương Thị Lưu đối diện với quán cháu Duyên khoảng 25m, uống cốc rượu để lấy can đảm.

Đến 17h cùng ngày, Hà Thị Dầu đi qua quán cháu Duyên, Duyên và Dầu lại nói nhau dẫn đến cãi chửi nhau. Dầu lấy nải bằng vải đập vào mặt cháu Duyên. Lúc này chị Đặng Thị Phương là mẹ cháu Duyên đi làm vừa về, thấy vậy ra can ngăn. Bà Hoàng Thị Quy là mẹ anh Hoàn (bà nội của cháu Duyên) cũng ra can. Hà Thị Dầu chửi nhau với gia đình bà Quy. Hai bên to tiếng và xô sát giằng co lẫn nhau. Đỗ Thu Hằng (là vợ của Bình) thấy vậy cũng ra chửi nhau và xông vào đánh cháu Duyên.

Hoàng Kí Khoà (con trai của bà Dầu) nghe con trai nói: *" bố ơi, mẹ con bà Quy đánh nhau với bà mình",* thấy vậy Khoà chạy sang nhà anh Hoàn. Hoàng Văn Kết (con trai bà Dầu) đang ở gần đó, nghe tiếng chửi nhau, Kết đi gọi Hoàng Văn Tương (em trai của Kết) rồi cùng nhau đến chỗ đánh nhau. Khi đi, Tương có cầm theo một thanh củi bổ rộng và dài khoảng 80 cm. Lúc này anh Hoàn vừa đi làm về, có vào can không cho cãi chửi nhau nữa, nhưng không can được. Hoàng Văn Bình nhìn thấy hai gia đình đã xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Hà Thị Dầu nói: *"hôm nay tao không giết được một đứa, tao là giống chó"*. Hai gia đình đánh nhau lộn xộn. Hằng cầm điếu thuốc lào (điếu cày) đánh cháu Duyên, Duyên cầm ghế nhựa đỡ lại. Hoàng Văn Tương cầm cây củi lao vào đánh chị Phương, anh Hoàn. Hà Thị Dầu hô bằng tiếng dân tộc: *"giết chết nó đi"*, thấy vậy, Bình từ quán nhà bà Lưu xông sang. Lúc này, Duyên đang cầm ghế nhựa thì bị Hoàng Thị Ban (cháu của bà Dầu) xông vào giằng lấy ghế nhựa. Hằng cầm một tay cháu Duyên, còn tay kia ôm ngang lưng cháu Duyên, thấy Bình rút dao từ lưng ra xông vào chỗ Duyên để chém, thì Hằng cúi người xuống thấp, để Bình chém liên tiếp 03 nhát vào đầu, vào tay trái Duyên, sau đó Hằng buông Duyên ra. Duyên ngã xuống đất và nói: *"Chú Bình ơi, cháu xin chú Bình"*. Duyên gượng dậy, chạy được mấy bước thì ngã, Bình đuổi theo chém tiếp một nhát nữa vào lưng làm Duyên gục hẳn xuống vỉa hè. Thấy vậy, Dầu đứng chống nạnh nói bằng tiếng dân tộc: *"Bây giờ tao giết được chúng mày chưa? tao chỉ sợ chúng mày không chết thôi "*. Trong lúc đánh nhau lộn xộn thì Hoàng Văn Tương dùng thanh củi bổ đánh nhiều nhát vào người chị Phương và anh Hoàn. Sau khi Bình chém cháu Duyên xong thì Bình chạy về phía anh Hoàn vung dao chém tiếp cả anh Hoàn. Bình chém vào đầu anh Hoàn, anh Hoàn kịp nghiêng đầu và giơ tay lên đỡ nên bị chém vào tay. Bình tiếp tục chém phát thứ 2 thì bị Kết giằng dao của Bình. Lúc này đã có nhiều người đến xem và kêu cứu, nên bên gia đình Dầu đã bỏ về. Kết đem theo con dao về đằng sau nhà cất giấu trong đống tro nhà vệ sinh. Còn Bình chạy trốn lên núi. Đến 22h40' ngày 28/12/2002, Bình ra đầu thú tại công an huyệnV, tỉnh L.

Cháu Duyên, anh Hoàn, chị Phương được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Duyên đã chết ngày 30/12/2002 do vết thương sọ não hở.

Chị Đặng Thị Phương bị gãy hai xương sườn và nhiều vết thương vùng đầu, mặt.

Anh Hoàn bị một vết thương ở cánh tay phải làm mẻ xương và nhiều vết xây sát phần mềm. Tỷ lệ thương tích của anh Hoàn là 12%, chị Phương là 18%.

Câu hỏi 1 (1 điểm): *Theo anh (chị), trong vụ án trên, những bị can nào bị truy tố? Truy tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự?*

Câu hỏi 2 (1điểm): *Trong vụ án trên, có đồng phạm hay không? Xác định rõ những người là đồng phạm (nếu có) và vị trí đồng phạm của họ.*

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh L truy tố các bị can về tình tiết phạm tội có tổ chức (tình tiết định khung) theo tội danh mà anh (chị) xác định như trên.

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Anh(chị) có nhận xét gì về việc truy tố đó? Giải thích tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Anh (chị) được bị can Hoàng Văn Bình và gia đình mời bào chữa cho bị can.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho bị can?

Tình tiết bổ sung

Khi hồ sơ vụ án chuyển sang Toà án nhân dân tỉnh L, gia đình bị can đến gặp anh (chị) và 2 bên đã ký hợp đồng thuê luật sư. Qua trao đổi anh (chị) được biết, cho đến thời điểm đó, gia đình bị can và người bị hại hoàn toàn chưa gặp gỡ nhau, bị can và gia đình bị can cũng chưa bồi thường cho gia đình bị hại.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Anh (chị) sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong trường hợp này?*

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị hại đưa ra yêu cầu bồi thường cho tất cả mọi thành viên bị thiệt hại của họ số tiền 75 triệu đồng thì họ sẽ làm đơn xin miễn tố, nếu là 50 triệu đồng họ sẽ xin cho Hoàng Văn Bình được hưởng án treo hoặc tại ngoại.

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Là người bào chữa cho Hoàng Văn Bình, anh (chị) sẽ tư vấn cho gia đình Hoàng Văn Bình như thế nào trong tình huống này?*

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân tỉnh L đã triệu tập hợp lệ anh Hoàng Văn Hoàn tham gia phiên toà sơ thẩm. Tuy nhiên, đến ngày mở phiên toà, anh Hoàn đã không có mặt tại Toà án mà không có lý do.

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Theo anh (chị), anh Hoàn tham gia phiên toà với tư cách tố tụng nào? Nếu vắng mặt anh Hoàn thì Hội đồng xét xử phải giải quyết như thế nào?*

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 15/07/2006, gia đình bị hại đưa ra mức bồi thường đối với trường hợp nạn nhân Hoàng Thị Duyên bị chết như sau:

1. Khoản tiền nằm viện trước khi chết: 2 triệu đồng
2. Tiền mua quan tài: 6 triệu đồng
3. Cỗ bàn, làm 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày: 10 triệu đồng
4. Tiền mua đất, thuê xe (4 xe) đưa tang: 12 triệu đồng
5. Tiền đau thương: 25 triệu đồng

(Tổng cộng là 55 triệu đồng)

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Anh (chị) có ý kiến gì đối với yêu cầu đòi bồi thường trên?*

Tình tiết bổ sung

Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành. Tại phiên toà những người tham gia tố tụng khai phù hợp với các tình tiết trong dự kiện của đề bài.

Câu hỏi 9 (1 điểm): *Luật sư cần hỏi ai, về vấn đề gì để bảo vệ cho thân chủ?*

Câu hỏi 10 (1,5 điểm): *Trình bày những vấn đề chính cần bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Bình theo tội danh, điều khoản mà anh (chị) đã xác định ở trên.*

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-35/240

(BÀI NÀY HƠI KHÓ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHẠM VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÀM)

Do có sự mâu thuẫn về đất đai từ trước giữa gia đình Hoàng Văn Hoàn với Hà Thị Dầu, khoảng 16h ngày 27/12/2002, Hoàng Văn Bình là con trai của Hà Thị Dầu có đi qua quán bán nước của gia đình anh Hoàn do cháu Hoàng Thị Duyên 14 tuổi là con gái của anh Hoàn trông hàng. Hai người có nói nhau, sau đó chửi nhau bằng tiếng dân tộc.

Câu 1) Trong vụ án này thì:

- Bình sẽ bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS
- Bình và Tương phạm tội cố ý gây thương tích tại điều 104 BLHS
- Bình, Tương, Hằng, Dầu, khoà, Kết, Ban gây rối trật tự công cộng theo điều 245BLHS vì hành vi gây rối tuy được thực hiện không phải nơi công cộng (như trong khuôn viên riêng gia đình, làng xóm…) nhưng gây ảnh hưởng lớn đến trật tự chung thì cũng bị coi là gây rối trật tự công cộng

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Trong vụ án này không có đồng phạm, xin lý giải như sau:

Đồng phạm theo Điều 20 BLHS là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Như vậy do nhiều người tham gia nhưng không phải cứ có nhiều người tham gia là đồng phạm, mà nhiều người đó cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trong vụ án này thì những người tham gia vụ án rõ ràng không cố ý gây ra một vụ giết người, gây thương tích mà do sự ẩu đả trong lúc lộn xộn gây ra…

Theo khoa học hình sự thì đồng phạm chia làm 2 hình thức:

- Đồng phạm giản đơn: tất cả mọi người điều là người thực hành
- Đồng phạm có tổ chức: có sự câu kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm

Trong vụ án này tuy có dấu hiệu của đồng phạm nhưng khi phân tích kỹ thì các dấu hiệu này chưa rõ, xin phân tích ở câu 3

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) trong trường hợp này không có đồng phạm có tổ chức bởi lẽ sau:

- Tuy bà Dầu có hô hào "giết chết nó đi" nhưng rõ ràng không nói rõ ai giết, giết ai? Mà chỉ câu nói chung chung nhằm kích động cuộc hỗn chiến. Mặt khác, Bình đã có ý định giết Duyên trước và đang chờ cơ hội ra tay, khi có cơ hội là Bình ra tay mà trước đó không có sự bàn bạc trước với ai…Vì vậy không thể coi hành vi bà Dầu là tổ chức hay xúi giục được
- Trong lúc ẩu đả, do Duyên trước đó cầm ghế nhựa và bị Ban gằng được và lúc này Hằng giữ tay Duyên còn tay kia ôm ngang lưng thì lúc này Bình rút dao từ lưng xông đến, lúc này Hằng cúi xuống và Bình chém Duyên. Rõ ràng ở đây không có sự câu kết giữa Bình và Hằng trong việc Hằng ôm Duyên để tạo điều kiện cho Bình chém Duyên dễ dàng hơn.

Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân. Xin mọi người xem thêm bình luận khoa học hình sự về đồng phạm.

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Những thủ tục để tham gia bào chữa: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS…

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)

- Giải thích và thuyết phục gia đình bị can nên bồi thường cho gia đình bị hại để được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Ý kiến bổ sung : theo điểm b khoản 1 điều 46 BLHS

- Luật sư cần tham gia vào việc bồi thường này vì giữa 2 gia đình đang có mâu thuẫn gay gắt nên gia đình bị can khó tiếp xúc. Hơn nữa luật sư cần tế nhị khi đặt vấn đề bồi thường…

Ý kiến : đồng ý

Câu 6)

- Giải thích cho gia đình Bình rằng với hành vi phạm tội của Bình thì dù có đơn bãi nại của gia đình bị hại thì Bình cũng không được miễn tố, hưởng án treo hoặc tại ngoại.
- Nhưng đồng thời thuyết phục gia đình bị hại nên bồi thường để được hưởng tình tiết giảm nhẹ cho Bình

Ý kiến : đồng ý như trên và nên thỏa thuận bồi thường để được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Câu 7)

- Nếu trong vụ án giết người thì anh Hoàn có thể là đại diện hợp pháp của người bị hại
- Trong vụ án cố ý gây thương tích thì anh Hoàn là người bị hại

Sự vắng mặt của người bị hại, đại diện hợp pháp của người bị hại thì căn cứ vào điều 191 BLTTHS: có thể hoãn phiên toà hoặc không…

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Luật sư có ý kiến về phần bồi thường

1. khoản tiền nằm viện chấp nhận nếu có hoá đơn, giấy tờ chứng minh
2. Khoản 2,3,4 thì chấp nhận bồi thường những chi phí hợp lý cho việc mai táng theo điểm b khoản 1 Điều 610 BLDS lúc này tiền mua quan tài và đất chấp nhận, còn tiền thuê xe thì chấp nhận một phần. Tiền làm cỗ 3 ngày thì không chấp nhận
3. Chấp nhận vì theo khoản 2 Điều 610 BLDS thì tiền bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định.

Ý kiến : đồng ý theo điểm a, b khoản 1,2 điều 610 BLDS :

Câu 9) Xét hỏi: xin tự đặt câu hỏi

Câu 10) Bào chữa cho Bình theo hướng giảm nhẹ hình phạt vì rõ ràng Bình phạm tội giết người mang tính côn đồ rồi…

ĐỀ 36

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-36/240

Trưa ngày 14/11/2004, Nguyễn Văn Hòa sau khi đi nhậu về ngang qua ngõ nhà anh Hải thấy 2 con chó con đang nằm ở dưới gốc ổi sát chuồng trâu. Nhìn quanh không thấy ai Hoà liền cho hai con chó vào trong áo sơ mi và đi ra.

Chiều cùng ngày, phát hiện thấy mất chó, anh Hải đi tìm thì được hàng xóm cho biết buổi trưa thấy Hòa ôm một bọc nhỏ từ nhà anh Hải đi ra. Nghi Hòa vào nhà mình bắt chó, anh Hải đã đến nhà Hòa tìm. Khi đến nhà Hòa thấy có hai con chó con đang được xích ở trong buồng, Hải bảo với vợ Hòa cho mình xin lại. Vợ Hòa bảo phải đợi Hòa về thì mới biết chó đó có phải của nhà Hải hay không. Hải bảo vợ Hòa là nếu tối mà không mang trả chó thì sẽ báo công an xã đến giải quyết.

Tối về nhà nghe thấy vợ nói lại chuyện lúc chiều, sẵn trong người đang có men rượu Hòa đã chửi tục, chạy xuống bếp tìm con dao thái rau cho lợn và đi ra ngõ. Hòa đi đến khúc quanh gần bụi tre thì gặp Hải và Hùng (em họ của Hải là dân phòng của xã) đi đến. Hòa liền chửi Hải và thách Hải có giỏi thì vào mà bắt chó đồng thời khua dao về phía trước. Khi đang khua dao thì bỗng nghe thấy tiếng Hải kêu "Hùng ơi, anh bị đâm rồi"; Hải bị một vết thương thấu phổi trái và đã chết trên đường đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y thì nguyên nhân chết là do thủng phổi trái, suy hô hấp cấp.

Về nhân thân, năm 2002 Hoà bị Tòa án nhân dân huyện B xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Gia đình Nguyễn Văn Hòa đã mời luật sư bào chữa cho Hòa.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Luật sư cần thực hiện những hoạt động gì để được tham gia bào chữa cho Hòa?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh chị hãy nêu những điểm cần lưu ý khi nghiên cứu nội dung vụ án trên để bảo vệ cho Nguyễn Văn Hòa?

Tình tiết bổ sung

Theo biên bản khám nghiệm tử thi thì vết thương ở giữa lưng trái, có hình elip, kích thước 5cmx1cm.

Về vật chứng, con dao dùng để thái rau lợn có bản rộng là 15 cm, dài 50cm, đầu bầu có cán bằng gỗ màu đỏ; trên dao có dấu vết máu đã khô.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tình tiết trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc bào chữa cho Nguyễn Văn Hòa?

Tình tiết bổ sung

Theo lời khai của Hùng khi xảy ra vụ việc chỉ có Hải, Hùng và Hòa ở hiện trường, Hòa đã đâm anh Hải vì tuy trời tối chỉ có một bóng đèn nhỏ khuất sau khóm tre nhưng Hùng vẫn có thể thấy rõ.

Hòa khai: trời tối, do bóng đèn khuất sau bụi tre nên chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ ở phía trước. Khi khua dao về phía trước thì khoảng cách giữa Hòa và anh em Hải là 3m. Khi anh Hải kêu là bị đâm Hòa liền vứt dao xuống đường và chạy đến xem như thế nào. Hòa không đâm anh Hải và cũng không khua dao trúng anh Hải.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu cần thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không thì tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình điều tra sau khi được cấp giấy chứng nhận bào chữa luật sư đã vào trại tạm giam để gặp Nguyễn Văn Hòa nhưng giám thị Trại tạm giam không đồng ý vì chưa có sự đồng ý của Cơ quan điều tra.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của Hòa, anh chị sẽ xử sự như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hòa về tội "Giết người" và tội "Trộm cắp tài sản" đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Để bảo vệ quyền lợi của Nguyễn Văn Hòa, anh chị sẽ đề xuất vấn đề gì với Viện kiểm sát?

Tình tiết bổ sung

Khi vụ án đang được Viện kiểm sát nghiên cứu thì luật sư của Hòa nhận được bức thư nặc danh trong đó khẳng định người đâm Hải là Hùng và Hùng vốn là một tay anh chị, đã có nhiều tiền án và Chủ tịch, trưởng Công an xã là người cùng họ với Hùng nên dân làng sợ bị trả thù nên không giám khai thật với Cơ quan điều tra.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Nếu anh chị là luật sư của Hòa, anh chị sẽ chọn phương án nào trong các phương án sau? Tại sao?

a, Chuyển là thư cho Viện kiểm sát và đề nghị Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

b, Chuyển lá thư cho Viện kiểm sát và đề nghị Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho Hòa;

c, Cất lá thư để đến phiên tòa đưa ra như một chứng cứ có lợi cho thân chủ và đề nghị HĐXX tuyên bố thân chủ không phạm tội;

d, Phương án riêng của anh chị.

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Văn Hòa về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 và tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu Viện kiểm sát phải truy tố thêm điểm g khoản 1 Điều 93 BLHS đối với Hòa.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) có đồng tình với quyết định của Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tòa án đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử Nguyễn Văn Hòa về các tội "Giết người" theo điểm n, g khoản 1 Điều 93, tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị bản bào chữa cho Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định như sau:

- Đối với tội Giết người: áp dụng điểm g, n khoản 1 Điều 93 BLHS tuyên phạt bị cáo tử hình;

Đối với tội Trộm cắp tài sản: áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS tuyên phạt bị cáo 2 năm tù.

Áp dụng Điều 50 BLHS tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tử hình.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo giúp Nguyễn Văn Hòa đơn kháng cáo đối với bản án trên?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-36/240

Câu 1) Những thủ tục để tham gia bào chữa: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS… **Ý kiến : đồng ý**

Câu 2) Những điểm cần lưu ý:

- Nguyên nhân, hoàn cảnh, điều kiện phạm tội
- Nguyên cứu biên bản điều tra đặc biệt là kết luận giám định pháp y.
- Xem xét trong hồ sơ có điểm gì mâu thuẫn không? ….

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Tình tiết trên có ý nghĩa:

- Vết thương ở lưng trái không phải là do con dao dùng thái rau của anh Hoà gây ra
- Anh Hải bị đâm từ phía sau.

➔ Bước đầu có thể khẳng định anh Hoà không phải là người thực hiện hành vi phạm tội

Ý kiến : đồng ý (nhưng thắc mắc vậy ai là thủ phạm ? và tại sao ?)

Câu 4)

- Cần trao đổi với CQĐT
- Đề xuất dựng lại hiện trường để thực nghiệm điều tra

Ý kiến : đồng ý

Cần 5) Kiến nghị với ban giám thị trại giam và CQĐT xem xét tạo điều kiện để được tiếp xúc bị can. **Ý kiến : đồng ý**

Câu 6) Đề xuất VKS là đình chỉ vụ án đối với tội "giết người" vì những căn cứ trên

Ý kiến : đồng ý , căn cứ vào câu 3, 4 trên

Câu 7) phương án riêng vì thư nặc danh rõ ràng khó thuyết phục các cơ quan cho dù nó đúng sự thật **Ý kiến phản hồi : có nên chọn phương án a không ? tại vì :**

- bằng cách thuyết phục VKS nên xem xét lá thư

- Vật chứng (con dao gây án) và kết luận giám định pháp y hoàn toàn khác biệt, mâu thuẫn

Câu 8) không vì đểm g là chưa có cơ sở: Anh Hoà có ăn trộm 2 con chó của anh Hải việc này anh Hải đang chỉ là nghi vấn và vợ anh Hoà cũng vậy. Hơn nữa việc ăn trộm 2 con chó không phải là tài sản lớn đến nỗi anh Hoà giết anh Hải để bịt đầu mối...và vết thương của anh Hải không phải do dao của anh Hoà gây ra. **Ý kiến : đồng ý**

Câu 9) Bài bào chữa: xin tự viết

- Dựa vào kết luận giám định pháp y
- Dựa vào hiện trường vụ án
- Lời khai của anh Hoà

Ý kiến : đồng ý

Câu 10) Đơn kháng cáo: tham khảo phần trước

ĐỀ 37

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-37/240

Phan Hoàng là bị cáo trong vụ án huỷ hoại tài sản mà Toà án quận B lên lịch xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông ngày 27/7/2004. Vụ án này xảy ra ngày 20/11/2003. Phan Hoàng đã được thuê giúp sức cho hai bị cáo khác huỷ hoại trên 6000 con cua biển giống trị giá hơn 14 triệu đồng của người bị hại. Các bị cáo đang bị tạm giam.

Sáng 20/7/2004, chị Xuân (người nhà của Phan Hoàng) đã đến Văn phòng luật sư Nguyễn-Trần mời luật sư bào chữa cho Phan Hoàng.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là luật sư được Trưởng văn phòng phân công trực ngày hôm đó, anh (chị) cần phải thực hiện những công việc gì khi tiếp xúc với chị Xuân?

Tình tiết bổ sung

Ngay chiều 20/7/2004, sau khi Luật sư đến Tòa án làm thủ tục tham gia bào chữa cho bị cáo Phan Hoàng thì vào lúc 17h có một phụ nữ gọi điện đến nhà chị Xuân, xưng tên là Ngọc Hương và yêu cầu chị Xuân huỷ hợp đồng mời luật sư bào chữa cho Phan Hoàng với lý do bị cáo không cần có luật sư bào chữa. Chị Xuân tìm hiểu và được biết Ngọc Hương là tên cô thư ký Toà án quận B. được phân công làm thư ký phiên toà xét xử Phan Hoàng. Chị Xuân đã đến hỏi ý kiến Luật sư.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là Luật sư được hỏi ý kiến, anh (chị) sẽ tư vấn cho chị Xuân như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trưa hôm sau, người phụ nữ xưng tên Ngọc Hương tiếp tục điện thoại đến nhà chị Xuân thúc giục huỷ hợp đồng thuê luật sư. Đồng thời Ngọc Hương hẹn chị Xuân đến TAND quận B. gặp cô ta. Theo hẹn, chiều hôm đó, chị Xuân đến TAND quận B. và lần đầu tiên gặp Thư ký Trương Ngọc Hương. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, thư ký Ngọc Hương doạ rằng người nhà của Xuân chắc chắn sẽ bị mức án cao nếu lo không đúng chỗ, đồng thời đặt vấn đề để cho Ngọc Hương giúp đỡ. Ngọc Hương bảo chị Xuân huỷ hợp đồng thuê luật sư vì vừa tốn tiền lại không hiệu quả. Trong khi đó Ngọc Hương là người của Tòa án nên biết chính xác mức án sẽ như thế nào, khi xử nhờ người ta sẽ có lợi hơn.Từ Tòa án ra về chị Xuân lại đến Văn phòng luật sư để hỏi ý kiến anh (chị).

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) cần phải xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Thấy cá đã cắn câu, Ngọc Hương ráo riết liên tục hàng ngày tiếp tục đe doạ rằng tội của bị cáo rất nặng và tìm cách ngăn chặn mọi con đường liên lạc giữa người nhà với bị cáo. Theo luật, hành vi của bị cáo có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù nhưng Ngọc Hương hù doạ gia đình bị cáo là mức án phải đến 12 năm tù nhằm làm cho họ quá lo sợ cho người thân mà phải bỏ tiền ra lo, nếu lo tốt, mức án sẽ thấp.

Trưa ngày 23/7/2004, Ngọc Hương yêu cầu đưa trước hai hoặc ba triệu đồng, giá trọn gói sẽ báo sau. Ba ngày trước khi vụ án được đưa ra xét xử, vào chiều 24/7/2004, Ngọc Hương "gút" giá cuối cùng là 9 triệu đồng và mức án là hai năm rưỡi đến ba năm tù. Nội dung trao đổi giữa Ngọc Hương và chị Xuân đều được chị Xuân ghi âm lại và tố cáo với cơ quan chức năng.

Tòa án nhân dân quận B. quyết định đưa ra xét xử vụ án Phan Hoàng cùng đồng bọn can tội hủy hoại tài sản vào ngày 27/7/2004. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử Trương Ngọc Hương vẫn thực hiện nhiệm vụ thư ký phiên tòa.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Là luật sư của Phan Hoàng, anh (chị) cần phải làm gì, tại thời điểm nào của quá trình tố tụng đối với vụ án để đảm bảo quyền và lợi ích cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, Luật sư đề nghị thay đổi thư ký Trương Ngọc Hương vì Hương có hành vi nhận tiền chạy án. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng việc Trương Ngọc Hương có hành vi chạy án hay không thì còn cần phải có thời gian để thẩm tra, xác minh. Nếu xác minh có căn cứ thì mới có thể chấp nhận ý kiến của luật sư, còn nếu không

thì cả Luật sư và chị Xuân sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vu khống. Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Là luật sư của Phan Hoàng, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thì ngày 20/11/2003, khi đến hiện trường, Phan Hoàng đã thấy các thùng đựng cua biển giống đã bị phá nát trước đó, người bị hại cũng xác nhận như vậy. Tuy nhiên, Hoàng cũng thừa nhận rằng vì hoàn cảnh quá khó khăn (mẹ Hoàng đang bị ốm nặng, vợ Hoàng mới ly hôn và để lại cho Hoàng hai đứa con còn nhỏ dại) nên Hoàng đã nhận tiền thuê để phá hoại tài sản của người bị hại.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị), tình tiết nêu trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc bào chữa cho Hoàng? Tại sao?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy dự kiến kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát cho rằng cần áp dụng tình tiết định khung có tổ chức đối với Hoàng và hai bị cáo trong vụ án vì các bị cáo này đã tiếp nhận mục đích phạm tội của nhau.

Đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Phan Hoàng về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 143 BLHS.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Luật sư cần đối đáp lại ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát như thế nào?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Hãy nêu những điểm chính trong bản bào chữa cho Phan Hoàng tại phiên tòa.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm ra bản án tuyên phạt Phan Hoàng 7 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 143 BLHS, buộc Hoàng phải bồi thường 14.000.000 đồng cho người bị hại.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Là luật sư của Phan Hoàng, theo anh (chị), trường hợp trên có cần kháng cáo hay không? Vì sao? Nếu anh (chị) cho là cần thiết thì hãy viết đơn kháng cáo.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-37/240

Câu 1

- Thiết lập quan hệ giao tiếp ban đầu
- Giới thiệu về cá nhân, văn phòng, tổ chức luật sư
- Yêu cầu chị Xuân trình bày sự việc và các yêu cầu
- Luật sư lắng nghe, ghi chép những điểm cần thiết để nắm bắt những thông tin từ chị Xuân
- Hỏi để xác định những vấn đề chưa rõ, gợi ý để chị Xuân trả lời
- Đề nghị chị Xuân cung cấp các tài liệu cần thiết để nắm bắt những thông tin
- Trao đổi sơ bộ về nội dung công việc và giải thích pháp luật cho chị Xuân
- Trao đổi về vấn đề kinh phí và hướng dẫn chị Xuân ký hợp đồng bào chữa
- Hướng dẫn chị Xuân làm thủ tục để ký hợp đồng bào chữa

Ý kiến : đồng ý

Câu 2)

- Giải thích cho chị Xuân hiểu về vị trí, vai trò của Luật sư

- Giải thích cho chị Xuân biết và hiểu về vị, trí vai trò của Thư ký Toà án theo quy định tại Điều 41 BLTTHS
- Tư vấn cho chị Xuân để chị có thể xác định rõ động cơ, mục đích của việc làm của Hương

Ý kiến : đồng ý

Câu 3)

- Giải thích cho chị Xuân biết với tội danh mà anh Hoàng đã phạm thì TNHS sẽ như thế nào?
- Việc xét xử và quyết định tội danh, hình phạt là do Hội đồng xét xử quyết định, còn thư ký phiên toà không có quyền này…

Ý kiến : đồng ý

Câu 4)

Cần kiến nghị với Toà án thay đổi thư ký Hương ngay trước khi phiên toà được xét xử vì Hương đã có hành vi không vô tư khi làm nhiệm vụ

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)

- Luật sư có ý kiến HĐXX nêu ra lý do cần có thời gian để thẩm tra, xác minh, nếu có căn cứ mới có thể chấp nhận ý kiến của Luật sư là không công minh, bởi vì hành vi nhận tiền của Hương đã bị chị Xuân ghi âm và tố cáo với cơ quan chức năng. Như vậy Thư ký Hương đã bị nghi vấn mặc dù chưa bị khởi tố thì Toà án không nên phân công với tư cách là người THTT.
- Luật sư sẽ đối đáp với HĐXX rằng nếu việc xác minh không đúng sự thật và có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội vu khống thì Luật sư và chị Hương sẽ bị CQTHTT khởi tố, điều tra. Vì vậy HĐXX không phải nhắc nhở (tất nhiên phải nhẹ nhàng thôi kẻo mấy ổng thù vặt)

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Với tình tiết này thì anh Hoàng không phạm tội huỷ hoại tài sản theo điều 143 BLHS. Vì tội này đòi hỏi cấu thành vật chất, phải huỷ hoại từ 500 ngàn đồng trở lên…

Ý kiến : đồng ý vì Hoàn chưa thực hiện

Câu 7) Kế hoạch xét hỏi

Hỏi anh Hoàn. Khi anh đến nơi thì có phải các thùng đựng cua biển giống đã bị phá nát?

Hỏi người bị hại. Có phải các thùng cua đã bị phá nát trước khi anh Hoàn đến?

Hỏi 2 bị cáo còn lại. Tương tự…..

(Xin vui lòng tự đặt câu hỏi cụ thể)

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Đối đápKSV

- Tuy anh Hoàng nhận tiền để giúp sức cho 2 bị cáo khác huỷ hoại 6.000 tấn cua biển. Như qua lời khai của anh Hoàn và bị hại chứng minh 6.000 con cua biển đã bị phá huỷ trước khi anh Hoàn đến -> Anh Hoàng đã không phạm tội huỷ hoại tài sản điều 143 BLHS

- Phạm tội có tổ chức là đồng phạm có câu kết chặt chẽ, ở đó phân định rõ các vai trò của người phạm tội. Nhưng ở đây thấy rằng Anh Hoàn là người được thuê để phá huỷ tài sản nên có dấu hiệu có tổ chức là chưa có cơ sở

Ý kiến : đồng ý

Câu 9) Xin tự viết với phần gợi ý trên

Câu 10) Có vì anh Hoàn không phạm tội huỷ hoại tài sản…Đơn kháng cáo tham khảo phần trên

Ý kiến : đồng ý

ĐỀ 38

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-38/240

Khoảng 19 giờ ngày 27/7/2004, Lê Hồng Minh (sinh ngày 1/10/1988) chuẩn bị sẵn một con dao mũi nhọn giấu trong túi quần rồi đi bộ đến tiệm vàng Kim Lân, số 201 đường Trần Hưng Đạo, Phường ĐH, Quận ĐT, thành phố T. Đến nơi, Minh vào trong hỏi mua năm loại nữ trang gồm : 01 chiếc lắc đeo tay vàng 18k trọng lượng 05 chỉ 1 phân 7 ly ; 01 mặt dây chuyền chữ Phước vàng 18k, trọng lượng 08 phân ; 01 dây chuyền mặt cong vàng 18k trọng lượng 3 chỉ 2 phân 7 ly; 01 nhẫn vàng 18k trọng lượng 01 chỉ 6 phân 3 ly có mặt hột đá màu trắng đỏ, một dây chuyền 24k trọng lượng 5 chỉ 1 phân 6 ly. Minh kêu chị Phạm Vũ Bích Thuỷ (Chủ tiệm) tính tiền, chị Thuỷ tính tổng cộng 15.000.000 đồng, Minh hỏi chị Thuỷ có lấy Ngân phiếu không, chị Thuỷ nói không, Minh nói chị Thuỷ gói vàng lại chờ Minh đi đổi tiền Việt Nam rồi sẽ quay lại lấy vàng.

Minh sang bên đường ngồi khoảng 30 phút, sau đó quay trở lại nói chị Thuỷ cho Minh xem số vàng. Khi chị Thuỷ vừa mở gói vàng trên tay ra, Minh liền giật lấy gói vàng bỏ chạy ra ngoài. Chị Thuỷ tri hô mọi người cùng đuổi theo bắt giữ Minh. Chạy được một đoạn Minh đánh rơi gói vàng. Đúng lúc đó, các anh Hùng, Vinh, Tùng chạy tới, Minh móc dao ra chống trả và nhặt gói vàng chạy tiếp. Minh chạy được khoảng 20m thì bị mọi người khống chế, thu giữ hung khí và số tài sản của chị Thuỷ.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Hãy xác định tội danh, điều khoản BLHS cần áp dụng đối với hành vi của Lê Hồng Minh? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Ngày 29/7/2004, cơ quan điều tra công an quận ĐT ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Hồng Minh. Ngày 30/7/2004, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam Minh 4 tháng.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình Minh mời luật sư Trần Trung bào chữa cho Minh. Khi gặp luật sư, mẹ của Minh nói "con tôi kể lại rằng thấy không chống trả được những người đuổi bắt, nó đã vứt gói đồ lại rồi bỏ chạy".

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư cần làm rõ những vấn đề gì khi gặp và trao đổi với Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND quận ĐT, luật sư Trung đã nghiên cứu hồ sơ và phát hiện:

- Tại biên bản lấy lời khai của người làm chứng Phan Văn Hùng, Nguyễn Quang Vinh có ghi: Minh móc dao ra chống trả và bỏ chạy được khoảng 20m thì bị mọi người khống chế.

- Người làm chứng Phan Tùng khai: Khi chúng tôi đuổi kịp, tên Minh lấy dao ra doạ nhưng mọi người vẫn xông lên. Thấy vậy, Minh tiếp tục bỏ chạy và vứt lại gói vàng.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Luật sư cần trao đổi và đề nghị điều gì với VKSND quận ĐT để bảo vệ quyền lợi cho Minh?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/12/2004, anh Phan Văn Hùng gửi đơn yêu cầu VKSND quận ĐT khởi tố Minh về hành vi gây thương tích cho mình. Kèm theo đơn là giấy xác nhận của bệnh viện ĐT, theo đó, Hùng chỉ bị tổn thương nhẹ phần mềm, vết thương nông. VKSND quận ĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Minh về tội "cố ý gây thương tích" và hoàn thiện cáo trạng.

Ngày 23 tháng 12 năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân quận ĐT ra bản cáo trạng truy tố Lê Hồng Minh về tội:" Cướp tài sản" theo điểm d khoản 2 Điều 133, tội "cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND quận ĐT.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động nêu trên của VKSND quận ĐT? Tại sao?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Trong khi bỏ chạy, Lê Hồng Minh đã làm mất 01 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền vàng. Gia đình Minh đã thoả thuận với chị Thuỷ trả chị Thuỷ 1.000.000đ. Trước khi mở phiên toà, chị Thuỷ có đơn yêu cầu Toà án buộc gia đình Lê Hồng Minh bồi thường thêm 3.000.000đ vì có sự nhầm lẫn khi xác định thiệt hại. Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà cho rằng không cần xem xét yêu cầu này vì các bên đã thoả thuận rồi, mặt khác cơ quan điều tra cũng không xác minh vấn đề này.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Luật sư của người bị hại Phạm Vũ Bích Thuỷ cần trao đổi và kiến nghị vấn đề gì với TAND quận ĐT để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, thẩm phán chủ toạ phiên toà không phổ biến đầy đủ các quyền của bị cáo. Chủ toạ nói "các quyền theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 50 BLTTHS chỉ sử dụng trước khi mở phiên toà còn quyền kháng cáo bản án quyết định của Toà án sẽ nói luôn khi tuyên án. Do đó, tôi chỉ phổ biến các quyền mà bị cáo được sử dụng tại phiên toà"

Câu hỏi 7 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho bị cáo, khi được hỏi ý kiến về phần thủ tục bắt đầu phiên toà, anh (chị) có ý kiến gì không? Nếu có thì về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, đại diện VKS cho rằng hành vi của Minh gây thương tích cho anh Phan Văn Hùng dưới 11%, nhưng Minh đã sử dụng dao nhọn để đâm anh Hùng là thuộc

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS "dùng hung khí nguy hiểm". Do đó, hành vi của Minh đã cấu thành tội "cố ý gây thương tích".

Câu hỏi 8 (1 điểm): Luật sư bào chữa cho Lê Hồng Minh cần tranh luận với ý kiến của vị đại diện VKS như thế nào để bảo vệ cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, đại diện VKSND quận ĐT giữ nguyên quyết định truy tố.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Minh không có tiền án tiền sự.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong bản luận cứ bào chữa cho Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm số 68 ngày 10/2/2005, Hội đồng xét xử tuyên phạt Minh 10 năm tù về tội "cướp tài sản", 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 11 năm tù; buộc Lê Hồng Minh phải bồi thường cho chị Thuỷ 3.000.000 đồng.

Lê Hồng Minh không đồng ý với nội dung bản án và nhờ anh (chị) làm đơn kháng cáo.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy viết đơn kháng cáo giúp Lê Hồng Minh?

*(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)*Tình

LSHS/TN-38/240

Câu 1) Minh phạm tội "cướp tài sản" theo điều 133 BLHS. Lý do, lúc đầu Minh cướp giật tài sản nhưng sau khi đánh rơi gói vàng Minh dùng dao chống trả và nhặt gói vàng chạy tiếp -> chuyển sang hành vi cướp tài sản (theo điểm 6.2 phần I TTLT 02/2001/TTLT –BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC)

Ý kiến phản hồi : Minh phạm tội cướp giật tài sản (điều 136 BLHS), sau khi đánh rơi , minh nhặt gói vàng , dùng dao chống trả và nhạt gói vàng chạy tiếp là thực hiện tiếp hành vi trên để đạt mục đích mà thôi

Câu 2)

- Hỏi thăm Minh tình hình sức khoẻ, việc giam giữ…
- Hỏi Minh về diễn biến hành vi đã thực hiện …
- Hỏi Minh có phải khi mọi người đuổi bắt thì anh không chống trả mà vứt lại gói vàng rồi bỏ chạy…

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Cần trao đổi VKS

- Căn cứ vào các lời khai trên thì chứng minh, Minh chỉ phạm tội cướp giật tài sản. Hành vi rút dao của Minh là nhằm mục đích để không bị mọi người tấn công, dễ dàng chạy thoát. Và sau đó Minh vứt lại gói vàng như vậy Minh đã không có hành vi dùng vũ lực để giữ bằng được tài sản vừa mới cướp giật được -> Đề xuất về tội danh với VKS

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Hoạt động trên của VKS là chưa đúng vì:

- VKS chưa điều tra làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi dùng dao chống trả của Minh với vết thương của Hùng…
- Chưa giám định thương tật của Hùng

- Chưa tiến hành các hoạt động điều tra đã vội vàng kết luận …

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Hướng bào chữa cho Minh là theo hướng Minh phạm tội cướp giật tài sản và không phạm tội cố ý gây thương tích.

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Cấn kiến nghị, đề xuất với Toà án cần xác minh giá trị thiệt hại của chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Vì tuy có sự thoả thuận giữa 2 bên nhưng sự thoả thuận này do nhầm lẫn nên Toà án cần định giá lại cho chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại…

Ý kiến : đồng ý

Câu 7) Có. Yêu cầu Chủ toạ phiên toà phải phổ biến và giải thích đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bị cáo theo quy định tại Điều BLTTHS. Đảm bảo các quy định về thủ tục tố tụng tại Phiên toà.

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Như trình bày ở phần trên. VKS đã chưa làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của Minh với vết thương của Hùng… Vì như vậy mới xác định được tội này. Xác định lỗi của Minh là cố ý hay vô ý khi gây thương thích cho Hùng (nếu có) …

Ý kiến : đồng ý

Câu 9) Bài bào chữa: xin tự viết căn cứ vào gợi ý trên

Câu 10) Đơn kháng cáo

ĐỀ 39

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-39/240

Nguyễn Văn, Trần Viết Sử cùng ở tại khu tập thể Sóng Thần (phường A, quận B, thành phố C). Biết nhà anh Nguyễn Tiến (ở cùng khu tập thể) có chiếc xe Dylan mới, trị giá 100.000.000 đồng, Văn và Sử đã bàn bạc kế hoạch nhằm chiếm đoạt. Để thực hiện chắc chắn kế hoạch đã đặt ra, Văn, Sử lôi kéo thêm Hoàng Tin cùng tham gia. Văn, Sử phân công cho Tin chuẩn bị một kìm cộng lực và một chiếc bao tải. Thực hiện sự phân công, Tin đã ra chợ Mây mua những vật dụng trên.

Tối 17/5/2004, Văn, Sử, Tin mang theo kìm cộng lực và bao tải đến phục trước nhà anh Tiến chờ lúc vắng người để hành động. Khi đến nơi, Tin phát hiện đó là nhà của người quen nên đã bỏ về và khuyên Văn, Sử đừng hành động nữa. Mặc dù vậy, Văn, Sử vẫn quyết tâm ở lại để thực hiện bằng được ý đồ đã đặt ra.

Khoảng 1 giờ ngày 18/5/2004, khi Văn đang bấm khoá cửa thì Sử báo hiệu có động. Văn vội nấp vào góc tường gần đó. Anh Công (là công an khu vực) đi qua thấy Sử đứng có dấu hiệu khả nghi nên hỏi giấy tờ. Sử trả lời: "Em chỉ đi chơi nên không mang theo giấy tờ gì". Anh Công yêu cầu Sử đi về trụ sở công an phường A để giải quyết. Trong lúc anh Công và Sử lời qua tiếng lại, Văn lẻn lại đằng sau anh Công và dùng kìm đập mạnh vào đầu anh Công hai nhát làm anh Công bất tỉnh. Sau đó, Văn, Sử bỏ trốn. Anh Công được nhân dân đưa vào bệnh viện, sau một tháng mới xuất viện. Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của anh Công là 10%.

Trên cơ sở xác minh, ngày 20/5/2004, cơ quan điều tra công an quận B đã bắt khẩn cấp Văn, Sử và quyết định tạm giữ Văn, Sử trong thời hạn 3 ngày. Tại cơ quan điều tra, Văn, Sử khai nội dung vụ việc như trên. Theo lời khai của Văn, Sử cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Tin và tạm giữ Tin trong thời hạn 2 ngày.

Ngày 23/5/2004, cơ quan điều tra công an quận B khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn, Sử về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự và tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật hình sự; đối với Tin về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. Văn, Sử, Tin bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về những hoạt động tố tụng mà cơ quan điều tra quận B đã tiến hành? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sử và Tin mời luật sư Nguyễn Q. làm người bào chữa cho mình. Luật sư Q. đã gặp gỡ Sử, Tin.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị), luật sư Q. cần trao đổi những vấn đề gì với Sử và Tin?

Tình tiết bổ sung

Trong hồ sơ vụ án không có bản sao giấy khai sinh của Sử. Theo bản sao sổ hộ khẩu gia đình lưu trong hồ sơ vụ án thì Sử sinh ngày 1/12/1987. Ngày 4/6/2004, ông Phong (bố của Sử) chuyển cho luật sư giấy khai sinh gốc của Sử, theo đó Sử sinh ngày 1/12/1988.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tài liệu này có ý nghĩa như thế nào đối với việc giải quyết vụ án? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được nội dung vụ việc đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Sau khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát, luật sư Q đã có văn bản kiến nghị gửi Viện kiểm sát đề nghị đình chỉ vụ án đối với Tin. Lý do mà luật sư

đưa ra là Tin chỉ chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng nên theo Điều 17 Bộ luật hình sự thì Tin không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định phạm.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhất trí với quan điểm của luật sư Q hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/9/2004, Viện kiểm sát nhân dân quận B ra bản cáo trạng truy tố Sử, Văn, Tin theo tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà Cơ quan điều tra đã áp dụng để khởi tố đối với các bị can. Sau khi hồ sơ được chuyển sang Toà án, ông Phong đến gặp và trao đổi với luật sư Q như sau: "Anh Công yêu cầu gia đình tôi bồi thường tiền thuốc men và thu nhập bị mất, tổng cộng là 7 triệu đồng. Anh Công nói gia đình tôi khá giả nhất nên cứ bồi thường toàn bộ cho anh ta, sau đó đòi lại của gia đình Văn và Tin. Anh Công hứa nếu tôi chịu bồi thường sẽ làm đơn xin miễn tố cho Sử. Xin luật sư cho tôi biết theo quy định của pháp luật tôi sẽ phải bồi thường cho anh Công những khoản gì? tôi có nên thực hiện theo yêu cầu của anh Công hay không?"

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp luật sư Q trả lời những câu hỏi nêu trên của ông Phong.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Theo anh (chị) có cần trao đổi và đề xuất điều gì với tòa án không? Nếu có hãy nêu rõ?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Sử gửi cho anh (chị) một lá thư với nội dung như sau: "Cháu và Văn đã bàn định việc đến nhà anh Tiến chiếm bằng được chiếc xe Dylan. Văn dặn cháu chuẩn bị một bình hơi cay để đối phó trong trường hợp bị anh Tiến phát hiện.Văn nói không cho Tin biết việc này vì e ngại Tin sợ, không dám làm. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ như yêu cầu của Văn. Trong lúc cháu nói qua nói lại với anh Công, Văn đứng đằng sau anh Công nháy cháu xịt hơi cay vào mặt anh Công nhưng cháu không dám làm. Thấy thế, Văn mới dùng kìm đập vào đầu anh Công làm anh Công bị thương. Trong thời gian điều tra, Văn đã đe doạ buộc cháu phải khai theo Văn nên cháu không dám nói sự thật. Bây giờ cháu có nên khai những điều này ra hay không?"

Câu hỏi 7 (1 điểm): Trường hợp này, luật sư Q. cần giải quyết như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy dự liến kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa.

Tình tiết bổ sung

Ngày 27/12/2004, Toà án nhân dân quận B mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nêu trên. Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, đã làm rõ nội dung vụ án như lời trình bày của Sử trong lá thư gửi luật sư Q. Văn, Sử và Tin đều chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình Sử, Văn, Tin đã bồi thường thiệt hại cho anh Công.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính trong bản bào chữa cho Sử và Tin?

Tình tiết bổ sung

Sau phiên toà sơ thẩm, Sử, Tin gặp luật sư Q trình bày như sau: Văn thường xuyên đến đe doạ chúng cháu, kêu ca rằng vì chúng cháu mà tội của Văn nặng hơn. Văn còn nói nếu chúng cháu không viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ cho Văn thì Văn sẽ có biện pháp cứng rắn. Chúng cháu có nên viết đơn kháng cáo theo yêu cầu của Văn không? Luật sư có cách gì để Văn không đe doạ chúng cháu nữa?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy tư vấn cho Sử, Tin về những vấn đề nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-39/240

Câu 1)

- CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn, Sử là có cơ sở

- CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tin là chưa chính xác vì Tin đã nửa chừng chấm dứt tội phạm theo Điều 19 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Cần trao đổi với Sử, Tin

- Hỏi thăm tình hình sức khoẻ, việc hỏi cung của ĐTV…
- Hỏi về diễn biến hành vi xảy ra
- Giữa Sử và Văn có bàn bạc nhau về việc nếu bị phát hiện sẽ tấn công người khác để tẩu thoát…
- Hành vi bỏ về không tiếp tục tham gia vụ ăn trộm và khuyên Văn, Sử đừng hành động nữa.

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Tài liệu trên có ý nghĩa trong việc xác định độ tuổi chịu TNHS của Sử vì Nếu Sử sinh ngày 1/12/1988 theo giấy khai sinh gốc thì lúc này Sử chưa đủ 16 tuổi và căn cứ vào Khoản 2 Điều 12 BLHS thì Sử chưa đủ tuổi chịu TNHS về khoản 2 Điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Nhất trí một phần với Luật sư Q, cùng với cơ sở để kiến nghị VKS đình chỉ vụ án đối với Tin là việc Tin đã nửa chừng chấm dứt tội phạm theo điều 19 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 5)

- Căn cứ vào Điều 609 BLDS thì Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi phục sức khoẻ; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút…
- Căn cứ vào Điều 616 BLDS thì trách nhiệm bồi thiệt hại do nhiều người cùng gây ra thì những người đó phải liện đới bồi thường cho người bị thiệt hại … Như vậy trong trường hợp này thì gia đình Văn và Sử phải liên đới bồi thường cho anh Công.
- Nếu ông có điều kiện và số tiền 7 triệu không phải là lớn thì ông có thể bồi thường cho anh Công về trách nhiệm dân sự, còn bồi thường về TNHS thì Sử chưa đủ tuổi chịu TNHS về 2 tội này

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Cần trao đổi với Tòa án

- Kiến nghị Toà án là hành vi của Tin không có cơ sở để xét xử theo điểm q khoản 1 Điều 93 BLHS
- Kiến nghị Toà án là tuổi của Sử không phải chịu TNHS về tội theo khoản 2 điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Ý kiến phản hồi :

+ Kiến nghị Toà án là hành vi của Tin không có cơ sở để xét xử theo tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 138 BLHS

+ Kiến nghị Toà án là tuổi của Sử không phải chịu TNHS về tội theo khoản 2 điều 138 và khoản 1 Điều 257 BLHS

Câu 7) Trong trường hợp này thì Luật sư cần trực tiếp gặp Sử, động viên và khuyên Sử thành thật khai báo trong phần xét hỏi tại phiên toà -> Ví như vậy thì việc chống người thi hành

công vụ cháu không tham gia mà do Văn tự làm ...

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Xét hỏi Tin theo hướng Tin đã tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm ở hành vi cướp ...

Xét hỏi Sử theo hướng Sử việc tấn công anh Công bằng bình xịt Sử không tham gia mà Văn tự dùng kìm cộng lực đánh anh Công ...

Ý kiến : đồng ý

Câu 9) Bài bào chữa, xin tự nêu theo phần gợi ý trên

Câu 10) Không.

Ý kiến bổ sung : không viết đơn kháng cáo cho Văn, phân tích cho Văn thấy những bất lợi cho Văn nếu còn tiếp tục đe dọa

ĐỀ 40

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-40/240

Vào hồi 23 giờ ngày 07/8/2004 nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Chuyên (số nhà 27A phường Vĩnh Hồ, quận Đ, thành phố H), Cơ quan điều tra quận Đ đã có mặt tại hiện trường. Tại đây Cơ quan điều tra phát hiện thấy cửa sau nhà anh Chuyên mở, két đựng tiền có dấu hiệu bị cạy phá, tại phòng khách có một người bị trói gô vào ghế ngồi, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên mặt và thân thể có nhiều vết bầm tím và rớm máu. Theo lời khai của anh Chuyên, người đang bị trói là kẻ trộm đã lấy 120 triệu đồng và một dây chuyền vàng trị giá 12 triệu của vợ chồng anh.

Đối tượng bị bắt khai tên là Nguyễn Ngọc có địa chỉ thường trú tại số nhà 106/9 phường Quan thổ, quận Đ, thành phố H. Ngọc khai nhận đã lấy trộm số tiền và vàng trên, tuy nhiên khi được hỏi số tài sản đã lấy được để đâu thì Ngọc tỏ ra lúng túng không giải trình được. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ

3 ngày đối với Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc đã thông qua người nhà, nhờ luật sư bào chữa cho mình.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Là Luật sư được Ngọc nhờ bào chữa, anh chị sẽ tiến hành hoạt động gì để có thể giúp đỡ cho Nguyễn Ngọc trong khi Ngọc bị tạm giữ.

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/8/2004, Cơ quan điều tra công an quận Đ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLHS và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc. Khi gặp Ngọc tại nhà tạm giữ, Luật sư thấy Ngọc luôn kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là Luật sư của Ngọc, anh chị sẽ có trao đổi, đề xuất gì, với ai để giúp đỡ cho Ngọc? Nếu đề xuất của anh chị không được chấp nhận, anh chị sẽ có biện pháp gì tiếp theo?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra: Ngày 30/01/2005 Viện kiểm sát nhân dân quận Đ đã ra Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 138 BLHS và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân quận Đ. TAND quận Đ đã mở phiên tòa xét xử Ngọc theo tội danh và điều khoản mà VKS đã truy tố.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) hãy xác định hướng bào chữa cho Nguyễn Ngọc.

Tình tiết bổ sung

Ngày 16/4/2005 tại phiên tòa khi được hỏi Nguyễn Ngọc đã phản cung cho rằng mình không thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà Ngọc đã bị anh Chuyên bắt ép phải nhận như vậy, vì sự thực là Ngọc có quan hệ với vợ anh Chuyên và hôm đó anh Chuyên đi công tác, bất ngờ quay về và đã phát hiện ra việc Ngọc và vợ Chuyên đang quan hệ tình dục. Anh Chuyên đã bắt trói và đánh Ngọc, ép Ngọc phải nhận như vậy, nếu không Chuyên sẽ giết Ngọc. Tuy nhiên, khi được Tòa hỏi Chuyên đã hoàn toàn phủ nhận những điều mà Ngọc đã khai.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh chị sẽ xử lý như thế nào tại phần xét hỏi trước tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Giả sử phiên tòa hôm đó được hoãn xử.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là Luật sư của Ngọc, anh chị hãy đề xuất việc triệu tập những người tham gia tố tụng trong vụ án này? Giải thích vì sao lại có đề xuất đó.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, vợ Chuyên cũng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Ngọc, tuy nhiên Ngọc khai rằng đã nhiều lần họ có quan hệ với nhau, bằng chứng là Ngọc biết rõ một số dấu vết ở nơi kín đáo trên cơ thể của vợ Chuyên.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Là Luật sư của Ngọc, anh (chị) có ý kiến gì tại phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ lập luận rằng hành vi lọt vào nhà người khác của Ngọc đã cấu thành tội trộm cắp tài sản, còn hành vi khai nhận tại Toà là mình có quan hệ tình cảm với vợ anh Chuyên của Ngọc là hành vi vu khống, bôi nhọ phẩm giá của người khác. Từ lập luận nêu trên Viện kiểm sát đề nghị Toà án ra quyết định khởi tố Ngọc về tội vu khống.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy trình bày ý kiến đối đáp lại ý kiến của Viện kiểm sát.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận Đ ra bản án tuyên phạt Nguyễn Ngọc 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, buộc Ngọc phải bồi thường 132 triệu đồng cho vợ chồng anh Chuyên, đồng thời yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân quận Đ khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngọc về tội Vu khống.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) hãy làm đơn kháng cáo giúp Nguyễn Ngọc

Tình tiết bổ sung

Ngày 07/8/2005 Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà phúc thẩm xét xử Nguyễn Ngọc, tại phiên toà vắng mặt vợ Chuyên, theo sự xác minh của luật sư thì trước ngày mở phiên toà phúc thẩm vợ chồng Chuyên đã cãi nhau kịch liệt vì những dấu vết trên cơ thể vợ Chuyên mà Ngọc nêu ra đều là những dấu vết có thật mà không phải ai cũng có thể biết được.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Là luật sư của Ngọc, anh (chị) có đề nghị hoãn phiên toà để triệu tập vợ Chuyên hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm vợ Chuyên đã thú nhận toàn bộ sự thật, đó là khi 2 người đang có quan hệ với nhau thì Chuyên về và bắt gặp. Chuyên đã bắt trói Ngọc và ép Ngọc phải nhận là đã lấy trộm tiền và dây chuyền của nhà Chuyên. Đại diện Viện kiểm sát đã kết luận về vụ án rằng Nguyễn Ngọc hoàn toàn vô tội, đề nghị Toà án huỷ án sơ thẩm để điều tra lại toàn bộ vụ án.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) sẽ bào chữa cho Ngọc theo hướng nào? Giải thích tại sao?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-40/240

Câu 1) Lúc này Luật sư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, bảo vệ cho Ngọc. Tìm cách tiếp xúc với Ngọc ...

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Đề xuất, trao đổi cơ quan điều tra về việc xác định hành vi của Ngọc có phải là trộm 120 triệu đồng và sợi dây chuyền không? Tại sao ăn trộm mà trên người chỉ mặc quần đùi? Số tiền ăn trộm ở đâu trong khi Ngọc bị bắt tại chỗ ...?

Đề xuất, trao đổi không được thì chờ gặp Ngọc, xem các bản hỏi cung, lời khai của người bị hại để làm rõ tình tiết trên ...(chớ biết làm gì được)

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Hướng bào chữa cho Ngọc là không phạm tội vì trong các tình tiết có nhiều điểm không rõ ràng, chưa chứng minh được Ngọc phạm tội trộm cắp tài sản ...

Ý kiến bổ sung : nêu cụ thể các chi tiết như câu 2 trên

Câu 4)

- Xét hỏi về những gì anh khai và đối chiếu với tình tiết trong vụ án làm sáng tỏ lời khai này
- Hỏi Chuyên việc anh bắt được Ngọc như thế nào? Nguồn gốc số tiền...

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Đề nghị triệu tập vợ Chuyên vì theo lời khai của Ngọc thì vợ Chuyên là người liên quan trong vụ án, triệu tập vợ Chuyên để đối chất, điều tra rõ hành vi của Ngọc...

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Đề nghị hoãn phiên toà để xác minh những tình tiết mà Ngọc đã cung cấp ...

Ý kiến : đồng ý, theo điều 205 BLTTHS

Câu 7)

- Tội trộm cắp theo điều 138 BLHS là tội cấu thành vật chất có nghĩa là phải có hành vi lấy tài sản trị giá từ 500 ngàn đồng trở lên mới cấu thành tội phạm...chớ không phải chỉ hành vi lọt vào nhà người khác là đã cấu thành như vị KSV đã nói

- Ý kiến : đồng ý

- Việc chứng minh tội phạm là trách nhiệm thuộc cơ qua THTT, còn Bị cáo có quyền khai để bảo vệ cho mình mà không phải chịu TNHS về hành vi khai báo đó.

-Ý kiến :đồng ý , theo điều 10 BLTTHS

Câu 8) Đơn kháng cáo

Câu 9) Có vì vợ Chuyên là người liên quan, người làm chứng quan trọng ảnh hưởng đến có hay không hành vi trộm cắp của Ngọc như Ngọc khai trước đó?

Ý kiến : đồng ý

Câu 10) Luật sư sẽ bào chữa cho Ngọc theo hướng vô tội và yêu cầu Toà tuyên huỷ án sơ thẩm và đình chỉ vụ án Bởi vì căn cứ vào khoản 1 Điều 107 BLTTHS

Giải đề -kỹ năng tranh tụng hình sự:41-50

Đề 41: **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-41/240**

Nguyễn Văn (sinh năm 1988) đã bị Toà án nhân dân quận B xử phạt 24 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (khoản 1 Điều 138 BLHS) nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 40 tháng.

Ngày 2/4/2005, Văn đến sân chơi của khu tập thể Nắng Mai (phường A, quận B, thành phố C) . Đến nơi, Văn vào quán nước trong sân chơi ngồi thì thấy một chiếc quần dài vắt trên ghế nhựa. Văn cởi quần dài của mình ra để cạnh chiếc quần vắt trên ghế và vào sân chơi bóng đá. Đá bóng được khoảng 15 phút, Văn quay ra lấy chiếc quần vắt trên ghế mặc vào rồi đi ra nhà vệ sinh lục túi lấy một chiếc ví (trong ví có 30.000 đồng, vé gửi xe máy, một số giấy tờ) và một chìa khoá xe máy. Văn lấy tiền, vé gửi xe máy và chìa khoá xe máy còn quần, ví, giấy tờ Văn vứt lại.

Sau khi có vé gửi xe và chìa khoá xe máy Văn vào bãi gửi xe của khu tập thể Nắng Mai tìm chiếc xe có ghi số như trên vé, mở khoá điện rồi dắt xe ra cửa soát vé, đưa vé xe cho anh Hoàng Nhật Nam là người trông giữ xe. Anh Nam kiểm tra thấy vé gửi xe và số ghi trên xe trùng nhau nên để Văn dắt xe đi. Sau khi lấy được xe, Văn đi xe máy đến ký túc xá trường Đại học T bán cho Đàm Vương Hưng (sinh viên trường Đại học T) với giá là 3.000.000 đồng. Khi bán xe cho Hưng, Văn nói đây là xe của Văn, mấy ngày nữa Văn sẽ mang đăng ký xe máy đến.

Ngày 3/4/2005, khi Văn đến sân chơi của khu tập thể Nắng Mai thì bị phát hiện bắt giữ. Chiếc xe máy đã thu hồi trả cho chủ sở hữu là anh Nghiêm Hoài Anh. Theo lời khai của anh Hoài Anh, chiếc xe máy trị giá 25.000.000 đồng.

Ngày 5/4/2005, Cơ quan điều tra công an quận B quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Ngày 7/4/2005, ông Nguyễn Văn Toán (bố của Văn) đến Văn phòng luật sư THẮNG nhờ anh (chị) làm người bào chữa cho Văn.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà cơ quan điều tra công an quận B đã áp dụng để truy tố Văn? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Văn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra công an quận B nhận được tin báo Văn đang lảng vảng gần khu vực bến xe Phượng Hoàng (thuộc phường E, nơi Văn cư trú), tay cầm một túi xách to. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp sau đó ra lệnh tạm giam đối với Văn trong thời hạn 3 tháng.

Khi gặp gỡ anh (chị), Văn nói Văn mang giúp đồ ra bến xe cho một người bạn tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Túi đồ đó gồm toàn bộ giấy tờ, sách vở ghi tên anh Hùng. Cơ quan điều tra đã thu giữ túi đồ này và đến này chưa trả lại.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị) những hoạt động tố tụng mà cơ quan điều tra công an quận B đã tiến hành là đúng hay sai? Tại sao?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo kiến nghị gửi tới cơ quan điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.

Tình tiết bổ sung

Ngày 24/6/2005, Cơ quan điều tra quận B làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Văn về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát viên cho rằng cần truy tố Văn về hai tội: tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận B đã khởi tố bổ sung đối với Văn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi ra bản cáo trạng truy tố Văn về hai tội nêu trên.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có cần đề xuất gì với cơ quan tiến hành tố tụng hay không? Nếu không thì tại sao? Nếu có, anh (chị) cần đề xuất với cơ quan nào, về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), Văn cho biết Hoài Anh nợ tiền của Văn, Văn đã đòi nhiều lần nhưng Hoài Anh không trả. Văn đưa cho anh (chị) giấy nhận nợ có chữ ký của Hoài Anh, theo đó Hoài Anh vay của Văn 5.000.000 đồng và đưa cho Văn giấy đăng ký xe máy để làm tin. Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Hoài Anh gửi đơn tới Toà án xin miễn trách nhiệm hình sự cho Văn vì "sự việc xảy ra chỉ xuất phát từ những hiểu lầm trong việc vay nợ giữa Văn và Hoài Anh".

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ sử dụng những tình tiết trên như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, ông Toán đến gặp anh (chị) và trình bày như sau: "Hoài Anh đã đến gặp tôi, đề nghị gia đình tôi bồi thường cho anh ta 4.000.000 đồng vì xe máy của anh ta bị thay nhiều đồ Trung Quốc.Tôi gặp Hưng, Hưng đã nhận chính Hưng là người thay đồ xe máy của Hoài Anh nhưng bây giờ Hưng không có tiền nên nhờ tôi bồi thường giúp. Tôi không biết làm thế nào, nếu tôi bồi thường thì Văn có được giảm nhẹ tội không, tôi có đòi được số tiền đó lại không."

Câu hỏi 6 (1 điểm): Trường hợp này, anh (chị) sẽ tư vấn cho ông Toán như thế nào? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận B quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/7/2005. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thành phần Hội đồng xét xử có một Hội thẩm nhân dân là giáo viên Trường trung học dân lập kinh tế kỹ thuật Hoa Phượng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), thành phần Hội đồng xét xử như trên đã đúng quy định của pháp luật hay chưa? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trước ngày mở phiên toà sơ thẩm, ông Toán đến gặp anh (chị) và nói: "Luật sư hiểu biết cặn kẽ về pháp luật còn tôi lại rất hiểu cháu Văn. Vì vậy, tôi muốn cùng luật sư bào chữa cho cháu tại phiên toà sơ thẩm. Ý kiến của luật sư thế nào?"

Câu hỏi 8 (1 điểm): Trong trường hợp này, anh (chị) sẽ trả lời ông Toán như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Khi anh (chị) chuẩn bị bài bào chữa cho Văn, một luật sư đồng nghiệp cho rằng: "Trường hợp của Văn nên bào chữa theo hướng không có tội. Hành vi của Văn tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể (tài sản đã được trả lại cho người mất) nên theo khoản 4, Điều 8 Bộ luật hình sự thì đây không phải là tội phạm và có thể kiến nghị xử lý hành chính".

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy phân tích những nhân tố hợp lý (nếu có) và chưa hợp lý (nếu có) trong quan điểm nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà sơ thẩm đã làm rõ được sự việc xảy ra đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Việc Hoài Anh vay tiền và ghi giấy nhận nợ với Văn là có thật. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, Văn thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Hoài Anh đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho Văn.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho bị cáo Văn.

Câu1:
Cơ quan điều tra(cqđt) công an quận B truy tố Văn với tội danh trên là thiếu cơ sở : có hay không hành vi lén lút của Văn;người bị hại không có ý kiến gì.

C2:

Sai.vì:
Đã áp dụngbiện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn,hơn nữa khi bắt Văn ,với những căn cứ đó không thể nói rằng Văn đã vi phạm lệnh cấm trên.

C3:
LS phải làm được việc này chứ!

C4:
Đề xuất với VKSND q.B về quyết định khởi tố Văn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ.Văn không có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

C5:
Sử dụng tình tiết trên để khẳng định hành vi lấy xe của Văn là trên cơ sở thỏa thuận giữa Văn và Hoài Anh.

C6:
Tư vấn cho Ô.Toán;
Không nhất thiết phải bồi thường vì pháp luật không yêu cầu hơn nữa đến giờ vẫn chưa có căn cứ khẳng định con của ông phạm tội.Ngoài ra,Hưng mới là người gây ra thiệt hại cho H.Anh.

C7:
Thành phần HĐXX là đúng theo quy định tại Đ307 bltths

C8:
Đồng ý và lên phương án thống nhất với ông Toán để bảo vệ cho Văn.

C9:
Hợp lý:
Văn không có tội vì hành vi của Văn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Chưa hợp lý:
Nếu cho rằng hành vi của Văn có dấu hiệu phạm tội nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi không đáng kể.

Đề 42: **LSHS/TN-42/240**

Đặng Văn Hoà (sinh ngày 1/2/1981), Phạm Quốc Bảo (sinh ngày 5/5/1984) và Trần Tuấn Anh (sinh ngày 29/10/1986, là anh họ của Bảo) đều cư trú tại xã A, huyện B, tỉnh C. Do có thù tức với Đặng Văn Hoà, Trần Tuấn Anh và Phạm Quốc Bảo bàn nhau tìm cách đánh Hoà một trận. Bảo nói "tôi với ông dạy cho nó biết thế nào là lễ độ, thằng này phải ăn đòn mới biết sợ". Tuấn Anh đồng ý và nói "ông qua nhà rủ tôi đi, trưa nay tôi không có xe". Trưa

ngày 02/7/2004, Bảo đến nhà Tuấn Anh rồi cả hai cùng đi đến ngã ba Hàng Thùng xã A, huyện B, tỉnh C đợi Hoà đi làm về. Khi gặp Hoà, cả hai lao vào dùng chân tay đấm đá cho tới khi Hoà ngã gục. Thấy vậy, Tuấn Anh nói "thế là đủ rồi, đừng đánh nữa không nó chết mất. Mình về thôi không nhỡ có người bắt gặp lại phiền đấy". Sau đó, Tuấn Anh đi ra chỗ gửi xe. Nhưng Bảo không cùng đi luôn mà vẫn ở lại tiếp tục dùng gót chân thúc mạnh vào hai mạng sườn và dậm chân lên ngực Hoà cho tới khi Hoà bất tỉnh mới thôi. Đúng lúc đó, có anh Phạm Văn Mừng (người cùng xã) đi tới và hỏi "có chuyện gì thế Bảo". Bảo không trả lời mà bỏ chạy ra chỗ Tuấn Anh đang lấy xe. Anh Mừng thấy Hoà nằm bất tỉnh liền đưa Hoà đi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện Hoà đã chết.

Ngày 03/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh, đồng thời ra lệnh tạm giam Bảo và Tuấn Anh 4 tháng kể từ ngày 03/7/2004. Lệnh tạm giam này được VKSND huyện B phê chuẩn.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, theo đó cả Bảo và Tuấn Anh cùng đánh Hòa cho đến khi Hòa bất tỉnh. Theo xác minh của cơ quan điều tra, cả hai đều không có tiền án, tiền sự.

Bản giám định pháp y số 116 ngày 08/7/2004 của tổ chức giám định pháp y tỉnh C kết luận: Đặng Văn Hoà chết do bị vỡ lá lách, chảy máu trong, phổi xung huyết mất máu cấp.

Ngày 12/7/2004, cơ quan điều tra công an huyện B đã chuyển vụ án lên cơ quan điều tra công an tỉnh C để giải quyết.

Tại bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh C đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh C truy tố Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Gia đình Trần Tuấn Anh đã mời luật sư Nguyễn Văn Chung bào chữa, Phạm Quốc Bảo không mời luật sư.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Trần Tuấn Anh, anh (chị) sẽ thực hiện những hoạt động gì để tham gia bào chữa cho Tuấn Anh?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Với những tình tiết nêu trên, luật sư cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKSND tỉnh C, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, luật sư Nguyễn Văn Chung phát hiện tại biên bản hỏi cung bị can vào ngày 15/7/2004 của cơ quan điều tra công an tỉnh C, Trần Tuấn Anh khai " Cháu rất hối hận vì đi theo Bảo đánh người, việc anh Hoà chết là do lỗi của cháu và anh Bảo. Chúng cháu đã đấm đá anh Hoà cho tới khi anh Hoà bất tỉnh" và trong phần chữ ký của người đại diện hợp pháp của bị can lại là chữ ký của Phạm Quốc Bảo.

Mặt khác, tại biên bản lấy lời khai ngày 02/7/2004 của cơ quan điều tra công an huyện B, Tuấn Anh khai "Khi thấy anh Hoà ngã xuống đường cháu không đánh nữa mà đi lấy xe, lúc đó anh Hoà vẫn còn ngồi dậy chửi bọn cháu. Chỉ có một mình Bảo đánh tiếp cho đến khi anh Hoà bất tỉnh."

Câu hỏi 3 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Trần Tuấn Anh, anh (chị) cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với VKSND tỉnh C để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ? Tại sao?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Trần Tuấn Anh và giải thích tại sao lại theo hướng đó.

Tình tiết bổ sung

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh C ra lệnh tạm giam Trần Tuấn Anh và Phạm Quốc Bảo 4 tháng và lệnh tạm giam này đã được VKSND tỉnh C phê chuẩn. Khi hồ sơ được chuyển sang VKSND tỉnh C thì thời hạn tạm giam của cơ quan điều tra vẫn còn 15 ngày mới hết hạn. VKSND tỉnh C vẫn tiếp tục duy trì lệnh tạm giam này.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh (chị), việc làm nêu trên của VKSND tỉnh C có đúng không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/11/2004, VKSND tỉnh C ra cáo trạng truy tố Phạm Quốc Bảo và Trần Tuấn Anh về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS.

Đồng tình với quan điểm của VKSND tỉnh C, ngày 15/12/2004, TAND tỉnh C ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.Trong đó ghi thành phần Hội đồng xét xử gồm có: Thẩm phán ông Hoàng Mạnh Khang, Hội thẩm Phạm Thanh Nga cán bộ phòng thanh tra công ty xây dựng số 6; Hội thẩm Lương Đình Thanh cán bộ Sở tư pháp.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu trên và cần đề nghị vấn đề gì với TAND tỉnh C để bảo vệ cho thân chủ?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Phạm Quốc Bảo không chịu khai báo vì cho rằng những gì cần nói đã nói ở cơ quan điều tra.

Trần Tuấn Anh khai: Khi thấy anh Hoà ngã xuống, cháu nói Bảo thôi không đánh nữa, sau đó cháu đi ra chỗ gửi xe. Cháu tưởng Bảo cũng đi ở phía sau nhưng không phải như vậy. Bảo cố tình ở lại đánh anh Hoà. Lúc ra lấy xe cháu còn gặp anh Mừng.

Anh Phạm Văn Mừng khai: Tôi đang trên đường về nhà thì gặp Tuấn Anh lấy xe ở quán nước ven đường. Đi được một đoạn khoảng 30m, tôi thấy Bảo đứng đá vào lưng Hoà, còn Hoà đang nằm dưới đất.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Trong trường hợp này luật sư có cần đề xuất HĐXX công bố lời khai của Bảo tại cơ quan điều tra không? Tại sao?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Với nội dung vụ án và các tình tiết bổ sung nêu trên, anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Trần Tuấn Anh.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Tuấn Anh 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Trần Tuấn Anh viết đơn kháng cáo.

C1:
Chuẩn bị những giấy tờ và hoạt động sau:
Giấy giới thiệu của VPLS
Gặp CQĐT để đề nghị được tham gia ở giai đoạn điều tra.
Trao đổi với CQĐT về những việc dự định sẽ tham gia
Đề nghị CQĐT cấp giấy chứng nhận bào chữa.

C2:
Chú ý về:
Tuổi .
Mức độ hành vi .

C3:
Đề xuất:không truy tố T.Anh về tội giết người vì tính chất hành vi của T.Anh

C4:
Hướng bào chữa:không có tội vì:tuổi và hành vi của T.Anh

C5:
Chưa làm được.
C6:
Thành phần HĐXX không đúng theo quy định tại Đ307 BLTTHS
Kiến nghị với TAND: triệu tập HĐXX đúng theo quy định pháp luật.

C7:
Tùy mỗi LS

C8:
Theo LS là có vì có lợi cho T.Anh;nó phù hợp với những lời khai của T.Anh.

C9:
Tổng hợp các câu lại để có những luận điểm chính.

C10:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:
Đồng kính gửi:
Tôi là: ..... Hiện trú tại: .....là.....
trong vụ án: .....
ngày .... Toà án nhân dân .....…đã xét xử và quyết định.....
Tôi không đồng ý với quyết định của bản án và làm đơn kháng cáo như sau:

Ngày, tháng năm
Người làm đơn

Ký tên

Đề 43; **LSHS/TN-43/240**

Ngày 12/1/2005, Hoàng Văn Tuấn đang ngồi uống bia ở quán số 114 đường Đào Tấn thì Hoàng Văn Quang (con trai Tuấn) ra nói "Bố về nhà ngay, mẹ bị người ta đến đánh chảy máu đầu rồi". Tuấn cùng con vội đi về nhà. Tới nơi, Tuấn thấy vợ bị đánh chảy máu đầu đang được mọi người băng bó. Tuấn hỏi thì mọi người cho biết Lê Văn Hải cùng mấy người khác đến đòi nợ và đánh vợ Tuấn. Nghe vậy, Tuấn liền cầm dao đi tìm Hải. Khi gặp Hải, Tuấn hỏi "Vì sao mi đánh vợ tao". Hải thản nhiên trả lời "Tao đánh đấy, mày làm gì được tao". Nghe Hải nói vậy, Tuấn liền rút dao giấu trong người ra đâm Hải nhưng bị anh Vũ Văn Khánh ngăn lại và nói "Có gì bình tĩnh giải quyết, sao anh lại đâm chém nhau như thế này". Tuấn nói "chuyện riêng của tôi ông xen vào làm gì" và đẩy anh Khánh ra. Anh Khánh vẫn đứng giữ Tuấn và Hải rồi nói "hàng xóm với nhau cả có chuyện gì thì từ từ nói, đừng cư xử kiểu côn đồ thế".Lúc đó, anh Nguyễn Văn Mạnh và chị Phạm Thanh Nga (hàng xóm của Khánh, Hải) đứng gần đấy cũng khuyên nhủ Tuấn nhưng Tuấn không nói gì với họ. Sẵn dao trong tay, lại cho rằng anh Khánh là người bênh vực Hải nên Tuấn đâm luôn anh Khánh một nhát vào bụng và lao đến đâm nhiều nhát vào người Hải rồi bỏ chạy. Anh Mạnh và chị Nga đưa Khánh và Hải đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã chết trên đường đến bệnh viện.

Ngày 13/1/2005, cơ quan điều tra công an tỉnh B ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn, đồng thời ra lệnh tạm giam Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bản giám định pháp y số 212 ngày 15/1/2003 của tổ chức giám định pháp y tỉnh B kết luận: Vũ Văn Khánh và Lê Văn Hải chết do bị vật sắc nhọn đâm gây tổn thương và mất nhiều máu.

Vật chứng của vụ án: 1 con dao thái lan lưỡi dài 20cm, rộng 3cm.

Tại bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh B đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B truy tố Hoàng Văn Tuấn về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về đề nghị truy tố của cơ quan điều tra công an tỉnh B?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Nếu nhận bào chữa cho Tuấn, với những tình tiết nêu trên, anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Hoàng Văn Tuấn?

Tình tiết bổ sung

Ngày 23/2/2003, Hoàng Văn Tuấn bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Cùng ngày, cơ quan điều tra công an tỉnh B đã ra lệnh truy nã Tuấn. Sau khi bỏ trốn, Tuấn đến nhà dì ruột là Nguyễn Thị Lan ở huyện MC, tỉnh A để ẩn náu.

Tuấn đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà Lan nghe và nói "mấy đứa trong trại nói tội của con chắc bị xử tử hình, con không muốn chết vì các cháu còn nhỏ quá'. Nghe vậy, bà Lan nói "con đi tìm luật sư giúp đỡ đi, dì sẽ giúp con một khoản tiền".

Câu hỏi 3 (1 điểm): Giả sử Tuấn tìm gặp anh (chị) nhờ giúp đỡ, anh (chị) sẽ trao đổi và khuyên Tuấn vấn đề gì? Tại sao?

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần thực hiện những hoạt động gì để có thể tham gia bào chữa cho Tuấn?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B ra quyết định truy tố Hoàng Văn Tuấn về tội giết người theo điểm a khoản 1 Điều 93 BLHS. Sau khi thụ lý vụ án, TAND tỉnh B ra lệnh tiếp tục tạm giam Hoàng Văn Tuấn. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, toà án cũng đồng tình với quan điểm truy tố của viện kiểm sát.

Trong thời gian tạm giam, Tuấn thường hay đau ốm. Vợ Hoàng Văn Tuấn cho biết Tuấn là bệnh nhân bị bệnh lao phổi nặng thường xuyên phải nhập viện điều trị. Vợ Tuấn đã đưa giấy xác nhận của bệnh viện tỉnh B cho luật sư.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Tuấn, anh (chị) sẽ trao đổi và đề nghị những vấn đề gì với TAND tỉnh B để bảo vệ quyền lợi cho Hoàng Văn Tuấn?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Hoàng Văn Tuấn, anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung

Ngày 16/8/2003, TAND tỉnh B mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai đối với Hoàng Văn Tuấn. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, bị cáo Tuấn xin phép được ngồi để trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử do sức khoẻ yếu.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Luật sư cần đề xuất điều gì với Hội đồng xét xử trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung

- Theo xác minh của cơ quan điều tra, Hoàng Văn Tuấn có 1 tiền án:

Ngày 20/3/1999 bị TAND huyện A, tỉnh B xử phạt 16 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản của công dân.

- Luật sư của người bị hại Vũ Văn Khánh cho rằng cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm" đối với Hoàng Văn Tuấn.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị) sẽ đáp lại ý kiến của luật sư của người bị hại như thế nào?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Với nội dung vụ án và những tình tiết bổ sung nêu trên, anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Hoàng Văn Tuấn.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh B xử phạt Hoàng Văn Tuấn 9 năm tù về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS và 2 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo khoản 1 Điều 95 BLHS. Tổng hợp hình phạt chung theo Điều 50 BLHS Hoàng Văn Tuấn phải chịu hình phạt chung về hai tội là 11 năm tù giam.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Hoàng Văn Tuấn, anh (chị) hãy giúp Tuấn viết đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

C1:
Truy tố đối với Tuấn là nặng vì không chú ý đến trạng thái tinh thần của Tuấn lúc đó.

C2:
Lưu ý về hành vi của Hải dẫn đến việc Tuấn bị kích động.

C3:
Khuyên Tuấn ra đầu thú.

C4:
Xem câu 1 đề 42.

C5:
Trình giấy chứng nhận Tuấn bị bệnh lao phổi và đề nghị TAND hủy lệnh tạm giam với Tuấn.

C6:
Tập trung vào tình tiết hành vi có lỗi của Hải dẫn đến hành vi của Tuấn.từ đó đưa ra những kế hoạch và phương án xét hỏi.

C7:
Nêu lý do xin cho Tuấn được ngồi và dẫn chứng căn cứ pháp lý nếu thấy can thiết.

C8:
Tuấn đã được xóa án tích nên không coi là tái phạm.

C9:
Tổng hợp các câu trước.

C10:
Xem câu 10 đề 42.

Đề 44: LSHS/TN-44/240

Khoảng 1 giờ sáng ngày 21/6/2006, bà Phạm Thị Mười Ba ở ấp HB, thị trấn KC (PH, HG) đang ngủ thì có kẻ đánh vào đầu, tai, cổ và chân. Bà hốt hoảng kêu lên "Đừng đánh, đừng đánh, có lấy tiền của thì xin đưa hết". Bà Ba cuống quít đưa cho tên cướp số tiền gần 2 triệu đồng và đôi bông bằng vàng đeo ở tai. Tên cướp bịt mặt, đội mũ trùm kín đầu liền cầm lấy. Hắn rút mấy sợi dây điện thủ sẵn trong người trói bà Ba lại; bỏ tiền, vàng ở trên bàn và lục lọi tủ, giường. Trong ánh đèn lờ mờ, bà Ba thấy hắn lấy 3 tấm hình con gái của bà là cô HT sinh năm 1991. Bà Ba liền hỏi "Mày lấy hình làm gì vậy?". Tên bịt mặt lên tiếng "Tôi căm thù con gái bà vì con gái bà coi tôi không ra gì." Bà Ba kêu lên. Tiếng la của bà Ba động

tới hàng xóm. Tên bịt mặt vội nói "Hàng xóm tới thì bà bảo là nói mơ nghe", rồi cầm ba tấm ảnh và liền bỏ chạy.

Sáng hôm sau, bà Phạm Thị Mười Ba đã đến trụ sở công an thị trấn KC trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra huyện PH đã xác định được kẻ bịt mặt là Nguyễn Cao Anh (một đối tượng đã từng bị cô HT con gái bà Ba từ chối). Theo kết luận giám định thì bà Phạm Thị Mười Ba bị tổn hại sức khỏe 12%.

Cơ quan điều tra Công an huyện PH đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển quyết định khởi tố bị can sang Viện kiểm sát để phê chuẩn.

Câu hỏi 1 (1điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định nêu trên của Cơ quan điều tra Công an huyện PH? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn 3 ngày để Viện kiểm sát quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Công an huyện PH đã tiến hành hỏi cung Nguyễn Cao Anh.

Câu hỏi 2(1 điểm): Là luật sư của Nguyễn Cao Anh, trong tình huống trên, anh (chị) có cần trao đổi với Cơ quan điều tra không? Nếu có thì nội dung trao đổi là gì? Nếu không, tại sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Anh. Gia đình Nguyễn Cao Anh đã nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện PH một giấy khai sinh trong đó ghi Nguyễn Cao Anh sinh ngày 3/3/1990. Luật sư của Nguyễn Cao Anh đã làm công văn đề nghị Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Cao Anh vì Anh là người chưa thành niên, gây hại không lớn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, được gia đình nhận giám sát, giáo dục.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về công văn đề nghị của luật sư bào chữa cho Nguyễn Cao Anh?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra Kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát. Viện kiểm sát đã làm Cáo trạng truy tố Nguyễn Cao Anh về tội "Cướp tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 4(1 điểm) Hãy nêu nội dung những vấn đề cần trao đổi với bị cáo Nguyễn Cao Anh.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những điểm chính trong bài bào chữa cho Nguyễn Cao Anh tại phiên tòa sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm, người bị hại Phạm Thị Mười Ba đã gửi đơn đến Tòa án đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như không yêu cầu bồi thường đối với Nguyễn Cao Anh và xin phép được vắng mặt tại phiên tòa vì bận đi công tác xa.

Câu hỏi 6(1 điểm): Trong tình huống trên, luật sư có cần đề nghị điều gì với Tòa án không? Vì sao?

Câu hỏi 7(1 điểm): Đối với vụ án trên, theo anh (chị) là luật sư của Nguyễn Cao Anh, cần tập trung vào xét hỏi vấn đề gì? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, gia đình Nguyễn Cao Anh đã đề nghị với Hội đồng xét xử được nộp 1 triệu đồng để bồi thường cho người bị hại. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã không chấp nhận vì cho rằng, người bị hại không yêu cầu bồi thường và Hội đồng xét xử cũng không phải là Cơ quan thi hành án nên không có chức năng thu tiền.

Câu hỏi 8(1 điểm) : Là luật sư của Nguyễn Cao Anh, anh (chị) sẽ xử sự như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã ra bản án trong đó áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 133 BLHS, điểm p khoản 1 Điều 46, khoản 5 Điều 69 BLHS xử phạt Nguyễn Cao Anh 7 năm tù. Gia đình Cao Anh không đồng tình với bản án này và nhờ luật sư giúp làm đơn kháng cáo.

Câu hỏi 9(1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Cao Anh viết đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn kháng cáo, người bị hại Phạm Thị Mười Ba đã làm đơn kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc Nguyễn Cao Anh bồi thường cho bà số tiền là 2 triệu đồng.

Câu hỏi 10(1 điểm): **Hãy nêu nhận định của anh (chị) về kháng cáo của người bị hại?**

C1:
Quyết định của cqđt công an huyện PH là thiếu căn cứ;những tình tiết nêu trên không hề thấy hành vi cướp tài sản:cướp cái gì?

C2:
Trao đổi với cqđt xác định lại mục đích của Cao Anh.

C3:
Công văn trên là đúng.

C4:
Trao đổi với Cao Anh:
Có hay không những hành vi trên và mục đích của những hành vi đó.

C5:
Tập trung lý giải về hành vi của Cao anh và mục đích của hành vi đó không phải là cướp tài sản.

C6:
Không cần đề nghị vì đây không là trường hợp được đình chỉ vụ án theo yêu cầu của người bị hại.

C7:
Xem câu 5

C8:
Can diễn dịch ý của thân chủ mình theo hướng co lợi,như là ý tốt của Cao Anh

C9:
Xem câu 10 đề 42

C10
Kháng cáo của người bị hại là không có cơ sở.

Đề 45: **LSHS/TN-45/240**

Nguyễn Minh Hiến, SN 1968, công tác tại bộ G. Tháng 4/2005, vì vợ đi công tác nước ngoài lâu ngày, Hiến muốn tìm đến một gái bán hoa để giải quyết "bức xúc". Nhập nhoạng tối hàng ngày, khi đưa đón con đi học thêm qua công viên T, Hiến thấy cứ khoảng 30 m có một

cô gái bán hoa đứng đợi khách. Hiến thường đi chậm lại để chọn một cô vừa mắt. 17h ngày 3/5/2005, sau thời gian đấu tranh tư tưởng và chọn được một cô gái trông giống con nhà lành, Hiến tiến đến làm quen và hỏi giá cả, định "giải quyết" trong vòng hai tiếng để vừa kịp quay lại đón con. Cô gái giới thiệu tên là Mùi. Sau khi ngã giá 300.000 đồng cho 1 tiếng rưỡi, Mùi bảo Hiến chở đến một nhà nghỉ quen của Mùi. Mùi gọi điện thoại cho nhà nghỉ đặt phòng trước. Theo sự chỉ đường của Mùi, cả hai đến một nhà nghỉ cách công viên T 2 km. Sau khi hành lạc, Mùi đòi Hiến bồi dưỡng 10.000.000 đồng, nếu không, tất cả các ảnh hai người "tình cảm" trong nhà nghỉ đã được chụp sẽ được gửi đến những nơi Hiến không muốn gửi. Sau tiếng vỗ tay ra hiệu, 2 "đồng nghiệp" của Mùi đẩy cửa bước vào và cho Hiến xem những bức ảnh như Mùi đã giới thiệu trên máy chụp kỹ thuật số. Hiến buộc phải chấp nhận, để lại xe máy, đi xe ôm quay lại đón con và hôm sau đem 10.000.000 đồng đến nhà nghỉ này lấy xe về.

Ngày 12/7/2005, qua thư điện tử, Hiến nhận được một bức ảnh nóng bỏng của buổi tối ngày 3/5 và xin tiền "nhuận ảnh" là 5 triệu đồng với địa điểm giao tiền là nhà nghỉ cũ, phương thức giao tiền: Hiến cứ đưa tiền qua nhân viên lễ tân nhờ chuyển cho Mùi.

Ngày 14/9/2005, Hiến lại nhận được một bức ảnh khác và phải đưa 4 triệu đồng.

Ngày 15/10/2005, Hiến lại nhận được một bức ảnh nữa với yêu cầu trong vòng 10 ngày phải đưa 4 triệu đồng cũng vẫn tại nhà nghỉ trước đây. Không chịu nổi các khoản chi phí trên, cộng với tâm lý quá căng thẳng, ngay sau khi nhận được bức thư này, Hiến quyết định dừng cuộc chơi, đến Văn phòng luật sư X, gặp luật sư Y với ý định nhờ luật sư tìm ra giải pháp: báo công an, nhờ thám tử tư hoặc thậm chí nhờ "xã hội đen" giải quyết.

Câu hỏi 1(1 điểm): Theo anh chị, luật sư Y nên tư vấn cho Nguyễn Minh Hiến xử sự như thế nào trong tình huống này.

Tình tiết bổ sung

Không nghe theo sự tư vấn của luật sư Y, hằng ngày, Hiến đi lang thang khắp các "chợ tình" ở thành phố H để tìm Mùi. Sau 3 ngày tìm kiếm, 21 giờ ngày 19/10/2005, Hiến phát hiện Mùi đang đứng đợi khách tại đường Q. Hiến đã lôi Mùi vào sau bụi cây để nói chuyện phải trái. Sau khi bị Mùi la lối và chửi bới, dọa sẽ tiếp tục gửi ảnh nếu Hiến không nộp tiền đúng hạn, Hiến đã túm tóc Mùi và nhặt một cục đá ven đường đập tới tấp vào đầu Mùi. Khi những người xung quanh gỡ được cục đá trong tay Hiến thì Mùi đã chết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS, ra lệnh tạm giam với thời hạn 4 tháng. Gia đình Hiến đã mời luật sư Y bào chữa và được Luật sư Y đồng ý.

Câu hỏi 2(1 điểm): Luật sư Y cần thực hiện các thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận người bào chữa?

Tình tiết bổ sung

Sau 7 ngày kể từ khi gia đình Hiến mời bào chữa, luật sư Y đã được cấp giấy chứng nhận người bào chữa.

Câu hỏi (1 điểm)3: Luật sư Y cần thực hiện ngay các hoạt động gì sau khi được cấp giấy chứng nhận người bào chữa?

Tình tiết bổ sung

Luật sư Y được phép vào Trại tạm giam để gặp bị can Nguyễn Minh Hiến.

Câu hỏi 4(1 điểm): Luật sư Y, cần dự kiến trao đổi những vấn đề gì với Nguyễn Minh Hiến?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã nhận được bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Tại thời điểm này, lệnh tạm giam đối với Hiến cũng chỉ còn 12 ngày là hết hạn.

Câu hỏi 5(1 điểm): Luật sư Y cần trao đổi với ai, thuộc cơ quan nào, về vấn đề gì để thực hiện trách nhiệm bào chữa của mình?

Tình tiết bổ sung

Tòa án nhân dân thành phố H đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Minh Hiến về tội Giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng "đồng nghiệp" của Mùi về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hai đối tượng này cũng có tên trong danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hiến.